



Brüssel, den 29.7.2025  
C(2025) 5052 final

## **MITTEILUNG DER KOMMISSION**

**Leitlinien der Kommission zu verbotenen Praktiken der künstlichen Intelligenz gemäß  
der Verordnung (EU) 2024/1689 (KI-Verordnung)**

## INHALT

|        |                                                                                                                                                                   |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.     | Hintergrund und Ziele .....                                                                                                                                       | 1  |
| 2.     | Überblick über verbotene Praktiken im KI-Bereich .....                                                                                                            | 2  |
| 2.1.   | In Artikel 5 der KI-Verordnung aufgeführte Verbote .....                                                                                                          | 2  |
| 2.2.   | Rechtsgrundlage der Verbote .....                                                                                                                                 | 4  |
| 2.3.   | Sachlicher Anwendungsbereich: Praktiken im Zusammenhang mit dem „Inverkehrbringen“, der „Inbetriebnahme“ oder „Verwendung“ eines KI-Systems .....                 | 4  |
| 2.4.   | Persönlicher Anwendungsbereich: zuständige Akteure .....                                                                                                          | 6  |
| 2.5.   | Ausschluss vom Anwendungsbereich der KI-Verordnung .....                                                                                                          | 8  |
| 2.5.1. | Nationale Sicherheit, Verteidigung und militärische Zwecke .....                                                                                                  | 8  |
| 2.5.2. | Justizielle Zusammenarbeit und Zusammenarbeit mit Drittländern im Bereich der Strafverfolgung .....                                                               | 10 |
| 2.5.3. | Forschung und Entwicklung .....                                                                                                                                   | 11 |
| 2.5.4. | Persönliche und nicht-berufliche Tätigkeit .....                                                                                                                  | 12 |
| 2.5.5. | KI-Systeme, die im Rahmen freier und quelloffener Lizenzen freigegeben werden ....                                                                                | 13 |
| 2.6.   | Zusammenspiel der Verbote mit den Anforderungen an Hochrisiko-KI-Systeme .....                                                                                    | 14 |
| 2.7.   | Anwendung der Verbote auf KI-Systeme mit allgemeinem Verwendungszweck und Systeme mit Zweckbestimmung .....                                                       | 15 |
| 2.8.   | Zusammenspiel zwischen den Verboten und anderen Rechtsvorschriften der Union .....                                                                                | 17 |
| 2.9.   | Durchsetzung von Artikel 5 der KI-Verordnung .....                                                                                                                | 20 |
| 2.9.1. | Marktüberwachungsbehörden .....                                                                                                                                   | 20 |
| 2.9.2. | Sanktionen .....                                                                                                                                                  | 20 |
| 3.     | Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der KI-Verordnung – schädliche Manipulation, Täuschung und Ausbeutung .....                                                 | 21 |
| 3.1.   | Begründung und Ziele .....                                                                                                                                        | 21 |
| 3.2.   | Hauptbestandteile des Verbots nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung – schädliche Manipulation .....                                               | 22 |
| 3.2.1. | Unterschwellige, absichtlich manipulative oder täuschende Techniken .....                                                                                         | 23 |
| 3.2.2. | Mit dem Ziel oder der Wirkung, das Verhalten einer Person oder einer Gruppe von Personen wesentlich zu verändern .....                                            | 29 |
| 3.2.3. | (Mit hinreichender Wahrscheinlichkeit) einen erheblichen Schaden zufügen .....                                                                                    | 33 |
| 3.3.   | Hauptbestandteile des Verbots nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung – schädliche Ausnutzung von Vulnerabilitäten .....                            | 39 |
| 3.3.1. | Ausnutzung von Vulnerabilität und Schutzbedürftigkeit aufgrund des Alters, einer Behinderung oder einer bestimmten sozialen oder wirtschaftlichen Situation ..... | 40 |
| 3.3.2. | Mit dem Ziel oder der Wirkung einer wesentlichen Veränderung des Verhaltens .....                                                                                 | 45 |
| 3.3.3. | (Mit hinreichender Wahrscheinlichkeit) einen erheblichen Schaden zufügen .....                                                                                    | 46 |
| 3.4.   | Zusammenspiel der Verbote nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der KI-Verordnung .....                                                                      | 50 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.5.   | Außerhalb des Anwendungsbereichs .....                                                                                                                                                                                                                                                | 51 |
| 3.5.1. | Rechtmäßige Überzeugungsarbeit .....                                                                                                                                                                                                                                                  | 51 |
| 3.5.2. | Manipulative, täuschende und ausbeuterische KI-Systeme, die voraussichtlich keinen erheblichen Schaden verursachen .....                                                                                                                                                              | 54 |
| 3.6.   | Zusammenspiel mit anderen Rechtsvorschriften der Union .....                                                                                                                                                                                                                          | 55 |
| 4.     | Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung – Soziale Bewertung.....                                                                                                                                                                                                             | 59 |
| 4.1.   | Begründung und Ziele.....                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 |
| 4.2.   | Die wichtigsten Konzepte und Komponenten des Verbots der sozialen Bewertung .....                                                                                                                                                                                                     | 61 |
| 4.2.1. | „Soziale Bewertung“: Bewertung oder Einstufung auf der Grundlage des sozialen Verhaltens bzw. persönlicher Eigenschaften oder Persönlichkeitsmerkmale über einen bestimmten Zeitraum .....                                                                                            | 62 |
| 4.2.2. | Die soziale Bewertung muss zu einer Schlechterstellung oder Benachteiligung in nicht miteinander zusammenhängenden sozialen Kontexten und/oder im Hinblick auf das soziale Verhalten oder dessen Tragweite zu einer ungerechtfertigten oder unverhältnismäßige Behandlung führen..... | 65 |
| 4.2.3. | Unabhängig davon, ob sie von juristischen oder natürlichen Personen bereitgestellt oder genutzt werden .....                                                                                                                                                                          | 71 |
| 4.3.   | Außerhalb des Anwendungsbereichs .....                                                                                                                                                                                                                                                | 72 |
| 4.4.   | Zusammenspiel mit anderen Rechtsakten der Union.....                                                                                                                                                                                                                                  | 76 |
| 5.     | Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung – individuelle Risikobewertung und Vorhersage VON STRAFTTATEN .....                                                                                                                                                                  | 77 |
| 5.1.   | Begründung und Ziele.....                                                                                                                                                                                                                                                             | 78 |
| 5.2.   | Die wichtigsten Konzepte und Komponenten des Verbots.....                                                                                                                                                                                                                             | 78 |
| 5.2.1. | Bewertung des Risikos oder Vorhersage der Wahrscheinlichkeit, dass eine Person eine Straftat begeht .....                                                                                                                                                                             | 79 |
| 5.2.2. | Ausschließlich auf der Grundlage des Profiling einer natürlichen Person oder der Beurteilung ihrer persönlichen Merkmale und Eigenschaften.....                                                                                                                                       | 80 |
| 5.2.3. | Ausschluss von KI-Systemen zur Unterstützung der durch Menschen durchgeführten Bewertung, die sich auf objektive und überprüfbare Tatsachen stützt, die in unmittelbarem Zusammenhang mit einer kriminellen Aktivität stehen .....                                                    | 83 |
| 5.2.4. | Umfang, in dem die Tätigkeiten privater Akteure in den Anwendungsbereich fallen können                                                                                                                                                                                                | 85 |
| 5.3.   | Außerhalb des Anwendungsbereichs .....                                                                                                                                                                                                                                                | 86 |
| 5.3.1. | Standortbezogene oder geodatenbasierte Vorhersagen oder ortsbezogene Verbrechensvorhersagen.....                                                                                                                                                                                      | 86 |
| 5.3.2. | KI-Systeme zur Unterstützung der durch Menschen durchgeführten Bewertung, die sich auf objektive und überprüfbare Tatsachen stützt, die in Zusammenhang mit einer kriminellen Aktivität stehen.....                                                                                   | 87 |
| 5.3.3. | KI-Systeme, die für Verbrechensvorhersagen und Bewertungen des Kriminalitätsrisikos in Bezug auf juristische Personen verwendet werden .....                                                                                                                                          | 89 |
| 5.3.4. | KI-Systeme zur individuellen Vorhersage von Ordnungswidrigkeiten .....                                                                                                                                                                                                                | 90 |
| 5.4.   | Zusammenspiel mit anderen Rechtsakten der Union.....                                                                                                                                                                                                                                  | 91 |

|        |                                                                                                                                                                                                                           |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.     | Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e der KI-Verordnung – ungezieltes Auslesen von Gesichtsbildern                                                                                                                               | 92  |
| 6.1.   | Begründung und Ziele.....                                                                                                                                                                                                 | 92  |
| 6.2.   | Die wichtigsten Konzepte und Komponenten des Verbots.....                                                                                                                                                                 | 92  |
| 6.2.1. | Datenbanken zur Gesichtserkennung.....                                                                                                                                                                                    | 93  |
| 6.2.2. | Durch ungezieltes Auslesen von Gesichtsbildern .....                                                                                                                                                                      | 93  |
| 6.2.3. | Aus dem Internet und von Überwachungsaufnahmen .....                                                                                                                                                                      | 94  |
| 6.3.   | Außerhalb des Anwendungsbereichs .....                                                                                                                                                                                    | 95  |
| 6.4.   | Zusammenspiel mit anderen Rechtsakten der Union.....                                                                                                                                                                      | 95  |
| 7.     | Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f der KI-Verordnung über die Emotionserkennung .....                                                                                                                                         | 95  |
| 7.1.   | Begründung und Ziele.....                                                                                                                                                                                                 | 96  |
| 7.2.   | Die wichtigsten Konzepte und Komponenten des Verbots.....                                                                                                                                                                 | 97  |
| 7.2.1. | KI-Systeme zur Ableitung von Emotionen .....                                                                                                                                                                              | 97  |
| 7.2.2. | Beschränkung des Verbots auf den Arbeitsplatz und Bildungseinrichtungen .....                                                                                                                                             | 101 |
| 7.2.3. | Ausnahmen aus medizinischen Gründen und Sicherheitsgründen .....                                                                                                                                                          | 103 |
| 7.3.   | Vorteilhafteres Recht der Mitgliedstaaten .....                                                                                                                                                                           | 105 |
| 7.4.   | Außerhalb des Anwendungsbereichs .....                                                                                                                                                                                    | 106 |
| 8.     | Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe g der KI-Verordnung: Biometrische Kategorisierung für bestimmte „sensible“ Merkmale.....                                                                                                     | 107 |
| 8.1.   | Begründung und Ziele.....                                                                                                                                                                                                 | 107 |
| 8.2.   | Die wichtigsten Konzepte und Komponenten des Verbots.....                                                                                                                                                                 | 108 |
| 8.2.1. | System zur biometrischen Kategorisierung .....                                                                                                                                                                            | 109 |
| 8.2.2. | Personen werden auf der Grundlage ihrer biometrischen Daten individuell kategorisiert                                                                                                                                     | 110 |
| 8.2.3. | Um ihre Rasse, ihre politischen Einstellungen, ihre Gewerkschaftszugehörigkeit, ihre religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen, ihr Sexualleben oder ihre sexuelle Ausrichtung zu erschließen oder abzuleiten ..... | 111 |
| 8.3.   | Außerhalb des Anwendungsbereichs .....                                                                                                                                                                                    | 111 |
| 8.4.   | Zusammenspiel mit anderen Rechtsvorschriften der Union .....                                                                                                                                                              | 113 |
| 9.     | Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h der KI-Verordnung – biometrische Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme zu Strafverfolgungszwecken.....                                                                                      | 113 |
| 9.1.   | Begründung und Ziele.....                                                                                                                                                                                                 | 114 |
| 9.2.   | Die wichtigsten Konzepte und Komponenten des Verbots.....                                                                                                                                                                 | 115 |
| 9.2.1. | Der Begriff der biometrischen Fernidentifizierung.....                                                                                                                                                                    | 116 |
| 9.2.2. | Echtzeit .....                                                                                                                                                                                                            | 119 |
| 9.2.3. | In öffentlich zugänglichen Räumen .....                                                                                                                                                                                   | 120 |
| 9.2.4. | Zu Strafverfolgungszwecken .....                                                                                                                                                                                          | 122 |
| 9.3.   | Ausnahmen vom Verbot .....                                                                                                                                                                                                | 124 |
| 9.3.1. | Begründung und Ziele.....                                                                                                                                                                                                 | 124 |

|         |                                                                                                                                                                    |     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9.3.2.  | Gezielte Suche nach Opfern von drei schweren Straftaten sowie nach vermissten Personen                                                                             | 125 |
| 9.3.3.  | Abwendung von unmittelbaren Gefahren für das Leben oder von Terroranschlägen                                                                                       | 127 |
| 9.3.4.  | Aufspüren und Identifizieren von Verdächtigen im Zusammenhang mit bestimmten Straftaten                                                                            | 130 |
| 10.     | Schutzvorkehrungen und Bedingungen für die Ausnahmen (Artikel 5 Absätze 2 bis 7 der KI-Verordnung)                                                                 | 133 |
| 10.1.   | Gezielte individuelle Maßnahmen und Schutzvorkehrungen (Artikel 5 Absatz 2 der KI-Verordnung)                                                                      | 133 |
| 10.1.1. | Folgenabschätzung im Hinblick auf die Grundrechte                                                                                                                  | 136 |
| 10.1.2. | Registrierung der zugelassenen Systeme zur biometrischen Fernidentifizierung                                                                                       | 141 |
| 10.2.   | Erfordernis einer vorherigen Genehmigung                                                                                                                           | 141 |
| 10.2.1. | Ziel                                                                                                                                                               | 142 |
| 10.2.2. | Der Hauptgrundsatz: Vorherige Genehmigung durch eine Justizbehörde oder eine unabhängige Verwaltungsbehörde                                                        | 143 |
| 10.3.   | Benachrichtigung der Behörden über jede Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken | 150 |
| 10.4.   | Erfordernis nationaler Rechtsvorschriften innerhalb der Grenzen der Ausnahmen der KI-Verordnung                                                                    | 150 |
| 10.4.1. | Grundsatz: Es sind nationale Rechtsvorschriften erforderlich, die die Rechtsgrundlage der Genehmigung für alle oder einige der Ausnahmen bilden müssen             | 151 |
| 10.4.2. | Das nationale Recht muss die Grenzen und Bedingungen des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe h der KI-Verordnung einhalten                                               | 151 |
| 10.4.3. | Detaillierte nationale Rechtsvorschriften für die Beantragung, Erteilung und Ausübung von Genehmigungen                                                            | 152 |
| 10.4.4. | Detaillierte nationale Rechtsvorschriften über die Aufsicht und die Berichterstattung im Zusammenhang mit der Genehmigung                                          | 154 |
| 10.5.   | Jahresberichte der nationalen Marktüberwachungsbehörden und der nationalen Datenschutzbehörden der Mitgliedstaaten                                                 | 154 |
| 10.6.   | Jahresberichte der Kommission                                                                                                                                      | 155 |
| 10.7.   | Außerhalb des Anwendungsbereichs                                                                                                                                   | 156 |
| 10.8.   | Anwendungsbeispiele:                                                                                                                                               | 157 |
| 11.     | Anwendungsbereich                                                                                                                                                  | 159 |
| 12.     | Überprüfung und Aktualisierung der Leitlinien der Kommission                                                                                                       | 160 |

## 1. HINTERGRUND UND ZIELE

- (1) Die Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz und zur Änderung bestimmter Verordnungen (im Folgenden „KI-Verordnung“)<sup>1</sup> trat am 1. August 2024 in Kraft. Die KI-Verordnung enthält harmonisierte Vorschriften für das Inverkehrbringen, die Inbetriebnahme und die Nutzung künstlicher Intelligenz (im Folgenden „KI“) in der Union<sup>2</sup>. Ihr Ziel besteht darin, Innovationen und die Einführung der KI zu fördern und gleichzeitig ein hohes Schutzniveau in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit und Grundrechte, einschließlich Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, zu unterstützen.
- (2) Die KI-Verordnung folgt einem risikobasierten Ansatz, bei dem KI-Systeme in vier verschiedene Risikokategorien eingeteilt werden:
  - (i) Unannehmbares Risiko: KI-Systeme, die unannehmbare Risiken für die Grundrechte und die Werte der Union darstellen, sind nach Artikel 5 der KI-Verordnung verboten.
  - (ii) Hohes Risiko: KI-Systeme, die ein hohes Risiko für Gesundheit, Sicherheit und Grundrechte darstellen, unterliegen einer Reihe von Anforderungen und Pflichten. Diese Systeme werden nach Artikel 6 der KI-Verordnung in Verbindung mit den Anhängen I und III der KI-Verordnung als „hochriskant“ eingestuft.
  - (iii) Transparenzrisiko: KI-Systeme, die ein begrenztes Transparenzrisiko bergen, unterliegen den Transparenzpflichten gemäß Artikel 50 der KI-Verordnung.
  - (iv) Minimales bis kein Risiko: KI-Systeme, die ein minimales oder gar kein Risiko bergen, sind nicht reguliert, aber Anbieter und Betreiber können sich fakultativ an freiwillige Verhaltenskodizes halten<sup>3</sup>.
- (3) Gemäß Artikel 96 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung erlässt die Kommission Leitlinien für die praktische Umsetzung der nach Artikel 5 der KI-Verordnung verbotenen Praktiken. Diese Verbote gelten sechs Monate nach Inkrafttreten der KI-Verordnung, d. h. ab dem 2. Februar 2025.
- (4) Ziel dieser Leitlinien ist es, die Rechtsklarheit zu erhöhen und Einblicke in die Auslegung der Verbote nach Artikel 5 der KI-Verordnung durch die Kommission zu geben, um deren kohärente, wirksame und einheitliche Anwendung zu gewährleisten. Sie sollen als praktische Orientierungshilfen dienen, die den zuständigen Behörden im Rahmen der KI-Verordnung bei ihren Durchsetzungstätigkeiten Hilfestellung leisten und die Anbieter und Betreiber von KI-Systemen dabei unterstützen, die Einhaltung ihrer Verpflichtungen aus der KI-Verordnung sicherzustellen. Mit den Leitlinien wird eine angemessene Auslegung der Verbote angestrebt, damit die Ziele der KI-

---

<sup>1</sup> Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz (Verordnung über künstliche Intelligenz) (ABl. L, 2024/1689, 12.7.2024).

<sup>2</sup> Artikel 1 der KI-Verordnung.

<sup>3</sup> Artikel 95 der KI-Verordnung.

Verordnung zum Schutz der Grundrechte und der Sicherheit erreicht werden können und gleichzeitig Innovation gefördert und Rechtssicherheit geschaffen wird.

- (5) Diese Leitlinien sind nicht verbindlich. Eine verbindliche Auslegung der KI-Verordnung kann letztlich nur vom Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) vorgenommen werden.
- (6) In die Ausarbeitung dieser Leitlinien flossen Beiträge verschiedener Interessenträger wie beispielsweise Anbieter und Betreiber von KI-Systemen, Organisationen der Zivilgesellschaft, Hochschulen, Behörden und Wirtschaftsverbände ein, die im Rahmen eines von der Kommission organisierten breit angelegten Konsultationsverfahrens zusammengetragen wurden. Die Mitgliedstaaten im KI-Gremium und das Europäische Parlament wurden ebenfalls konsultiert. Diese Leitlinien werden im Lichte der Erfahrungen mit der praktischen Umsetzung des Artikels 5 der KI-Verordnung sowie der Technologie- und Marktentwicklungen regelmäßig überprüft werden.
- (7) Die Anwendung von Artikel 5 der KI-Verordnung erfordert eine Einzelfallprüfung, bei der die konkrete Situation in jedem einzelnen Fall gebührend berücksichtigt wird. Daher haben die in diesen Leitlinien aufgeführten Beispiele lediglich Hinweischarakter und lassen die Notwendigkeit einer solchen Einzelfallprüfung unberührt.

## **2. ÜBERBLICK ÜBER VERBOTENE PRAKTIKEN IM KI-BEREICH**

- (8) Artikel 5 der KI-Verordnung verbietet das Inverkehrbringen, die Inbetriebnahme und die Verwendung bestimmter KI-Systeme für manipulative, ausbeuterische und soziale Kontroll- oder Überwachungspraktiken, die ihrer Natur nach gegen die Grundrechte und die Werte der Union verstoßen. In Erwägungsgrund 28 der KI-Verordnung wird klargestellt, dass solche Praktiken besonders schädlich und missbräuchlich sind und verboten werden sollten, weil sie im Widerspruch zu den Werten der Union – Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit – sowie zu den in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) verankerten Grundrechten stehen, einschließlich des Rechts auf Nichtdiskriminierung (Artikel 21 der Charta) und Gleichheit (Artikel 20), des Datenschutzes (Artikel 8 der Charta) und des Schutzes des Privat- und Familienlebens (Artikel 7 der Charta) sowie der Rechte des Kindes (Artikel 24 der Charta). Die Verbote in Artikel 5 der KI-Verordnung zielen auch darauf ab, das Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit (Artikel 11 der Charta), auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit (Artikel 12 der Charta), auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit (Artikel 10 der Charta), auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht (Artikel 47 der Charta) sowie die Unschuldsvermutung und Verteidigungsrechte (Artikel 48 der Charta) zu wahren.

### **2.1. In Artikel 5 der KI-Verordnung aufgeführte Verbote**

- (9) Überblick über die Verbote

| Bestimmung | Verbot | Inhalt |
|------------|--------|--------|
|------------|--------|--------|

|                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel 5<br>Absatz 1<br>Buchstabe a | Schädliche<br>Manipulation und<br>Täuschung                                                                       | KI-Systeme, die Techniken der unterschwelligen Beeinflussung außerhalb des Bewusstseins einer Person oder absichtlich manipulative oder irreführende Techniken einsetzen, mit dem Ziel oder der Wirkung, das Verhalten wesentlich zu verändern und einen erheblichen Schaden zu verursachen oder mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu verursachen                                                                                                          |
| Artikel 5<br>Absatz 1<br>Buchstabe b | Schädliche Ausnutzung<br>von Vulnerabilitäten                                                                     | KI-Systeme, die Vulnerabilitäten aufgrund des Alters, einer Behinderung oder einer bestimmten sozialen oder wirtschaftlichen Situation mit dem Ziel oder der Wirkung ausnutzen, das Verhalten wesentlich zu verändern und einen erheblichen Schaden zu verursachen oder mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu verursachen                                                                                                                                   |
| Artikel 5<br>Absatz 1<br>Buchstabe c | Soziale Bewertung                                                                                                 | KI-Systeme, die natürliche Personen oder Personengruppen auf der Grundlage ihres sozialen Verhaltens oder persönlicher Eigenschaften oder Persönlichkeitsmerkmale bewerten oder einstufen, wobei die soziale Bewertung zu Schlechterstellung oder Benachteiligung führt, wenn Daten aus nicht zusammenhängenden sozialen Kontexten stammen oder wenn eine solche Behandlung im Hinblick auf das soziale Verhalten ungerechtfertigt oder unverhältnismäßig ist |
| Artikel 5<br>Absatz 1<br>Buchstabe d | Risikobewertung, um<br>das Risiko, dass eine<br>Person eine Straftat<br>begeht, zu bewerten<br>oder vorherzusagen | KI-Systeme, die das Risiko, dass Personen eine Straftat begehen, ausschließlich auf der Grundlage von Profiling oder persönlichen Merkmalen und Eigenschaften bewerten oder vorhersagen, außer um die durch Menschen durchgeführte Bewertung, die sich auf objektive und überprüfbare Tatsachen stützt, die in unmittelbarem Zusammenhang mit einer kriminellen Aktivität stehen, zu untermauern                                                              |
| Artikel 5<br>Absatz 1<br>Buchstabe e | Ungezieltes Auslesen<br>zur Entwicklung von<br>Datenbanken zur<br>Gesichtserkennung                               | KI-Systeme, die Datenbanken zur Gesichtserkennung durch das ungezielte Auslesen von Gesichtsbildern aus dem Internet oder von Überwachungsaufnahmen erstellen oder erweitern                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Artikel 5<br>Absatz 1<br>Buchstabe f | Emotionserkennung                                                                                                 | KI-Systeme, die Emotionen am Arbeitsplatz oder in Bildungseinrichtungen ableiten, außer aus medizinischen Gründen oder Sicherheitsgründen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Artikel 5<br>Absatz 1<br>Buchstabe g | Biometrische<br>Kategorisierung                                                                                   | KI-Systeme, mit denen natürliche Personen auf der Grundlage ihrer biometrischen Daten kategorisiert werden, um ihre Rasse, ihre politischen Einstellungen, ihre                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel 5<br>Absatz 1<br>Buchstabe h | Biometrische Echtzeit-Fernidentifizierung (RBI) | Gewerkschaftszugehörigkeit, ihre religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen, ihr Sexualleben oder ihre sexuelle Ausrichtung zu erschließen oder abzuleiten; mit Ausnahme der Kennzeichnung oder Filterung rechtmäßig erworbener biometrischer Datensätze, auch im Bereich der Strafverfolgung<br>KI-Systeme für die biometrische Echtzeit-Fernidentifizierung in öffentlich zugänglichen Räumen für die Zwecke der Strafverfolgung, außer wenn dies im Hinblick auf die gezielte Suche nach bestimmten Opfern von Entführung, das Abwenden einer konkreten Gefahr einschließlich der Gefahr eines Terroranschlags oder das Aufspüren von Personen, die der Begehung bestimmter Straftaten verdächtig werden, erforderlich ist (weitere Verfahrensvorschriften, darunter für die Genehmigung, sind in Artikel 5 Absätze 2-7 der KI-Verordnung dargelegt). |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2.2. Rechtsgrundlage der Verbote

- (10) Die KI-Verordnung stützt sich auf zwei Rechtsgrundlagen: Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) (Rechtsgrundlage für den Binnenmarkt) und Artikel 16 AEUV (Rechtsgrundlage für den Datenschutz). Artikel 16 AEUV dient als Rechtsgrundlage für die spezifischen Vorschriften für die Verarbeitung personenbezogener Daten in Bezug auf das Verbot der Verwendung biometrischer Fernidentifizierungssysteme (RBI) zu Strafverfolgungszwecken, von Systemen zur biometrischen Kategorisierung zu Strafverfolgungszwecken und von individuellen Risikobewertungen zu Strafverfolgungszwecken<sup>4</sup>. Alle anderen in Artikel 5 der KI-Verordnung aufgeführten Verbote finden ihre Rechtsgrundlage in Artikel 114 AEUV.

## 2.3. Sachlicher Anwendungsbereich: Praktiken im Zusammenhang mit dem „Inverkehrbringen“, der „Inbetriebnahme“ oder „Verwendung“ eines KI-Systems

- (11) Die nach Artikel 5 der KI-Verordnung verbotenen Praktiken betreffen das Inverkehrbringen, die Inbetriebnahme oder die Verwendung spezifischer KI-Systeme<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Erwägungsgrund 3 der KI-Verordnung. In Bezug auf die Verbote auf der Grundlage von Artikel 16 AEUV gibt es für Irland und Dänemark zwei einschlägige Ausnahmeregelungen. Nach dem Ermessen, das Irland gemäß dem dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokoll Nr. 21 über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (RFSR) eingeräumt wird, kann Irland beschließen, die Vorschriften über das Verbot der Verwendung biometrischer Fernidentifizierungssysteme im öffentlichen Raum zu Strafverfolgungszwecken sowie die mit diesem Artikel verbundenen Verfahrensvorschriften (Artikel 5 Absätze 2 bis 6 der KI-Verordnung) nicht anzuwenden (siehe Erwägungsgrund 40). Dänemark kommt bei der Anwendung des Protokolls Nr. 22 zum EUV und zum AEUV in den Genuss von Vereinbarungen über Ausnahmeregelungen und kann beschließen, die Verbote auf der Grundlage von Artikel 16 AEUV nicht in vollem Umfang anzuwenden (siehe Erwägungsgrund 41).

<sup>5</sup> Zu den Definitionen dieser Begriffe siehe auch die Bekanntmachung der Kommission – Leitfaden für die Umsetzung der Produktvorschriften der EU 2022 („Blue Guide“), 2022/C 247/01, Abschnitt 2.

In Bezug auf biometrische Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme (RBI) gilt das Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h der KI-Verordnung nur für deren Verwendung. In Artikel 3 Nummer 1 der KI-Verordnung wird festgelegt, was unter einem KI-System zu verstehen ist. Die Leitlinien für die Definition eines KI-Systems enthalten die Auslegung dieser Definition durch die Kommission.

- (12) Gemäß Artikel 3 Nummer 9 der KI-Verordnung ist das **Inverkehrbringen** eines KI-Systems „die erstmalige Bereitstellung eines KI-Systems ... auf dem Unionsmarkt“. „Bereitstellung auf dem Markt“ bezeichnet die „entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe“ des Systems „zum Vertrieb oder zur Verwendung auf dem Unionsmarkt im Rahmen einer Geschäftstätigkeit.“<sup>6</sup> Die Bereitstellung eines KI-Systems fällt unabhängig von den Liefermitteln wie beispielsweise dem Zugang zum System und seinen Diensten über eine Anwendungsprogrammierschnittstelle (API), über eine Cloud, direkte Downloads, als physische Kopien oder eingebettet in physische Produkte unter diese Definition.

So wird beispielsweise ein außerhalb der Union von einem Anbieter aus einem Drittland entwickeltes RBI-System erstmals in der Union in Verkehr gebracht, wenn es in einem oder mehreren Mitgliedstaaten entgeltlich oder unentgeltlich angeboten wird. Ein solches Inverkehrbringen kann durch die Bereitstellung des Online-Zugangs zum System über eine API oder eine andere Benutzerschnittstelle erfolgen.

- (13) In Artikel 3 Nummer 11 der KI-Verordnung wird die **Inbetriebnahme** definiert als „die Bereitstellung eines KI-Systems in der Union zum Erstgebrauch direkt an den Betreiber oder zum Eigengebrauch entsprechend seiner Zweckbestimmung“ und umfasst daher sowohl die Bereitstellung an Dritte zur Erstnutzung als auch die interne Entwicklung und den Einsatz. Die Zweckbestimmung des Systems ist „die Verwendung, für die ein KI-System laut Anbieter bestimmt ist, einschließlich der besonderen Umstände und Bedingungen für die Verwendung, entsprechend den vom Anbieter bereitgestellten Informationen in den Betriebsanleitungen, im Werbe- oder Verkaufsmaterial und in diesbezüglichen Erklärungen sowie in der technischen Dokumentation“<sup>7</sup>.

Zum Beispiel baut ein Anbieter ein RBI-System außerhalb der Union und stellt dieses System einer Strafverfolgungsbehörde oder einem in einem Mitgliedstaat niedergelassenen Privatunternehmen zur erstmaligen Nutzung zur Verfügung, wodurch es in Betrieb genommen wird.

Eine Behörde entwickelt zum Beispiel intern ein Bewertungssystem und setzt es ein, um das Betrugsrisiko der Empfänger von Haushaltszulagen vorauszusagen; somit nimmt sie das System in Betrieb.

- (14) Auch wenn die „**Verwendung**“ eines KI-Systems in der KI-Verordnung nicht ausdrücklich definiert ist, sollte sie in einem weiten Sinne so verstanden werden, dass sie die Verwendung oder den Einsatz des Systems zu jedem Zeitpunkt seines

<sup>6</sup> Artikel 3 Nummer 10 der KI-Verordnung.

<sup>7</sup> Artikel 3 Nummer 12 der KI-Verordnung.

Lebenszyklus nach dem Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme umfasst. Dies kann sich auch auf die Integration des KI-Systems in die Dienste und Prozesse der das KI-System nutzenden Personen erstrecken und auch als Teil komplexerer Systeme, Prozesse oder Infrastrukturen erfolgen. Während die Anbieter von KI-Systemen die Bedingungen für die Verwendung berücksichtigen müssen, die vernünftigerweise vor dem Inverkehrbringen ihrer KI-Systeme vorhersehbar sind (bestimmungsgemäße Verwendung und vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung<sup>8</sup>), bleiben die Betreiber dafür verantwortlich, die rechtmäßigen Bedingungen für die Verwendung des Systems zu berücksichtigen<sup>9</sup>. Für die Zwecke des Artikels 5 der KI-Verordnung sollte der Begriff „Verwendung“ so verstanden werden, dass er jede Fehlanwendung eines KI-Systems („vernünftigerweise vorhersehbar“ oder nicht) umfasst, der einer verbotenen Praxis gleichkommen kann<sup>10</sup>.

Beispielsweise ist ein KI-System, das von einem Arbeitgeber zur Ableitung von Emotionen am Arbeitsplatz verwendet wird, verboten, es sei denn, es wird aus medizinischen Gründen oder für Sicherheitszwecke verwendet (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f der KI-Verordnung). Das Verbot gilt für Betreiber unabhängig davon, ob der Anbieter (der Lieferant des Systems) in seinen vertraglichen Beziehungen mit dem Betreiber (dem Arbeitgeber), d. h. in den Nutzungsbedingungen, eine solche Verwendung ausgeschlossen hat.

#### 2.4. Persönlicher Anwendungsbereich: zuständige Akteure

- (15) In der KI-Verordnung wird in Bezug auf KI-Systeme zwischen verschiedenen Kategorien von Akteuren unterschieden: Anbieter, Betreiber, Einführer, Händler und Produkthersteller. In Anbetracht des Umfangs der nach Artikel 5 der KI-Verordnung verbotenen Praktiken werden sich diese Leitlinien auf Anbieter und Betreiber beschränken.
- (16) Nach Artikel 3 Nummer 3 der KI-Verordnung sind **Anbieter** natürliche oder juristische Personen, Behörden, Einrichtungen oder sonstige Stellen, die ein KI-System entwickeln oder entwickeln lassen und unter ihrem eigenen Namen oder ihrer Handelsmarke in der Union in Verkehr bringen bzw. unter ihrem eigenen Namen oder ihrer Handelsmarke in Betrieb nehmen<sup>11</sup> (siehe Abschnitt 2.3). Anbieter, die außerhalb der Union niedergelassen oder ansässig sind, unterliegen den Bestimmungen der KI-Verordnung, wenn sie solche Systeme in der Union in Verkehr bringen oder in Betrieb nehmen<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Siehe Artikel 3 Nummern 12 und 13 der KI-Verordnung.

<sup>9</sup> Zu den Definitionen dieser Begriffe siehe auch die Bekanntmachung der Kommission – Leitfaden für die Umsetzung der Produktvorschriften der EU 2022 („Blue Guide“), 2022/C 247/01, Abschnitt 2.8.

<sup>10</sup> Erwägungsgrund 28 der KI-Verordnung.

<sup>11</sup> Artikel 3 Nummern 3, 9 und 11 der KI-Verordnung. In Bezug auf KI-Systeme mit hohem Risiko sieht Artikel 25 der KI-Verordnung Folgendes vor: 1. In den folgenden Fällen gelten Händler, Einführer, Betreiber oder sonstige Dritte als Anbieter eines Hochrisiko-KI-Systems für die Zwecke dieser Verordnung und unterliegen den Anbieterpflichten gemäß Artikel 16: a) wenn sie ein bereits in Verkehr gebrachtes oder in Betrieb genommenes Hochrisiko-KI-System mit ihrem Namen oder ihrer Handelsmarke versehen, unbeschadet vertraglicher Vereinbarungen, die eine andere Aufteilung der Pflichten vorsehen; b) wenn sie eine wesentliche Veränderung eines Hochrisiko-KI-Systems, das bereits in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen wurde, so vornehmen, dass es weiterhin ein Hochrisiko-KI-System gemäß Artikel 6 bleibt; c) wenn sie die Zweckbestimmung eines KI-Systems, einschließlich eines KI-Systems mit allgemeinem Verwendungszweck, das nicht als hochriskant eingestuft wurde und bereits in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen wurde, so verändern, dass das betreffende KI-System zu einem Hochrisiko-KI-System im Sinne von Artikel 6 wird.

<sup>12</sup> Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung.

oder wenn die vom KI-System hervorgebrachte Ausgabe in der Union verwendet wird<sup>13</sup>. Die Anbieter müssen sicherstellen, dass ihre KI-Systeme alle einschlägigen Anforderungen erfüllen, bevor sie sie in Verkehr bringen oder in Betrieb nehmen.

Zum Beispiel ist ein Anbieter eines RBI-Systems der Hersteller des Systems, der das System in der Union unter seiner Marke vermarktet. Der Anbieter eines solchen Systems könnte auch eine Behörde sein, die das System intern entwickelt und für ihren eigenen Gebrauch in Betrieb nimmt.

- (17) **Betreiber** sind natürliche oder juristische Personen, Behörden, Einrichtungen oder sonstige Stellen, die KI-Systeme in eigener Verantwortung verwenden, es sei denn, die Verwendung erfolgt im Rahmen einer persönlichen, nicht beruflichen Tätigkeit<sup>14</sup>. Unter „Befugnis“ über ein KI-System ist die Übernahme der Verantwortung für die Entscheidung über den Einsatz des Systems und die Art seiner tatsächlichen Verwendung zu verstehen. Betreiber fallen in den Anwendungsbereich der KI-Verordnung, wenn sie ihren Sitz in der Union haben oder sich in der Union befinden<sup>15</sup> oder wenn sie sich in einem Drittland befinden und die vom KI-System hervorgebrachte Ausgabe in der Union verwendet wird<sup>16</sup>.
- (18) Handelt es sich bei dem Betreiber eines KI-Systems um eine juristische Person, unter deren Aufsicht das System verwendet wird, d. h. eine Strafverfolgungsbehörde oder ein privates Sicherheitsunternehmen, so sollten die einzelnen Beschäftigten, die im Rahmen der Verfahren und unter der Kontrolle dieser Person tätig sind, nicht als Betreiber angesehen werden. Eine juristische Person bleibt auch dann Betreiberin, wenn sie in ihrem Namen und unter ihrer Verantwortung und Kontrolle Dritte (z. B. Auftragnehmer, externes Personal) am Betrieb des Systems beteiligt.
- (19) Betreiber können in Bezug auf ein KI-System mehrere Funktionen gleichzeitig wahrnehmen. Entwickelt ein Betreiber beispielsweise sein eigenes KI-System, das er anschließend verwendet, so gilt er sowohl als Anbieter als auch als Betreiber dieses Systems, auch wenn dieses System darüber hinaus von anderen Betreibern genutzt wird, denen das System gegen Entgelt oder unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurde.
- (20) Die KI-Verordnung muss in allen Phasen des KI-Lebenszyklus durchgehend eingehalten werden. Dies erfordert eine ununterbrochene Überwachung und Aktualisierung von KI-Systemen, die in der Union in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden, damit sichergestellt werden kann, dass ein KI-System während seines gesamten Lebenszyklus weiterhin mit der KI-Verordnung konform bleibt und nicht zu einer nach Artikel 5 der KI-Verordnung verbotenen Praxis führt. Je nach ihrer Rolle und ihrer Kontrolle über die Konzeption, die Entwicklung und die tatsächliche Nutzung des Systems sind Anbieter und Betreiber von KI-Systemen auf unterschiedliche Weise dafür verantwortlich, eine verbotene Praxis zu vermeiden. Diese Rollen und Zuständigkeiten sollten für jedes einzelne Verbot in angemessener

---

<sup>13</sup> Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung.

<sup>14</sup> Artikel 3 Nummer 4 der KI-Verordnung.

<sup>15</sup> Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung.

<sup>16</sup> Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung.

Weise interpretiert werden, wobei zu berücksichtigen ist, wer in der Wertschöpfungskette am besten in der Lage ist, spezifische Maßnahmen zur Prävention und Risikominderung zu treffen und die konforme Entwicklung und Nutzung von KI-Systemen im Einklang mit den Zielen und dem Ansatz der KI-Verordnung sicherzustellen.

## 2.5. Ausschluss vom Anwendungsbereich der KI-Verordnung

- (21) Artikel 2 der KI-Verordnung sieht eine Reihe allgemeiner Ausschlüsse vom Anwendungsbereich vor, die für ein vollständiges Verständnis der praktischen Anwendung der in Artikel 5 der KI-Verordnung aufgeführten Verbote maßgeblich sind.

### 2.5.1. Nationale Sicherheit, Verteidigung und militärische Zwecke

- (22) Nach Artikel 2 Absatz 3 der KI-Verordnung gilt diese nur in den unter das Unionsrecht fallenden Bereichen und sollte keinesfalls die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten in Bezug auf die nationale Sicherheit berühren, unabhängig von der Art der Einrichtung, die von den Mitgliedstaaten mit der Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit diesen Zuständigkeiten betraut wurde. Ausdrücklich vom Anwendungsbereich der KI-Verordnung ausgeschlossen sind KI-Systeme, die ausschließlich „für militärische Zwecke, Verteidigungszwecke oder Zwecke der nationalen Sicherheit in Verkehr gebracht, in Betrieb genommen oder, mit oder ohne Änderungen, verwendet werden, unabhängig von der Art der Einrichtung, die diese Tätigkeiten ausübt“. Ob ein KI-System vom Anwendungsbereich der KI-Verordnung ausgeschlossen ist, hängt daher von den Zwecken oder Verwendungen des KI-Systems ab, nicht von den Einrichtungen, die die Tätigkeiten mit diesem System ausüben; dies kann auch private Wirtschaftsteilnehmer umfassen, die von den Mitgliedstaaten mit der Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit diesen Zuständigkeiten betraut werden.
- (23) Nach Auffassung des EuGH bezieht sich der Begriff „**nationale Sicherheit**“ auf das zentrale Anliegen, „die wesentlichen Funktionen des Staates und die grundlegenden Interessen der Gesellschaft zu schützen, und umfasst die Verhütung und Repression von Tätigkeiten, die geeignet sind, die tragenden Strukturen eines Landes im Bereich der Verfassung, Politik oder Wirtschaft oder im sozialen Bereich in schwerwiegender Weise zu destabilisieren und insbesondere die Gesellschaft, die Bevölkerung oder den Staat als solchen unmittelbar zu bedrohen, wie insbesondere terroristische Aktivitäten“.<sup>17</sup> Nicht unter die nationale Sicherheit fallen beispielsweise Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Straßenverkehrssicherheit<sup>18</sup> oder der Organisation und Verwaltung der Justiz<sup>19</sup>. Wie der EuGH festgestellt hat, „ist es ... Sache der Mitgliedstaaten, ihre wesentlichen Sicherheitsinteressen festzulegen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um ihre innere und äußere Sicherheit zu gewährleisten, ... dass eine nationale Maßnahme zum Schutz der nationalen Sicherheit getroffen wurde,

<sup>17</sup> Urteil des Gerichtshofs vom 6. Oktober 2020, La Quadrature du Net u. a., C-511/18, C-512/18 und C-520/18, ECLI:EU:C:2020:791, Rn. 135; Urteil des Gerichtshofs vom 5. Juni 2023, Kommission/Polen, C-204/21, ECLI:EU:C:2023:442, Rn. 318, unter Verweis auf die Rechtssachen C-439/19, Rn. 67, und C-306/21, Rn. 40.

<sup>18</sup> Urteil des Gerichtshofs vom 22. Juni 2021, Latvijas Republikas Saeima, C-439/19, ECLI:EU:C:2021:504, Rn. 68.

<sup>19</sup> Urteil des Gerichtshofs vom 5. Juni 2023, Kommission/Polen, C-204/21, ECLI:EU:C:2023:442, Rn. 319.

nicht zur Unanwendbarkeit des Unionsrechts führen und die Mitgliedstaaten von der erforderlichen Beachtung dieses Rechts entbinden“<sup>20</sup>.

- (24) Damit der Ausschluss nach Artikel 2 Absatz 3 Unterabsatz 2 der KI-Verordnung Anwendung finden kann, muss das KI-System ausschließlich für militärische Zwecke, Verteidigungszwecke oder Zwecke der nationalen Sicherheit in Verkehr gebracht, in Betrieb genommen oder verwendet werden. In Erwägungsgrund 24 der KI-Verordnung wird weiter klargestellt, wie der Begriff „**ausschließlich**“ auszulegen ist und wann ein für solche Zwecke verwendetes KI-System dennoch in den Anwendungsbereich der KI-Verordnung fallen kann.

Wird zum Beispiel ein KI-System, das für Zwecke in den Bereichen Militär, Verteidigung oder nationale Sicherheit in Verkehr gebracht, in Betrieb genommen oder verwendet wird, (vorübergehend oder ständig) für andere Zwecke verwendet, etwa für zivile oder humanitäre Zwecke oder für Zwecke der Strafverfolgung oder der öffentlichen Sicherheit, so fällt dieses System in den Anwendungsbereich der KI-Verordnung. In diesem Fall sollte die Einrichtung, die das KI-System für die anderen Zwecke verwendet, die Konformität des KI-Systems mit der KI-Verordnung sicherstellen, es sei denn, das System entspricht bereits diesem Rechtsakt, was vor einer solchen Verwendung überprüft werden muss.

- (25) Darüber hinaus wird in Erwägungsgrund 24 der KI-Verordnung klargestellt, dass KI-Systeme, die für einen ausgeschlossenen Zweck, nämlich Militär, Verteidigung oder nationale Sicherheit, und für einen oder mehrere nicht ausgeschlossene Zwecke, etwa zivile Zwecke oder Strafverfolgungszwecke (sogenannte Systeme mit „**doppeltem Verwendungszweck**“), in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden, in den Anwendungsbereich der KI-Verordnung fallen. Anbieter solcher Systeme sollten sicherstellen, dass sie die Anforderungen der KI-Verordnung erfüllen.

Bietet beispielsweise ein Unternehmen ein RBI-System für verschiedene Zwecke, einschließlich der Strafverfolgung und der nationalen Sicherheit, an, ist dieses Unternehmen der Anbieter des betreffenden Systems mit „doppeltem Verwendungszweck“ und muss sicherstellen, dass es die Anforderungen der KI-Verordnung erfüllt.

- (26) Die Tatsache, dass ein KI-System in den Anwendungsbereich der KI-Verordnung fallen könnte, sollte sich jedoch nicht darauf auswirken, dass Einrichtungen, die Tätigkeiten in den Bereichen nationale Sicherheit, Verteidigung oder Militär ausüben, KI-Systeme für Zwecke in den Bereichen nationale Sicherheit, Militär und Verteidigung verwenden können, unabhängig von der Art der Einrichtung, die diese Tätigkeiten ausübt<sup>21</sup>.

Wenn beispielsweise eine nationale Sicherheitsbehörde oder ein privater Betreiber von einem nationalen Nachrichtendienst beauftragt wird, Echtzeit-RBI-Systeme für

<sup>20</sup> Urteil des Gerichtshofs vom 6. Oktober 2020, Privacy International, C-623/17, ECLI:EU:C:2020:790, Rn. 44.  
<sup>21</sup> Erwägungsgrund 24 der KI-Verordnung.

Zwecke der nationalen Sicherheit (z. B. zur Sammlung von Erkenntnissen) zu nutzen, wäre eine solche Nutzung vom Anwendungsbereich der KI-Verordnung ausgenommen.

- (27) Die klare Beschreibung des Ausschlusses der nationalen Sicherheit ist besonders wichtig, wenn KI-Systeme in Verkehr gebracht, in Betrieb genommen oder für Strafverfolgungszwecke verwendet werden, die in den Anwendungsbereich der KI-Verordnung fallen. Dies ist für die in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d bzw. h der KI-Verordnung festgelegten Verbote in Bezug auf Vorhersagen und Bewertungen im Hinblick auf das Begehen von Straftaten und in Bezug auf die Verwendung von Echtzeit-RBI-Systemen zu Strafverfolgungszwecken relevant. Die Polizei und andere Strafverfolgungsbehörden sind mit der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, betraut<sup>22</sup>. Werden KI-Systeme für Zwecke dieser Art verwendet, fallen sie in den Anwendungsbereich der KI-Verordnung.
- (28) Die Tätigkeiten von Europol und anderen Sicherheitsbehörden der Union wie Frontex fallen in den Anwendungsbereich der KI-Verordnung.

#### **2.5.2. Justizielle Zusammenarbeit und Zusammenarbeit mit Drittländern im Bereich der Strafverfolgung**

- (29) Nach Artikel 2 Absatz 4 der KI-Verordnung gilt diese Verordnung weder für Behörden in Drittländern noch für internationale Organisationen, soweit diese Behörden oder Organisationen KI-Systeme im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit oder internationaler Übereinkünfte im Bereich der Strafverfolgung und justiziellen Zusammenarbeit mit der Union oder mit einem oder mehreren Mitgliedstaaten verwenden und sofern ein solches Drittland oder eine solche internationale Organisation angemessene Garantien hinsichtlich des Schutzes der Privatsphäre, der Grundrechte und der Grundfreiheiten von Personen bietet. Dieser Ausschluss kann gegebenenfalls Tätigkeiten privater Einrichtungen umfassen, die von dem betreffenden Drittland mit der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben zur Unterstützung dieser Zusammenarbeit im Bereich der Strafverfolgung und der justiziellen Zusammenarbeit betraut wurden<sup>23</sup>. Damit der Ausschluss Anwendung finden kann, müssen diese Rahmen für die Zusammenarbeit oder internationalen Übereinkünfte angemessene Garantien in Bezug auf den Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten von Personen enthalten; diese sind von den Marktüberwachungsbehörden, die für die Überwachung von im Bereich der Strafverfolgung und Justiz verwendeten KI-Systemen zuständig sind, zu bewerten<sup>24</sup>. In Erwägungsgrund 22 der KI-Verordnung wird klargestellt, dass empfangende nationale Behörden und Organe, Einrichtungen sowie sonstige Stellen der Union, die diese KI-Ausgaben in der Union verwenden, weiterhin für die Sicherstellung dessen verantwortlich sind, dass ihre Verwendung mit Unionsrecht vereinbar ist. Wenn diese internationalen Übereinkünfte überarbeitet oder wenn künftig

<sup>22</sup> Artikel 3 Nummer 46 der KI-Verordnung.

<sup>23</sup> Siehe Erwägungsgrund 22 der KI-Verordnung.

<sup>24</sup> Siehe Erwägungsgrund 22 und Artikel 74 Absatz 8 der KI-Verordnung.

neue Übereinkünfte geschlossen werden, sollten die Vertragsparteien größtmögliche Anstrengungen unternehmen, um diese Übereinkünfte an die Anforderungen der KI-Verordnung anzugleichen.

### **2.5.3. Forschung und Entwicklung**

- (30) Nach Artikel 2 Absatz 8 der KI-Verordnung gilt diese nicht für Forschungs-, Test- und Entwicklungstätigkeiten zu KI-Systemen oder KI-Modellen, bevor diese in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden. Dieser Ausschluss steht im Einklang mit der marktbasierten Logik der KI-Verordnung, die für KI-Systeme gilt, sobald sie in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden.

Zum Beispiel haben KI-Entwickler in der Forschungs- und Entwicklungsphase (F&E) die Freiheit, zu experimentieren und neue Funktionen zu testen, die Techniken umfassen könnten, die als manipulativ angesehen werden könnten und unter Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung fielen, wenn sie in verbraucherbezogenen Anwendungen eingesetzt würden. Die KI-Verordnung lässt solche Experimente zu, indem sie anerkennt, dass Forschung und Entwicklung in der Frühphase für die Weiterentwicklung von KI-Technologien und die Sicherstellung dessen, dass sie vor ihrem Inverkehrbringen Standards auf den Gebieten der Sicherheit und der Ethik erfüllen, von wesentlicher Bedeutung sind.

- (31) Wie in Erwägungsgrund 25 der KI-Verordnung klargestellt wird, zielt die KI-Verordnung auf die Förderung von Innovationen ab und erkennt die Bedeutung der wissenschaftlichen Forschung für die Förderung von KI-Technologien und den Beitrag zum wissenschaftlichen Fortschritt und zur Innovation an. Aus diesem Grund ist in Artikel 2 Absatz 6 der KI-Verordnung eine Ausnahme „für KI-Systeme oder KI-Modelle, einschließlich ihrer Ausgabe, die eigens für den alleinigen Zweck der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung entwickelt und in Betrieb genommen werden“ vorgesehen.

So kann beispielsweise die Erforschung kognitiver und verhaltensbezogener Reaktionen auf KI-gestützte unterschwellige oder irreführende Anreize wertvolle Einblicke in Interaktionen zwischen Mensch und KI liefern und in künftige KI-Anwendungen, die sich durch höhere Sicherheit und Wirksamkeit auszeichnen, einfließen. Diese Forschung ist zulässig, da sie ungeachtet des Verbots in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung vom Anwendungsbereich der KI-Verordnung ausgeschlossen ist.

- (32) Der Ausschluss in Artikel 2 Absatz 8 der KI-Verordnung berührt jedoch nicht die Verpflichtung zur Einhaltung der KI-Verordnung, wenn ein KI-System infolge einer solchen Forschungs- und Entwicklungstätigkeit in Verkehr gebracht oder in Betrieb



genommen wird<sup>25</sup>. Tests unter realen Bedingungen im Sinne der KI-Verordnung<sup>26</sup> fallen ebenfalls nicht unter diesen Ausschluss.

Zum Beispiel rekrutiert eine Gemeinde, die während des Karnevals eine Gesichtserkennungssoftware mithilfe eines RBI-Systems auf den Straßen testen möchte, Freiwillige, die vom System unter Realbedingungen identifiziert werden sollen. Da Tests unter Realbedingungen nicht unter den Ausschluss nach Artikel 2 Absatz 8 der KI-Verordnung fallen, müssen die geplanten Tests in vollem Umfang den Anforderungen der KI-Verordnung an RBI-Systeme entsprechen, es sei denn, das System wird in einem KI-Reallabor oder im Einklang mit der Sonderregelung für Tests unter Realbedingungen außerhalb des Reallabors gemäß den Artikeln 60 und 61 der KI-Verordnung getestet<sup>27</sup>.

- (33) In jedem Fall sollten Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten (auch wenn sie vom Anwendungsbereich der KI-Verordnung ausgenommen sind) gemäß anerkannten ethischen und professionellen Grundsätzen für die wissenschaftliche Forschung und unter Wahrung des geltenden Unionsrechts<sup>28</sup> (z. B. des weiterhin geltenden Datenschutzrechts) ausgeführt werden.

#### **2.5.4. Persönliche und nicht-berufliche Tätigkeit**

- (34) In Artikel 2 Absatz 10 der KI-Verordnung wird bestimmt, dass die KI-Verordnung nicht für die Pflichten von Betreibern gilt, die natürliche Personen sind und die Systeme im Rahmen einer ausschließlich persönlichen und nicht beruflichen Tätigkeit verwenden. Die Definition des Begriffs „Betreiber“ schließt ebenfalls Nutzer aus, die Tätigkeiten dieser Art ausüben (siehe Abschnitt 2.4). Jede Tätigkeit, durch die eine natürliche Person regelmäßig einen wirtschaftlichen Vorteil erlangt oder anderweitig einer professionellen, geschäftlichen, gewerblichen, beruflichen oder freiberuflichen Tätigkeit nachgeht, sollte als „Berufstätigkeit“ betrachtet werden. Die Angabe „persönlich“ ist ein Qualifikationskriterium von „nichtberuflich“, das heißt, die betreffende Person sollte sowohl in einer persönlichen als auch einer nicht-beruflichen Eigenschaft handeln. Daher sollte der Ausschluss beispielsweise keine kriminellen Aktivitäten umfassen, da diese nicht als rein persönliche Tätigkeiten betrachtet werden sollten.

Zum Beispiel würde eine Person, die zu Hause ein Gesichtserkennungssystem nutzt (z. B. als Zugangskontrolle und zur Sicherheitsüberwachung des Hauseingangs) unter den Ausschluss des Artikels 2 Absatz 10 der KI-Verordnung fallen und somit nicht den Pflichten der Betreiber nach der KI-Verordnung unterliegen, und zwar auch dann nicht,

<sup>25</sup> Erwägungsgrund 25 der KI-Verordnung.

<sup>26</sup> Gemäß Artikel 3 Nummer 57 der KI-Verordnung bezeichnet der Ausdruck „Test unter Realbedingungen“ den befristeten Test eines KI-Systems auf seine Zweckbestimmung, der unter Realbedingungen außerhalb eines Labors oder einer anderweitig simulierten Umgebung erfolgt, um zuverlässige und belastbare Daten zu erheben und die Konformität des KI-Systems mit den Anforderungen dieser Verordnung zu bewerten und zu überprüfen. Die KI-Verordnung enthält eine Sonderregelung für solche Tests unter Realbedingungen, die nicht als Inverkehrbringen oder Inbetriebnahme des KI-Systems im Sinne dieser Verordnung gelten, sofern alle in den Artikeln 57 oder 60 festgelegten Bedingungen erfüllt sind, einschließlich der Einholung einer freien und in Kenntnis der Sachlage erteilten Einwilligung der an den Tests beteiligten Personen usw.; siehe Artikel 60 der KI-Verordnung.

<sup>27</sup> Die KI-Verordnung enthält detaillierte, spezifische Verpflichtungen für KI-Reallabore und Tests unter Realbedingungen. Siehe Artikel 57 ff der KI-Verordnung.

<sup>28</sup> Erwägungsgrund 25 der KI-Verordnung.

wenn sie verpflichtet ist, die Aufnahmen (teilweise) an Strafverfolgungsbehörden zu übermitteln.

Dagegen müsste eine natürliche Person, die ein KI-System für berufliche Tätigkeiten wie die von Freiberuflern, Journalisten, Ärzten usw. nutzt, die Verpflichtungen für Betreiber von Gesichtserkennungssystemen nach der KI-Verordnung erfüllen. Jede Nutzung durch natürliche Personen, die im Namen oder Auftrag eines in beruflicher Funktion handelnden Betreibers handeln, fällt ebenfalls in den Anwendungsbereich der KI-Verordnung.

Darüber hinaus können kriminelle Handlungen auch dann nicht als rein persönliche Aktivitäten angesehen werden, wenn kein wirtschaftlicher Vorteil angestrebt oder erzielt wird. Für andere rechtswidrige Handlungen wie Verstöße gegen das Verbraucher- oder Datenschutzrecht sowie nationales Verwaltungsrecht gilt der Ausschluss in der KI-Verordnung, aber die anderen einschlägigen Rechtsrahmen gelten weiterhin.

- (35) Der Ausschluss nach Artikel 2 Absatz 10 der KI-Verordnung gilt nur in Bezug auf die Pflichten der Betreiber bei der Verwendung des Systems für rein persönliche nicht-berufliche Tätigkeiten. Das System als solches fällt weiterhin in den Anwendungsbereich der KI-Verordnung in Bezug auf die Pflichten von Anbietern, die das System in Verkehr bringen oder in Betrieb nehmen, sowie die Pflichten anderer professioneller Betreiber und anderer verantwortlicher Akteure wie Einführer und Händler.

Beispielsweise bleibt ein Emotionserkennungssystem, das dazu bestimmt ist, von natürlichen Personen für rein persönliche nicht berufliche Tätigkeiten verwendet zu werden, weiterhin ein Hochrisiko-KI-System im Sinne von Artikel 6 der KI-Verordnung und muss in vollem Einklang mit der KI-Verordnung stehen. Gleichzeitig unterliegt der Betreiber, der es für rein persönliche, nicht berufliche Zwecke nutzt (z. B. eine autistische Person), nicht den spezifischen Verpflichtungen für Betreiber im Rahmen der KI-Verordnung, und die Nutzung fiel nicht in ihren Anwendungsbereich.

#### **2.5.5. KI-Systeme, die im Rahmen freier und quelloffener Lizenzen freigegeben werden**

- (36) Nach Artikel 2 Absatz 12 der KI-Verordnung gilt diese Verordnung nicht für KI-Systeme, die im Rahmen freier und quelloffener Lizenzen<sup>29</sup> freigegeben werden, es sei denn, sie werden als Hochrisiko-KI-Systeme oder als KI-Systeme, die unter Artikel 5 (verbotene Praktiken im KI-Bereich) oder Artikel 50 der KI-Verordnung (Transparenzpflichten für bestimmte KI-Systeme) fallen, in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen. Dies bedeutet, dass Anbieter von KI-Systemen nicht in den Genuss dieses Ausschlusses kommen können, wenn das von ihnen in Verkehr gebrachte oder

<sup>29</sup> In Erwägungsgrund 102 der KI-Verordnung heißt es, dass die Freigabe von Software und Daten im Rahmen einer kostenlosen und quelloffenen Lizenz „ihre offene Weitergabe erlaubt und die Nutzer [diese] kostenlos abrufen, nutzen, verändern und weiter verteilen können, auch in veränderter Form“.

in Betrieb genommene KI-System eine verbotene Praxis gemäß Artikel 5 der KI-Verordnung darstellt.

## **2.6. Zusammenspiel der Verbote mit den Anforderungen an Hochrisiko-KI-Systeme**

- (37) Die nach Artikel 5 der KI-Verordnung verbotenen KI-Praktiken sollten im Zusammenhang mit KI-Systemen, die gemäß Artikel 6 der KI-Verordnung als hochriskant eingestuft werden, insbesondere den in Anhang III aufgeführten Systemen, betrachtet werden<sup>30</sup>. Der Grund dafür ist, dass die Verwendung von als hochriskant eingestuften KI-Systemen in bestimmten Fällen als verbotene Praxis gelten kann, wenn alle Bedingungen für eines oder mehrere der Verbote nach Artikel 5 der KI-Verordnung erfüllt sind. Umgekehrt gelten die meisten KI-Systeme, die unter eine Ausnahme von einem in Artikel 5 der KI-Verordnung aufgeführten Verbot fallen, als hochriskant.

Erfüllen Emotionserkennungssysteme beispielsweise die Bedingungen für das Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f der KI-Verordnung nicht, werden sie gemäß Artikel 6 Absatz 2 und Anhang III Nummer 1 Buchstabe c der KI-Verordnung als Hochrisiko-KI-Systeme eingestuft. Ebenso werden bestimmte KI-gestützte Bewertungssysteme, z. B. solche, die für die Beurteilung der Kreditwürdigkeit oder die Bewertung von Risiken in der Kranken- und Lebensversicherung verwendet werden, als Hochrisiko-KI-Systeme betrachtet, wenn sie die Bedingungen für das in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung aufgeführte Verbot nicht erfüllen.<sup>31</sup> Ein weiteres Beispiel sind als hochriskant eingestufte KI-Systeme, die Personen im Hinblick darauf bewerten, ob sie Anspruch auf wesentliche öffentliche Leistungen und Dienste wie Gesundheitsdienste und Sozialversicherungsleistungen haben, und die solche Ansprüche feststellen<sup>32</sup>. Gehen solche Systeme mit inakzeptabler sozialer Bewertung einher und erfüllen sie die Bedingungen des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung, ist ihr Inverkehrbringen, ihre Inbetriebnahme und ihre Verwendung in der Union verboten.

In solchen Fällen sollten die vom Anbieter vorgenommene Risikobewertung und sein Risikomanagement sowie die Konformität mit den anderen Anforderungen an Hochrisiko-KI-Systeme (z. B. Daten-Governance, Transparenz und menschliche Aufsicht) sowie die Verpflichtungen des Betreibers zu einer angemessenen Verwendung im Einklang mit den Betriebsanleitungen und der menschlichen Aufsicht (Artikel 26) und in einigen Fällen einer Grundrechte-Folgenabschätzung (Artikel 27) dazu beitragen, dass das in Verkehr gebrachte oder eingesetzte Hochrisiko-KI-System rechtmäßig ist und keine verbotene Praxis darstellt.

- (38) Und schließlich können KI-Systeme, die auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 3 der KI-Verordnung ausnahmsweise nicht als hochriskant gelten, obwohl sie unter einen Anwendungsfall mit hohem Risiko gemäß Anhang III fallen, weiterhin in den

<sup>30</sup> In diesem Verzeichnis werden auf Biometrie basierende KI-Systeme sowie KI-Systeme, die für bestimmte Zwecke in bestimmten Bereichen wie Beschäftigung, Bildung, Zugang zu öffentlichen und privaten Diensten, Strafverfolgung usw. verwendet werden, erfasst.

<sup>31</sup> Dies wird in Erwägungsgrund 58 und in Anhang III der KI-Verordnung ausdrücklich erwähnt.

<sup>32</sup> Erwägungsgrund 58 der KI-Verordnung.

Anwendungsbereich der Verbote nach Artikel 5 der KI-Verordnung fallen. Artikel 6 Absatz 3 der KI-Verordnung hat nur zur Folge, dass ein KI-System als nicht hochriskant gilt; er schließt KI-Systeme dieser Art nicht vom Anwendungsbereich der KI-Verordnung und der Verbote aus.

## **2.7. Anwendung der Verbote auf KI-Systeme mit allgemeinem Verwendungszweck und Systeme mit Zweckbestimmung**

- (39) Die Verbote gelten für alle KI-Systeme, unabhängig davon, ob sie eine „Zweckbestimmung“<sup>33</sup> haben oder einem „allgemeinen Zweck“ (d. h. einer Vielzahl von Zwecken) dienen können, und die sowohl für die direkte Verwendung als auch für die Integration in andere KI-Systeme vorgesehen sind<sup>34</sup>. Dementsprechend sollte jeder Betreiber Maßnahmen ergreifen, für die er aufgrund seiner Rolle und seiner Kontrolle über das System in der Wertschöpfungskette am besten aufgestellt ist, um eine verantwortungsvolle und sichere Bereitstellung und Verwendung von KI-Systemen zu gewährleisten und dabei ihre Risiken und Vorteile im Hinblick auf die Verwirklichung der beiden Ziele der KI-Verordnung auszugleichen.
- (40) Von den Betreibern wird folglich erwartet, dass sie kein KI-System in einer nach Artikel 5 der KI-Verordnung verbotenen Weise verwenden und auch keine von den Anbietern des Systems errichteten „Sicherheitsleitplanken“ umgehen. Schäden entstehen zwar häufig aus der Art und Weise, wie KI-Systeme in der Praxis eingesetzt werden, trotzdem sind Anbieter auch dafür verantwortlich, KI-Systeme, einschließlich KI-Systemen mit allgemeinem Verwendungszweck, die sich nach vernünftigem Ermessen in einer nach Artikel 5 der KI-Verordnung verbotenen Weise verhalten oder direkt in einer solchen Weise verwendet werden, nicht in Verkehr zu bringen oder in Betrieb zu nehmen<sup>35</sup>. In diesem Zusammenhang wird von Anbietern auch erwartet, dass sie wirksame und überprüfbare Maßnahmen ergreifen, um Schutzmechanismen einzubauen und solche schädlichen Verhaltensweisen und Fehlanwendungen zu verhindern und einzudämmen, soweit sie vernünftigerweise vorhersehbar sind und die Maßnahmen dem jeweiligen KI-System und den Umständen des Einzelfalls entsprechend durchführbar und verhältnismäßig sind. Von Anbietern wird auch erwartet, dass sie in ihren vertraglichen Beziehungen zu Betreibern (d. h. in den Nutzungsbedingungen des KI-Systems) die Verwendung ihres KI-Systems für verbotene Praktiken ausschließen und in den Betriebsanleitungen für Betreiber und in Bezug auf die erforderliche menschliche Aufsicht angemessene Informationen bereitstellen.

Beispielsweise kann ein KI-System mit allgemeinem Verwendungszweck, das als Chatbot verwendet wird, manipulative und irreführende Techniken einsetzen, von

<sup>33</sup> In Artikel 3 Nummer 12 der KI-Verordnung definiert als die Verwendung, für die ein KI-System laut Anbieter bestimmt ist, einschließlich der besonderen Umstände und Bedingungen für die Verwendung, entsprechend den vom Anbieter bereitgestellten Informationen in den Betriebsanleitungen, im Werbe- oder Verkaufsmaterial und in diesbezüglichen Erklärungen sowie in der technischen Dokumentation.

<sup>34</sup> Siehe Artikel 3 Nummer 66 der KI-Verordnung.

<sup>35</sup> Dies ergibt sich insbesondere aus dem Verweis auf das „Inverkehrbringen“ oder die „Inbetriebnahme“ in allen in Artikel 5 der KI-Verordnung aufgeführten Verboten, mit Ausnahme des Verbots biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h, das nur für die Verwendung gilt.

denen anzunehmen ist, dass sie erheblichen Schaden verursachen. Um verbotenes Verhalten des KI-Systems zu verhindern und Verwendungen zu unterbinden, bei denen nach vernünftigem Ermessen davon auszugehen ist, dass sie nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung manipulieren, täuschen und erhebliche Schäden verursachen, wird von Anbietern erwartet, dass sie vor dem Inverkehrbringen des KI-Systems (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung) geeignete, verhältnismäßige Maßnahmen ergreifen (z. B. eine angemessene sichere und ethische Konzeption, die Integration technischer und anderer Schutzmechanismen, Nutzungsbeschränkungen, Transparenz und Nutzerkontrolle, geeignete Informationen in der Betriebsanleitung), um sicherzustellen, dass der Chatbot Nutzern oder anderen Personen bzw. Personengruppen keinen erheblichen Schaden zufügt (siehe auch Abschnitt 3.2.3 Buchstabe c).

- (41) In bestimmten Fällen, insbesondere dann, wenn die Verbote mit einem ganz spezifischen Zweck des Systems zusammenhängen<sup>36</sup>, verfügen Anbieter unter Umständen nur über begrenzte Möglichkeiten zur Integration anderer Maßnahmen zur Prävention und Risikominderung und müssen in erster Linie darauf zurückgreifen, den Betreibern angemessene Anweisungen und Informationen zur Verfügung zu stellen, die erforderliche menschliche Aufsicht auszuüben und die verbotene Nutzung des Systems einzuschränken. Diese Maßnahmen können gegebenenfalls auch die Überwachung der Einhaltung dieser Beschränkung umfassen; wobei dies davon abhängt, mit welchen Mitteln das KI-System bereitgestellt wird und welche Informationen dem Anbieter hinsichtlich einer möglichen Fehlanwendung zur Verfügung stehen. Etwaige Überwachungsmaßnahmen zur Aufdeckung von Fehlanwendungen sollten nicht einer allgemeinen Überwachung der Tätigkeiten der Betreiber gleichkommen und mit dem Unionsrecht im Einklang stehen.

So sollte beispielsweise ein KI-System mit allgemeinem Verwendungszweck, das Emotionen erkennen oder ableiten kann, von Betreibern nicht am Arbeitsplatz oder in Bildungseinrichtungen verwendet werden, sofern keine Ausnahme aus medizinischen Gründen oder Sicherheitsgründen gilt. Der Anbieter ist jedoch möglicherweise nicht in der Lage, den spezifischen Kontext, in dem die Emotionserkennungsfunktion des Systems genutzt werden soll, zu kennen und zu wissen, ob eventuell eine Ausnahme von dem Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f der KI-Verordnung gilt. Diese Anbieter können eine solche verbotene Verwendung jedoch in ihren Nutzungsbedingungen ausdrücklich ausschließen und geeignete Informationen als Orientierung für die Betreiber in die Betriebsanleitung aufnehmen. Von ihnen wird auch erwartet, dass sie geeignete Maßnahmen ergreifen, wenn sie feststellen, dass das System von bestimmten Betreibern für diesen spezifischen verbotenen Zweck missbraucht wird, z. B. wenn ein solcher Missbrauch gemeldet wird oder der Anbieter anderweitig davon Kenntnis erhält; dies kann der Fall sein, wenn das System direkt über eine der Kontrolle des Anbieters unterliegende Plattform betrieben wird und der Anbieter Überprüfungen durchführt.

<sup>36</sup>

Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben d bis h der KI-Verordnung.

## 2.8. Zusammenspiel zwischen den Verboten und anderen Rechtsvorschriften der Union

- (42) Die KI-Verordnung gilt horizontal in allen Sektoren und lässt andere Rechtsvorschriften der Union, insbesondere in den Bereichen Schutz der Grundrechte, Verbraucherschutz, Beschäftigung, Arbeitnehmerschutz und Produktsicherheit unberührt<sup>37</sup>. Die KI-Verordnung ergänzt diese Rechtsvorschriften durch ihre Präventions- und Sicherheitslogik (KI-Systeme dürfen nicht in einer bestimmten Weise in Verkehr gebracht oder verwendet werden) und bietet zusätzlichen Schutz, indem gegen bestimmte schädliche KI-Praktiken vorgegangen wird, die möglicherweise nicht durch andere Rechtsvorschriften verboten sind. Indem sie sich mit den frühen Phasen des Lebenszyklus von KI-Systemen (d. h. dem Inverkehrbringen und der Inbetriebnahme) und dem Einsatz (d. h. der Verwendung) befassen, ermöglichen die in der KI-Verordnung enthaltenen Verbote darüber hinaus, an verschiedenen Stellen der KI-Wertschöpfungskette Maßnahmen gegen schädliche Praktiken im Zusammenhang mit KI einzuführen.
- (43) Gleichzeitig berührt die KI-Verordnung nicht die Verbote, die gelten, wenn KI-Praktiken gegen andere Rechtsvorschriften der Union verstoßen<sup>38</sup>. Folglich könnte, auch wenn ein KI-System nach der KI-Verordnung nicht verboten ist, seine Verwendung auf der Grundlage anderer Vorschriften des Primär- und Sekundärrechts der Union dennoch verboten oder rechtswidrig sein (z. B. aufgrund der Nichteinhaltung von Grundrechten in einem bestimmten Fall, z. B. wegen des Fehlens einer Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die nach dem Datenschutzrecht erforderlich ist, oder aufgrund von Diskriminierung, die gemäß Unionsrecht verboten ist). Die Einhaltung der Verbote im KI-Gesetz ist daher keine ausreichende Voraussetzung für die Einhaltung anderer Rechtsvorschriften der Union, die für Anbieter und Betreiber von KI-Systemen weiterhin gelten.

So unterliegen beispielsweise KI-gestützte Emotionserkennungssysteme, die am Arbeitsplatz eingesetzt werden und von dem Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f der KI-Verordnung ausgenommen sind, weil sie aus medizinischen Gründen oder aus Sicherheitsgründen verwendet werden, weiterhin dem Datenschutzrecht sowie dem Unionsrecht und dem nationalen Recht in Bezug auf Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit am Arbeitsplatz, die andere Beschränkungen und Garantien in Bezug auf die Verwendung solcher Systeme vorsehen können<sup>39</sup>.

- (44) Fallen bestimmte Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen oder der Verwendung von KI-Systemen auch unter andere Rechtsvorschriften der Union, besteht das Ziel der KI-Verordnung darin, die einheitliche Umsetzung der verschiedenen Bestimmungen sicherzustellen. Darüber hinaus ermöglicht sie eine wirksame Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der KI-Verordnung zuständigen

<sup>37</sup> Artikel 2 und Erwägungsgrund 9 der KI-Verordnung.

<sup>38</sup> Artikel 5 Absatz 8 der KI-Verordnung.

<sup>39</sup> Siehe auch Erwägungsgrund 9 der KI-Verordnung.

Behörden und den Behörden, die gemäß Artikel 77 der KI-Verordnung und anderer Bestimmungen der KI-Verordnung die Grundrechte schützen. Ganz allgemein sind die verschiedenen betroffenen Behörden nach Artikel 4 Absatz 3 EUV zur loyalen Zusammenarbeit bei der Durchführung ihrer jeweiligen unionsrechtlichen Aufgaben verpflichtet.

- (45) Im Zusammenhang mit den Verboten ist das Zusammenspiel zwischen der KI-Verordnung und dem Datenschutzrecht der Union besonders relevant, da KI-Systeme häufig Informationen über identifizierte oder identifizierbare natürliche Personen (im Folgenden „personenbezogene Daten“) verarbeiten<sup>40</sup>. Je nach Verbot und Kontext sind die wichtigsten Rechtsakte in Bezug auf solche Systeme die Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung, im Folgenden „DSGVO“), die Richtlinie (EU) 2016/680 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr (im Folgenden „Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung“) und die Verordnung (EU) 2018/1725 mit Datenschutzvorschriften für die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU (im Folgenden „EU-DSVO“). Nach Artikel 2 Absatz 7 der KI-Verordnung bleiben diese Rechtsakte unberührt und gelten weiterhin neben der KI-Verordnung, die mit dem Besitzstand der EU im Bereich des Datenschutzes kohärent ist und diesen ergänzt. Mehrere Aspekte dieser EU-Datenschutzvorschriften wurden vom EuGH präzisiert und der Europäische Datenschutzausschuss nahm eine Reihe von Leitlinien dazu an (z. B. zum Begriff „Profiling“<sup>41</sup>, der für das Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung von besonderer Bedeutung ist, da dort derselbe Begriff verwendet wird).
- (46) In Bezug auf die Verbote/Beschränkungen der Verwendung von Systemen zur biometrischen Kategorisierung und Echtzeit-Fernidentifizierungssystemen zu Zwecken der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung gilt die KI-Verordnung als Lex specialis für Artikel 10 der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung, wodurch eine solche Verwendung und die Verarbeitung biometrischer Daten im Zusammenhang mit der Strafverfolgung umfassend geregelt wird<sup>42</sup>. In diesem Zusammenhang soll die KI-Verordnung nicht als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Artikel 8 der Richtlinie (EU) 2016/680 dienen. Vorbehaltlich der begrenzten Ausnahmen in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h der KI-Verordnung gelten alle anderen Bestimmungen der genannten Richtlinie zusätzlich zu den in der KI-Verordnung festgelegten Bedingungen, insbesondere für die Verwendung von Echtzeit-(RBI)-Systemen zu Strafverfolgungszwecken, sofern dies zulässig ist. Allgemeiner gesprochen muss die Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung auch bei jeder Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen

<sup>40</sup> Artikel 2 Absatz 7 der KI-Verordnung; siehe auch Erwägungsgrund 10 der KI-Verordnung.

<sup>41</sup> Siehe auch Artikel-29-Datenschutzgruppe, Leitlinien zu automatisierten Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling für die Zwecke der Verordnung (EU) 2016/679, WP251rev.01, 6.2.2018, gebilligt vom EDSA.

<sup>42</sup> Erwägungsgrund 38 der KI-Verordnung.

Strafverfolgungsbehörden (d. h. die nach Artikel 3 Nummer 7 der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung zuständigen Behörden) eingehalten werden, wenn diese die Daten zu Strafverfolgungszwecken verarbeiten.

- (47) Nach Artikel 2 Absatz 9 der KI-Verordnung gelten die Verbraucherschutz- und -Sicherheitsvorschriften der EU auch weiterhin uneingeschränkt für KI-Systeme, die in den Anwendungsbereich der genannten Rechtsakte fallen.

Beispiele:

- Die von Gewerbetreibenden (einschließlich natürlicher Personen, die in beruflicher Eigenschaft in Beziehungen zwischen Unternehmen und Verbrauchern tätig sind) zur sozialen Bewertung ausgeübten Praktiken können vorbehaltlich einer Einzelfallprüfung ebenfalls als „unlauter“ und somit als Verstoß gegen das Verbraucherrecht (d. h. die Richtlinie 2005/29/EG) angesehen werden;
- Die Verwendung eines KI-Systems zur Ableitung von Emotionen muss möglicherweise auch der Verordnung (EU) 2017/745 (Verordnung über Medizinprodukte) entsprechen, wenn das KI-System für Zwecke der medizinischen Diagnose oder Behandlung verwendet wird.

- (48) Darüber hinaus gilt Die KI-Verordnung in Verbindung mit den einschlägigen Verpflichtungen für Anbieter von Vermittlungsdiensten, die KI-Systeme oder -Modelle in ihre unter die Verordnung (EU) 2022/2065 (im Folgenden „Gesetz über digitale Dienste“) fallenden Dienste einbetten. Insbesondere geht aus Artikel 2 Absatz 5 der KI-Verordnung hervor, dass die KI-Verordnung die Anwendung der Bestimmungen über die Haftung solcher Anbieter gemäß Kapitel II des Gesetzes über digitale Dienste unberührt lässt.
- (49) Darüber hinaus gelten die Verbote der KI-Verordnung unbeschadet einer etwaigen Haftung des Anbieters oder Betreibers für den verursachten Schaden nach geltendem Unionsrecht und geltenden nationalen Haftungs Vorschriften<sup>43</sup>.
- (50) Und schließlich dürfen die Verbote nach Artikel 5 der KI-Verordnung und die ausdrücklichen Ausnahmen von diesen Verboten nicht dazu genutzt werden, Verpflichtungen aus anderen Rechtsvorschriften der Union zu umgehen oder deren Verletzung zu rechtfertigen.
- (51) Als Sekundärrecht der Union muss die KI-Verordnung im Lichte der in den EU-Verträgen und der Charta garantierten Grundrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechte und Freiheiten ausgelegt werden, die durch internationale Übereinkommen geschützt sind und bei denen die Union Vertragspartei ist<sup>44</sup>.

<sup>43</sup> Die Voraussetzungen für die Haftung (in Bezug auf Schäden, haftbare Person, Verschulden oder Beweislast usw.) werden durch geltendes Recht geregelt, wie die Richtlinie (EU) 2024/2853 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2024 über die Haftung für fehlerhafte Produkte (ABl. L, 2024/2853, 18.11.2024) oder die geltenden nationalen Haftungs Vorschriften; siehe auch den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Anpassung der Vorschriften über außervertragliche zivilrechtliche Haftung an künstliche Intelligenz (Richtlinie über KI-Haftung), COM(2022) 496 final.

<sup>44</sup> Auch wenn die Union noch nicht Vertragspartei der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten ist, bestimmt Artikel 59 Absatz 3 der Charta, dass, soweit die Charta Rechte enthält, die den durch die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten garantierten Rechten entsprechen, diese Rechte die gleiche Bedeutung und



- (52) Weitere Klarstellungen zum Zusammenspiel bestimmter Verbote mit anderen Rechtsvorschriften der Union finden sich in den entsprechenden Abschnitten weiter unten.

## **2.9. Durchsetzung von Artikel 5 der KI-Verordnung**

### **2.9.1. Marktüberwachungsbehörden**

- (53) Die von den Mitgliedstaaten benannten Marktüberwachungsbehörden sowie der Europäische Datenschutzbeauftragte (als Marktüberwachungsbehörde für die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU) sind für die Durchsetzung der Vorschriften der KI-Verordnung für KI-Systeme, einschließlich der Verbote, zuständig. Die Durchsetzung erfolgt im Rahmen des mit der Verordnung (EU) 2019/1020<sup>45</sup> eingerichteten Systems für die Marktüberwachung und Konformität von Produkten im Einklang mit anderen Produktsicherheitsvorschriften der Union. Die Durchsetzungsbefugnisse der Marktüberwachungsbehörden in Bezug auf KI-Systeme sind in der KI-Verordnung und in der Verordnung (EU) 2019/1020 festgelegt. Diese Behörden können von sich aus oder aufgrund einer Beschwerde, zu deren Einreichung jede betroffene Person oder jede andere natürliche oder juristische Person, die Grund zu der Annahme hat, dass solche Verstöße vorliegen, berechtigt ist, Durchsetzungsmaßnahmen in Bezug auf die Verbote ergreifen<sup>46</sup>. Die Mitgliedstaaten müssen ihre zuständigen Marktüberwachungsbehörden bis zum 2. August 2025 benennen.
- (54) Das im KI-Gesetz vorgesehene Verfahren für den Umgang mit KI-Systemen, die auf nationaler Ebene ein Risiko darstellen, ist im Zusammenhang mit der Durchsetzung der Verbote besonders relevant<sup>47</sup>. Bei grenzüberschreitenden Auswirkungen, die über das Hoheitsgebiet der Marktüberwachungsbehörde hinausgehen, muss die Behörde des betreffenden Mitgliedstaats die Kommission und die Marktüberwachungsbehörden anderer Mitgliedstaaten unterrichten. Alle Marktüberwachungsbehörden sollten ein Schutzklauselverfahren der Union anwenden, wobei die Kommission einen Beschluss<sup>48</sup> fasst, in dem festgestellt wird, ob das KI-System eine verbotene Praxis darstellt. Mit diesem Verfahren soll sichergestellt werden, dass die Verbote in allen Mitgliedstaaten einheitlich angewendet werden, um sowohl den Anbietern als auch den Betreibern von KI-Systemen Rechtssicherheit zu bieten. Um die einheitliche Anwendung der KI-Verordnung sicherzustellen, sollten sich die nationalen Marktüberwachungsbehörden auch um eine harmonisierte Anwendung der Verbote für vergleichbare, nicht über das Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats hinausgehende Fälle bemühen, indem sie sich an diesen Leitlinien orientieren und im KI-Gremium zusammenarbeiten<sup>49</sup>.

### **2.9.2. Sanktionen**

---

Tragweite haben wie diejenigen, die durch die genannte Konvention festgelegt worden sind. Diese Bestimmung steht dem nicht entgegen, dass das Recht der Union einen weiter gehenden Schutz gewährt.

<sup>45</sup> Siehe auch Erwägungsgrund 156 der KI-Verordnung.

<sup>46</sup> Artikel 85 der KI-Verordnung.

<sup>47</sup> Artikel 79 der KI-Verordnung.

<sup>48</sup> Artikel 81 der KI-Verordnung.

<sup>49</sup> Artikel 65 und 66 der KI-Verordnung.

- (55) Die KI-Verordnung verfolgt bei der Festlegung der Sanktionen für Verstöße gegen die in ihr enthaltenen Bestimmungen einen mehrstufigen Ansatz, je nach Schwere des Verstoßes. Die Nichteinhaltung der Verbote nach Artikel 5 der KI-Verordnung gilt als der schwerwiegendste Verstoß und wird daher mit der höchsten Geldbuße belegt. Anbieter und Betreiber, die verbotene KI-Praktiken anwenden, können mit einer Geldbuße von bis zu 35 000 000 EUR oder, wenn es sich bei dem Täter um ein Unternehmen handelt, bis zu 7 % seines gesamten weltweiten Jahresumsatzes im vorangegangenen Geschäftsjahr belegt werden, je nachdem, welcher Betrag höher ist<sup>50</sup>. Jeder Mitgliedstaat sollte Vorschriften darüber erlassen, ob und in welchem Umfang gegen Behörden und öffentliche Stellen, die in dem betreffenden Mitgliedstaat als Anbieter und Betreiber von KI-Systemen niedergelassen sind, Geldbußen verhängt werden können. Gegen Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der EU, die gegen die Verbote verstoßen, können Geldbußen von bis zu 1 500 000 EUR verhängt werden<sup>51</sup>.
- (56) Es ist möglich, dass ein und dasselbe verbotene Verhalten einen Verstoß gegen zwei oder mehr Bestimmungen der KI-Verordnung darstellt (d. h. die Nichtkennzeichnung von Deepfakes kann auch eine täuschende Technik im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung darstellen). In solchen Fällen ist der Grundsatz „ne bis in idem“ zu beachten. In jedem Fall sind die Kriterien für die Festlegung der Sanktion nach Artikel 99 Absatz 7 der KI-Verordnung zu berücksichtigen.
- (57) Da Verstöße gegen die Verbote in Artikel 5 der KI-Verordnung die Freiheiten anderer am stärksten beeinträchtigen und die höchsten Geldbußen nach sich ziehen, sollte ihr Anwendungsbereich eng ausgelegt werden.

### **3. ARTIKEL 5 ABSATZ 1 BUCHSTABEN A UND B DER KI-VERORDNUNG – SCHÄDLICHE MANIPULATION, TÄUSCHUNG UND AUSBEUTUNG**

- (58) Die ersten beiden Verbote in Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der KI-Verordnung zielen darauf ab, Einzelpersonen und schutzbedürftige Personen vor den erheblichen schädlichen Auswirkungen KI-gestützter Manipulation und Ausbeutung zu schützen. Diese Verbote richten sich gegen KI-Systeme, die unterschwellige, absichtlich manipulative oder täuschende Techniken einsetzen, die in erheblichem Maße schädlich sind und das Verhalten natürlicher Personen oder Personengruppen wesentlich beeinflussen (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung) oder Vulnerabilitäten aufgrund des Alters, einer Behinderung oder einer bestimmten sozialen oder wirtschaftlichen Situation ausnutzen (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung).

#### **3.1. Begründung und Ziele**

- (59) Der Grundgedanke dieser Verbote besteht darin, die Autonomie und das Wohlergehen des Einzelnen vor manipulativen, täuschenden und ausbeuterischen KI-Praktiken zu schützen, die die Autonomie, Entscheidungsfindung und freie Auswahl eines Einzelnen

---

<sup>50</sup> Artikel 99 der KI-Verordnung.

<sup>51</sup> Artikel 100 der KI-Verordnung.

untergraben und beeinträchtigen können<sup>52</sup>. Die Verbote zielen darauf ab, das Recht auf Menschenwürde (Artikel 1 der Charta) zu schützen, das auch die Grundlage aller Grundrechte bildet und die individuelle Autonomie als wesentlichen Aspekt umfasst. Die Verbote zielen insbesondere darauf ab, Manipulation und Ausbeutung durch KI-Systeme zu verhindern, die Einzelpersonen auf bloße Instrumente zur Erreichung bestimmter Ziele beschränken, und um diejenigen zu schützen, die am schutzbedürftigsten und anfälligsten für schädliche Manipulation und Ausbeutung sind. Die Verbote von in erheblichem Maße schädlichen manipulativen, täuschenden und ausbeuterischen KI-Praktiken stehen voll und ganz im Einklang mit den umfassenderen Zielen der KI-Verordnung, vertrauenswürdige und auf den Menschen ausgerichtete KI-Systeme zu fördern, die sicher, transparent und fair sind, der Menschheit dienen und mit dem Vorrang menschlichen Handelns und den Werten der EU im Einklang stehen.

### **3.2. Hauptbestandteile des Verbots nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung – schädliche Manipulation**

**In Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung wird Folgendes bestimmt:**

(1) Folgende Praktiken im KI-Bereich sind verboten:

a) das Inverkehrbringen, die Inbetriebnahme oder die Verwendung eines KI-Systems, das Techniken der unterschweligen Beeinflussung außerhalb des Bewusstseins einer Person oder absichtlich manipulative oder täuschende Techniken mit dem Ziel oder der Wirkung einsetzt, das Verhalten einer Person oder einer Gruppe von Personen wesentlich zu verändern, indem ihre Fähigkeit, eine fundierte Entscheidung zu treffen, deutlich beeinträchtigt wird, wodurch sie veranlasst wird, eine Entscheidung zu treffen, die sie andernfalls nicht getroffen hätte, und zwar in einer Weise, die dieser Person, einer anderen Person oder einer Gruppe von Personen erheblichen Schaden zufügt oder mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zufügen wird.

- (60) Damit das Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung gilt, müssen mehrere kumulative Bedingungen erfüllt sein:
- (i) Die Praxis muss das „Inverkehrbringen“, die „Inbetriebnahme“ oder die „Verwendung“ eines KI-Systems darstellen.
  - (ii) Das KI-System muss unterschwellige Beeinflussung (außerhalb des Bewusstseins einer Person) oder absichtlich manipulative oder täuschende Techniken einsetzen.
  - (iii) Die vom KI-System eingesetzten Techniken haben das Ziel oder die Wirkung, das Verhalten einer Person oder einer Gruppe von Personen wesentlich zu verändern. Die Veränderung muss ihre Fähigkeit, eine fundierte Entscheidung zu treffen, deutlich beeinträchtigen und zu einer Entscheidung führen, die die Person oder die Gruppe von Personen andernfalls nicht getroffen hätte.

---

<sup>52</sup> Erwägungsgrund 29 der KI-Verordnung.

(iv) Das veränderte Verhalten muss dieser Person, einer anderen Person oder einer Gruppe von Personen einen erheblichen Schaden zufügen oder mit hinreichender Wahrscheinlichkeit einen solchen Schaden zufügen.

- (61) Damit das Verbot gilt, müssen alle vier Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein, und es muss ein plausibler Kausalzusammenhang zwischen den eingesetzten Techniken, der wesentlichen Veränderung des Verhaltens der Person und dem erheblichen Schaden, der durch dieses Verhalten verursacht wurde oder nach vernünftigem Ermessen wahrscheinlich verursacht wird, bestehen.
- (62) Die erste Bedingung, d. h. das „Inverkehrbringen“, die „Inbetriebnahme“ oder die „Verwendung“ eines KI-Systems, wurde bereits analysiert. Das Verbot gilt daher sowohl für Anbieter als auch für Betreiber von KI-Systemen im Rahmen ihrer jeweiligen Verantwortung dafür, solche Systeme nicht in Verkehr zu bringen, in Betrieb zu nehmen oder zu verwenden. In den nächsten Abschnitten werden die anderen drei Bedingungen behandelt.

### **3.2.1.    Unterschwellige, absichtlich manipulative oder täuschende Techniken**

- (63) Nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung sind drei alternative Arten manipulativer Techniken verboten: a) unterschwellige Techniken außerhalb des Bewusstseins einer Person, b) bewusst manipulative Techniken und c) täuschende Techniken. Um unter Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung zu fallen, muss ein KI-System eine oder mehrere dieser Techniken einsetzen.

#### ***a)   Unterschwellige Techniken***

- (64) Die KI-Verordnung enthält zwar keine Definition für „unterschwellige Techniken“, aber in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung ist festgelegt, dass unterschwellige Techniken außerhalb (unter- oder oberhalb) der bewussten Wahrnehmung wirken. Da unterschwellige Techniken und ihre Funktionsweise ihrem Wesen nach verdeckt sind, umgehen sie die rationale Abwehr einer Person gegen Manipulation und sind geeignet, Entscheidungen zu beeinflussen, ohne dass die Person dies bewusst wahrnimmt, was erhebliche ethische Bedenken hervorruft und die Autonomie, Handlungsfähigkeit und freie Auswahl des Einzelnen beeinträchtigt<sup>53</sup>.
- (65) Die unterschwelligen Techniken müssen in der Lage sein, das Verhalten in einer Weise zu beeinflussen, in der der Person ein solcher Einfluss sowie dessen Funktionsweise oder dessen Auswirkungen auf ihre Entscheidungsfindung oder ihre Werte- und Meinungsbildung nicht bewusst wird. Insbesondere können unterschwellige Techniken Reize verwenden, die über Ton- und Bildmedien oder haptische Medien übermittelt werden und zu kurz oder subtil sind, um erkannt zu werden, und die in anderen Wirtschaftszweigen traditionell bekannt und verboten sind, wie beispielsweise in der

---

<sup>53</sup> Erwägungsgrund 29 der KI-Verordnung.

Medienwerbung<sup>54</sup>. Diese Reize können, auch wenn sie nicht bewusst wahrgenommen werden, immer noch vom Gehirn verarbeitet werden und beeinflussen das Verhalten.

Beispiele für unterschwellige Techniken (die nicht unbedingt verboten sind, sofern nicht alle anderen in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung aufgeführten Bedingungen erfüllt sind):

- **Unterschwellige visuelle Botschaften:** Ein KI-System kann Bilder oder Texte zeigen, die während des Abspielens eines Videos kurz aufblitzen und technisch gesehen sichtbar sind, aber zu schnell aufblitzen, um von der bewussten Wahrnehmung registriert zu werden, aber dennoch in der Lage sind, Einstellungen oder Verhaltensweisen zu beeinflussen.
- **Unterschwellige auditive Botschaften:** Ein KI-System kann Töne oder verbale Botschaften in geringer Lautstärke einsetzen oder durch andere Töne maskieren, wodurch der Zuhörer ohne bewusste Wahrnehmung beeinflusst wird. Diese Töne liegen technisch gesehen noch innerhalb des Hörbereichs, werden aber vom Zuhörer aufgrund ihrer Subtilität oder Maskierung durch andere Töne nicht bewusst wahrgenommen.
- **Unterschwellige haptische Reize:** Ein KI-System kann subtile physische Empfindungen anregen, die unbewusst wahrgenommen werden und in der Lage sind, emotionale Zustände oder Verhaltensweisen zu beeinflussen.
- **Hinweisreize unterhalb der Sichtbarkeits- oder Hörbarkeitsgrenze:** Ein KI-System kann Anreize setzen, die nicht nur subtil oder maskiert sind, sondern in einer Weise dargeboten werden, die sie unter normalen Bedingungen für die menschlichen Sinne völlig unerkennbar macht, beispielsweise visuelle Reize (z. B. aufblitzende Bilder), die so schnell aufblitzen, dass sie das menschliche Auge nicht bewusst erkennen kann, oder das Abspielen von Tönen in einer für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbaren Lautstärke.
- **Eingebettete Bilder:** Ein KI-System kann Bilder in anderen visuellen Inhalten verbergen, die nicht bewusst wahrgenommen werden, aber dennoch vom Gehirn verarbeitet werden und das Verhalten beeinflussen können.
- **Fehlleitung:** Ein KI-System kann die Aufmerksamkeit auf bestimmte Anreize oder Inhalte lenken, um das Erkennen anderer Inhalte zu verhindern, wobei häufig kognitive Verzerrungen und Schwachstellen in der Aufmerksamkeit ausgenutzt werden.
- **Zeitliche Manipulation:** Ein KI-System kann die Zeitwahrnehmung in den Interaktionen der Nutzer verändern und so deren Verhalten beeinflussen und zu Ungeduld und Abhängigkeit führen.

- (66) Die rasche Entwicklung der KI und damit zusammenhängender Technologien wie Big-Data-Analytik, Neuro-Technologien, Gehirn-Computer-Schnittstellen und virtuelle Realität erhöht das Risiko raffinierter unterschwelliger Manipulation und ihre

<sup>54</sup> Siehe insbesondere die Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1) (im Folgenden „AVMD-Richtlinie“), die unterschwellige Techniken in der audiovisuellen kommerziellen Kommunikation streng verbietet.

Fähigkeit, menschliches Verhalten mit Mitteln des Unterbewusstseins wirksam zu beeinflussen<sup>55</sup>. KI kann sich auch auf neu entstehende Maschinen-Gehirn-Schnittstellen und fortgeschrittene Techniken wie Dream-Hacking und Gehirn-Spyware erstrecken.

Zum Beispiel kann ein Spiel KI-gestützte Neuro-Technologien und Maschine-Gehirn-Schnittstellen einsetzen, die es Nutzern ermöglichen, ein Spiel (teilweise) mittels Headsets, die die Hirnaktivität erkennen, zu steuern. KI kann eingesetzt werden, um das Gehirn des Nutzers heimlich und ohne dass er sich dessen bewusst wird zu trainieren, um in einer stark übergriffigen Weise aus den neuronalen Daten Informationen preiszugeben oder abzuleiten, die sensibel sein können (z. B. persönliche Bankinformationen, intime Informationen usw.), sodass ihnen erheblichen Schaden zugefügt werden kann. Das Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung zielt nur auf Fälle ab, in denen es zu solchen in erheblichem Umfang schädlichen unterschwelligem Manipulationen kommt, und nicht generell auf Anwendungen mit Maschinen-Gehirn-Schnittstellen, wenn diese auf sichere Weise und unter Achtung der Privatsphäre und der Autonomie des Einzelnen konzipiert sind.

**b) Absichtlich manipulative Techniken**

- (67) „Absichtlich manipulative Techniken“ werden in der KI-Verordnung nicht definiert, sollten jedoch als Techniken verstanden werden, die darauf ausgelegt sind oder objektiv darauf abzielen, das Verhalten einer Person in einer Weise zu beeinflussen, zu verändern oder zu kontrollieren, die ihre individuelle Autonomie und freie Auswahl untergräbt. Manipulative Techniken sind in der Regel so konzipiert, dass kognitive Verzerrungen, psychische Vulnerabilitäten oder situationsbezogene Faktoren ausgenutzt werden, die Einzelpersonen anfälliger für Beeinflussung machen. Aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit sind KI-Systeme auch in der Lage, auf die individuellen Umstände oder Vulnerabilitäten einer Person zu reagieren und die Wirksamkeit und die Auswirkungen von Manipulationen entsprechend zu erhöhen. Die manipulative Fähigkeit ist zwar ein wichtiges Element für die Bestimmung der Beschaffenheit der Technik, es muss aber nicht unbedingt der Fall sein, dass der Anbieter oder Betreiber bzw. das die manipulativen Techniken einsetzende System selbst auch beabsichtigt, Schaden zu verursachen<sup>56</sup>.
- (68) Auch wenn nicht alle manipulativen Techniken außerhalb der bewussten Wahrnehmung wirken, trifft dies auf viele Techniken zu und es kann zu Überschneidungen mit unterschwelligem Techniken kommen, da solche Techniken letztlich ebenfalls manipulative Wirkungen haben. In Erwägungsgrund 29 der KI-Verordnung wird klargestellt, dass das Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a auch Techniken erfasst, bei denen Einzelpersonen, selbst wenn sie sich der versuchten Einflussnahme bewusst sind, möglicherweise nicht in der Lage sind, deren manipulative Wirkung zu kontrollieren oder ihr zu widerstehen<sup>57</sup>. Infolgedessen werden Einzelpersonen zu Verhaltensweisen und Entscheidungen beeinflusst oder gedrängt,

<sup>55</sup> Siehe Erwägungsgrund 29 der KI-Verordnung.

<sup>56</sup> Siehe in diesem Zusammenhang Erwägungsgrund 28 sowie Abschnitte 3.2.2 und 3.2.3 der Leitlinien.

<sup>57</sup> Erwägungsgrund 28 der KI-Verordnung.

die sie normalerweise nicht getroffen hätten, wenn sie den manipulativen Techniken nicht in einem Ausmaß ausgesetzt wären, das ihre individuelle Autonomie oder freie Auswahl untergräbt.

Ein Beispiel für absichtlich manipulative Techniken ist die sensorische Manipulation, bei der ein KI-System im Hintergrund Töne oder Bilder einsetzt, die zu Stimmungsveränderungen wie zunehmenden Angstzuständen und psychischen Belastungen führen, die das Verhalten der Nutzer so stark beeinflussen, dass erheblicher Schaden verursacht wird.

Ein weiteres Beispiel ist die personalisierte Manipulation, bei der ein KI-System, das auf der Grundlage der personenbezogenen Daten einer Person sehr überzeugende, auf die betreffende Person zugeschnittene Botschaften erstellt oder andere individuelle Vulnerabilitäten ausnutzt, das Verhalten oder die Entscheidungen dieser Person so stark beeinflusst, dass ein erheblicher Schaden entsteht.

- (69) Das Verbot absichtlich manipulativer Techniken erstreckt sich auch auf KI-Systeme, die Einzelpersonen manipulieren, ohne dass ein Mensch dies beabsichtigt. Nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung sind KI-Systeme, die bestimmte Techniken einsetzen oder ein spezifisches manipulatives Verhalten zeigen, verboten. Daher könnte es auch das KI-System sein, das solche manipulativen Techniken einsetzt, und nicht der Anbieter oder der Betreiber, der das System auf diese Weise konzipiert oder genutzt hat.

Beispielsweise kann ein KI-System, unabhängig davon, ob der Anbieter dies beabsichtigt, manipulative Techniken lernen, weil die Daten, mit denen es trainiert wird, zahlreiche Beispiele für manipulative Techniken<sup>58</sup> enthalten oder weil bestärkendes Lernen aus menschlichem Feedback durch manipulative Techniken „ausgetrickst“ werden kann<sup>59</sup>.

Ist das manipulative Verhalten des Systems dagegen nur von untergeordneter Bedeutung, sollte nicht davon ausgegangen werden, dass das System absichtlich manipulative Techniken einsetzt, solange der Anbieter in Fällen, in denen mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen ist, geeignete Maßnahmen zur Prävention und Risikominderung getroffen hat. (siehe Abschnitt 3.2.3 Buchstabe c).

### **c) Täuschende Techniken**

- (70) In der KI-Verordnung werden „täuschende Techniken“ nicht definiert. In Erwägungsgrund 29 der KI-Verordnung wird klargestellt, dass es sich hierbei um Techniken handelt, die die Autonomie, die Entscheidungsfindung oder die freie Auswahl einer Person in einer Weise untergraben oder beeinträchtigen, die sich ihrer bewussten Wahrnehmung entzieht oder deren Einfluss, selbst wenn sie sich dessen

<sup>58</sup> M. Carroll et al., Characterising Manipulation from AI Systems, In Equity and Access in Algorithms, Mechanisms, and Optimization (EAAMO '23), 30. Oktober-1. November 2023, Boston, MA, USA. ACM, New York, NY, USA, 13 Seiten, <https://doi.org/10.1145/3617694.3623226> | 2303.09387.

<sup>59</sup> D. Amodei, et al., [Concrete Problems in AI Safety](#), 36th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2022), arXiv:1606.06565; J. Skalse et al. [Defining and Characterizing Reward Gaming](#), Advances in Neural Information Processing Systems 35 (NeurIPS 2022); C. Denison et al., [Sycophancy to Subterfuge: Investigating Reward-Tampering in Large Language Models](#), 36th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2022), Models, arXiv:2406.10162.

bewusst ist, sie nicht kontrollieren oder ihr widerstehen kann. Unter „täuschenden Techniken“ von KI-Systemen sind Techniken zu verstehen, die die Darstellung falscher oder irreführender Informationen mit dem Ziel oder der Wirkung beinhalten, Einzelpersonen zu täuschen und ihr Verhalten in einer Weise zu beeinflussen, die ihre Autonomie, Entscheidungsfindung und freie Auswahl untergräbt.

- (71) In diesem Zusammenhang sollte das Zusammenspiel zwischen dem Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung und den Pflichten des Betreibers nach Artikel 50 Absatz 4 der KI-Verordnung, Deepfakes und bestimmte KI-generierte Textveröffentlichungen zu Angelegenheiten öffentlichen Interesses zu kennzeichnen<sup>60</sup>, sowie der Pflicht des Anbieters zur Sicherstellung, dass mit Menschen interagierende KI-Systeme so konzipiert sind, dass sie Menschen darüber informieren, dass sie mit KI, und nicht mit einem Menschen<sup>61</sup>, interagieren, geklärt werden. Eine solche sichtbare Offenlegung stellt eine Risikominderungsmaßnahme dar, die auch durch Gestaltungsmerkmale ermöglicht werden sollte, die in das vom Anbieter bereitgestellte KI-System eingebettet sind; hierzu zählen auch technische Maßnahmen, die die Erkennung KI-generierter und manipulierter Inhalte ermöglichen<sup>62</sup>. Die sichtbare Kennzeichnung von „Deepfakes“ und Chatbots verringert das Risiko der Täuschung, das entstehen kann, sobald die KI-generierten Inhalte in der Öffentlichkeit verbreitet werden; ferner verringert sie das Risiko schädlicher Verzerrungseffekte auf die Meinungs- und Überzeugungsbildung sowie das Verhalten des Einzelnen.
- (72) Demgegenüber hat das Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung einen viel engeren Anwendungsbereich. Es kann sich beispielsweise auf Fälle erstrecken, in denen ein Chatbot oder ein täuschender KI-generierter Inhalt falsche oder irreführende Informationen mit dem Ziel oder der Wirkung präsentiert, Einzelpersonen zu täuschen und ihr Verhalten in einer Weise zu verändern, die nicht eingetreten wäre, wenn die Personen nicht der Interaktion mit dem KI-System oder dem täuschenden KI-generierten Inhalt ausgesetzt gewesen wären, insbesondere dann, wenn dies nicht sichtbar offengelegt wurde<sup>63</sup>.
- (73) Wie bei absichtlich manipulativen Techniken kann sich das Verbot täuschender Techniken auch auf KI-Systeme erstrecken, die Einzelpersonen täuschen, ohne dass ein Mensch dies beabsichtigt (siehe Abschnitt 3.2.1 Buchstabe b)). So können KI-Systeme unabhängig davon, ob ihre Anbieter ein solches Ergebnis beabsichtigen, einfach deshalb täuschende Techniken erlernen, weil dies ihre Leistung für die Aufgabe, für die sie entwickelt wurden, z. B. durch verstärktes Lernen, steigert<sup>64</sup>.

---

<sup>60</sup> Artikel 50 Absatz 4 der KI-Verordnung.

<sup>61</sup> Artikel 50 Absatz 1 der KI-Verordnung.

<sup>62</sup> Artikel 50 Absatz 2 der KI-Verordnung.

<sup>63</sup> Die Transparenzpflichten nach Artikel 50 der KI-Verordnung zielen zwar grundsätzlich darauf ab, die manipulativen Auswirkungen von Deepfakes und Chatbots zu minimieren, doch kann es Fälle und Kontexte geben, in denen diese täuschenden Techniken trotz der Hinweise immer noch erhebliche Auswirkungen auf Einzelpersonen haben und ihr Verhalten so beeinflussen können, dass die individuelle Autonomie und die sachkundige Entscheidungsfindung untergraben werden; daher sollten sie nicht für Desinformations- und Manipulationszwecke missbraucht werden und könnten in einigen Fällen weiterhin unter das Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a fallen, wenn alle anderen Bedingungen des Verbots (einschließlich der Bedingung erheblicher Schäden) erfüllt sind.

<sup>64</sup> F. Ward, F. Toni, F. Belardinelli, T. Everitt, [Honesty Is the Best Policy: Defining and Mitigating AI Deception \(neurips.cc\)](#); Advances in Neural Information Processing Systems 36 (NeurIPS 2023); P. Park. et al. [AI deception: A survey of examples, risks, and potential solutions \[2406.10162\] Patterns, Band 5, Ausgabe 5, 100988.](#)



Ein Beispiel für täuschende Techniken, die von KI eingesetzt werden können, ist ein KI-Chatbot, der sich mittels synthetischer Stimme als ein Freund einer Person oder ein Verwandter ausgibt und versucht vorzutäuschen, dass er diese Person ist, und dabei Online-Betrug und erhebliche Schäden verursacht.

Ein weiteres Beispiel ist ein KI-System, das zu erkennen lernt, wann es bewertet wird, und unerwünschtes Verhalten vorübergehend einstellt, um dieses Verhalten wieder aufzunehmen, sobald der Bewertungszeitraum vorbei ist<sup>65</sup>. Ein solches täuschendes Verhalten ist besonders gefährlich, da es sich jeder externen menschlichen Aufsicht über das System entzieht; es kann verboten werden, wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass es erhebliche Schäden verursacht.

Demgegenüber kann bei einem generativen KI-System, das zufällig falsche oder irreführende Informationen präsentiert und „halluziniert“<sup>66</sup>, in Anbetracht der Einschränkungen und des Stands der Technik generativer KI nicht davon ausgegangen werden, dass sie täuschende Techniken im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung einsetzt. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn der Anbieter des Systems die Nutzer ordnungsgemäß über die Beschränkungen des Systems informiert und geeignete Schutzmechanismen in das System integriert hat, um Ergebnisse dieser Art auf ein Minimum zu beschränken, und sofern das System weder für sensible Kontexte bestimmt ist noch eingesetzt wird (z. B. Gesundheit, Bildung, Wahlen), in denen mit schwerwiegenden schädlichen Folgen zu rechnen ist (siehe auch die Erwägungen in Abschnitt 3.2.3 Buchstabe c).

#### **d) Kombination von Techniken**

- (74) Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung gilt für unterschwellige, absichtlich manipulative oder täuschende Techniken oder für Kombinationen solcher Techniken, die eine kombinierte Wirkung entfalten können. Wie bereits erwähnt, können absichtlich manipulative Techniken auch unterschwelliger Natur sein, wenn sie außerhalb der bewussten Wahrnehmung wirken.
- (75) Darüber hinaus kann die Anwendung einer Kombination aus absichtlich manipulativen und täuschenden Techniken das Verhalten von Einzelpersonen erheblich beeinflussen und sie dazu veranlassen, Entscheidungen auf der Grundlage unbewusster Manipulationen und falscher Überzeugungen zu treffen. Diese Kombination kann zu einer Rückkopplungsschleife führen, bei der Einzelpersonen die erhaltenen Informationen mit geringerer Wahrscheinlichkeit infrage stellen oder kritisch bewerten, da die manipulativen Elemente bereits den Grundstein für ihre kognitiven Verzerrungen und emotionalen Reaktionen gelegt haben.

<sup>65</sup> J. Lehman, J. Clune, D. Misevic, C. Adami, L. Altenberg, J. Beaulieu, et al., The surprising creativity of digital evolution: A collection of anecdotes from the evolutionary computation and artificial life research communities. *Artificial life*, 26(2):274-306, 2020.

<sup>66</sup> „Halluzination“ ist ein Begriff, der zur Beschreibung eines technischen Mangels in generativen KI-Systemen verwendet wird, wenn diese selbst unerwünschte Informationen erzeugen, die erfunden oder sachlich falsch sind, ohne dass dies von ihren Entwicklern beabsichtigt wird. Siehe auch Ji Ziwei et al., [Survey of Hallucination in Natural Language Generation | ACM Computing Surveys](#), 55, Ausgabe 12, Artikel Nr. 248, S. 1-38.

### **3.2.2. Mit dem Ziel oder der Wirkung, das Verhalten einer Person oder einer Gruppe von Personen wesentlich zu verändern**

- (76) Eine dritte Voraussetzung für das Verbot gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung ist, dass die eingesetzte unterschwellige, absichtlich manipulative oder täuschende Technik „das Ziel oder die Wirkung“ haben muss, „das Verhalten einer Person oder einer Gruppe von Personen wesentlich zu verändern“. Werden die Autonomie und die freie Auswahl einer Person untergraben, so beinhaltet dies wesentliche Auswirkungen und nicht nur einen geringfügigen Einfluss. Absicht ist jedoch keine notwendige Voraussetzung, da Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung auch Praktiken erfasst, die nur die „Wirkung“ haben können, eine wesentliche Veränderung zu verursachen. Es sollte ein plausibler/hinreichend wahrscheinlicher ursächlicher Zusammenhang zwischen der potenziellen wesentlichen Veränderung des Verhaltens und der unterschweligen, absichtlich manipulativen oder täuschenden Technik des KI-Systems bestehen.

#### ***a) Zum Begriff der „wesentlichen Veränderung des Verhaltens“***

- (77) Der Begriff der „wesentlichen Veränderung des Verhaltens“ einer Person oder einer Gruppe von Personen ist von zentraler Bedeutung für Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung. Dabei handelt es sich um den Einsatz unterschwelliger, absichtlich manipulativer oder täuschender Techniken, die geeignet sind, das Verhalten von Menschen in einer Weise zu beeinflussen, die ihre Fähigkeit, eine fundierte Entscheidung zu treffen, deutlich beeinträchtigt, wodurch sie dazu veranlasst werden, sich in einer Weise zu verhalten oder eine Entscheidung zu treffen, die sie andernfalls nicht getroffen hätten.
- (78) „Deutliche Beeinträchtigung“ bezieht sich auf eine erheblich eingeschränkte Fähigkeit, fundierte, autonome Entscheidungen zu treffen, wodurch Einzelpersonen dazu veranlasst werden, sich in einer Weise zu verhalten oder eine Entscheidung zu treffen, die sie andernfalls nicht getroffen hätten. Sie geht über geringfügige oder vernachlässigbare Auswirkungen hinaus und führt zu einer erheblichen Veränderung oder Behinderung der Entscheidungsfindung und der freien Auswahl, auch in Bezug auf die Meinungs- und Überzeugungsbildung. Dies deutet darauf hin, dass eine „wesentliche Veränderung“ einen gewissen Grad an Nötigung, Manipulation oder Täuschung beinhaltet, der über rechtmäßige Überzeugungsarbeit hinausgeht, welche nicht in den Anwendungsbereich des Verbots fällt (siehe Abschnitt 3.5.1).
- (79) Eine „fundierte Entscheidung“ erfordert das Verständnis und die Kenntnis der einschlägigen Informationen, einschließlich der verfügbaren Optionen, der Risiken und Vorteile jeder Wahl, der möglichen Auswirkungen des KI-Systems auf ihr Verhalten und gegebenenfalls anderer kontextbezogener Informationen, die für die Entscheidungsfindung oder das Verhalten der Person wichtig sind.
- (80) Hinsichtlich der Auslegung des Begriffs der „wesentlichen Veränderung des Verhaltens“ kann das Verbraucherschutzrecht der Union, insbesondere die Richtlinie 2005/29/EG (Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken) eine valide

Inspirationsquelle darstellen. Die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken verbietet verschiedene unlautere, irreführende und aggressive Geschäftspraktiken (Artikel 5 bis 9 der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken), die Verbraucher zu geschäftlichen Entscheidungen veranlassen können, die sie andernfalls nicht getroffen hätten. Laut EuGH und laut den Leitlinien der Kommission zur Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken<sup>67</sup> muss nicht nachgewiesen werden, dass das wirtschaftliche Verhalten eines Verbrauchers verändert wurde, sondern es genügt die Feststellung, dass eine Geschäftspraxis „wahrscheinlich“ die geschäftliche Entscheidung eines Durchschnittsverbrauchers beeinflusst (d. h. dass sie dazu geeignet ist)<sup>68</sup>. Der EuGH hat auch betont, dass selbst zutreffende Informationen irreführend sein können, wenn sie in einer Weise dargestellt werden, die den Entscheidungsprozess des Verbrauchers nachteilig verändert<sup>69</sup>. Die nationalen Durchsetzungsbehörden haben die Aufgabe, die konkreten Sachverhalte und Umstände jedes Einzelfalls (*in concreto*) zu untersuchen und die potenziellen Auswirkungen der Praxis auf den Entscheidungsprozess des Durchschnittsverbrauchers (*in abstracto*) zu bewerten<sup>70</sup>. Zu diesem Zweck müssen sie den Standpunkt des „Durchschnittsverbrauchers“ einnehmen; dieser entspricht der vom EuGH entwickelten Referenzgröße, die nun in die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken aufgenommen wurde<sup>71</sup>.

- (81) Im Zusammenhang mit dem Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung müssen die Marktüberwachungsbehörden auch die konkreten Sachverhalte und Umstände jedes Einzelfalls untersuchen und beurteilen, ob die von dem KI-System eingesetzte unterschwellige, absichtlich manipulative oder täuschende Technik geeignet ist, die Entscheidungsfindung, die individuelle Autonomie und die freie Auswahl einer „durchschnittlichen“ Person innerhalb einer Zielgruppe deutlich zu beeinträchtigen, wenn das System eine Gruppe von Personen in einer Weise beeinträchtigt, die mit hinreichender Wahrscheinlichkeit einen erheblichen Schaden verursacht. Eine solche Auslegung erscheint gerechtfertigt, da die KI-Verordnung die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken ergänzen soll<sup>72</sup> und einheitlich

<sup>67</sup> Siehe auch die Leitlinien der Kommission zur Auslegung und Anwendung der Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über unlautere Geschäftspraktiken von Unternehmen gegenüber Verbrauchern im Binnenmarkt (ABl. C 526 vom 29.12.2021, S. 1).

<sup>68</sup> Urteil des Gerichtshofs (Fünfte Kammer) vom 26. Oktober 2016, Canal Digital Danmark A/S, ECLI:EU:C:2016:800, Rechtssache C-611/14, Rn. 73.

<sup>69</sup> Urteil des Gerichtshofs vom 19. Dezember 2013, Trento Sviluppo und Centrale Adriatica, C-281/12, ECLI:EU:C:2013:859.

<sup>70</sup> Bekanntmachung der Kommission – Leitlinien zur Auslegung und Anwendung der Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über unlautere Geschäftspraktiken von Unternehmen gegenüber Verbrauchern im Binnenmarkt (ABl. C 526 vom 29.12.2021, S. 1).

<sup>71</sup> Siehe Erwägungsgründe 18 und 19 der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken. Ein „Durchschnittsverbraucher“ ist eine Person, die unter Berücksichtigung sozialer, kultureller und sprachlicher Faktoren angemessen informiert, aufmerksam und verständig ist. Der Begriff des Durchschnittsverbrauchers beruht dabei nicht auf einer statistischen Grundlage (d. h. es muss nicht nachgewiesen werden, dass ein bestimmter Prozentsatz der Verbraucher durch eine Geschäftspraxis in erheblichem Maße schädlich beeinflusst/deutlich beeinträchtigt worden wäre). Die Prüfung beruht auf dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. In der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken wurde dieses Konzept übernommen, um das Gleichgewicht zwischen notwendigem Verbraucherschutz und der Förderung des freien Handels in einem offenen, von Wettbewerb geprägten Markt herzustellen. Gerichte und Verwaltungsbehörden müssen sich bei der Beurteilung der Frage, wie der Durchschnittsverbraucher in einem gegebenen Fall typischerweise reagieren würde, auf ihre eigene Urteilsfähigkeit verlassen. In den Leitlinien zur Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken empfahl ihnen die Kommission, verhaltensbezogene Erkenntnisse und andere Daten zu nutzen. In der Rechtssache C-646/22, Compass Banca, wird klargestellt, dass die Definition des Durchschnittsverbrauchers nicht ausschließt, dass die Entscheidungsfähigkeit einer Einzelperson durch Einschränkungen wie kognitive Verzerrungen beeinträchtigt werden kann. Urteil des Gerichtshofs (Fünfte Kammer) vom 14. November 2024, Compass Banca SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Rechtssache C-646/22, ECLI:EU:C:2024:957.

<sup>72</sup> Erwägungsgrund 29 der KI-Verordnung.

angewendet werden muss. Da in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung auch auf die Möglichkeit Bezug genommen wird, das „Verhalten einer natürlichen Person“ zu verändern, können dann, wenn sich die Einschätzung der Sichtweise einer „durchschnittlichen“ Person in bestimmten Kontexten als schwierig oder ineffektiv erweist (weil es sich beispielsweise um maßgeschneiderte oder „personalisierte“ Manipulationen oder schädliche Auswirkungen auf bestimmte schutzbedürftige Gruppen handelt), bestimmte Fälle auch aus der Sicht bestimmter Personen geprüft werden, indem bewertet wird, inwieweit ein KI-System, das unterschwellige, absichtlich manipulative oder täuschende Techniken einsetzt, in konkreten Fällen deren individuelle Autonomie untergraben kann und inwieweit ein erheblicher Schaden eingetreten ist oder wahrscheinlich eintreten wird.

**b) Szenario 1: Verbotene KI-Systeme „mit dem Ziel“, das Verhalten wesentlich zu verändern**

- (82) Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung gilt für KI-Systeme, die die oben genannten Techniken einsetzen und als erstes Szenario das Ziel haben, „das Verhalten einer Person oder einer Gruppe von Personen wesentlich zu verändern“. Ein solches Ziel kann vom Anbieter oder Betreiber des KI-Systems oder vom System selbst im Rahmen der impliziten Ziele, die es verfolgen kann, verfolgt werden<sup>73</sup>. Dieses Ziel sollte von der „Zweckbestimmung“ des KI-Systems unterschieden werden (Artikel 3 Nummer 12 der KI-Verordnung). Selbst wenn dies vom Anbieter beabsichtigt ist, ist das manipulative Ziel in den meisten Fällen nicht der Verwendungszweck, für den das System angeboten wird, und es ist häufig weder transparent noch wird es als solches in den vom Anbieter bereitgestellten Informationen (z. B. in der Betriebsanleitung, in Werbe- oder Verkaufsmaterialien und Erklärungen sowie in der technischen Dokumentation) angegeben.

Beispielsweise ist ein Chatbot, der in verschiedenen Kontexten verwendet werden kann, so konzipiert, dass unterschwellige Messaging-Techniken wie das Aufblitzen kurzer visueller Hinweise und die Einbettung nicht hörbarer akustischer Signale eingesetzt oder emotionale Abhängigkeiten oder besondere Vulnerabilitäten von Nutzern in der Werbung ausgenutzt werden. Da sie objektiv ein Gestaltungsmerkmal sind, das darauf abzielt, die Kaufentscheidungen der Verbraucher ohne ihre bewusste Wahrnehmung zu beeinflussen, um die Menschen zu in erheblichem Umfang schädlichen finanziellen Entscheidungen zu bewegen, werden diese Techniken „mit dem Ziel“ eingesetzt, das Verhalten der Nutzer wesentlich zu verändern.

Der Einsatz von KI-Systemen zu dem Zweck, eine andere Person zu personifizieren, könnte auch als Einsatz eines KI-Systems „mit dem Ziel“ betrachtet werden, Personen zu täuschen und ihr Verhalten wesentlich zu verändern, wenn die Person effektiv getäuscht wird und dadurch ihre Fähigkeit, fundierte Entscheidungen über die Identität der Person zu treffen, erheblich beeinträchtigt wird.

<sup>73</sup> Siehe Artikel 3 Nummer 1 der KI-Verordnung, wonach das KI-System bei der Wahrnehmung seiner Funktionen implizite oder explizite Ziele verfolgen kann, zu denen auch implizite manipulative oder täuschende Ziele gehören können, auch wenn das System nicht ausdrücklich auf diese Weise programmiert wurde.

Werden in beiden Beispielen die anderen Bedingungen in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung, insbesondere in Bezug auf den erheblichen Schaden, erfüllt, fallen die betreffenden Systeme wahrscheinlich in den Anwendungsbereich des Verbots, wobei dies jedoch eine Einzelfallprüfung erfordert.

**c) *Szenario 2: Verbotene KI-Systeme „mit der Wirkung“, das Verhalten wesentlich zu verändern***

- (83) Die Absicht des Anbieters oder Betreibers, das Verhalten einer Person oder Gruppe von Personen wesentlich zu verändern, ist eine ausreichende, nicht aber eine notwendige Voraussetzung, damit das Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung gilt. Dieses Verbot gilt auch, wenn keine solche Absicht vorliegt, aber die Wirkung der von einem KI-System eingesetzten Technik(en) geeignet ist, das Verhalten einer Person oder einer Gruppe von Personen in einem solchen Umfang zu verändern, dass deren individuelle Autonomie und freie Auswahl untergraben wird.
- (84) Allerdings ist für die Geltung des Verbots stets ein plausibler, hinreichend wahrscheinlicher ursächlicher Zusammenhang zwischen der unterschwelligen, absichtlich manipulativen oder täuschenden Technik des KI-Systems und ihren Auswirkungen auf das Verhalten erforderlich. Im Einklang mit dem Verbraucherschutzrecht müssen diese Auswirkungen nicht vollständig eingetreten sein, aber es muss auf der Grundlage einer objektiven Bewertung aller Umstände des Einzelfalls und vorhandener wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden sowie der verfügbaren Informationen über die Auswirkungen des Systems auf das Verhalten des Einzelnen im realen Leben hinreichende Anhaltspunkte dafür geben, dass die Wahrscheinlichkeit oder Möglichkeit besteht, dass sie eintreten und die individuelle Autonomie untergraben. In diesem Zusammenhang reicht die Tatsache, dass ein System in der Lage ist, Verhaltensweisen auszulösen, die die Fähigkeit von Einzelpersonen, eine fundierte Entscheidung zu treffen, deutlich beeinträchtigen und ihre freie Auswahl untergraben, zur Erfüllung dieser Bedingung aus und ist nicht von Erwägungen im Zusammenhang mit dem „Zeitpunkt“, an dem der Schaden eintritt, abhängig (z. B. bei suchtähnlichen Verhaltensweisen), solange er mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eintreten wird.

So ist beispielsweise ein KI-gestützter Chatbot für Wohlbefinden vom Anbieter dazu bestimmt, die Nutzer bei der Aufrechterhaltung einer gesunden Lebensweise zu unterstützen und zu lenken und maßgeschneiderte Ratschläge für psychologische und physische Übungen bereitzustellen. Wenn der Chatbot jedoch individuelle Schwächen im Hinblick auf die Aneignung ungesunder Gewohnheiten oder Ausübung gefährlicher Aktivitäten (z. B. übermäßiger Sport ohne Ruhepausen oder ohne Trinken von Wasser), ausnutzt, bei denen nach vernünftigem Ermessen davon ausgegangen werden kann, dass bestimmte Nutzer diese Ratschläge befolgen werden, was sie andernfalls nicht getan hätten, und dass sie erhebliche Schäden erleiden werden (z. B. einen Herzinfarkt oder ein anderes schwerwiegendes Gesundheitsproblem), würde dieses KI-System unter das Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung fallen, selbst

wenn der Anbieter dieses Verhalten und die schädlichen Folgen für die betreffenden Personen möglicherweise nicht beabsichtigt hat.

Die bloße Tatsache, dass der Chatbot geeignet ist, die individuelle Autonomie deutlich zu beeinträchtigen und das Verhalten bestimmter Nutzer erheblich zu verändern, und dass der Anbieter keine geeigneten Maßnahmen zur Prävention und Risikominderung getroffen hat, um diese erheblichen schädlichen Auswirkungen zu vermeiden, reicht für die Geltung des Verbots aus (weitere Informationen über die nach vernünftigem Ermessen bestehende Wahrscheinlichkeit des Schadens finden sich in Abschnitt 3.2.3 und Abschnitt 3.5 „Außerhalb des Anwendungsbereichs“).

### **3.2.3. (Mit hinreichender Wahrscheinlichkeit) einen erheblichen Schaden zufügen**

- (85) Schließlich muss, damit das Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung gelten kann, die Veränderung des Verhaltens einer Person oder einer Gruppe von Personen dieser Person, einer anderen Person oder einer Gruppe von Personen einen erheblichen Schaden zufügen oder mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zufügen. In diesem Zusammenhang zählen zu den wichtigen Begriffen, die einer Klärung bedürfen, die Arten der unter das Verbot fallenden Schäden, die Erheblichkeitsschwelle des Schadens, die hinreichende Wahrscheinlichkeit des Schadens und der ursächliche Zusammenhang zwischen dem Schaden und der manipulativen oder täuschenden Technik und dem Verhalten der Person.

#### **a) Arten von Schäden**

- (86) Die KI-Verordnung befasst sich mit verschiedenen Arten schädlicher Auswirkungen im Zusammenhang mit manipulativen und täuschenden KI-Systemen, die jeweils unterschiedliche Auswirkungen auf einzelne Personen und Personengruppen haben, die betroffen sein könnten.<sup>74</sup> Zu den wichtigsten Arten von Schäden, die für Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung relevant sind, zählen physische, psychische, finanzielle und wirtschaftliche Schäden<sup>75</sup>, die in bestimmten Fällen mit weiter reichenden gesellschaftlichen Schäden einhergehen können<sup>76</sup>.
- (87) Physische Schäden umfassen Verletzungen oder Schädigungen des Lebens und der Gesundheit einer Person sowie Sachschäden. Physische Schäden an Leben und Gesundheit einer Person haben in vielen Fällen sofortige schwere, irreversible Folgen. Im Einklang mit ihrer auf Produktsicherheit ausgerichteten Logik zielt die KI-Verordnung darauf ab, zu erheblichen physischen Schäden führende, KI-gestützte Manipulationen und Täuschungen zu verbieten.

<sup>74</sup> Siehe Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung.

<sup>75</sup> Erwägungsgrund 29 der KI-Verordnung.

<sup>76</sup> Siehe Erwägungsgrund 28 der KI-Verordnung, in dem erläutert wird, dass die Verbote auch zu umfassenderen gesellschaftlichen Schäden führen und im Widerspruch zu den in der Charta verankerten Werten der Union – Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte – stehen können. Siehe auch Artikel 1 der KI-Verordnung, dessen Ziel der Schutz der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit als Werte der EU ist.

Ein KI-Chatbot wirbt beispielsweise für Selbstverletzungen von Nutzern oder gibt ihnen Anreize, Selbstmord zu begehen oder anderen Personen oder Personengruppen zu schaden, indem er terroristische Inhalte fördert oder Anreize zu Gewalt gegen bestimmte Personen oder Personengruppen (d. h. Minderheiten) gibt.

- (88) Psychische Schäden sind im Zusammenhang mit KI-Systemen, die manipulative Techniken einsetzen, mit denen kognitive und emotionale Vulnerabilitäten ausgenutzt und die Verhaltensweisen einer Person in einer Weise beeinflusst werden, die erheblichen Schaden verursachen kann, besonders relevant. Psychische Schäden umfassen nachteilige negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und das psychische und emotionale Wohlbefinden einer Person. Solche Schäden sind besonders bedeutend, weil sie sich im Laufe der Zeit anhäufen können und möglicherweise nicht unmittelbar erkennbar sind, aber langfristige und schwerwiegende Folgen hervorrufen können. Sie sind jedoch schwieriger messbar und erfordern Einzelfallprüfungen, um insbesondere unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls ihre Schwere zu bestimmen.

So werden beispielsweise bei einer KI-Begleit-App (Companion-App), die darauf ausgelegt ist, menschliche Sprachmuster, Verhaltensweisen und Emotionen nachzubilden, und die anthropomorphe Merkmale und emotionale Hinweise verwendet, um die Gefühle, Stimmungen und Meinungen der Nutzer zu beeinflussen, die betreffenden Nutzer emotional von dem Dienst abhängig gemacht, wobei dieser Anreize für suchähnliches Verhalten schafft und möglicherweise erhebliche Schäden wie suizidale Verhaltensweisen und die Gefahr, andere Personen zu schädigen, verursacht<sup>77</sup>.

- (89) Finanzielle und wirtschaftliche Schäden können eine Reihe nachteiliger Auswirkungen wie finanzielle Verluste, finanzielle Ausgrenzung und wirtschaftliche Instabilität umfassen.

Ein Beispiel ist ein Chatbot, der betrügerische Produkte anbietet, die erhebliche finanzielle Schäden verursachen.

- (90) Bei der Bewertung der durch KI-Systeme verursachten Schäden ist es, wenn man Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung anwendet, wichtig hervorzuheben, dass sich die Schäden häufig nicht isoliert, sondern in Kombination manifestieren, was zu kumulierten, vielfältigen nachteiligen Auswirkungen führt. Um die Bedeutung der Kombination von Schäden effektiv bewerten zu können, muss man sie kennen und verstehen (siehe auch Abschnitt 3.2.3. Buchstabe b), wobei physische, psychische, finanzielle und wirtschaftliche Schäden kombiniert auftreten und die Gesamtauswirkungen auf Einzelpersonen und Gemeinschaften verstärken oder sogar umfassendere nachteilige Auswirkungen haben können.

Beispiele:

<sup>77</sup> Renwen Zhang, Han Li, Han Meng, Jinyuan Zhan, Hongyuan Gan, und Yi-Chieh Lee, 2024, The Dark Side of AI Companionship: A Taxonomy of Harmful Algorithmic Behaviors in Human-AI Relationships. 1, 1 (November 2024), 28 Seiten.

- Ein KI-System, das physische Schäden verursacht, kann auch zu psychischen Traumata, Stress und Angstzuständen führen und umgekehrt. Beispielsweise kann die suchterzeugende Gestaltung von KI-Systemen, die in Produkten und anderen KI-gestützten Anwendungen verwendet werden, zu psychischen Schäden führen, indem Suchtverhalten, Angstzustände und Depressionen gefördert werden. Die psychische Belastung kann in der Folge zu körperlichen Schäden wie Schlaflosigkeit und anderen mit Stress zusammenhängenden Gesundheitsproblemen und körperlichen Beschwerden führen.
- KI-gestützte Belästigung kann sowohl zu psychischen Belastungen als auch zu physischen Manifestationen von Stress wie Schlaflosigkeit, schlechterer körperlicher Gesundheit oder einem geschwächten Immunsystem führen.
- Psychische Schäden, die durch die Nutzung von KI entstehen, können auch zu körperlichen Schäden, einschließlich Todesfällen, führen. Beispielsweise können online genutzte KI-Systeme geschlechtsspezifische Gewalt durch Belästigung, Stalking, Cybermobbing und sexuelle Erpressung erleichtern.
- Individuelle psychische Schäden, die beispielsweise auf die KI-gestützte Erstellung von „Deepfakes“ zurückzuführen sind, in denen tatsächliche Personen zur Täuschung und Untergrabung der Entscheidungsfindung, der individuellen Autonomie und der freien Auswahl des Einzelnen nachgeahmt werden, können darüber hinaus mit erheblichen Schäden für Gruppen von Personen verbunden sein (die beispielsweise dieselben ethnische oder rassische Herkunft oder das gleiche Geschlecht haben wie die in den Deepfakes dargestellten Opfer).

### ***b) Erheblichkeitsschwelle für den Schaden***

- (91) Das Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung gilt nur, wenn der durch die unterschwelligen, manipulativen und täuschenden Techniken verursachte Schaden **„erheblich“** ist. Die KI-Verordnung enthält keine Definition des Begriffs „erheblicher Schaden“, der Begriff sollte jedoch so verstanden werden, dass er **erhebliche nachteilige Auswirkungen** auf die physische und psychische Gesundheit oder die finanziellen und wirtschaftlichen Interessen von Personen und Gruppen von Personen nach sich zieht<sup>78</sup>. Die Feststellung eines „erheblichen Schadens“ ist sachverhaltsspezifisch und erfordert eine sorgfältige Betrachtung der individuellen Umstände jedes einzelnen Falls sowie eine Einzelfallprüfung; die individuellen Auswirkungen sollten jedoch stets erheblich sein.
- (92) In anderen Rechtsvorschriften der Union wird der Begriff „erheblicher Schaden“ auch als nuancierte, kontextabhängige Begrifflichkeit verwendet, die sich an übergeordneten Schutz- und Präventionsmaßnahmen orientiert<sup>79</sup>. Analog dazu können die folgenden zentralen Erwägungen abgeleitet werden, die bei der Beurteilung, was als erheblicher

<sup>78</sup> Erwägungsgrund 29 der KI-Verordnung.

<sup>79</sup> Siehe Urteile des Gerichtshofs vom 7. September 2004, Waddenvereniging und Vogelbeschermingsvereniging, C-127/02, ECLI:EU:C:2004:482, und vom 11. April 2013, Sweetman u. a., C-258/11, ECLI:EU:C:2013:220.



Schaden im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung anzusehen ist, berücksichtigt werden könnten:

- **Die Schwere des Schadens** bezieht sich auf den Grad der Schädigung, der durch die Verwendung eines KI-Systems mit objektiven und beobachtbaren Auswirkungen im Hinblick auf die erheblichen Schäden verursacht wurde oder mit hinreichender Wahrscheinlichkeit verursacht werden wird. In diesem Zusammenhang ist es besonders wichtig, die gegenseitigen Abhängigkeiten der KI-Systeme, die Kombination verschiedener Arten von Schäden und die nachteiligen Auswirkungen auf Einzelpersonen oder Gruppen von Personen zu berücksichtigen.
- **Kontext und kumulative Auswirkungen**<sup>80</sup>: Der spezifische Kontext, einschließlich des aktuellen Zustands, und die kumulativen Auswirkungen mehrerer Maßnahmen spielen eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Schwere des Schadens.
- **Umfang und Intensität**: Das Ausmaß des Schadens und die Intensität der negativen Auswirkungen sind für die Beurteilung der Frage, ob der Schaden erheblich ist, von entscheidender Bedeutung. Ebenfalls relevant für die Beurteilung seiner Bedeutung ist die Frage, ob sich der Schaden auf eine große Zahl von Menschen auswirkt.
- **Vulnerabilität betroffener Personen**: Bestimmte Gruppen wie Kinder, ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen können anfälliger für Schäden durch bestimmte KI-Systeme sein. Was für Personen im Allgemeinen als weniger erheblicher Schaden betrachtet werden kann, kann für solche vulnerablen Gruppen, insbesondere für Kinder, als erheblich und inakzeptabel angesehen werden.
- **Dauer und Reversibilität**: Ein lang anhaltender oder irreversibler Schaden erreicht in der Regel den Schwellenwert für erhebliche Schäden. Kurzfristige und reversible Auswirkungen können, sofern sie nicht häufig auftreten, als weniger erheblich angesehen werden.

- (93) Das Ziel der KI-Verordnung, in Verbindung mit Artikel 191 Absatz 2 AEUV ein „hohes Schutzniveau“ zu gewährleisten, spricht dafür, dass bei der Beurteilung der Erheblichkeit des Schadens nach einem umfassenden Schutzkonzept vorzugehen ist. Dies bedeutet, dass sowohl unmittelbare, direkte Schäden als auch systemische, indirekte nachteilige Auswirkungen im Zusammenhang mit KI-Systemen, die unterschwellige, absichtlich manipulative oder täuschende Techniken einsetzen, die dazu bestimmt oder geeignet sind, die individuelle Autonomie, Entscheidungsfindung und freie Auswahl von Personen und Gruppen von Personen zu beeinträchtigen, berücksichtigt werden.

|                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ein erheblicher physischer Schaden, der mit hinreichender Wahrscheinlichkeit von einem KI-System verursacht wird, umfasst beispielsweise Verletzungen oder Todesfälle oder hinreichend schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit von |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>80</sup>

Siehe Erwägungsgrund 29 der KI-Verordnung.

Personen oder die Zerstörung von Eigentum. Bei KI-Systemen, die einer Person nahelegen, Straftaten wie sexuellen Missbrauch und sexuelle Ausbeutung zu begehen, die extreme, gewaltsame oder terroristische Inhalte haben, oder die Einzelpersonen dazu anregen, Straftaten zu begehen, sich selbst zu schädigen oder anderen Personen zu schaden, sollte davon ausgegangen werden, dass sie einen solchen Schwellenwert erreichen.

Geringfügige körperliche Schäden können dagegen weniger schwere Verletzungen wie Prellungen oder vorübergehende Beschwerden umfassen, die keine erheblichen oder dauerhaften Folgen haben und daher die Erheblichkeitsschwelle im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung nicht erreichen. Es sollte geprüft werden, ob der physische Schaden besonders vulnerable Gruppen wie beispielsweise Kinder betrifft, wie groß der Schaden ist und ob er durch andere Arten von Schäden, wie psychologische, finanzielle oder andere Schäden verstärkt wird. Dies erfordert eine Einzelfallprüfung unter Berücksichtigung der vorstehend als Orientierungshilfe für die Bewertung aufgeführten Umstände und Kriterien.

Es gibt zahlreiche Fälle, in denen der Schwellenwert für erhebliche Schäden wahrscheinlich nicht erreicht wird, selbst wenn die Systeme vielleicht unterschwellige, absichtlich manipulative oder täuschende Techniken einsetzen (siehe die Beispiele in Abschnitt 3.5).

**c) *Ursächlicher Zusammenhang und Schwellenwert für die hinreichende Wahrscheinlichkeit des Schadens***

- (94) Der Begriff „hinreichend wahrscheinlich“ wird in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung verwendet, um festzustellen, ob ein plausibler, hinreichend wahrscheinlicher ursächlicher Zusammenhang zwischen der manipulativen oder täuschenden Technik, die geeignet ist, das Verhalten der Person in einer Weise zu beeinflussen, die ihre freie Auswahl untergräbt, und dem potenziellen erheblichen Schaden besteht. Dieser Begriff ermöglicht die Anwendung des Verbots nicht nur in Fällen, in denen der Schaden eingetreten ist, sondern auch in Fällen, in denen sein Eintritt im Einklang mit der Sicherheitslogik der KI-Verordnung nach mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eintreten wird. In diesem Zusammenhang ist die Bewertung, ob der Anbieter oder Betreiber des KI-Systems den erheblichen Schaden, der mit hinreichender Wahrscheinlichkeit durch die eingesetzten unterschwelligen, absichtlich manipulativen oder täuschenden Techniken verursacht wird, nach vernünftigem Ermessen hätte vorhersehen können und ob er geeignete Maßnahmen zur Prävention und Risikominderung getroffen hat, um diese erheblichen schädlichen Auswirkungen zu vermeiden oder zu mindern, von besonderer Relevanz. Dies setzt eine Beurteilung der Plausibilität auf objektiver Grundlage und nach allgemein anerkannten Kriterien (z. B. technischen und wissenschaftlichen Kriterien) voraus, einschließlich eines Kriteriums der Rationalität bei der Feststellung eines plausiblen Kausalzusammenhangs zwischen der KI-Praxis und dem möglicherweise entstehenden erheblichen Schaden. Die Undurchsichtigkeit oder Transparenz des KI-Systems und

seiner Funktionsweise kann sich auf die Schlussfolgerung hinsichtlich dieses ursächlichen Zusammenhangs und somit auf die Anwendung des Verbots auswirken.

- (95) Um die Bereitstellung oder den Einsatz von KI-Systemen, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines Verbots besteht, zu vermeiden, werden Anbieter und Betreiber von KI-Systemen, die solche manipulativen oder täuschenden Techniken einsetzen, ermutigt, geeignete Maßnahmen zu treffen; beispielsweise:

1. **Transparenz und individuelle Autonomie:** Zur Gewährleistung fundierter Entscheidungen Transparenz hinsichtlich der Funktionsweise des KI-Systems bieten, seine Fähigkeiten und Grenzen klar offenlegen und einschlägige Informationen bereitstellen; die individuelle Autonomie achten und ausbeuterische oder täuschende Praktiken, die geeignet sind, die Autonomie, die Entscheidungsfindung und die freie Auswahl des Einzelnen auf potenziell schädliche Weise deutlich zu beeinträchtigen, vermeiden; geeignete Nutzerkontroll- und Schutzmaßnahmen integrieren, um sicherzustellen, dass das System nicht betrügerisch ist und innerhalb der Grenzen der rechtmäßigen Überzeugungsarbeit, die nicht in den Geltungsbereich des Verbots fällt, funktioniert (siehe Abschnitt 3.5.1).
2. **Einhaltung der einschlägigen geltenden Rechtsvorschriften:** in vielen Fällen wird die Einhaltung der einschlägigen geltenden Rechtsvorschriften das Schadensrisiko mindern und darauf hinweisen, dass die Praxis keine absichtlich manipulative oder täuschende Praxis darstellt und dass Maßnahmen zur Risikominderung getroffen wurden, um wahrscheinliche erhebliche Schäden zu verhindern (siehe Abschnitte 3.4 und 3.5.1).
3. **Dem Stand der Technik entsprechende Praktiken und Industriestandards:** die Einhaltung beruflicher Sorgfaltspflichten und Industriestandards für die verantwortungsvolle Entwicklung und Nutzung sicherer, ethischer KI-Systeme sowie Maßnahmen zur Minderung der Schäden können dazu beitragen, unbeabsichtigte erheblichen Schäden zu vorzuzukommen und diese abzumildern.

- (96) Für die Beurteilung der Frage, ob mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein plausibler ursächlicher Zusammenhang zwischen dem veränderten Verhalten der mit dem System interagierenden Personen und dem erheblichen Schaden besteht, wären dagegen solche Schäden und Verhaltensveränderungen von Einzelpersonen nicht relevant, die sich aus außerhalb des KI-Systems liegenden Faktoren ergeben, nicht der Kontrolle des Anbieters oder Betreibers unterliegen und nach vernünftigem Ermessen für sie nicht vorhersehbar sind, sodass sie weder Vorsichtsmaßnahmen treffen noch die Risiken mindern können<sup>81</sup>.

So kann der Anbieter eines KI-Systems beispielsweise potenzielle schädliche manipulative Auswirkungen in der Gestaltung des Systems und den Interaktionen mit Menschen durch die Gestaltung, durch vorherige Tests und durch andere verhältnismäßige Maßnahmen zur Risikominderung bewerten und versuchen, diese

<sup>81</sup>

Siehe Erwägungsgrund 29 der KI-Verordnung.

Risiken zu mindern; er ist jedoch möglicherweise nicht in der Lage, vorherzusehen, ob eine Person aufgrund anderer externer Faktoren in ihrem persönlichen Leben, die nicht bekannt sind und über ihre Interaktionen mit dem System hinausgehen, Depressionen oder ein verändertes Verhalten entwickeln könnte.

- (97) Weitere Beispiele, die nicht in den Anwendungsbereich des Verbots fallen, da sie nicht alle Bedingungen erfüllen (z. B. bei rechtmäßiger Überzeugungsarbeit), werden in Abschnitt 3.5 aufgeführt.

### **3.3. Hauptbestandteile des Verbots nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung – schädliche Ausnutzung von Vulnerabilitäten**

**In Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung wird Folgendes bestimmt:**

(1) Folgende Praktiken im KI-Bereich sind verboten:

b) das Inverkehrbringen, die Inbetriebnahme oder die Verwendung eines KI-Systems, das eine Vulnerabilität oder Schutzbedürftigkeit einer natürlichen Person oder einer bestimmten Gruppe von Personen aufgrund ihres Alters, einer Behinderung oder einer bestimmten sozialen oder wirtschaftlichen Situation mit dem Ziel oder der Wirkung ausnutzt, das Verhalten dieser Person oder einer dieser Gruppe angehörenden Person in einer Weise wesentlich zu verändern, die dieser Person oder einer anderen Person erheblichen Schaden zufügt oder mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zufügen wird;

- (98) Damit das Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung gilt, müssen mehrere kumulative Bedingungen erfüllt sein:
- (i) Die Praxis muss das „Inverkehrbringen“, die „Inbetriebnahme“ oder die „Verwendung“ eines KI-Systems darstellen.
  - (ii) Das KI-System muss Vulnerabilitäten aufgrund von Alter, Behinderung oder der sozialen oder wirtschaftlichen Situation ausnutzen.
  - (iii) Die vom KI-System ermöglichte Ausnutzung muss das Ziel oder die Wirkung haben, das Verhalten einer Person oder einer Gruppe von Personen wesentlich zu verändern.
  - (iv) Das veränderte Verhalten muss dieser Person, einer anderen Person oder einer Gruppe von Personen einen erheblichen Schaden zufügen oder mit hinreichender Wahrscheinlichkeit einen solchen Schaden zufügen.
- (99) Damit das Verbot gilt, müssen alle vier Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein und es muss ein plausibler Kausalzusammenhang zwischen der Ausnutzung, der wesentlichen Veränderung des Verhaltens der Person und dem erheblichen Schaden bestehen, der sich aus diesem Verhalten ergeben hat oder mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ergeben kann.
- (100) Die erste Bedingung, d. h. das „Inverkehrbringen“, die „Inbetriebnahme“ oder die „Verwendung“ eines KI-Systems, wurde bereits in Abschnitt 2.3 analysiert, während die dritte und vierte Bedingung in Bezug auf das Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung in den Abschnitten 3.2.2 und 3.2.3 erörtert wurden. In

den nächsten Abschnitten werden die oben aufgeführten zusätzlichen spezifischen Bedingungen behandelt, d. h. diejenigen Bedingungen, die sich auf die Ausnutzung der Vulnerabilität und Schutzbedürftigkeit sowie den spezifischen Schaden beziehen.

### **3.3.1. Ausnutzung von Vulnerabilität und Schutzbedürftigkeit aufgrund des Alters, einer Behinderung oder einer bestimmten sozialen oder wirtschaftlichen Situation**

- (101) Um in den Anwendungsbereich des Verbots nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung zu fallen, muss das KI-System Vulnerabilitäten ausnutzen, die bestimmten Personen oder Gruppen von Personen aufgrund ihres Alters, einer Behinderung oder einer bestimmten sozialen oder wirtschaftlichen Situation innewohnen und die sie besonders anfällig für manipulative und ausbeuterische Praktiken machen.
- (102) In der KI-Verordnung wird der Begriff „Vulnerabilität“ nicht definiert. Dieser Begriff kann so verstanden werden, dass er ein breites Spektrum an Kategorien umfasst, darunter kognitive, emotionale, physische und andere Formen der Anfälligkeit, die die Fähigkeit einer Person oder einer Gruppe von Personen, fundierte Entscheidungen zu treffen, beeinträchtigen oder ihr Verhalten anderweitig beeinflussen können. Während in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung allgemein auf „eine“ Vulnerabilität oder Schutzbedürftigkeit Bezug genommen wird, werden die einschlägigen Personen, für die das Verbot gilt, auf durch ihr Alter, eine Behinderung oder ihre soziale oder wirtschaftliche Situation definierte Personen beschränkt, die grundsätzlich weniger in der Lage sind, manipulative oder ausbeuterische Praktiken im Bereich der KI zu erkennen oder ihnen zu widerstehen und einen verstärkten Schutz benötigen<sup>82</sup>. Aus dem Wortlaut von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung folgt, dass sich diese Anfälligkeit aus der Person ergeben muss, die einer der Gruppen angehört („aufgrund“).
- (103) „Ausnutzung“ sollte als objektive Nutzung solcher Vulnerabilitäten in einer Weise verstanden werden, die den ausgenutzten (Gruppen von) Personen oder anderen Personen schadet; sie sollte klar von rechtmäßigen Praktiken unterschieden werden, die nicht von dem Verbot betroffen sind (siehe Abschnitt 3.5.2 „Außerhalb des Anwendungsbereichs“). Die Ausnutzung der Vulnerabilität von Personen, die diesen klar definierten Gruppen angehören, kann kumulativ sein (allgemeiner Verweis auf „eine“), was in Kombination auch einen erschwerenden Faktor darstellen kann, durch den der Schaden wahrscheinlich erhöht wird. Die Ausnutzung der Vulnerabilität von Personen und Personengruppen, die schutzbedürftigen Gruppen angehören, die nicht zu den nach Alter, Behinderung oder besonderer sozialer oder wirtschaftlicher Situation definierten Gruppen zählen, fällt nicht in den Anwendungsbereich von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung.

---

<sup>82</sup> Siehe insbesondere Artikel 24, 25 und 26 der Charta. Siehe auch die Empfehlung der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) zu ethnischen Fragen der künstlichen Intelligenz (2021), in der Inklusion und Fairness bei der Entwicklung und Einführung von KI-Systemen hervorgehoben wird. In ihr wird besondere Aufmerksamkeit für schutzbedürftige Gruppen wie Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen gefordert.

### a) Alter

- (104) Das Alter ist eine vorrangige Kategorie von Vulnerabilität, die unter das Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung fällt und sowohl junge als auch ältere Menschen umfasst. Dieses Verbot zielt darauf ab, zu verhindern, dass KI-Systeme kognitive und andere Einschränkungen ausnutzen, die bei Kindern und älteren Menschen vorliegen können, und sie vor schädlicher unzulässiger Einflussnahme, Manipulation und Ausbeutung zu schützen. Dies steht im Einklang mit den Zielen der KI-Verordnung<sup>83</sup> und anderer Rechtsrahmen und politischer Strategien der Union und der Mitgliedstaaten zur Gewährleistung der Sicherheit von Kindern<sup>84</sup>.
- (105) **Kinder**<sup>85</sup>, d. h. Personen unter 18 Jahren, sind aufgrund ihres Entwicklungsstadiums besonders anfällig für Manipulationen, was ihre Fähigkeit einschränkt, zu beurteilen und zu verstehen, was real ist und welche Absichten hinter KI-gestützten Interaktionen stehen. Kinder sind aufgrund ihrer kognitiven und sozioemotionalen Unreife darüber hinaus besonders anfällig für die Bildung von Bindungen zu KI-Agenten und -Anwendungen und daher stärker durch Manipulation, Ausbeutung und Suchtverhalten gefährdet.

#### Beispiele:

- Ein KI-gestütztes Spielzeug, das für die Interaktion mit Kindern konzipiert ist, hält deren Interesse an Interaktionen mit dem Spielzeug wach, indem es sie ermutigt, immer riskantere Herausforderungen wie das Klettern auf Möbel, die Erkundung hoher Regale oder das Hantieren mit scharfkantigen Gegenständen im Gegenzug für digitale Belohnungen und virtuelles Lob durchzuführen und sie zu gefährlichen Verhaltensweisen zu bewegen, bei denen sie wahrscheinlich einen erheblichen körperlichen Schaden erleiden. Ein solches System nutzt die Vulnerabilität von Kindern aus, indem es ihre natürliche Neugier und ihren Wunsch nach Belohnung missbraucht.
- Ein Spiel verwendet KI, um das individuelle Verhalten und die individuellen Vorlieben von Kindern zu analysieren und schafft auf deren Grundlage dann personalisierte und unvorhersehbare Belohnungen durch süchtig machende Verstärkungspläne und Dopamin-ähnliche Schleifen, um übermäßiges Spielen und eine zwanghafte Nutzung des Systems zu fördern. Das Spiel ist so konzipiert, dass es hochgradig suchterzeugend ist, indem es die Kindern innewohnenden Vulnerabilitäten ausnutzt, einschließlich ihrer begrenzten Fähigkeit, langfristige Folgen zu verstehen, sowie ihrer Empfindlichkeit gegenüber Druck, ihrer mangelnden Selbstkontrolle und ihrer Vorliebe für sofortige Befriedigung. Diese KI-gestützte Ausbeutung kann schwerwiegende, lang anhaltende Folgen für Kinder haben, unter anderem potenziell

<sup>83</sup> In Erwägungsgrund 48 der KI-Verordnung wird betont, dass Kinder – zusätzlich zu diesen Rechten – über spezifische Rechte verfügen, wie sie in Artikel 24 der Charta und im Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes (UNCRC) – im Hinblick auf das digitale Umfeld weiter ausgeführt in der Allgemeinen Bemerkung Nr. 25 des UNCRC – verankert sind; in beiden wird die Berücksichtigung der Schutzbedürftigkeit der Kinder gefordert und ihr Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge festgelegt, die für ihr Wohlergehen notwendig sind.

<sup>84</sup> Siehe die neue europäische Strategie für ein besseres Internet für Kinder (BIK+), COM(2022) 212 final.

<sup>85</sup> Im Unionsrecht gilt im Allgemeinen jede Person unter 18 Jahren als Kind; dies steht mit dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes (UNCRC) im Einklang.

abhängig machendes Verhalten, Probleme mit der physischen Gesundheit aufgrund von Bewegungs- und Schlafmangel, verschlechtertes Sehvermögen, Konzentrationsprobleme und verminderte kognitive Fähigkeiten, schlechte schulische Leistungen und soziale Schwierigkeiten. Dies kann sich erheblich auf die Entwicklung und das Wohlergehen eines Kindes auswirken, mit möglichen längerfristigen Folgen, die sich auch bis ins Erwachsenenalter hineinziehen können.

In beiden Beispielen zielt das Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung nur auf solche ausbeutenden und suchtähnlichen Praktiken ab, die Kindern schweren Schaden zufügen, nicht aber auf KI-gestützte Spielzeuge, Spiele, Lernprogramme oder andere digitale Anwendungen im Allgemeinen, die Nutzen bringen können und nicht betroffen sind, wenn sie nicht sämtliche Bedingungen für das Verbot erfüllen. Siehe auch Abschnitt 3.5 „Außerhalb des Anwendungsbereichs“.

- (106) Ebenso könnten **ältere Menschen**<sup>86</sup> von verminderten kognitiven Fähigkeiten betroffen sein (auch wenn sie nicht an Demenz leiden) und mit der Komplexität moderner KI-Technologien zu kämpfen haben, was sie in diesen Fällen anfällig für Betrügereien (Scams) oder Nötigungstaktiken macht.

Beispiele:

- KI-Systeme, die eingesetzt werden, um ältere Menschen mit täuschenden personalisierten Angeboten oder Scams ins Visier zu nehmen, indem sie ihre eingeschränkten kognitiven Kapazitäten mit dem Ziel ausnutzen, sie zu Entscheidungen zu bewegen, die sie andernfalls nicht getroffen hätten und durch die sie wahrscheinlich einen erheblichen finanziellen Schaden erleiden.
- Ein Roboter, der älteren Menschen assistieren soll, könnte ihre prekäre Lage ausnutzen und sie zwingen, gegen ihren freien Willen bestimmte Tätigkeiten durchzuführen, die ihre psychische Gesundheit erheblich verschlechtern und ihnen schwere psychische Schäden zufügen können.

In beiden Beispielen zielt das Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung nur auf solche ausbeuterischen Praktiken ab, die ältere Menschen schwer schädigen können, nicht aber KI-gestützte persönliche Assistenten, Gesundheitsanwendungen und Assistenzroboter im Allgemeinen, die nicht betroffen sind, wenn sie nicht sämtliche Bedingungen für dieses Verbot erfüllen. Siehe auch Abschnitt 3.5 „Außerhalb des Anwendungsbereichs“.

#### **b) Behinderung**

- (107) Die zweite Kategorie von Vulnerabilitäten, die mit dem Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung geschützt werden soll, sind solche, die auf eine Behinderung zurückzuführen sind. Das Ziel besteht darin, zu verhindern, dass KI-Systeme kognitive und andere Einschränkungen und Schwächen von Menschen mit

<sup>86</sup>

Siehe [Altern in Europa – Einführung – Statistics Explained \(europa.eu\)](https://european-council.europa.eu/media/e060400d-1280-4027-9111-f801455401eb/attachment/data/12804027/1/Statistics_Explained.pdf).

Behinderungen ausnutzen, und sie vor schädlicher unzulässiger Einflussnahme, Manipulation und Ausbeutung zu schützen.

- (108) Behinderung<sup>87</sup> umfasst ein breites Spektrum von langfristigen physischen, psychischen und geistigen Beeinträchtigungen sowie Sinnesbeeinträchtigungen, die in Wechselwirkung mit anderen Hemmnissen die uneingeschränkte, wirksame Teilhabe von Einzelpersonen an der Gesellschaft auf gleichberechtigter Basis mit anderen Menschen behindern. KI-Systeme, die solche Vulnerabilitäten ausnutzen, können für Menschen mit Behinderungen, die aufgrund ihrer Beeinträchtigung leichter beeinflusst oder ausgenutzt werden können als andere Personen, besonders schädlich sein.

Beispiele:

- Ein therapeutischer Chatbot, der Menschen mit psychischen Behinderungen Unterstützung und Bewältigungsstrategien im Bereich der psychischen Gesundheit bieten soll, kann ihre eingeschränkten intellektuellen Fähigkeiten ausnutzen, um sie zum Kauf teurer medizinischer Produkte zu bewegen oder sie dazu verleiten, sich in einer Weise zu verhalten, die für sie oder andere Menschen schädlich ist.
- KI-Systeme können Frauen und junge Mädchen mit Behinderungen im Internet mit sexuell missbräuchlichen Inhalten konfrontieren und mit effektiveren Grooming-Praktiken ansprechen, wodurch ihre Beeinträchtigungen und Vulnerabilitäten ausgenutzt werden, die sie anfälliger für Manipulation und Missbrauch machen und ihre Fähigkeiten, sich zu schützen, mindern.

Im Gegensatz dazu sollten KI-Anwendungen, die nicht barrierefrei konzipiert sind, nicht als Ausnutzung der Schutzbedürftigkeit und Vulnerabilität von Menschen mit Behinderungen betrachtet werden, da sie nicht speziell auf diese Vulnerabilitäten abzielen, sondern einfach nur für Menschen mit Behinderungen unzugänglich sind.

### ***c) Besondere soziale oder wirtschaftliche Situation***

- (109) Die dritte Kategorie von Vulnerabilitäten, die mit dem Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung geschützt werden sollen, sind solche, die auf eine besondere soziale oder wirtschaftliche Situation zurückzuführen sind und die betroffenen Personen wahrscheinlich anfälliger für Ausbeutung machen. „Besonders“ sollte in diesem Zusammenhang nicht als einzigartiges, individuelles Merkmal verstanden werden, sondern als rechtliche Stellung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten schutzbedürftigen sozialen oder wirtschaftlichen Gruppe. Erwägungsgrund 29 der KI-Verordnung enthält eine nicht erschöpfende Liste von Beispielen für solche Situationen, beispielsweise Personen, die in extremer Armut leben sowie ethnische oder religiöse Minderheiten. Grundsätzlich sollen unter diese Kategorie relativ stabile und langfristige Merkmale fallen, vorübergehende Umstände wie zeitweilige Arbeitslosigkeit, Überschuldung oder ein Migrationsstatus können jedoch ebenfalls als besondere soziale oder wirtschaftliche Situation in dieser Kategorie

<sup>87</sup>

In Erwägungsgrund 29 der KI-Verordnung wird erläutert, dass „Behinderung“ im Sinne von Artikel 3 Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen, PE/81/2018/REV/1 (ABl. L 151 vom 7.6.2019, S. 70) zu verstehen ist.



erfasst werden. Situationen wie Kummer oder Einsamkeit, mit denen eine Person konfrontiert sein kann, sind jedoch nicht erfasst, da sie aus sozialer und wirtschaftlicher Sicht nicht spezifisch sind (ihre Ausnutzung kann jedoch unter Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung fallen).

- (110) Menschen in benachteiligten sozialen oder wirtschaftlichen Situationen sind in der Regel anfälliger und verfügen über weniger Ressourcen und geringere digitale Kompetenzen als die allgemeine Bevölkerung, was es ihnen erschwert, ausbeuterische KI-Praktiken zu erkennen oder ihnen entgegenzutreten. Mit Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung soll sichergestellt werden, dass KI-Technologien bestehende finanzielle und andere soziale Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten nicht verstetigen oder verschärfen, indem die Schutzbedürftigkeit und Vulnerabilität dieser Menschen ausgenutzt wird.

So kann beispielsweise ein prädiktiver KI-Algorithmus dazu genutzt werden, Menschen, die in einkommensschwachen Postleitzahlbezirken leben und sich in einer katastrophalen finanziellen Lage befinden, mit Werbung für räuberische Finanzprodukte ins Visier zu nehmen, wodurch ihre Anfälligkeit für solche Werbung aufgrund ihrer möglichen Verzweiflung ausgenutzt und ihnen ein erheblicher finanzieller Schaden zugefügt wird.

Im Gegensatz dazu sollte ein KI-System, das unbeabsichtigt voreingenommen ist und sich aufgrund einseitig verfälschter Trainingsdaten unverhältnismäßig stark auf sozial benachteiligte Personen (indirekte Diskriminierung) auswirkt, nicht automatisch als System zur Ausnutzung der sozialen oder wirtschaftlichen Schutzbedürftigkeit und Vulnerabilität von Personen betrachtet werden, da es nicht speziell auf diese Personen ausgerichtet ist, wie im Fall direkter Diskriminierung, bei der eine solche Zielgruppenansprache ein absichtliches Merkmal der Gestaltung des Algorithmus durch das System ist oder bei der solche diskriminierenden Auswirkungen darauf zurückzuführen sind, dass auf andere Stellvertreter-Merkmale (z. B. Postleitzahlen) abgestellt wird, die in einem engen Zusammenhang mit den geschützten Merkmalen stehen. Zugleich sollte davon ausgegangen werden, dass Anbieter oder Betreiber von KI-Systemen, denen bewusst ist, dass ihre Systeme Personen oder Gruppen von Personen in einer besonderen sozialen oder wirtschaftlichen Situation rechtswidrig diskriminieren, deren Vulnerabilitäten ausnutzen, wenn sie sich des erheblichen Schadens bewusst sind, den diese Personen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit erleiden werden, und keine geeigneten Korrekturmaßnahmen ergriffen haben (siehe Abschnitt 3.2.3 Buchstabe c).

- (111) Im Zusammenhang mit einer besonderen sozialen oder wirtschaftlichen Situation ist es von entscheidender Bedeutung, die Relevanz von Stellvertretermerkmalen in Verbindung mit Diskriminierungsgründen wie Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, Staatsangehörigkeit oder Religion, die nach dem Gleichstellungsrecht der Union geschützt sind, zu berücksichtigen.

So könnten sich beispielsweise sozioökonomischer Status und ethnische Herkunft überschneiden, was bedeutet, dass KI-Systeme, die sozioökonomische Daten nutzen, ethnische Minderheiten oder Personen einer bestimmten Rasse unverhältnismäßig stark beeinträchtigen könnten. Dies kann bestehende Ungleichheiten verschärfen und zu systemischer Diskriminierung oder sogar zum Ausschluss von Einzelpersonen beitragen.

Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung gilt jedoch nicht für KI-Systeme, die sich auf der Grundlage einer breiten Palette von Variablen an Verbraucher richten, die in bestimmten sozialen oder wirtschaftlichen Situationen nicht tangential in einer Wechselbeziehung mit schutzbedürftigen Gruppen stehen, beispielsweise in Bezug auf Marke und Modell des Telefons, das eine Person besitzt, die Größe der Stadt, in der sie lebt, oder in Bezug auf die Häufigkeit von Reisen und des Reiseziels usw. Selbst wenn diese Merkmale die soziale oder wirtschaftliche Situation von Einzelpersonen im Allgemeinen widerspiegeln, sind sie für Einzelpersonen, die sich in einer bestimmten sozialen oder wirtschaftlichen Situation befinden und deren Vulnerabilität durch das Verbot vor Ausnutzung geschützt werden soll, nicht bestimmend.

- (112) Andere Menschen in einzigartigen sozialen Kontexten können beispielsweise Migranten oder Flüchtlinge sein, die häufig keinen stabilen Rechtsstatus besitzen und denen sozioökonomische Stabilität fehlt, sodass sie besonders anfällig für Ausnutzung durch KI-Systeme sein können.

Ein Chatbot soll beispielsweise individuell mit Nutzern interagieren, von denen einige zufällig Migranten sind. Der Chatbot erkennt und nutzt die Vulnerabilität und Unzufriedenheit von Migranten, die sich grundsätzlich in einer prekären und instabilen besonderen sozialen oder wirtschaftlichen Situation befinden, und drängt sie mit seinen Antworten auf ihre Anfragen zu extremistischen Ansichten, einschließlich Gewalt gegen die Bevölkerung (bzw. bestimmte Bevölkerungsgruppen) des Landes.

### **3.3.2. Mit dem Ziel oder der Wirkung einer wesentlichen Veränderung des Verhaltens**

- (113) Die dritte Voraussetzung für die Geltung des Verbots nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung besteht darin, dass die Ausnutzung der vorstehend geprüften Vulnerabilität und Schutzbedürftigkeit entweder a) das „Ziel“ oder b) die „Wirkung ... , das Verhalten einer Person“ oder einer Gruppe von Personen „wesentlich zu verändern“, haben muss. Dies beinhaltet eine wesentliche Auswirkung, nicht nur eine geringfügige oder triviale Wirkung, setzt aber nicht zwangsläufig eine Absicht voraus, da Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung Praktiken erfasst, die möglicherweise nur die „Wirkung“ haben, dass wesentliche Veränderungen ausgelöst werden. In Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der KI-Verordnung werden dieselben Begriffe verwendet und daher sollten sie auf die gleiche Weise ausgelegt werden. Die Erläuterungen in Abschnitt 3.2.2 sind daher auch für Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung maßgeblich. Der einzige bemerkenswerte Unterschied besteht darin, dass nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung die ausbeuterische

Praxis die Fähigkeit, eine fundierte Entscheidung zu treffen, deutlich beeinträchtigen muss, was in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung nicht vorgesehen ist, da die besondere Vulnerabilität von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen ihre Fähigkeit einschränkt, solche fundierten Entscheidungen zu treffen, und sie zu einem Verhalten zwingt, vor dem sie sich nicht schützen können, wie dies andere Erwachsene könnten.

### **3.3.3. (Mit hinreichender Wahrscheinlichkeit) einen erheblichen Schaden zufügen**

- (114) Schließlich muss die Veränderung des Verhaltens der schutzbedürftigen Person oder Gruppe von Personen dieser Person oder einer anderen Person einen erheblichen Schaden zufügen oder mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zufügen, damit das Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung gilt. In Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der KI-Verordnung werden dieselben Begriffe verwendet und daher sollten sie auf die gleiche Weise ausgelegt werden. Die in Abschnitt 3.2.3 aufgeführten Erläuterungen zu den Arten von Schäden, der Erheblichkeitsschwelle für den Schaden sowie dem Kausalzusammenhang und seiner Plausibilität sind daher auch für die Auslegung von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung maßgeblich.
- (115) Wie in Abschnitt 3.2.3 erläutert wird, umfasst ein erheblicher Schaden eine Reihe erheblicher nachteiliger Auswirkungen, einschließlich physischer, psychischer, finanzieller und wirtschaftlicher Schäden, mit deren Eintreten mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu rechnen ist, damit das Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung gilt. Für schutzbedürftige Gruppen – Kinder, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und sozioökonomisch benachteiligte Bevölkerungsgruppen – können diese Schäden aufgrund ihrer erhöhten Anfälligkeit für Ausbeutung besonders schwerwiegend und vielgestaltig sein. Was für Erwachsene als hinnehmbares Risiko der Beeinträchtigung angesehen werden kann, stellt für Kinder und die genannten anderen schutzbedürftigen Gruppen häufig einen inakzeptablen Schaden dar. Ein Vorsorgeansatz ist daher besonders bei Unsicherheiten und der Möglichkeit erheblicher Schäden gerechtfertigt.
- (116) Beispielsweise sind **Kinder** sehr leicht zu beeindrucken und verfügen möglicherweise nicht über die kognitive Reife, um auf Überzeugung zielende Inhalte kritisch zu bewerten oder bestimmten ausbeuterischen Praktiken zu widerstehen, deren Ziel darin besteht, sie von KI-gestützten Diensten abhängig zu machen. Dies könnte wiederum dazu beitragen, ihre Werte, Überzeugungen und Verhaltensweisen auf potenziell schädliche Weise zu formen. Der erhebliche Schaden umfasst hier sowohl physische als auch psychische Schäden, die noch verschärft werden durch die Unfähigkeit der Kinder, die Ausbeutung sowie die schädlichen Auswirkungen auf ihre Entwicklung und ihr Wohlergehen mit ihren möglichen langfristigen Folgen zu erkennen und ihr zu widerstehen.

|            |
|------------|
| Beispiele: |
|------------|

- KI-Systeme, die zur Generierung von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs verwendet werden (oder bestehendes Material, in dem echte Kinder dargestellt werden, manipulieren, um weitere neuartige Inhalte zu schaffen, in denen sie vorkommen) und die zur Entwicklung von Strategien für Grooming und sexuelle Erpressung von Kindern verwendet werden, fügen den betroffenen Kindern wahrscheinlich schweren Schaden und Missbrauch zu und führen häufig zu langfristigen physischen, psychischen und sozialen Folgen für diejenigen, die dies überstehen<sup>88</sup>.
- KI-Systeme können auf die Vulnerabilitäten junger Nutzer abzielen und Pläne für suchterzeugende Verstärkung einsetzen, um diese Nutzer von dem betreffenden Dienst abhängig zu machen; diese Systeme sind für junge Menschen und vor allem Mädchen besonders schädlich. Sie können schwere psychische und physische Schäden verursachen, unter anderem Angstzustände und Depressionen, Körperunzufriedenheit, Essstörungen und psychische Erkrankungen, in einigen Fällen auch Selbstverletzung und suizidales Verhalten<sup>89</sup>. Dies kann auch langfristige schädliche Folgen für die Entwicklung von Kindern haben, einschließlich einer Beeinträchtigung der kognitiven Entwicklung und des Lernens, geringerer sozialer Kompetenzen und der Vermeidung von Erfahrungen wie physischem Spielen, Schlaf und persönlichen sozialen Interaktionen, die für das emotionale und körperliche Wohlbefinden des Kindes von wesentlicher Bedeutung sind<sup>90</sup>.
- Ein anthropomorph gestaltetes KI-System, das in seinen Interaktionen mit Kindern menschenähnliche emotionale Reaktionen simuliert, kann die Vulnerabilität und Schutzbedürftigkeit von Kindern in einer Weise ausnutzen, die ungesunde emotionale Bindungen fördert, Interaktionszeiten manipuliert und das Verständnis von Kindern für echte menschliche Beziehungen verzerrt. Dies kann ihre normale soziale und emotionale Entwicklung und ihre Beziehungen zu anderen Menschen sowie sozio-emotionale Kompetenzen wie Empathie, emotionale Regulierung sowie soziales Verständnis und Anpassungsfähigkeit behindern<sup>91</sup>. Daraus können psychische Schäden wie die Zunahme von Angstzuständen und eine höhere Abhängigkeit der Kinder von diesem Dienst sowie längerfristige Beeinträchtigungen des Wohlergehens des Kindes entstehen.

Solche bewusst suchterzeugenden und ausbeuterischen Gestaltungsmerkmale KI-gestützter Dienste, die, wie oben beschrieben, zu erheblichen, miteinander verbundenen

<sup>88</sup> Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen: Bericht über die Folgenabschätzung, Begleitunterlage zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern und von Darstellungen sexuellen Missbrauchs von Kindern, SWD(2024) 33 final. Siehe auch den Bericht 2024 der Internet Watch Foundation, der detaillierte Statistiken über KI-generiertes Material über sexuellen Kindesmissbrauch enthält, abrufbar unter: <https://www.iwf.org.uk/about-us/why-we-exist/our-research/how-ai-is-being-abused-to-create-child-sexual-abuse-imagery>.

<sup>89</sup> Elizabeth J. et al, A meta-analysis of the association between adolescent social media use and depressive symptoms, *Journal of Affective Disorders*, Band 275, 1. Oktober 2020, S. 165-174.

<sup>90</sup> Siebers, T., Beyens, I., Pouwels, J. L. & Valkenburg, P. M., Social Media and Distraction: An Experience Sampling Study among Adolescents. *Media Psychology* 25, 343-366 (2022).

<sup>91</sup> Laestadius, L., Bishop, A., Gonzalez, M., Illenčik, D. & Campos-Castillo, C., Too human and not human enough: A grounded theory analysis of mental health harms from emotional dependence on the social chatbot Replika. *New Media & Society* 146144482211420 (2022) doi:10.1177/14614448221142007; Neugnot-Ceroli, M. & Laurenty, O. M. The Future of Child Development in the AI Era. Cross-Disciplinary Perspectives Between AI and Child Development Experts. Vorabdruck unter <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2405.19275> (2024).

Beeinträchtigungen führen können, sollten von anderen legitimen Verhaltensweisen der Anbieter und Betreiber zur Verfolgung der Nutzereinbindung unterschieden werden, die die individuelle Autonomie und die Sicherheit von Kindern achten, die nicht zu erheblichen Schäden führen und die nicht in den Anwendungsbereich von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung fallen (siehe Abschnitt 5.3 „Außerhalb des Anwendungsbereichs“).

- (117) Ebenso können **ältere Menschen** mit nachlassenden kognitiven Fähigkeiten und einer geringeren digitalen Kompetenz konfrontiert sein, was sie zu vorrangigen Zielen für KI-gestützte Betrugereien oder manipulatives Marketing macht. In diesem Fall ist der Schaden häufig finanzieller und psychologischer Natur, der durch die Frustration und Isolation, die viele ältere Menschen erleben, noch verschärft wird und die ausgenutzt werden können, um die manipulative Wirkung zu verstärken.

So kann beispielsweise ein KI-System, das die durch verringerte kognitive Fähigkeiten verursachte Vulnerabilität und Schutzbedürftigkeit älterer Menschen ausnutzt, indem es insbesondere ältere Menschen als Zielgruppe für teure medizinische Behandlungen, unnötige Versicherungspolicen oder betrügerische Investitionsprogramme nutzt, zu erheblichen Einbußen an Ersparnissen, zu einer höheren Verschuldung und zu emotionalem Leid für ältere Menschen führen.

Bestimmte KI-gestützte Praktiken differenzierter Preise (Preisdiskriminierung) bei wichtigen Dienstleistungen wie Versicherungen, die eine besondere soziale oder wirtschaftliche Situation ausnutzen und für Verbraucher mit niedrigerem Einkommen höhere Preise vorsehen, können zu einer erheblichen finanziellen Belastung führen, indem für dieselbe Versicherungsleistung mehr gezahlt werden muss, wodurch diese Verbraucher anfällig für Schocks werden<sup>92</sup>.

- (118) **Menschen mit Behinderungen** stellen ebenfalls eine schutzbedürftige Gruppe dar, die durch ausbeuterische und manipulative KI-Systeme erheblich geschädigt werden kann.

So kann beispielsweise ein KI-System, das Emotionserkennung nutzt, um geistig behinderte Menschen in ihrem Alltag zu unterstützen, sie auch dazu bewegen, schädliche Entscheidungen zu treffen, z. B. durch den Kauf von Produkten, die einen unrealistischen Nutzen für die psychische Gesundheit versprechen. Dies dürfte die psychische Gesundheit der Betroffenen verschlechtern und sie durch den Kauf unwirksamer und teurer Produkte finanziell ausbeuten, was ihnen wahrscheinlich erhebliche psychische und finanzielle Schäden zufügt.

- (119) **Sozial oder wirtschaftlich benachteiligte Einzelpersonen** sind besonders anfällig für KI-Systeme, die ihre verzweifelte finanzielle Situation und ihre prekäre soziale Lage ausnutzen; auch sind sie häufig weniger gut informiert und haben geringere digitale Kompetenzen.

Ein KI-Chatbot könnte beispielsweise bestimmte sozial oder wirtschaftlich benachteiligte Gruppen als Zielgruppe ansprechen und sie dazu anstiften, Gewalttaten

<sup>92</sup> EIOPA Consumer Trends Report 2023, S. 16, letzter Absatz.

zu begehen oder andere Personen zu verletzen, indem er ihre erhöhte Anfälligkeit für bestimmte Arten von Inhalten, Angstnarrative oder ausbeuterische Angebote ermittelt. Der gezielte Ansatz des Systems verschärft die bestehenden Vulnerabilitäten dieser sozioökonomisch benachteiligten Personen und verschärft ihre Herausforderungen. In bestimmten Fällen kann dies zu einer Zunahme von Angstzuständen, Depressionen, Gefühlen der Hilflosigkeit, sozialer Isolation oder Selbstverletzung und Radikalisierung führen, die den Schwellenwert für einen erheblichen Schaden nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung erreichen.

- (120) Anders als in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung wird in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung nicht ausdrücklich auf Gruppen zugefügte Schäden Bezug genommen, während in Erwägungsgrund 29 der KI-Verordnung auf beide Verbote, sowohl in Bezug auf Schäden, die bestimmten Personen als auch Gruppen von Einzelpersonen entstanden sind, verwiesen wird. Die beiden Verbote sollten daher kohärent ausgelegt werden, und zwar auch im Einklang mit der Sicherheitslogik der KI-Verordnung und dem Ziel des Verbots in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b, nämlich alle Personen zu schützen, die aufgrund des Alters, einer Behinderung und ihrer besonderen sozialen oder wirtschaftlichen Situation bestimmten schutzbedürftigen Gruppen angehören. Schäden, die ausgelagert werden können und andere Personen betreffen, sollten daher, auch wenn sie nicht unmittelbar vom System betroffen sind, bei der Beurteilung der Erheblichkeit des Schadens nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung ebenfalls berücksichtigt werden.

Beispiele:

- Die KI-gestützte Ausnutzung der Vulnerabilität und Schutzbedürftigkeit von Kindern kann langfristige gesellschaftliche Auswirkungen haben, unter anderem eine gestiegene Häufigkeit psychischer Probleme, höhere Gesundheitskosten und eine geringere Produktivität aufgrund chronischer Gesundheitsprobleme.
- Ein KI-System, das die finanziellen Vulnerabilitäten wirtschaftlich benachteiligter Menschen ausbeutet, kann zu finanzieller Ausgrenzung und zu einer Abwärtsspirale sozioökonomischer Härten für diese benachteiligten Gruppen führen. Eine solche Ausbeutung kann gesellschaftliche Schäden mit umfassenderen negativen Auswirkungen auf gesellschaftliche Strukturen und Werte verursachen, einschließlich der Fortdauer und Verschärfung von Diskriminierung und sozialer Ungleichheit sowie der Ausgrenzung dieser Gruppen.
- Ein Chatbot, der mit Fehlinformationen oder Hetze bestimmte vulnerable soziale oder wirtschaftliche Gruppen ins Visier nimmt, kann zu sozialer Polarisierung und Radikalisierung führen und möglicherweise Gewalt oder sogar Verletzung und Tod anderer Personen auslösen.

- (121) Diese Beispiele für ausbeuterische KI-Praktiken sollten von zahlreichen anderen KI-Systemen unterschieden werden, die die Schutzbedürftigkeit und Vulnerabilität von Kindern, Menschen mit Behinderungen oder Menschen in besonderen sozialen oder wirtschaftlichen Situationen nicht ausnutzen und mit hinreichender Wahrscheinlichkeit

keine erheblichen Schäden verursachen, sondern darauf abzielen, diesen Personen bei ordnungsgemäßer Konzeption und Verwendung einen Nutzen zu bringen (siehe auch Abschnitt 3.5 „Außerhalb des Anwendungsbereichs“).

Beispiele:

- KI-Systeme, die Kinder beim Lernen und Spielen unterstützen,
- KI-Systeme, die älteren Menschen im Alltag helfen und ihre Gesundheit und medizinische Behandlung verbessern, wie persönliche Assistenten oder Assistenzroboter, oder die ihre digitalen Kompetenzen verbessern,
- KI-Systeme, die die wirtschaftliche und sonstige Integration sozial benachteiligter Menschen in die Gesellschaft unterstützen, ihre Kompetenzen verbessern usw.,
- KI-Systeme und -Geräte, die Seh- oder Hörgeschädigte unterstützen oder angepasstes, personalisiertes Lernen ermöglichen,
- KI-Systeme, die barrierefreie Lösungen generieren, mit denen für Menschen mit Behinderungen bestehende Hindernisse bei der Nutzung von Produkten und Dienstleistungen beseitigt werden,
- KI-gestützte Prothesen usw., die Menschen mit Behinderungen in ihrem Alltag helfen und ihre Integration und volle Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen.

#### **3.4. Zusammenspiel der Verbote nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der KI-Verordnung**

- (122) Das Zusammenspiel der Verbote in Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der KI-Verordnung macht es erforderlich, zwischen den spezifischen Kontexten, die diese Bestimmung jeweils abdecken, eine klare Linie zu ziehen, damit ihre komplementäre Anwendung sichergestellt werden kann.
- (123) Der Schwerpunkt des Verbots in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung liegt in erster Linie auf der Art der Techniken, insbesondere solchen, die unterhalb der Schwelle der bewussten Wahrnehmung arbeiten, und anderen absichtlich manipulativen oder täuschenden Techniken. Zentrale Elemente sind hier die überwiegend verdeckte Art des Einflusses und seine Auswirkungen auf die von dem System betroffene Person, durch die ihre kognitive Autonomie, fundierte und autonome Entscheidungen zu treffen, untergraben wird.
- (124) Im Gegensatz dazu liegt der Schwerpunkt des Verbots in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung auf dem Schutz von Personen, die aufgrund ihres Alters, ihrer Behinderung oder einer besonderen sozialen oder wirtschaftlichen Situation besonders vulnerabel und aufgrund inhärenter oder situationsbezogener Faktoren grundsätzlich anfälliger für Ausbeutung durch KI sind und daher zusätzlichen Schutz vor Ausbeutung benötigen. Die wichtigsten Elemente sind hier die Merkmale der schutzbedürftigen Personen und die Tatsache, dass ihre besonderen Vulnerabilitäten vom KI-System ausgenutzt werden.

Wenn beispielsweise ein KI-System kurz aufblitzende Bilder verwendet, um Kaufentscheidungen zu beeinflussen, kann es aufgrund des unterschweligen Charakters der Manipulation unter Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung fallen. Dagegen kann ein KI-System, das ältere Menschen mit Versicherungsangeboten ins Visier nimmt, indem es deren eingeschränkte kognitive Fähigkeiten ausnutzt, unter Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung fallen.

- (125) In Szenarien, in denen beide Bestimmungen anwendbar zu sein scheinen, sollte der vorherrschende Aspekt der Ausbeutung das Hauptkriterium für die Differenzierung sein. Erfolgt die Ausbeutung unabhängig von der spezifischen Vulnerabilität und Schutzbedürftigkeit der betroffenen Personen, sollte Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung Vorrang haben, wobei die besonderen Auswirkungen der manipulativen oder täuschenden Technik auf das Verhalten schutzbedürftiger Personen und die spezifischen Schäden, die diese Personen wahrscheinlich erleiden werden, zu berücksichtigen sind. Zielt die KI-gestützte Manipulation und Ausbeutung auf eine bestimmte Gruppe von Personen ab, die aufgrund ihres Alters, einer Behinderung oder einer besonderen sozialen oder wirtschaftlichen Situation schutzbedürftig ist, oder ist sie auf die Ausnutzung von deren Vulnerabilitäten ausgerichtet, so sollte stattdessen Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung angewendet werden. Die Ausnutzung von Vulnerabilitäten anderer Gruppen kann als Bestandteil von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung abgedeckt werden, wenn sich die absichtlich manipulative Praxis spezifische Vulnerabilitäten und Schwächen dieser Personen zunutze macht.

### **3.5. Außerhalb des Anwendungsbereichs**

- (126) Damit die Verbote nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der KI-Verordnung Anwendung finden können, müssen, wie vorstehend geprüft, alle in den einschlägigen Bestimmungen aufgeführten Bedingungen erfüllt sein. Alle anderen KI-Systeme, die diese Bedingungen nicht erfüllen, fallen nicht in den Anwendungsbereich dieser Verbote, wobei einige Beispiele nachstehend beschrieben werden.

#### **3.5.1. Rechtmäßige Überzeugungsarbeit**

- (127) Die Unterscheidung zwischen Manipulation und Überzeugungsarbeit ist von entscheidender Bedeutung für die Abgrenzung des Anwendungsbereichs des Verbots in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung, das nicht für Praktiken rechtmäßiger Überzeugungsarbeit gilt. Auch wenn sowohl Manipulation als auch Überzeugungsarbeit die Entscheidungen und Verhaltensweisen von Einzelpersonen beeinflussen, bestehen hinsichtlich ihrer Methoden und ethischen Auswirkungen erhebliche Unterschiede.
- (128) Manipulation beinhaltet in den meisten Fällen verdeckte Techniken, die die Autonomie untergraben und Einzelpersonen dazu veranlassen, Entscheidungen zu treffen, die sie andernfalls – wenn sie sich der Einflüsse in vollem Umfang bewusst gewesen wären – möglicherweise nicht getroffen hätten. Bei diesen Techniken werden oft psychologische Schwächen oder kognitive Verzerrungen ausgenutzt. Im Gegensatz



dazu wirkt Überzeugungsarbeit innerhalb der Grenzen von Transparenz und Achtung der individuellen Autonomie. Sie beinhaltet, dass Argumente oder Informationen in einer Art und Weise vorgetragen werden, die Vernunft und Emotionen anspricht, aber die Ziele und die Funktionsweise des KI-Systems erläutert und relevante, zutreffende Informationen bereitstellt, um eine fundierte Entscheidungsfindung zu gewährleisten, und die die Fähigkeit des Einzelnen, die Informationen zu bewerten und eine freie, autonome Auswahl zu treffen, fördert.

Beispielsweise betreibt ein KI-System, das personalisierte Empfehlungen auf der Grundlage transparenter Algorithmen und Nutzerpräferenzen und -kontrollen verwendet, Überzeugungsarbeit. Dagegen stellt ein System, das unterschwellige Botschaften (z. B. nicht wahrnehmbare Bilder) verwendet, um Nutzer ohne ihr Wissen und Verständnis zu bestimmten Entscheidungen zu bewegen, Manipulation dar.

- (129) Ziel und Wirkung dieser Techniken unterscheiden sich ebenfalls. Manipulation zielt häufig darauf ab, dem Manipulator auf Kosten der Autonomie und des Wohlergehens der betreffenden Person Vorteile zu verschaffen. Das Ziel von Überzeugungsarbeit besteht dagegen darin, zu informieren und zu überzeugen und Interessen und Vorteile für beide Parteien in Einklang zu bringen. Ethische Überzeugungsarbeit achtet die Autonomie des Einzelnen, fundierte Entscheidungen zu treffen, und vermeidet die Ausnutzung von Vulnerabilitäten.

Beispielsweise betreibt ein KI-System, das transparent arbeitet und die Emotionen von Kunden zu dem Zweck analysiert, die Kundeninteraktionen zu verbessern und mit dem Wissen der Nutzer Unterstützung zu leisten, Überzeugungsarbeit und steht im Einklang mit ihren Interessen. Dagegen handelt es sich bei einem Emotionserkennungssystem, das für gezielte Werbung verwendet wird und im Verborgenen Emotionen von Verbrauchern ableitet, um höherpreisige Produkte in einem bestimmten Moment, in dem sie der Nutzer mit höherer Wahrscheinlichkeit kaufen wird, anzubieten, um Manipulation und gereicht den Verbrauchern zum Nachteil.

- (130) In bestimmten Fällen spielt auch die Einwilligung eine wichtige Rolle. Bei auf Überzeugungsarbeit basierenden Interaktionen sind sich die einzelnen Personen des Beeinflussungsversuchs bewusst und können diese frei und autonom wählen. Bei manipulativen Interaktionen beeinträchtigt die fehlende Kenntnis der Techniken oder ihrer Auswirkungen die Wahlfreiheit und eine fundierte und autonome Entscheidungsfindung.

Beispielsweise ist ein KI-System, das den Nutzern helfen soll, eine Fremdsprache durch den Einsatz unterschwelliger Techniken besser und schneller zu erlernen, nicht manipulativ, wenn es transparent arbeitet und die individuelle Autonomie sowie die freie und fundierte Wahl des Nutzers, in die Verwendung des Systems einzuwilligen oder nicht, achtet.

- (131) Die Konformität mit Rechts- und Regulierungsrahmen spielt bei der Erfassung von Manipulationen im Vergleich zu rechtmäßiger Überzeugungsarbeit ebenfalls eine wichtige Rolle. Bei KI-Praktiken, die mit den geltenden Rechtsvorschriften, die

Transparenz, Fairness sowie die Rechte und die Autonomie des Einzelnen wahren, im Einklang stehen, besteht daher eine größere Wahrscheinlichkeit, dass sie nach der KI-Verordnung nicht verboten sind.

Dies schließt beispielsweise die Einhaltung von Datenschutzvorschriften wie der DSGVO ein, die Transparenzpflichten bei der Datenverarbeitung vorschreibt, d. h., dass in den Informationen, die den betroffenen Personen zur Verfügung zu stellen sind, täuschende oder manipulative Sprache vermieden wird<sup>93</sup>. In bestimmten Fällen kann eine Einwilligung erforderlich sein, damit die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig ist; dies kann beispielsweise bei bestimmten personalisierten Online-Werbeanzeigen der Fall sein, die auf außerhalb des Dienstes in sozialen Netzwerken erhobenen Nutzerdaten beruhen<sup>94</sup>. Diese Einwilligung muss unter anderem freiwillig und in Kenntnis der Sachlage erfolgen. Bei KI-Systemen, die diesen rechtlichen Normen entsprechen, besteht eine größere Wahrscheinlichkeit, dass sie rechtmäßige Überzeugungsarbeit betreiben. Umgekehrt betreiben Systeme, die diese Anforderungen zum Zweck der Verhaltensbeeinflussung umgehen, wahrscheinlich Manipulation.

- (132) Insbesondere wird in Erwägungsgrund 29 der KI-Verordnung klargestellt, dass die Verbote in Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der KI-Verordnung rechtmäßige Praktiken im Zusammenhang mit medizinischen Behandlungen unter bestimmten Bedingungen unberührt lassen.

Beispielsweise können KI-gestützte unterschwellige Techniken zur psychologischen Behandlung einer psychischen Erkrankung oder zur physischen Rehabilitation eingesetzt werden, wenn sie im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften und medizinischen Standards durchgeführt werden; dies schließt die Einholung der ausdrücklichen Zustimmung der Einzelperson oder ihrer gesetzlichen Vertreter als Nutzungsvoraussetzung ein.

- (133) Darüber hinaus wird in Erwägungsgrund 29 der KI-Verordnung klargestellt, dass übliche und rechtmäßige Geschäftspraktiken wie Werbung „als solche“ oder ihrer Art nach nicht als schädliche manipulative, täuschende oder ausbeuterische KI-gestützte Praktiken gelten sollten.

Beispiele:

– Werbetechniken, bei denen KI zur Personalisierung von Inhalten auf der Grundlage von Nutzerpräferenzen verwendet wird, sind von Natur aus nicht manipulativ, wenn sie keine unterschwelligen, absichtlich manipulativen oder täuschenden Techniken einsetzen, die die individuelle Autonomie untergraben oder Vulnerabilitäten auf eine schädliche, nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der KI-Verordnung verbotene Weise ausnutzen. Die Erfüllung der einschlägigen Verpflichtungen aus der DSGVO,

<sup>93</sup> Leitlinien des Europäischen Datenschutzausschusses, [https://www.edpb.europa.eu/system/files/2023-02/edpb\\_03-2022\\_guidelines\\_on\\_deceptive\\_design\\_patterns\\_in\\_social\\_media\\_platform\\_interfaces\\_v2\\_en\\_0.pdf](https://www.edpb.europa.eu/system/files/2023-02/edpb_03-2022_guidelines_on_deceptive_design_patterns_in_social_media_platform_interfaces_v2_en_0.pdf), Rn. 18.

<sup>94</sup> Urteil des Gerichtshofs vom 4. Juli 2023, Meta Platforms u. a., C-252/21, ECLI:EU:C:2023:537 (im Folgenden „Urteil in der Sache Meta Platforms“).

dem Verbraucherschutzrecht und der Verordnung (EU) 2022/2065 (im Folgenden „Gesetz über digitale Dienste“) trägt dazu bei, diese Risiken zu mindern.

- Die Entwicklung von KI-Modellen und Klassifizierern zur Aufdeckung sexuellen Kindesmissbrauchs im Internet, die im Einklang mit dem geltenden Recht erfolgt, ist eine legitime Praxis, die die Vulnerabilität von Kindern nicht ausbeutet, sondern – im Gegenteil – von wesentlicher Bedeutung für die Verbesserung der Sicherheit von Kindern im Internet ist.
- KI-Systeme, die für die Erbringung von Bankdienstleistungen wie Hypotheken und Darlehen verwendet werden, die im Einklang mit den Rechtsvorschriften der Union über Finanzdienstleistungen, Verbraucherschutz, Datenschutz und Nichtdiskriminierung das Alter oder eine bestimmte sozioökonomische Situation des Kunden als Input nutzen, gelten dann nicht als Ausnutzung von Vulnerabilität oder Schutzbedürftigkeit im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung, wenn sie darauf ausgelegt sind, Menschen zu schützen und zu unterstützen, die aufgrund ihres Alters, einer Behinderung oder einer besonderen sozioökonomischen Situation als schutzbedürftig eingestuft wurden, wenn sie für diese Gruppen von Vorteil sind und zudem zu gerechteren und nachhaltigeren Finanzdienstleistungen für diese Gruppen beitragen.
- KI-Systeme, die Benommenheit und Ermüdung bei Fahrern erkennen und sie im Einklang mit den Sicherheitsvorschriften mit Warnmeldungen auf Ruhepausen hinweisen, sind von Vorteil und gelten nicht als Ausnutzung von Vulnerabilitäten im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung.

### **3.5.2. Manipulative, täuschende und ausbeuterische KI-Systeme, die voraussichtlich keinen erheblichen Schaden verursachen**

- (134) Eine wesentliche Bedingung für die Geltung der Verbote nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der KI-Verordnung ist, dass die KI-gestützte Manipulation und Ausnutzung von Vulnerabilitäten erheblichen Schaden verursacht oder mit hinreichender Wahrscheinlichkeit verursachen wird. Alle manipulativen, täuschenden und ausbeuterischen KI-Anwendungen, die mit hinreichender Wahrscheinlichkeit keine erheblichen Schäden verursachen, fallen grundsätzlich nicht in den Anwendungsbereich der Verbote, unbeschadet anderer, darüber hinaus geltender Rechtsvorschriften der Union (siehe Abschnitt 3.6).

Beispiele für KI-Systeme, die voraussichtlich keinen erheblichen Schaden verursachen:

- Ein KI-Begleitsystem (Companion-App) ist anthropomorph und mit *Affective Computing* (Emotions-KI) konzipiert, um das System ansprechender zu gestalten; es bindet Nutzer tatsächlich wirksamer, übt aber keine manipulativen oder täuschenden Praktiken in einer Weise aus, die ihnen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit schwere psychische, physische oder sonstige Schäden zufügt oder ungesunde Bindungen und Abhängigkeiten herbeiführt.

- Ein therapeutischer Chatbot nutzt unterschwellige Techniken, um die Nutzer zu einer gesünderen Lebensweise zu bewegen und schlechte Angewohnheiten wie Rauchen aufzugeben. Selbst wenn die Nutzer, die den Rat des Chatbots und die unterschwellige Therapie befolgen, aufgrund der Bemühungen, das Rauchen aufzugeben, körperliche Beschwerden und psychische Belastungen durchleben, kann nicht davon ausgegangen werden, dass der KI-gestützte Chatbot erhebliche Schäden verursacht. Solche vorübergehenden Beschwerden sind unvermeidlich und werden durch die langfristigen Vorteile für die Gesundheit der Nutzer aufgewogen. Es gibt keine versteckten Versuche, über die Förderung gesunder Gewohnheiten hinaus die Entscheidungsfindung zu beeinflussen.
- Eine Online-Musikplattform nutzt ein Emotionserkennungssystem, um Rückschlüsse auf die Gefühle der Nutzer zu ziehen und ihnen automatisch Lieder zu empfehlen, die zu ihrer Stimmung passen, vermeiden aber gleichzeitig, sie zu stark mit depressiv stimmenden Liedern zu belasten. Da die Nutzer lediglich Musik hören und nicht anderweitig geschädigt werden oder bei ihnen Depressionen und Angstzustände ausgelöst werden, ist mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass das System keine erheblichen Schäden verursacht.
- KI-gestützte manipulative und betrügerische Techniken, die in Sicherheitsschulungen und in anderen Lernsimulationen eingesetzt werden, und mit denen versucht wird, Nutzer über Bedrohungen der Cybersicherheit aufzuklären. Diese Systeme können gezielt manipulative Techniken einsetzen (z. B. die Ausnutzung kognitiver Verzerrungen), ohne dass dies den Nutzern bewusst ist; sie verändern das Verhalten, wobei dies jedoch vorübergehend für sinnvolle Schulungs- und Sensibilisierungszwecke und ohne erhebliche Schäden zu verursachen geschieht.

### **3.6. Zusammenspiel mit anderen Rechtsvorschriften der Union**

- (135) Die Verbote nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der KI-Verordnung lassen andere Rechtsvorschriften der Union unberührt und ergänzen diese. Eine Praxis, die unter das Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a oder b der KI-Verordnung fällt, kann auch einen Verstoß gegen andere Rechtsvorschriften der Union darstellen und sowohl nach der KI-Verordnung als auch nach diesen anderen Rechtsakten der Strafverfolgung unterliegen. Dies ist wichtig, da unterschiedliche Bestimmungen in diesen Rechtsakten unterschiedliche Interessen schützen sollen und unterschiedliche Ziele, Anwendungsbereiche und Adressaten haben. Dadurch wird ein umfassender Regulierungsansatz sichergestellt, der Personen und Gruppen von Personen vor einer schädlichen Nutzung von KI und Manipulation durch sie schützt und sichere, vertrauenswürdige KI-gestützte Dienstleistungen und Produkte in der Union gewährleistet.
- (136) Zwischen den Verboten in Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der KI-Verordnung und den Zielen des EU-Verbraucherschutzrechts besteht eine enge Übereinstimmung, insbesondere mit der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken, die Verbraucher vor irreführenden oder aggressiven Geschäftspraktiken schützt, unter anderem auch, wenn sie KI-gestützt sind. Sowohl die KI-Verordnung als auch die Richtlinie über unlautere

Geschäftspraktiken verfolgen das Ziel, die Schädigung von Verbrauchern durch manipulative, täuschende oder aggressive KI-gestützte Geschäftspraktiken proaktiv zu verhindern. Zugleich sind die Verbote in Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der KI-Verordnung weiter gefasst, da sie nicht nur Verbraucher schützen, sondern auch jede natürliche Person und deren Verhalten in einer Vielzahl von Kontexten, die über den gewerblichen Bereich hinausgehen. Die unter die KI-Verordnung fallenden Schäden sind ebenfalls weiter gefasst als wirtschaftliche Schäden, obwohl in der KI-Verordnung ein Schwellenwert für erhebliche Schäden festgelegt ist, der im Verbraucherschutzrecht nicht besteht.

- (137) Die Verbote stehen auch im Einklang mit dem Datenschutzrecht der Union, einschließlich der Grundsätze der rechtmäßigen, redlichen und transparenten Datenverarbeitung, die darauf abzielen, die personenbezogenen Daten betroffener Personen zu schützen und letztlich ihre Grundrechte und ihre Autonomie zu wahren. Die Verfügbarkeit einer größeren Menge an (personenbezogenen) Daten und die zunehmenden Möglichkeiten, diese Daten mit KI-Systemen zu verarbeiten, erhöhen das Risiko schädlicher manipulativer, täuschender oder ausbeuterischer Praktiken, wie sie beispielsweise in den Anwendungsbereich von Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der KI-Verordnung fallen. In diesem Zusammenhang kann die Einhaltung der Datenschutzvorschriften in Bezug auf Transparenz, Datenminimierung, Fairness und Rechtmäßigkeit, z. B. bei personalisiertem Profiling und Werbung, die auf außerhalb des Dienstes erhobenen Nutzerdaten<sup>95</sup> beruht, dazu beitragen, schädliche personalisierte Manipulationen und Ausbeutung zu vermeiden.
- (138) Das Zusammenspiel mit dem Nichtdiskriminierungsrecht der Union ist auch für das Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der KI-Verordnung<sup>96</sup> von Bedeutung, da Vulnerabilität und Schutzbedürftigkeit aufgrund des Alters oder einer Behinderung ebenfalls unter den Schutz fallende Gründe sind, aus denen Menschen das Recht auf Nichtdiskriminierung haben, während sich die sozioökonomische Situation mit einer Vielzahl anderer Gründe wie Rasse und ethnischer Herkunft überschneidet. Die Verbote in der KI-Verordnung berühren nicht Verbote, die auf anderen Gründen oder diskriminierenden Praktiken beruhen, keinen erheblichen Schaden verursachen und bereits durch das Nichtdiskriminierungsrecht der Union verboten sind.
- (139) Die Verbote in Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der KI-Verordnung ergänzen darüber hinaus die Verordnung (EU) 2022/2065 (Gesetz über digitale Dienste), die

---

<sup>95</sup> Von besonderer Relevanz ist in diesem Zusammenhang das Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 4. Juli 2023, Rechtssache C-252/21, Meta Platforms Inc u. a./Bundeskartellamt. Der EuGH stellt zwar unter anderem fest, dass die Verarbeitung außerhalb des Dienstes erfasster personenbezogener Daten zu Zwecken der Direktwerbung durch eine große Plattform sozialer Netzwerke als für ein berechtigtes Interesse des Verantwortlichen erfolgt angesehen werden kann, doch kann dies aufgrund der Interessen und Grundrechte eines solchen Nutzers, die unter den Umständen dieses Falles, insbesondere der umfangreichen Verarbeitung, Vorrang vor dem Interesse dieses Betreibers an einer solchen personalisierten Werbung haben, über die soziale Plattformen ihre Tätigkeiten finanzieren, nicht ohne Einwilligung des Nutzers als Rechtsgrundlage erfolgen (vgl. Urteil Meta Platforms, Rn. 115 bis 118).

<sup>96</sup> Beispielsweise Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft (ABl. L 180 vom 19.7.2000, S. 22), Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf (ABl. L 303 vom 2.12.2000, S. 16), Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen (Neufassung) (ABl. L 204 vom 26.7.2006, S. 23), Richtlinie 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen (ABl. L 373 vom 21.12.2004, S. 37).

Online-Vermittlungsdienste wie Online-Plattformen und Suchmaschinen regelt und Transparenz und Rechenschaftspflicht bei der Bereitstellung dieser Dienste gewährleistet. Insbesondere verbietet Artikel 25 Absatz 1 des Gesetzes über digitale Dienste Dark Patterns innerhalb der Benutzerschnittstelle, um sicherzustellen, dass Anbieter von Online-Plattformen die Nutzer nicht irreführen oder zu Handlungen zwingen, die möglicherweise nicht ihren tatsächlichen Absichten entsprechen. Wenn sie wahrscheinlich erhebliche Schäden verursachen, sollten solche Dark Patterns als Beispiel für manipulative oder täuschende Techniken im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung verstanden werden.

- (140) Im Gesetz über digitale Dienste werden auch für Anbieter von Online-Plattformen geltende Verpflichtungen zur Gewährleistung von Transparenz in der Werbung (Artikel 26 und 38 für sehr große Online-Plattformen oder sehr große Suchmaschinen), zur Nutzung von Empfehlungssystemen (Artikel 27) und zum Schutz Minderjähriger (Artikel 28 des Gesetzes über digitale Dienste) festgelegt. Wenn darüber hinaus eine Online-Plattform oder Suchmaschine als sehr große Online-Plattform oder sehr große Suchmaschine eingestuft wird, hat der Anbieter dieses benannten Dienstes zusätzliche Verpflichtungen zur Bewertung und Minderung systemischer Risiken, die sich aus der Konzeption oder dem Betrieb der Dienste und seinen damit verbundenen Systemen, einschließlich algorithmischer Systeme ergeben (Artikel 34 und 35 des Gesetzes über digitale Dienste). Bei der Durchführung von Risikobewertungen sollten Anbieter sehr großer Online-Plattformen und sehr großer Online-Suchmaschinen berücksichtigen, in welcher Weise ihre Empfehlungssysteme, ihre Werbung, ihre Moderation von Inhalten und alle anderen einschlägigen algorithmischen Systeme diese systemischen Risiken beeinflussen. In solchen Risikobewertungen sollte auch analysiert werden, in welcher Weise systemische Risiken unter anderem durch die vorsätzliche Manipulation und automatisierte Ausnutzung des Dienstes beeinflusst werden (vgl. Artikel 34 Absatz 2 des Gesetzes über digitale Dienste und Erwägungsgrund 83 des Gesetzes über digitale Dienste). Gleichwohl deckt der Anwendungsbereich von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a oder b der KI-Verordnung eine Vielzahl anderer Szenarien ab (z. B. Chatbots, KI-Systeme und KI-gestützte Produkte und Dienstleistungen), die von anderen Akteuren als Anbietern von Vermittlungsdiensten angeboten oder genutzt werden können.
- (141) Das Verbot manipulativer KI-Techniken nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der KI-Verordnung unterstützt auch die Ziele der Richtlinie 2010/13/EU (AVMD-Richtlinie)<sup>97</sup>, indem schädliche KI-gesteuerte Werbung<sup>98</sup> und andere KI-gestützte manipulative und ausbeuterische Praktiken, die im Mediensektor erhebliche Schäden verursachen können, verhindert werden.

---

<sup>97</sup> Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste), geändert durch die Richtlinie (EU) 2018/1808, die unter anderem darauf abzielt, den Schutz von Kindern zu verbessern und Hetze wirksamer zu bekämpfen.

<sup>98</sup> Artikel 9 der AVMD-Richtlinie.

- (142) Die KI-Verordnung ergänzt ferner die Verordnung (EU) 2024/900 (Verordnung über politische Werbung)<sup>99</sup>, die harmonisierte Vorschriften, einschließlich Transparenz- und damit zusammenhängender Sorgfaltspflichten, für die Erbringung politischer Werbung und damit zusammenhängender Dienstleistungen sowie Vorschriften über den Einsatz von Targeting- oder Anzeigenschaltungsverfahren im Zusammenhang mit politischer Online-Werbung enthält. Diese Verordnung verbietet das Profiling auf der Grundlage besonderer Kategorien personenbezogener Daten im Zusammenhang mit politischer Online-Werbung und das Targeting von Personen, die mindestens ein Jahr jünger als das in den nationalen Vorschriften festgelegte Wahlalter sind. Darüber hinaus können Targeting- oder Anzeigenschaltungsverfahren im Zusammenhang mit politischer Online-Werbung nur dann durchgeführt werden, wenn sie auf personenbezogenen Daten beruhen, die bei den betroffenen Personen mit deren ausdrücklicher Einwilligung erhoben wurden. Außerdem gelten zusätzliche Transparenzanforderungen, d. h. die Offenlegung politischer Anzeigen, die Beschreibung der Verwendung solcher Techniken und der wichtigsten Parameter sowie zusätzliche Informationen über die damit verbundene Logik einschließlich Informationen über die Verwendung von KI-Systemen. Eine gezielte politische Werbung auf der Grundlage einer im Einklang mit der genannten Verordnung<sup>100</sup> erfolgenden Verarbeitung personenbezogener Daten wird dazu beitragen, dass das Profiling von Wählern sowie das Targeting und die Anzeigenschaltung politischer Werbung innerhalb der Grenzen rechtmäßiger Überzeugungsarbeit funktionieren.
- (143) Das in der KI-Verordnung enthaltene Verbot schädlicher ausbeuterischer und täuschender KI-Praktiken ergänzt zudem andere geltende Rechtsvorschriften der Union, in denen allgemeine Transparenzvorschriften für Werbung, Verbraucherschutz und das ordnungsgemäße Verhalten von Wirtschaftsbeteiligten festgelegt sind (z. B. werden in der MIFID-Richtlinie 2014/65/EU, der Richtlinie (EU) 2016/97 über Versicherungsvertrieb<sup>101</sup>, der Richtlinie (EU) 2023/2225 über Verbraucherkreditverträge, der Richtlinie (EU) 2002/65 über den Fernabsatz, der Richtlinie 2006/114/EG über irreführende und vergleichende Werbung und der Richtlinie (EU) 2011/83 über die Rechte der Verbraucher allgemeine Verbraucherschutzstandards festgelegt). In diesem Zusammenhang hat die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) bereits eine aufsichtliche Erklärung zu einigen unlauteren ausbeuterischen Praktiken im Zusammenhang mit differenzierten Preisen abgegeben, die auch in den Anwendungsbereich der KI-Verordnung fallen könnten, wenn sie durch KI-Systeme ermöglicht werden<sup>102</sup>.

---

<sup>99</sup> Verordnung (EU) 2024/900 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. März 2024 über die Transparenz und das Targeting politischer Werbung, PE/90/2023/REV/1 (ABl. L, 2024/900, 20.3.2024).

<sup>100</sup> Sobald sie anwendbar ist, ab Oktober 2025.

<sup>101</sup> Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb (Neufassung) (ABl. L 26 vom 2.2.2016, S. 19). Beispielsweise Artikel 17 Absatz 1 der Richtlinie über den Versicherungsvertrieb, wonach Versicherungsvertreiber ehrlich, redlich und professionell im besten Interesse ihrer Kunden handeln müssen.

<sup>102</sup> [https://www.eiopa.europa.eu/document/download/1e9a8fb2-e688-4bf5-a347-ee0a1ec3aab3\\_en?filename=EIOPA-BoS-23-076-Supervisory-Statement-on-differential-pricing-practices\\_0.pdf](https://www.eiopa.europa.eu/document/download/1e9a8fb2-e688-4bf5-a347-ee0a1ec3aab3_en?filename=EIOPA-BoS-23-076-Supervisory-Statement-on-differential-pricing-practices_0.pdf).

- (144) Auch berühren die Verbote in Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der KI-Verordnung nicht die EU-Produktsicherheitsvorschriften (z. B. für Medizinprodukte, Spielzeug, Maschinen), die eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Sicherheit von Produkten mit integrierten KI-Systemen spielen, sondern ergänzen diese. Dies erfordert die Einhaltung der Ex-ante-Sicherheitsanforderungen für regulierte Produkte und deren proaktive Überwachung, um sicherzustellen, dass sie keine Sicherheitsrisiken darstellen, die zu physischen und psychischen Schäden führen können. Der Hersteller solcher Produkte mit eingebetteten KI-Systemen sollte daher diese Verbote in seinen Risikobewertungen und Sicherheits- und Schadensminderungsmaßnahmen berücksichtigen, soweit dies mit der Logik und dem Anwendungsbereich der einschlägigen harmonisierten Rechtsvorschriften der Union zur Sicherheit vereinbar ist. Die Sicherheitsvorschriften der Union ergänzen zudem die Verbote der KI-Verordnung und können auch eingreifen und Sicherheitsrisiken, die keine Gefahr erheblicher Schäden darstellen, entgegenwirken. Insbesondere wirkt die Verordnung (EU) 2023/988 (Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit)<sup>103</sup> als Sicherheitsnetz, denn sie schreibt vor, dass alle Verbraucherprodukte, die nicht unter besondere Anforderungen anderer sektorspezifischer Produktsicherheitsvorschriften der Union fallen (einschließlich Produkten mit eingebetteten KI-Systemen, die nicht gemäß Artikel 6 als Hochrisiko-Systeme eingestuft sind und den Anforderungen der KI-Verordnung unterliegen), unter normalen oder vernünftigerweise vorhersehbaren Verwendungsbedingungen sicher sein müssen, wobei insbesondere Risiken für die physische und psychische Gesundheit der Verbraucher zu berücksichtigen sind.
- (145) Und schließlich ist das Zusammenspiel mit dem Strafrecht von entscheidender Bedeutung. Die Verbote in Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der KI-Verordnung zielen darauf ab, schädliches Verhalten zu verhindern, das Straftaten darstellen oder zu Straftaten wie Betrug, Fälschung, Betrugereien, Nötigung oder der Erzeugung und Verbreitung illegaler Inhalte wie terroristischer Inhalte, Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs, Hetze und sexuell expliziter Deepfakes führen kann<sup>104</sup>. Bedeutsam ist auch, dass die Verbote in Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der KI-Verordnung als Rechtsvorschriften für den Binnenmarkt nicht nur die Nutzung, sondern auch das Inverkehrbringen eines KI-Systems betreffen, sodass Schäden durch die Einschränkung des Zugangs zu solchen verbotenen Systemen, die kriminelle Aktivitäten erleichtern und verschleiern können, frühzeitig verhindert werden. Darüber hinaus könnten die Verbote in Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der KI-Verordnung auch andere schädliche Praktiken abdecken, die nach Unionsrecht oder nationalem Recht nicht als Straftaten eingestuft werden.

#### **4. ARTIKEL 5 ABSATZ 1 BUCHSTABE C DER KI-VERORDNUNG – SOZIALE BEWERTUNG**

---

<sup>103</sup> Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 über die allgemeine Produktsicherheit, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie (EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 87/357/EWG des Rates (Text von Bedeutung für den EWR).

<sup>104</sup> Richtlinie (EU) 2024/1385 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, PE/33/2024/REV/1 (ABl. L, 2024/1385, 24.5.2024).



- (146) Eine KI-gestützte Bewertung kann zwar Vorteile hinsichtlich der Lenkung guter Verhaltensweisen und der Verbesserung der Sicherheit, Effizienz oder Qualität von Dienstleistungen mit sich bringen, doch gibt es bestimmte Praktiken der sozialen Bewertung (*Social Scoring*), die Menschen ungerecht behandeln oder schädigen und sozialer Kontrolle und Überwachung gleichkommen. Das Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung zielt auf solche nicht hinnehmbaren KI-gestützten Praktiken der sozialen Bewertung ab, die Einzelpersonen oder Gruppen von Personen auf der Grundlage ihres sozialen Verhaltens oder ihrer Persönlichkeitsmerkmale bewerten oder einstufen und zu Schlechterstellung oder Benachteiligung führen, insbesondere wenn die Daten aus mehreren sozialen, nicht miteinander zusammenhängenden Kontexten stammen, oder die dazu führen, dass diese Personen in einer Weise behandelt werden, die im Hinblick auf ihr soziales Verhalten oder dessen Tragweite unverhältnismäßig ist. Das Verbot der sozialen Bewertung hat sowohl im öffentlichen als auch im privaten Kontext einen weiten Anwendungsbereich und ist nicht auf einen bestimmten Sektor oder Bereich beschränkt<sup>105</sup>.
- (147) Gleichzeitig sollen mit dem Verbot keine rechtmäßigen Praktiken beeinträchtigt werden, bei denen Personen für bestimmte rechtmäßige und im Einklang mit dem Unionsrecht und dem nationalen Recht stehende Zwecke bewertet werden<sup>106</sup>, insbesondere wenn in diesen Rechtsvorschriften festgelegt ist, welche Arten von Daten für die spezifischen Bewertungszwecke relevant sind, und sichergestellt wird, dass jede daraus resultierende Schlechterstellung oder Benachteiligung von Personen gerechtfertigt und verhältnismäßig ist (siehe Abschnitt 4.3 „Außerhalb des Anwendungsbereichs“).

#### **4.1. Begründung und Ziele**

- (148) KI-Systeme, die Praktiken der sozialen Bewertung ermöglichen, können für bestimmte Einzelpersonen und Gruppen von Personen zu diskriminierenden und unfairen Ergebnissen führen, einschließlich ihrer Ausgrenzung aus der Gesellschaft, sowie zu Praktiken der sozialen Kontrolle und Überwachung, die mit den Werten der Union unvereinbar sind. Das Verbot der sozialen Bewertung zielt insbesondere darauf ab, das Recht auf Menschenwürde und andere Grundrechte, einschließlich des Rechts auf Nichtdiskriminierung und Gleichstellung, auf Datenschutz und auf Privat- und Familienleben, sowie gegebenenfalls die einschlägigen sozialen und wirtschaftlichen Rechte zu schützen. Ein weiteres Ziel des Verbots besteht darin, die Werte der Union wie Demokratie, Gleichheit (einschließlich des gleichberechtigten Zugangs zu öffentlichen und privaten Dienstleistungen) und Gerechtigkeit zu schützen und zu fördern<sup>107</sup>.

---

<sup>105</sup> Das Verbot der sozialen Bewertung unterscheidet sich vom Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung, das in Bezug auf die Evaluierungs-/Bewertungspraxis, die nur für die Gefährdungsbeurteilung und Vorhersage der Wahrscheinlichkeit, dass eine Person Straftaten begeht, gilt, stärker spezialisiert ist, indem KI-Systeme ausschließlich auf der Grundlage von Profiling oder der Bewertung von persönlichen Merkmalen und Eigenschaften verboten werden (siehe Abschnitt 5).

<sup>106</sup> Erwägungsgrund 31 der KI-Verordnung.

<sup>107</sup> Erwägungsgrund 31 der KI-Verordnung.

#### 4.2. Die wichtigsten Konzepte und Komponenten des Verbots der sozialen Bewertung

***In Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung wird Folgendes bestimmt:***

Folgende Praktiken im KI-Bereich sind verboten:

c) das Inverkehrbringen, die Inbetriebnahme oder die Verwendung von KI-Systemen zur Bewertung oder Einstufung von natürlichen Personen oder Gruppen von Personen über einen bestimmten Zeitraum auf der Grundlage ihres sozialen Verhaltens oder bekannter, abgeleiteter oder vorhergesagter persönlicher Eigenschaften oder Persönlichkeitsmerkmale, wobei die soziale Bewertung zu einem oder beiden der folgenden Ergebnisse führt:

i) Schlechterstellung oder Benachteiligung bestimmter natürlicher Personen oder Gruppen von Personen in sozialen Zusammenhängen, die in keinem Zusammenhang zu den Umständen stehen, unter denen die Daten ursprünglich erzeugt oder erhoben wurden;

ii) Schlechterstellung oder Benachteiligung bestimmter natürlicher Personen oder Gruppen von Personen in einer Weise, die im Hinblick auf ihr soziales Verhalten oder dessen Tragweite ungerechtfertigt oder unverhältnismäßig ist;

(149) Damit das Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung gilt, müssen mehrere kumulative Bedingungen erfüllt sein:

(i) Die Praxis muss das „Inverkehrbringen“, die „Inbetriebnahme“ oder die „Verwendung“ eines KI-Systems darstellen.

(ii) Das KI-System muss für die Bewertung oder Einstufung von natürlichen Personen oder Gruppen von Personen über einen bestimmten Zeitraum auf folgender Grundlage bestimmt sein oder verwendet werden:

(a) ihrem Sozialverhalten oder

(b) bekannten, abgeleiteten oder vorhergesagten persönlichen Eigenschaften oder Persönlichkeitsmerkmalen.

(iii) Die mithilfe des KI-Systems erstellte soziale Bewertung muss in einem oder mehreren der folgenden Szenarien zu einer Schlechterstellung oder Benachteiligung von Personen oder Gruppen führen oder dazu führen können:

(a) in sozialen Zusammenhängen, die in keinem Zusammenhang zu den Umständen stehen, unter denen die Daten ursprünglich erzeugt oder erhoben wurden, und/oder

(b) eine Behandlung, die im Hinblick auf deren soziales Verhalten oder dessen Tragweite ungerechtfertigt oder unverhältnismäßig ist.

(150) Damit das Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung Anwendung finden kann, müssen alle drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein. Die erste Bedingung, d. h. das Inverkehrbringen, die Inbetriebnahme oder die Verwendung des

KI-Systems, wurde bereits in Abschnitt 2.3 analysiert. Das Verbot gilt daher sowohl für Anbieter als auch für Betreiber von KI-Systemen im Rahmen ihrer jeweiligen Verantwortung dafür, solche Systeme nicht in Verkehr zu bringen, in Betrieb zu nehmen oder zu verwenden. Die übrigen Kriterien für das Verbot der sozialen Bewertung werden im Folgenden näher beschrieben und analysiert.

#### **4.2.1. „Soziale Bewertung“: Bewertung oder Einstufung auf der Grundlage des sozialen Verhaltens bzw. persönlicher Eigenschaften oder Persönlichkeitsmerkmale über einen bestimmten Zeitraum**

##### ***a) Bewertung oder Einstufung natürlicher Personen oder Gruppen von Personen***

- (151) Die zweite Bedingung für die Geltung des Verbots nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung besteht darin, dass das KI-System für die **Bewertung oder Einstufung** natürlicher Personen oder Gruppen von Personen bestimmt ist oder verwendet wird und diesen auf der Grundlage ihres sozialen Verhaltens oder ihrer persönlichen Eigenschaften oder Persönlichkeitsmerkmale Punktzahlen zuweist. Die vom System erzeugte Punktzahl kann verschiedene Formen annehmen, beispielsweise als Zahl (z. B. von 0 bis 1), als Ranking oder als Label.
- (152) Das Verbot hat einen breiten Anwendungsbereich und erstreckt sich auf Bewertungs- und Einstufungsverfahren sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor (siehe Abschnitt 4.2.3). Zugleich betrifft die Bewertung oder Einstufung nur natürliche Personen oder Gruppen natürlicher Personen und schließt somit juristische Personen grundsätzlich aus (siehe Abschnitt 4.3 „Außerhalb des Anwendungsbereichs“).
- (153) Während der Begriff „**Bewertung**“ darauf hindeutet, dass eine gewisse Form der **Beurteilung oder eines Urteils** über eine Person oder Gruppe von Personen beteiligt ist, muss eine einfache **Einstufung** von Personen oder Gruppen von Personen auf der Grundlage von Merkmalen wie Alter, Geschlecht und Körpergröße nicht unbedingt zu einer Bewertung führen<sup>108</sup>. Der Anwendungsbereich für „Einstufung“ ist daher weiter gefasst als der für „Bewertung“ und kann auch andere Arten von Einstufungen oder Kategorisierungen natürlicher Personen oder Gruppen von Personen auf der Grundlage von Kriterien umfassen, die nicht unbedingt eine bestimmte Beurteilung oder ein bestimmtes Urteil über diese Personen oder Gruppen von Personen und ihre Merkmale oder ihr Verhalten erfordern.
- (154) Der Begriff „**Bewertung**“ bezieht sich auch auf das Konzept des Profiling, das durch die Datenschutz-Gesetzgebung der Union<sup>109</sup> geregelt wird und eine besondere Form der Evaluierung darstellt. In Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung wird zwar nicht unmittelbar auf dieses Konzept oder diese Rechtsvorschriften<sup>110</sup> Bezug genommen, doch können sie auch für das in dieser Bestimmung enthaltene Verbot

<sup>108</sup> Artikel-29-Datenschutzgruppe, Leitlinien zu automatisierten Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling für die Zwecke der Verordnung (EU) 2016/679, WP251rev.01, 6.2.2018, S. 7.

<sup>109</sup> Siehe Artikel 4 Absatz 4 und Artikel 22 DSGVO sowie Artikel 11 der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung. Siehe auch Artikel-29-Datenschutzgruppe, Leitlinien zu automatisierten Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling für die Zwecke der Verordnung (EU) 2016/679, WP251rev.01, 6.2.2018, S. 7.

<sup>110</sup> Artikel 3 Nummer 52 der KI-Verordnung enthält eine Definition des Begriffs „Profiling“, die auf die Begriffsbestimmung in Artikel 4 Nummer 4 DSGVO verweist.

sowie für andere Verbote in der KI-Verordnung<sup>111</sup> maßgeblich sein, wenn die Bewertung automatisch durch ein KI-System auf der Grundlage personenbezogener Daten erfolgt. **Profiling** bezeichnet die Nutzung von Informationen über eine Einzelperson (oder eine Gruppe von Einzelpersonen) und die Bewertung ihrer Merkmale oder Verhaltensmuster, um sie in eine bestimmte Kategorie oder Gruppe einzuordnen, um beispielsweise ihre Fähigkeit zur Erfüllung einer Aufgabe, ihre Interessen oder mögliches Verhalten zu analysieren und/oder vorherzusagen<sup>112</sup>. Nach EU-Datenschutzrecht kann das Profiling natürlicher Personen, wenn es durch KI-Systeme durchgeführt wird, daher auch unter Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung fallen.

Beispielsweise prüfte der EuGH in seinem Urteil SCHUFA I ein in Deutschland verwendetes **Bewertungssystem zur Prüfung der Kreditwürdigkeit** nach Punkten<sup>113</sup>. In diesem Fall war die vom Computerprogramm generierte „Punktzahl“ (Score) ein „Wahrscheinlichkeitswert“ hinsichtlich der Fähigkeit einer Person, Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen; dies wurde vom EuGH als „Profiling“ eingestuft. Konkret prognostizierte das System aus bestimmten Merkmalen einer Person ... für diese die Wahrscheinlichkeit eines künftigen Verhaltens („Score-Wert“), wie beispielsweise die Rückzahlung eines Kredits. Die Erstellung von Score-Werten („Scoring“) basiert auf der Annahme, dass durch die Zuordnung einer Person zu einer Gruppe anderer Personen mit vergleichbaren Merkmalen, die sich in einer bestimmten Weise verhalten haben, ein ähnliches Verhalten vorausgesagt werden kann<sup>114</sup>. Nach Auffassung des EuGH entsprach diese Tätigkeit der Definition des Begriffs „Profiling“ im Sinne von Artikel 4 Absatz 4 DSGVO<sup>115</sup>. Diese Form des Profiling kann auch als Bewertung von Personen auf der Grundlage ihrer persönlichen Merkmale im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung betrachtet werden, die dann verboten ist, wenn sie mit KI-Systemen durchgeführt wird und die anderen Bedingungen für die Anwendung dieser Bestimmung erfüllt sind.

#### **b) Über einen bestimmten Zeitraum**

- (155) Im Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung wird vorgeschrieben, dass die Bewertung oder Einstufung auf Daten beruht, die sich über „**einen bestimmten Zeitraum**“ erstrecken. Dies legt nahe, dass sich die Bewertung nicht auf eine einmalige oder spontane Bewertung oder Einstufung mit Daten oder Verhalten aus einem ganz spezifischen individuellen Kontext beschränken sollte. Zugleich ist eine Bewertung dieser Bedingung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls wichtig, um eine Umgehung des Anwendungsbereichs des Verbots zu verhindern.

<sup>111</sup> Insbesondere das in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung enthaltene Verbot der Vorhersage eines individuellen Kriminalitätsrisikos, das sich auf „Profiling“ bezieht, und in bestimmten Fällen die Emotionserkennung und biometrische Kategorisierung in Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben f und g der KI-Verordnung betrifft.

<sup>112</sup> Artikel-29-Datenschutzgruppe, Leitlinien zu automatisierten Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling für die Zwecke der Verordnung (EU) 2016/679, WP251rev.01, 6.2.2018, S. 7.

<sup>113</sup> Urteil des Gerichtshofs vom 7. Dezember 2023, SCHUFA Holding (Scoring), C-634/21, ECLI:EU:C:2023:957 (im Folgenden „Urteil SCHUFA I“), z. B. Rn. 47.

<sup>114</sup> Ebd., Rn. 14 (eigene Hervorhebung).

<sup>115</sup> Ebd., Rn. 47.

So führt beispielsweise eine für Migration und Asyl zuständige Behörde ein teilweise automatisiertes Überwachungssystem in Flüchtlingslagern ein, das sich auf eine Reihe von Überwachungsinfrastrukturen, einschließlich Kameras und Bewegungssensoren, stützt. Wenn sich die analysierten Daten über einen bestimmten Zeitraum erstrecken und bestimmte Einzelpersonen (z. B. Migranten) bewertet werden, um beispielsweise festzustellen, ob die Gefahr besteht, dass sie flüchtig werden, würde dies als „über einen bestimmten Zeitraum“ gelten, und das Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung kann gelten, wenn alle anderen Bedingungen erfüllt sind.

**c) Auf der Grundlage ihres sozialen Verhaltens oder bekannter, abgeleiteter oder vorhergesagter persönlicher Eigenschaften oder Persönlichkeitsmerkmale**

- (156) Die nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung verbotenen Praktiken der „Bewertung“ und „Einstufung“ müssen auf der (häufig umfangreichen) KI-gestützten Datenverarbeitung in Bezug auf i) das soziale Verhalten von Einzelpersonen oder Gruppen von Personen oder ii) deren bekannten, abgeleiteten oder vorhergesagten persönlichen Eigenschaften und/oder Persönlichkeitsmerkmalen oder beidem beruhen. Die Daten können direkt von den Personen bereitgestellt oder indirekt erhoben werden, d. h. durch Überwachung erfasst, bei Dritten eingeholt oder durch Schlussfolgerungen aus anderen Informationen abgeleitet werden.
- (157) Im ersten Szenario ist „**soziales Verhalten**“ ein weit gefasster Begriff, der im Allgemeinen Handlungen, Verhaltensweisen, Gewohnheiten, Interaktionen innerhalb der Gesellschaft usw. umfassen kann und in der Regel verhaltensbezogene Datenpunkte aus mehreren Quellen abdeckt<sup>116</sup>. Dies könnte das Verhalten von Einzelpersonen und Gruppen von Einzelpersonen in sozialen und privaten Kontexten wie der Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen, der Freiwilligenarbeit usw. umfassen, aber auch soziales Verhalten in geschäftlichen Kontexten wie beispielsweise die Begleichung von Schulden, das Verhalten bei der Inanspruchnahme bestimmter Dienstleistungen sowie die Beziehungen zu öffentlichen und privaten Einrichtungen, der Regierung, der Polizei und dem Gesetz (z. B. ob eine Person die Verkehrsregeln einhält). Daten zum Sozialverhalten aus mehreren Kontexten und Datenpunkten können von ein und derselben Stelle zentral erfasst werden, werden aber meist dezentral erhoben und aus verschiedenen Quellen zusammengeführt, was eine verstärkte Überwachung und Verfolgung von Einzelpersonen umfassen kann (als „Dataveillance“ bezeichnete Datenüberwachung).
- (158) Das zweite Szenario besteht darin, dass die Bewertung auf **persönlichen Eigenschaften oder Persönlichkeitsmerkmalen** beruht, die spezifische soziale verhaltensbezogene Aspekte beinhalten können oder nicht. „Persönliche Eigenschaften“ können eine Vielzahl von Informationen über eine Person umfassen, z. B. Geschlecht, sexuelle Ausrichtung oder sexuelle Merkmale, soziales Geschlecht, Geschlechtsidentität, Rasse, ethnische Zugehörigkeit, familiäre Situation, Anschrift, Einkommen, Haushaltsmitglieder, Beruf, Beschäftigung oder sonstiger Rechtsstatus,

<sup>116</sup> Siehe Erwägungsgrund 31 der KI-Verordnung.

Leistung am Arbeitsplatz, wirtschaftliche Lage, finanzielle Liquidität, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Standort oder Bewegung, Verschuldungsgrad, Art des Fahrzeugs usw.<sup>117</sup> „Persönlichkeitsmerkmale“ sollten grundsätzlich als Synonyme persönlicher Eigenschaften ausgelegt werden, können aber auch die Erstellung spezifischer Persönlichkeitsprofile von Einzelpersonen bedeuten. Persönlichkeitsmerkmale können auch auf einer Reihe von Faktoren beruhen und ein Urteil beinhalten, das von den Einzelpersonen selbst oder anderen Personen gefällt oder von KI-Systemen erzeugt werden kann. In der KI-Verordnung werden Persönlichkeitsmerkmale mitunter als „Persönlichkeitsmerkmale und -eigenschaften“ bezeichnet<sup>118</sup>; diese Begriffe sind einheitlich auszulegen.

- (159) „Bekannte, abgeleitete oder vorhergesagte“ persönliche Eigenschaften oder Persönlichkeitsmerkmale sind verschiedene Arten von Informationen und personenbezogenen Daten, die unterschieden werden müssen. „**Bekannte Merkmale**“ beruhen auf Informationen, die dem KI-System als Eingabe übermittelt wurden und bei denen es sich in den meisten Fällen um nachprüfbare Informationen handelt. Demgegenüber beruhen „**abgeleitete Merkmale**“ auf Informationen, die aus anderen Informationen abgeleitet wurden, wobei die Ableitung üblicherweise von einem KI-System vorgenommen wird. „**Vorhergesagte Merkmale**“ sind solche, die auf der Grundlage von Mustern mit einer Genauigkeit von weniger als 100 % geschätzt werden. Die Begriffe „abgeleitete“ (oder hergeleitete) Daten werden auch im Zusammenhang mit Profiling im Datenschutzrecht der Union verwendet und können daher als Inspirationsquelle für die Auslegung dieser in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung verwendeten Begriffe dienen<sup>119</sup>. Die Verwendung dieser unterschiedlichen Arten von Daten kann unterschiedliche Auswirkungen auf die Genauigkeit und Fairness der Bewertungspraktiken haben; dies sollte insbesondere dann berücksichtigt werden, wenn die Verarbeitung undurchsichtig ist oder sich auf Datenpunkte stützt, deren Richtigkeit schwieriger nachzuprüfen ist.

#### **4.2.2. Die soziale Bewertung muss zu einer Schlechterstellung oder Benachteiligung in nicht miteinander zusammenhängenden sozialen Kontexten und/oder im Hinblick auf das soziale Verhalten oder dessen Tragweite zu einer ungerechtfertigten oder unverhältnismäßigen Behandlung führen**

##### **a) Ursächlicher Zusammenhang zwischen der sozialen Bewertung und der Behandlung**

- (160) Damit das Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung Anwendung finden kann, muss die von oder mithilfe eines KI-Systems erstellte soziale Bewertung **zu einer Schlechterstellung oder Benachteiligung** der bewerteten Person oder Gruppe von Personen **führen**. Mit anderen Worten muss die Behandlung die Folge der

<sup>117</sup> Siehe Erwägungsgrund 42 der KI-Verordnung, in dem einige Beispiele für solche Merkmale aufgeführt werden.

<sup>118</sup> Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung.

<sup>119</sup> Siehe Artikel-29-Datenschutzgruppe, Leitlinien für automatisierte Einzelentscheidungen und Profiling für die Zwecke der Verordnung 2016/679, WP251rev.01, 6.2.2018, S. 7 ff.

in der Bewertung erreichten Punktzahl (Score) und diese wiederum die Ursache der Behandlung sein. Ein solcher plausibler ursächlicher Zusammenhang kann auch in Fällen bestehen, in denen die schädlichen Folgen noch nicht eingetreten sind, das KI-System jedoch dazu bestimmt oder geeignet ist, ein solches nachteiliges Ergebnis hervorzurufen. In Anbetracht dessen, dass die verbotene Praxis in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung auch das „Inverkehrbringen“ solcher KI-Systeme umfasst, ist dies besonders relevant.

- (161) Nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung muss die vom KI-System vorgenommene Bewertung oder Einstufung nicht die alleinige Ursache für die Schlechterstellung oder Benachteiligung sein. Sie umfasst daher auch KI-gestützte Bewertungspraktiken, die darüber hinaus anderen menschlichen Bewertungen unterliegen oder mit diesen kombiniert werden können. Gleichzeitig müssen die Ausgaben der KI eine hinreichend wichtige Rolle bei der Erzeugung der sozialen Bewertung spielen. Wenn beispielsweise eine Behörde ein KI-System einsetzt, um die Vertrauenswürdigkeit von Personen zu bewerten, und wenn dessen Ausgabe mit einer menschlichen Bewertung zusätzlicher Fakten kombiniert wird, fällt diese KI-gestützte soziale Bewertungspraxis nur dann in den Anwendungsbereich des Verbots, wenn die KI-generierte Bewertung bei der endgültigen Entscheidung eine hinreichend wichtige Rolle spielt, sofern die anderen Bedingungen für eine Schlechterstellung oder Benachteiligung, wie nachstehend beschrieben, erfüllt sind (siehe Abschnitt 4.2.2 Buchstabe b).
- (162) Eine Bewertung kann zu einer Schlechterstellung oder Benachteiligung führen, auch wenn sie von einer oder mehreren anderen Organisationen als derjenigen, die die Bewertung verwendet, erstellt wird<sup>120</sup>. Beispielsweise kann eine Behörde eine Bewertung der Kreditwürdigkeit einer natürlichen Person einholen, die von einem anderen auf Kreditwürdigkeits- und Risikobewertungen spezialisierten Unternehmen erstellt wurde und auf aus verschiedenen Quellen stammenden Informationen über die Person und ihr Verhalten beruht.

***b) Schlechterstellung oder Benachteiligung in nicht miteinander verbundenen sozialen Zusammenhängen und/oder ungerechtfertigte oder unverhältnismäßige Behandlung***

- (163) Die letzte Bedingung für die Geltung des Verbots nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung lautet, dass die Verwendung der sozialen Bewertung zu einer Schlechterstellung oder Benachteiligung führen muss (oder führen kann), entweder
- i. in sozialen Zusammenhängen, die in keinem Zusammenhang zu den Umständen stehen, unter denen die Daten ursprünglich erzeugt oder erhoben wurden, oder
  - ii. die im Hinblick auf das soziale Verhalten oder dessen Tragweite ungerechtfertigt oder unverhältnismäßig ist.

---

<sup>120</sup> Diese Auslegung steht im Einklang mit dem Urteil des EuGH in der Rechtssache SCHUFA I, in dem der EuGH im Zusammenhang mit der automatisierten Entscheidungsfindung entschieden hat, dass ein von einer anderen Stelle als derjenigen, die die endgültige Entscheidung trifft, erstellter „Score“ (Bewertung, die Profiling darstellt) eine automatisierte Entscheidung im Sinne von Artikel 22 DSGVO darstellen kann. Vgl. Urteil SCHUFA I, Rn. 42 bis 51 und 60 bis 62.

- (164) Diese Bedingungen sind alternativ und können auch in Kombination gelten. Eine Einzelfallanalyse ist erforderlich, um zu beurteilen, ob mindestens eine der Bedingungen erfüllt ist, da viele KI-gestützte Einstufungs- und Bewertungsverfahren diese möglicherweise nicht erfüllen und daher nicht in den Anwendungsbereich des Verbots fallen. Dies kann insbesondere dann nicht der Fall sein, wenn die KI-gestützten Bewertungspraktiken einem bestimmten legitimen Bewertungszweck dienen und mit geltendem Rechtsvorschriften auf Unionsebene und nationaler Ebene im Einklang stehen, in denen die Daten festgelegt sind, die für die Bewertung als relevant erachtet werden, und sichergestellt ist, dass die Schlechterstellung oder Benachteiligung gerechtfertigt ist und in einem angemessenen Verhältnis zum sozialen Verhalten steht (siehe Abschnitt 4.3 „Außerhalb des Anwendungsbereichs“).
- (165) „**Benachteiligung**“ bedeutet, dass die Person oder Gruppe von Personen infolge der Bewertung weniger günstig behandelt wird als andere, setzt aber nicht zwangsläufig einen besonderen Schaden voraus (beispielsweise bei Bewertungspraktiken, in denen Personen in Fall eines Betrugsverdachts für zusätzliche Kontrollen ausgewählt werden). Demgegenüber setzt eine „**Schlechterstellung**“ voraus, dass die Person oder Gruppe von Personen durch die Behandlung einen gewissen Schaden oder gewisse Nachteile erlitten hat. Benachteiligung oder Schlechterstellung können auch diskriminieren und nach dem Nichtdiskriminierungsrecht der EU verboten sein oder den Ausschluss bestimmter Einzelpersonen oder Gruppen von Personen beinhalten<sup>121</sup>; dies ist aber keine notwendige Bedingung für die Geltung des Verbots. Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung könnte daher über das Nichtdiskriminierungsrecht der EU hinausgehen, das nur für bestimmte geschützte Gruppen (z. B. Alter, ethnische Herkunft und Rasse, Geschlecht, Religion) gilt.

***Szenario 1: Schlechterstellung oder Benachteiligung in sozialen Kontexten, die in keinem Zusammenhang miteinander stehen***

- (166) Im ersten in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i der KI-Verordnung beschriebenen Szenario muss die aus der Bewertung resultierende Schlechterstellung oder Benachteiligung in sozialen Kontexten stattfinden, die **in keinem Zusammenhang** zu den Umständen stehen, unter denen die Daten ursprünglich erzeugt oder erhoben wurden. Dies beinhaltet nicht nur, dass die Personen aufgrund der sozialen Bewertung vielleicht benachteiligt oder schlechter gestellt werden, sondern auch, dass die Daten über ihr soziales Verhalten oder ihre bekannten, abgeleiteten oder vorhergesagten persönlichen Eigenschaften oder Persönlichkeitsmerkmale in sozialen Kontexten erzeugt oder erhoben wurden, die in keinem Zusammenhang mit dem Kontext stehen, in dem die Bewertung stattfindet. Die in diesen (nicht mit dem Kontext der Datenerhebung zusammenhängenden) Kontexten erhobenen oder erzeugten Daten müssen anschließend vom KI-System für die Bewertung der Personen verwendet werden, ohne dass ein offensichtlicher Zusammenhang zu dem Zweck der Bewertung oder Einstufung besteht, oder sie müssen in einer Weise verwendet werden, die zu einer

---

<sup>121</sup> Erwägungsgrund 31 der KI-Verordnung.



allgemeinen Überwachung der Personen oder Gruppen von Personen führt. In den meisten Fällen geschieht dies gegen die berechtigten Erwartungen der Personen und unter Verletzung des Datenschutzrechts der Union und möglicherweise anderer geltender Vorschriften, in denen die Arten von Daten und Quellen festgelegt sind, die als für die Bewertung oder Einstufung relevant und notwendig erachtet werden. Ob diese Bedingung erfüllt ist, ist mittels einer Einzelfallprüfung unter Berücksichtigung des Zwecks der Bewertung und der Zusammenhänge, in denen die Daten erhoben und erzeugt wurden, zu ermitteln.

Beispiele für nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i der KI-Verordnung verbotene Schlechterstellungen oder Benachteiligungen in nicht miteinander zusammenhängenden sozialen Zusammenhängen:

- Die nationalen Steuerbehörden setzen bei allen Steuererklärungen in einem Land ein KI-Prognoseinstrument ein, um Steuererklärungen für genauere Kontrollen auszuwählen. Um bestimmte Personen für Kontrollen auszuwählen, verwendet das KI-Tool relevante Variablen wie Jahreseinkommen, Vermögenswerte (Immobilien, Kraftfahrzeuge usw.) sowie Daten über Familienangehörige von Begünstigten, aber auch Daten wie soziale Gewohnheiten der Steuerzahler oder Internetverbindungen, die damit nicht zusammenhängen.
- Ein Sozialamt verwendet zur Schätzung der Betrugswahrscheinlichkeit bei Empfängern von Haushaltszulagen ein KI-System, das sich auf Merkmale stützt, die in sozialen Kontexten ohne offensichtlichen Zusammenhang mit oder Relevanz für die Bewertung von Betrug erhoben oder abgeleitet werden, wie z. B. ein Ehepartner mit einer bestimmten Staatsangehörigkeit oder ethnischen Herkunft, der Besitz eines Internetanschlusses, das Verhalten auf sozialen Plattformen oder die Leistung am Arbeitsplatz usw.<sup>122</sup> Im Gegensatz dazu könnten Daten, die für die Zuweisung der Leistungen relevant sind und rechtmäßig erhoben wurden, zur Ermittlung des Betrugsrisikos herangezogen werden, da Behörden mit der Überprüfung, ob Sozialleistungen korrekt zugewiesen werden, ein legitimes Ziel verfolgen.
- Eine öffentliche Arbeitsagentur nutzt ein KI-System, um Arbeitslose auf der Grundlage eines Interviews und einer KI-gestützten Bewertung einzustufen und auf diese Weise festzustellen, ob eine Person staatliche Beschäftigungsförderung erhalten sollte. Diese Bewertung beruht auf relevanten persönlichen Eigenschaften wie Alter und Bildung, aber auch auf Variablen, die aus Daten und Kontexten ohne erkennbaren Zusammenhang mit dem Zweck der Bewertung erhoben oder abgeleitet wurden, wie z. B. Familienstand, Gesundheitsdaten über chronische Krankheiten, Sucht usw.<sup>123</sup>

Diese inakzeptablen Bewertungspraktiken lassen sich von rechtmäßigen Praktiken unterscheiden, bei denen im Einklang mit Unionsrecht und nationalem Recht Personen

<sup>122</sup> Zum Vergleich mit einem ähnlichen nationalen Leistungssystem und der sozialen Bewertung siehe D. Hadwick & S. Lan, Lessons to be learned from the Dutch childcare allowance scandal: A comparative review of algorithmic governance by tax administrations in the Netherlands, France and Germany (2021), World Tax Journal, Band 13, Ausgabe 4. Familiales (CNAF).

<sup>123</sup> Ein ähnliches System wurde in Polen für das System „Profiling the Unemployed“ verwendet, das aufgegeben wurde, nachdem es als verfassungswidrig eingestuft worden war. Siehe Szymielewicz, [Profiling the Unemployed in Poland: Social and Political Implications of Algorithmic Decision Making](#), Fundacja Panoptykon, 2015, S. 18.

für einen bestimmten Zweck bewertet werden, insbesondere dann, wenn in den betreffenden, im Einklang mit dem EU-Recht stehenden Rechtsvorschriften die Daten angegeben werden, die für die Zwecke der Bewertung als relevant und notwendig erachtet werden (siehe Abschnitt 4.3 „Außerhalb des Anwendungsbereichs“).

***Szenario 2: Benachteiligung oder Schlechterstellung, die im Hinblick auf das soziale Verhalten ungerechtfertigt oder unverhältnismäßig ist***

- (167) Ein weiteres alternatives Szenario, bei dem nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der KI-Verordnung ein KI-Bewertungssystem verboten sein kann, besteht darin, dass die sich aus der Bewertung ergebende Behandlung ungerechtfertigt oder im Hinblick auf die Tragweite des sozialen Verhaltens unverhältnismäßig ist. Die Schwere der Auswirkungen und der Eingriff in die Grundrechte der betroffenen Person, die sich aus der sozialen Bewertung ergeben, sollten im Vergleich zur Tragweite des sozialen Verhaltens der betroffenen Person und unter Berücksichtigung des allgemeinen Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit bestimmen, ob eine solche Benachteiligung oder Schlechterstellung im Hinblick auf das verfolgte legitime Ziel unverhältnismäßig ist. Dies erfordert eine Einzelfallprüfung, bei der alle relevanten Umstände des Falles sowie allgemeine ethische Erwägungen und Grundsätze für Fairness und soziale Gerechtigkeit im Zusammenhang mit der Bewertung des sozialen Verhaltens und der Verhältnismäßigkeit der benachteiligenden Behandlung berücksichtigt werden sollten. Die Behandlung kann auch „ungerechtfertigt“ sein, da ihr beispielsweise ein legitimes Ziel fehlt. Sektorspezifische Rechtsvorschriften auf Unionsebene oder nationaler Ebene, in denen spezifische Kriterien und Verfahren festgelegt werden, die eine solche potenzielle Schlechterstellung oder Benachteiligung regeln, können im Rahmen dieser Bewertung ebenfalls relevant sein.

Beispiele für Schlechterstellungen oder Benachteiligungen im Vergleich zu nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der KI-Verordnung verbotenem sozialen Verhalten:

- Eine öffentliche Stelle nutzt ein KI-System, um für die Früherkennung gefährdeter Kinder anhand von Kriterien wie der psychischen Gesundheit und Arbeitslosigkeit der Eltern, aber auch anhand von aus verschiedenen Kontexten abgeleiteten Informationen über das soziale Verhalten der Eltern Familienprofile zu erstellen. Auf der Grundlage der erzielten Bewertung werden Familien für Kontrollen ausgewählt und als „gefährdet“ geltende Kinder werden aus ihren Familien genommen, unter anderem auch in Fällen geringfügiger Übertretungen seitens der Eltern, wie z. B. gelegentlich verpasste Arzttermine oder verhängte Verkehrsstrafen.
- Eine Gemeinde nutzt ein KI-System, um die Vertrauenswürdigkeit der Einwohner auf der Grundlage mehrerer Datenpunkte im Zusammenhang mit ihrem sozialen Verhalten in einer Vielzahl von Kontexten zu bewerten. Die auf diese Weise generierte Bewertung wird bei Einwohnern, die als „weniger vertrauenswürdig“ gelten, für die Aufnahme in „schwarze Listen“ verwendet, was die Streichung öffentlicher Zuwendungen, andere schwerwiegende Sanktionen und eine verstärkte Kontrolle oder Überwachung bedeutet. Zu den Faktoren, die in der Bewertung

berücksichtigt werden, zählen eine unzureichende Freiwilligentätigkeit und geringfügiges Fehlverhalten beispielsweise in der Form, dass Bücher nicht fristgerecht an die Bibliothek zurückgegeben werden, dass Müll außerhalb des Abfuhrtages auf der Straße stehen gelassen wird oder lokale Steuern verspätet gezahlt werden.

Diese inakzeptablen Praktiken der sozialen Bewertung lassen sich von rechtmäßigen Praktiken unterscheiden, bei denen Personen im Einklang mit Unionsrecht und nationalem Recht für einen besonderen, legitimen Zweck bewertet werden, insbesondere dann, wenn diese Rechtsvorschriften sicherstellen, dass eine Schlechterstellung oder Benachteiligung gerechtfertigt ist und in einem angemessenen Verhältnis zum sozialen Verhalten steht (siehe Abschnitt 4.3 „Außerhalb des Anwendungsbereichs“).

- (168) Beide Alternativen nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c Ziffern i und ii der KI-Verordnung können auch gleichzeitig erfüllt werden.

Beispiele für eine ungerechtfertigte oder unverhältnismäßige Behandlung nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c Ziffern i und ii der KI-Verordnung:

- Eine Steuerbehörde nutzt ein KI-System zur Aufdeckung von Kindergeldbetrug, indem sie Begünstigte, die des Betrugs verdächtigt werden, anhand von Kriterien wie niedriges Einkommen, doppelte Staatsangehörigkeit, soziales Verhalten usw. in Kategorien wie „Vorsatz/grobe Fahrlässigkeit“ einordnet. Auf der Grundlage des Risikowerts wird die Akte eines Begünstigten geprüft, und in vielen Fällen wird ihre Kindergeldleistung eingestellt, sie erhalten eine Aufforderung zur Rückzahlung der erhaltenen Leistungen und kommen nicht mehr für die üblichen Regelungen für die Einziehung von Forderungen in Betracht. Eine solche Bewertung führt bei vielen Familien zu einer hohen Verschuldung und einer ungerechten und diskriminierenden Behandlung sowie Schlechterstellung von Einzelpersonen und Gruppen von Einzelpersonen<sup>124</sup>, wodurch viele Familien in schwere finanzielle Not geraten.
- Eine Behörde verwendet ein KI-System zur Betrugsbekämpfung im Verfahren zur Wohngeldgewährung an Studierende, bei dem als Indikatoren unter anderem die Internetverbindungen, der Familienstand oder der Bildungsgrad der Begünstigten als Unterscheidungsfaktoren für das Betrugsrisiko betrachtet werden, wobei diese weder relevant noch gerechtfertigt zu sein scheinen.
- Eine Regierung führt ein umfassendes KI-gestütztes System ein, das die Bürgerinnen und Bürger auf der Grundlage ihres Verhaltens in verschiedenen Lebensbereichen wie sozialen Interaktionen, Online-Aktivitäten, Kaufgewohnheiten und Pünktlichkeit bei der Begleichung von Rechnungen überwacht und einstuft. Menschen mit einer niedrigeren Bewertung müssen damit rechnen, dass sie eingeschränkten Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen erhalten, höhere Zinsen auf Kredite zahlen und auf Reisen und bei der Suche nach einer Wohnung oder sogar einem Arbeitsplatz

<sup>124</sup> Ein ähnliches Beispiel für den niederländischen Kindergeldskandal in den Niederlanden findet sich in [Belastingdienst treft 232 gezinnen met onevenredig harde actie](#), 27.11.2019 (in Niederländisch). Ein niederländisches Gericht entschied im Jahr 2020, dass das „Systeem Risico Indicatie (SyRi)“ rechtswidrig ist. Siehe auch: [Geen powerplay maar fair play. Onevenredig harde aanpak van 232 gezinnen met kinderopvangtoeslag](#), 2017, S. 32.

Schwierigkeiten haben. Das System führt zu einer übermäßigen Überwachung von Einzelpersonen und einer nachteiligen Behandlung in Kontexten, die in keinem Zusammenhang mit dem sozialen Verhalten stehen, das für die soziale Bewertung verwendet wird (z. B. werden die Beschäftigungsmöglichkeiten durch Aktivitäten in den sozialen Medien beeinflusst), während gleichzeitig übermäßige Strafen für geringfügige Verstöße (z. B. soziale und finanzielle Nachteile bei relativ geringfügigen Zuwiderhandlungen) verhängt werden.

Diese inakzeptablen Praktiken der sozialen Bewertung lassen sich von rechtmäßigen Praktiken unterscheiden, bei denen Personen für besondere, legitime Zwecke, die diese Bedingungen nicht erfüllen und im Einklang mit Unionsrecht und nationalem Recht stehen, bewertet werden, insbesondere dann, wenn diese Rechtsvorschriften sicherstellen, dass eine Schlechterstellung oder Benachteiligung gerechtfertigt und verhältnismäßig ist und Daten aus entsprechenden sozialen Kontexten verwendet werden (siehe Abschnitt 4.3 „Außerhalb des Anwendungsbereichs“).

- (169) Das Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung kann sich auch auf Fälle erstrecken, in denen bestimmten Personen oder Gruppen von Personen Prämien oder Vorzugsbehandlungen gewährt werden, da dies eine ungünstigere Behandlung anderer Einzelpersonen beinhaltet (z. B. bei Programmen zur Beschäftigungsförderung, der (Ent-)Priorisierung für Wohnraum oder Umsiedlung).

#### **4.2.3. Unabhängig davon, ob sie von juristischen oder natürlichen Personen bereitgestellt oder genutzt werden**

- (170) Wie bereits erwähnt, verbietet Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung inakzeptable KI-gestützte Praktiken der sozialen Bewertung unabhängig davon, ob das KI-System oder die Bewertung von juristischen oder natürlichen Personen bereitgestellt bzw. verwendet wird. Während die Bewertung im öffentlichen Sektor aufgrund eines Machtungleichgewichts und einer Abhängigkeit von öffentlichen Dienstleistungen ganz erhebliche Folgen für die Menschen haben kann, können ähnlich schädliche Folgen auch im privaten Sektor auftreten, wo Unternehmen und andere Einrichtungen zunehmend auch solche Bewertungspraktiken anwenden.

#### **Beispiele:**

- Eine Versicherungsgesellschaft holt bei einer Bank Auskünfte über Ausgaben und sonstige Finanzinformationen ein, die in keinem Zusammenhang mit der Feststellung der Eignung der Bewerber für eine Lebensversicherung stehen und zur Festlegung der Höhe der für eine solche Versicherung zu zahlenden Prämie herangezogen werden. Ein KI-System analysiert diese Informationen und empfiehlt auf dieser Grundlage, einen Vertrag abzulehnen oder für eine bestimmte Einzelperson oder Kundengruppe höhere Lebensversicherungsprämien festzusetzen.
- Eine private Kreditagentur verwendet ein KI-System, um die Kreditwürdigkeit von Personen zu bestimmen und auf der Grundlage persönlicher Eigenschaften, die in keinem Zusammenhang damit stehen, zu entscheiden, ob eine Einzelperson ein Wohnungsbaudarlehen erhalten sollte.

Diese inakzeptablen Praktiken der sozialen Bewertung lassen sich von rechtmäßigen Praktiken unterscheiden, bei denen Personen für besondere, legitime Zwecke, die diese Bedingungen nicht erfüllen und im Einklang mit Unionsrecht und nationalem Recht stehen, bewertet werden, insbesondere dann, wenn diese Rechtsvorschriften sicherstellen, dass eine Schlechterstellung oder Benachteiligung gerechtfertigt und verhältnismäßig ist und Daten aus entsprechenden sozialen Kontexten verwendet werden (siehe Abschnitt 4.3 „Außerhalb des Anwendungsbereichs“).

- (171) Im Falle von Kontrollen durch die zuständigen Marktüberwachungsbehörden obliegt es dem Anbieter und dem Betreiber des KI-Systems im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten nachzuweisen, dass die KI-Praxis rechtmäßig und gerechtfertigt ist, unter anderem mittels Gewährung von Transparenz bezüglich der Funktionsweise des KI-Systems und die Bereitstellung von Informationen über die Arten von Daten und Datenquellen, wobei sicherzustellen ist, dass für die Zwecke der Bewertung oder Einstufung nur Daten verarbeitet werden, die im Zusammenhang mit dem sozialen Kontext stehen, in dem die Bewertung verwendet wird, dass das System wie vorgesehen funktioniert und dass jede daraus resultierende Schlechterstellung oder Benachteiligung gerechtfertigt ist und in einem angemessenen Verhältnis zum sozialen Verhalten steht. Die Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften sowie angemessene und verhältnismäßige Schutzvorkehrungen, die in das System integriert sind und während seines Betriebs angewendet werden, werden dazu beitragen, die Geltung des Verbots zu vermeiden und gleichzeitig die Verwendung von KI-Systemen für die Bewertung oder Einstufung von Personen für rechtmäßige und vorteilhafte Zwecke (z. B. zur Verbesserung der Effektivität von Verfahren, der Dienstqualität, der Sicherheit usw.) zu ermöglichen (siehe Abschnitt 4.3 „Außerhalb des Anwendungsbereichs“).
- (172) Die Einhaltung der Anforderungen an KI-Systeme mit hohem Risiko (z. B. im Bereich wesentlicher öffentlicher Dienste und Leistungen, der Bonitätsbewertung und Kreditwürdigkeitsprüfung, der Migration usw.) kann ebenfalls zur Sicherstellung beitragen, dass KI-Systeme, die für Zwecke der Bewertung und Einstufung in diesen Hochrisikobereichen verwendet werden, keine inakzeptablen Praktiken sozialer Bewertung darstellen, die Anbieter und Betreiber bei der Erfüllung ihrer jeweiligen Verpflichtungen (z. B. in Bezug auf Risikomanagement, Transparenz, Daten-Governance, Folgenabschätzung in Bezug auf die Grundrechte, menschliche Aufsicht, Überwachung usw.) berücksichtigen sollten.

#### **4.3. Außerhalb des Anwendungsbereichs**

- (173) Das Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung gilt nur für die Bewertung natürlicher Personen oder Gruppen natürlicher Personen und schließt somit grundsätzlich die Bewertung juristischer Personen aus, bei der die Bewertung nicht auf persönlichen Eigenschaften, Persönlichkeitsmerkmalen oder dem sozialem Verhalten von Einzelpersonen beruht, auch wenn in einigen Fällen Einzelpersonen indirekt von der Bewertung betroffen sein können (z. B. alle Bürger in einer Gemeinde bei der Zuweisung von Haushaltsmitteln). Wurden jedoch juristische Personen auf der Grundlage einer Gesamtbewertung evaluiert, in der die Bewertung oder Einstufung

einer Gruppe natürlicher Personen nach ihrem sozialen Verhalten, ihren persönlichen Eigenschaften oder Persönlichkeitsmerkmalen zusammengefasst wird, und wirkt sich diese Bewertung unmittelbar auf diese Personen aus (z. B. alle Beschäftigten in einem Unternehmen, Schüler in einer bestimmten Schule, deren Verhalten bewertet wurde), so kann die betreffende Praxis in den Anwendungsbereich von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung fallen, wenn alle anderen Bedingungen erfüllt sind. Dies hängt von einer Einzelfallprüfung ab.

- (174) KI-gestützte soziale Bewertungen als „Wahrscheinlichkeitswert“ und Prognose sind von individuellen Bewertungen durch Nutzer, die die Qualität einer Dienstleistung bewerten (z. B. ein Fahrer auf einer Online-Plattform für Car-Sharing oder ein Gastgeber auf einer Online-Plattform für Unterkünfte) zu unterscheiden. Solche Einstufungen sind die bloße Ansammlung einzelner menschlicher Bewertungen, an der nicht unbedingt KI beteiligt ist, es sei denn, die Daten werden mit anderen Informationen kombiniert und von einem KI-System zur Bewertung oder Einstufung von Einzelpersonen analysiert, wobei alle in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung genannten Bedingungen erfüllt werden.
- (175) Darüber hinaus ist die Bewertung natürlicher Personen nicht immer verboten, sondern nur in den begrenzten Fällen, in denen alle Bedingungen des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung, wie vorstehend analysiert, kumulativ erfüllt werden. In Erwägungsgrund 31 der KI-Verordnung wird insbesondere darauf hingewiesen, dass dieses Verbot „nicht die rechtmäßigen Praktiken zur Bewertung natürlicher Personen berühren [sollte], die im Einklang mit dem Unionsrecht und dem nationalen Recht zu einem bestimmten Zweck durchgeführt werden“. So stellen beispielsweise Bonitätsprüfungen und Risikobewertungen sowie Antragsprüfungen wesentliche Aspekte der Dienstleistungen von Finanz- und Versicherungsunternehmen dar. Praktiken dieser Art sowie andere legitime Praktiken (d. h. Praktiken zur Verbesserung der Qualität und Effizienz von Dienstleistungen, zur Gewährleistung einer effizienteren Schadenbearbeitung, zur Durchführung spezifischer Mitarbeiterbewertungen, zur Betrugsprävention und -aufdeckung, zur Strafverfolgung oder zur Bewertung des Verhaltens von Nutzern auf Online-Plattformen) sind nicht per se verboten, wenn sie rechtmäßig sind und im Einklang mit der KI-Verordnung und anderen geltenden Rechtsvorschriften der Union sowie nationalen Rechtsvorschriften, die mit dem Unionsrecht im Einklang stehen müssen, durchgeführt werden.
- (176) Mit anderen Worten: KI-Systeme, die Einzelpersonen zu dem Zweck bewerten oder einstufen, auf rechtmäßige Weise für einen bestimmten Zweck eine soziale Bewertung zu erstellen, wobei dies in dem Kontext erfolgt, der mit demjenigen Kontext zusammenhängt, in dem die für die Bewertung verwendeten personenbezogenen Daten erhoben wurden, sind nicht verboten, sofern eine aufgrund der Verwendung der Bewertung erfolgende Schlechterstellung oder Benachteiligung gerechtfertigt ist und in einem angemessenen Verhältnis zur Tragweite des sozialen Verhaltens steht<sup>125</sup>.

- (177) Werden sektorspezifische Rechtsvorschriften der Union eingehalten, beispielsweise im Bereich der Bonitätsbewertung, der Bekämpfung von Geldwäsche usw., in denen festgelegt ist, welche Art von Daten für den spezifischen legitimen Zweck der Bewertung als relevant und erforderlich verwendet werden können, und mit denen sichergestellt wird, dass die Behandlung gerechtfertigt ist und in einem angemessenen Verhältnis zum sozialen Verhalten steht, kann somit sichergestellt werden, dass die betreffende KI-Praxis nicht in den Anwendungsbereich des Verbots nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung fällt.

Beispiele für rechtmäßige Bewertungspraktiken, die im Einklang mit Unionsrecht und nationalem Recht stehen und nicht in den Anwendungsbereich von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung fallen:

- Nicht in den Anwendungsbereich von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung fallen Systeme zur finanziellen Bonitätsbewertung, die von Kreditgebern oder Wirtschaftsauskunfteien zur Bewertung der finanziellen Kreditwürdigkeit oder ausstehender Verbindlichkeiten eines Kunden genutzt werden, um eine Einstufung der Bonität oder Feststellung seiner Kreditwürdigkeit vorzunehmen, wobei sie sich auf die Einnahmen und Ausgaben des Kunden und andere finanzielle und wirtschaftliche Umstände stützen, sofern diese für den rechtmäßigen Zweck der Bonitätsbewertung relevant sind und im Einklang mit Verbraucherschutzgesetzen<sup>126</sup> stehen, in denen die Art der Daten und die erforderlichen Schutzvorkehrungen festgelegt sind, um die faire Behandlung von Verbrauchern bei Kreditwürdigkeitsprüfungen zu gewährleisten.
- Unternehmen haben ein berechtigtes Interesse daran, Kunden im Hinblick auf Finanzbetrug zu bewerten; diese Praktiken werden von dem Verbot nicht berührt, wenn die Bewertung auf relevanten Daten wie dem Transaktionsverhalten und Metadaten im Zusammenhang mit den Dienstleistungen, dem bisherigen Verhalten und anderen Faktoren beruht, die aus für die Ermittlung des Betrugsrisikos objektiv relevanten Quellen stammen und wenn die Schlechterstellung aufgrund dessen, dass sie eine Folge des betrügerischen Verhaltens ist, gerechtfertigt und verhältnismäßig ist.
- Über Telematikgeräte erhobene Informationen, die zeigen, dass ein Fahrer zu schnell fährt oder keine sichere Fahrweise pflegt, und die von einem Versicherer, der telematikgestützte Versicherungstarife für das hochriskante Fahrverhalten eines Versicherungsnehmers anbietet, genutzt werden, können zu einer Erhöhung der Versicherungsprämien für den betreffenden Versicherungsnehmer genutzt und mit der durch dieses Fahrverhalten erhöhten Unfallgefahr begründet werden, sofern die Erhöhung der Versicherungsprämie in einem angemessenen Verhältnis zum risikobehafteten Verhalten des Fahrers steht.
- Die Erhebung und Verarbeitung von Daten, die für den rechtmäßigen Zweck von KI-Systemen relevant und erforderlich sind (z. B. gesundheits- und Schizophrenie

<sup>126</sup>

Siehe insbesondere die Richtlinie (EU) 2023/2225 vom 18. Oktober 2023 über Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 2008/48/EG und die Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde für die Kreditvergabe und Überwachung vom 29. Mai 2020, EBA/GL/2020/06.

bezogene Daten, die aus verschiedenen Quellen erhoben werden, um für Patienten Diagnosen zu erstellen), fällt insbesondere deshalb nicht in den Anwendungsbereich von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung, weil sie relevante und notwendige Daten verarbeitet und in der Regel keine ungerechtfertigte Schlechterstellung oder Benachteiligung bestimmter natürlicher Personen mit sich bringt.

- Online-Plattformen, die aus Sicherheitsgründen ein Profiling der Nutzer ihrer Dienste vornehmen und sich dabei auf Daten stützen, die für den Kontext und Zweck der Bewertung relevant sind, fallen nicht in den Anwendungsbereich von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung, sofern die Bewertung nicht zu einer Schlechterstellung führt, die in keinem angemessenen Verhältnis zur Tragweite des Fehlverhaltens des Nutzers steht.
- KI-gestützte gezielte kommerzielle Werbung fällt nicht in den Anwendungsbereich, wenn sie auf relevanten Daten (z. B. Nutzerpräferenzen) beruht, im Einklang mit den Rechtsvorschriften der Union über Verbraucherschutz, Datenschutz und digitale Dienste erfolgt und nicht zu einer Schlechterstellung oder Benachteiligung führt, die in keinem angemessenen Verhältnis zur Tragweite des sozialen Verhaltens des Nutzers steht (z. B. ausbeuterische und unfaire differenzierte Preisgestaltung).
- KI-Systeme, die in Flüchtlingslagern erhobene Daten (z. B. Einhaltung der Verhaltensregeln) für Entscheidungen über Neuansiedlung oder Beschäftigung verwenden, werden von dem Verbot nicht berührt, da diese Daten für die Zwecke der Bewertung relevant sind, vorausgesetzt, dass die Verfahren nach geltendem Migrationsrecht der Union eingehalten werden, um sicherzustellen, dass die Behandlung gerechtfertigt und verhältnismäßig ist.
- KI-gestützte Bewertungen durch eine Online-Einkaufsplattform, die Nutzern mit einer starken Einkaufshistorie und einer niedrigen Retourenquote Privilegien wie ein schnelleres Verfahren bei Retouren oder Rückerstattungen ohne Warenrücksendung bietet, fallen nicht in den Anwendungsbereich von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung, da die Vorteile gerechtfertigt und verhältnismäßig sind, um positives Verhalten zu belohnen, und da andere Nutzer weiterhin Zugang zum Standardverfahren für Retouren haben.
- Die KI-gestützte Evaluierung und Bewertung von Einzelpersonen durch die Polizei und andere Strafverfolgungsbehörden, die aus unterschiedlichen Kontexten Daten über das soziale Verhalten von Einzelpersonen erheben, fällt nicht in den Anwendungsbereich von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung, wenn diese Daten für die spezifischen Zwecke der Verhütung, Aufdeckung, Verfolgung und Ahndung von Straftaten relevant sind und die nachteilige Behandlung im Einklang mit den materiell- und verfahrensrechtlichen Bestimmungen der Union und dem nationalen Straf- und Polizeirecht gerechtfertigt und verhältnismäßig ist. In diesem Zusammenhang ist auch das Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung zu berücksichtigen, das zusätzliche, konkretere Bedingungen für KI-gestützte Risikobewertungen und Vorhersagen für die Wahrscheinlichkeit, dass eine



Person eine Straftat begeht, vorsieht, die nicht ausschließlich auf Profiling oder der Bewertung von persönlichen Merkmalen beruhen dürfen (siehe Abschnitt 5).

#### **4.4. Zusammenspiel mit anderen Rechtsakten der Union**

- (178) Anbieter und Betreiber sollten sorgfältig prüfen, ob für ein bestimmtes KI-gestütztes Bewertungssystem, das bei ihren Tätigkeiten verwendet wird, andere anwendbare Rechtsvorschriften auf Unionsebene oder nationaler Ebene gelten, insbesondere, ob es konkretere Rechtsvorschriften gibt, die strenge Regelungen für die Arten von Daten, die für bestimmte Bewertungszwecke als relevant und erforderlich verwendet werden dürfen, enthalten; ferner sollten sie prüfen, ob es konkretere Vorschriften und Verfahren zur Sicherstellung einer gerechtfertigten und fairen Behandlung gibt.
- (179) KI-gestützte Praktiken zur sozialen Bewertung privater Parteien, die in Beziehungen zwischen Unternehmen und Verbrauchern als Unternehmer auftreten, können auch gegen das Verbraucherschutzrecht der Union, d. h. gegen die Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken von Unternehmen gegenüber Verbrauchern im Binnenmarkt (im Folgenden „Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken“), verstoßen. Die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken verbietet Geschäftspraktiken, wenn sie den Erfordernissen der beruflichen Sorgfaltspflicht widersprechen und in Bezug auf das jeweilige Produkt das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers oder des durchschnittlichen Mitglieds der Gruppe wesentlich beeinflussen oder dazu geeignet sind, es wesentlich zu beeinflussen (Artikel 5 der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken). Die Bewertungspraktiken können auch als irreführend angesehen werden (Artikel 6-7 der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken), wobei dies einer Einzelfallprüfung der Auswirkungen der Geschäftspraxis auf die geschäftliche Entscheidung des Verbrauchers unterliegt.
- (180) Soziale Bewertungen können, unabhängig davon, ob sie von öffentlichen oder privaten Parteien vorgenommen werden, auch gegen die Datenschutzvorschriften der Union verstoßen, z. B. in Bezug auf die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung (Rechtmäßigkeit), die Datenschutzgrundsätze (z. B. Datenminimierung und Erforderlichkeit, Fairness, Transparenz) und gegebenenfalls andere Verpflichtungen, einschließlich der Vorschriften über die ausschließlich automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall.
- (181) Beruht die Bewertung oder Einstufung auf einem der vor Diskriminierung geschützten Gründe (z. B. Alter, Religion, Rasse oder ethnische Herkunft, Geschlecht usw.) oder führt sie direkt oder indirekt zu einer Diskriminierung dieser Gruppen, so unterliegt eine solche Praxis auch dem Nichtdiskriminierungsrecht der Union.
- (182) In diesem Zusammenhang kann auch die Verbraucherkreditrichtlinie (EU) 2023/2225<sup>127</sup> von Belang sein. Nach Artikel 18 Absatz 3 der Verbraucherkreditrichtlinie muss die Prüfung der Kreditwürdigkeit auf der Grundlage einschlägiger und genauer Informationen über Einkommen und Ausgaben des

<sup>127</sup> Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 über Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 87/102/EWG des Rates (ABl. L 133 vom 22.5.2008, S. 66).

Verbrauchers sowie anderer finanzieller und wirtschaftlicher Umstände vorgenommen werden, die erforderlich sind und in einem angemessenen Verhältnis zu der Art, der Laufzeit, der Höhe und den Risiken des Kredits für den Verbraucher stehen. Zu diesen Informationen können Belege über Einkommen oder andere Quellen für die Rückzahlung, Informationen über Vermögenswerte und Verbindlichkeiten oder Informationen über andere finanzielle Verpflichtungen zählen. Die Verbraucherkreditrichtlinie verbietet ausdrücklich die Aufnahme besonderer Kategorien personenbezogener Daten in die Informationen und die Einholung von Informationen aus sozialen Netzwerken. In den Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde für die Kreditvergabe und Überwachung<sup>128</sup> werden die für die Kreditwürdigkeitsprüfung relevanten Informationen näher spezifiziert. Die in diesen sektorspezifischen Gesetzen enthaltene Spezifizierung der Art der Daten für besondere Bewertungszwecke zählt zu den relevanten Erwägungen, die bei der Feststellung, ob eine Praxis in den Anwendungsbereich des Verbots in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung fällt, zu berücksichtigen sind.

- (183) Ebenso sollten KI-Systeme, die für die Bewertung und Einstufung von Personen zum Zwecke der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verwendet werden, auch den einschlägigen Rechtsvorschriften der Union in diesen Bereichen entsprechen.

## **5. ARTIKEL 5 ABSATZ 1 BUCHSTABE D DER KI-VERORDNUNG – INDIVIDUELLE RISIKOBEWERTUNG UND VORHERSAGE VON STRAFTATEN**

- (184) Nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung sind KI-Systeme verboten, die das Risiko, dass eine natürliche Person eine Straftat begeht, ausschließlich auf der Grundlage des Profiling oder der Bewertung von persönlichen Merkmalen und Eigenschaften bewerten oder vorhersagen.
- (185) Im letzten Satz dieser Bestimmung wird angegeben, dass dieses Verbot nicht gilt, wenn das KI-System dazu verwendet wird, die durch Menschen durchgeführte Bewertung der Beteiligung einer Person an einer kriminellen Aktivität, die sich bereits auf objektive und überprüfbare Tatsachen stützt, die in unmittelbarem Zusammenhang mit einer kriminellen Aktivität stehen, zu unterstützen. KI-Systeme, die nicht in den Anwendungsbereich des Verbots fallen und von Strafverfolgungsbehörden bzw. in deren Namen oder von Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union zur Unterstützung von Strafverfolgungsbehörden bei der Bewertung des Risikos verwendet werden sollen, dass eine natürliche Person Straftaten begeht oder erneut begeht, wobei dies nicht nur auf der Grundlage von Profiling oder der Bewertung von persönlichen Merkmalen und Eigenschaften oder vergangenem kriminellen Verhalten erfolgt, werden als Hochrisiko-KI-Systeme eingestuft (Anhang III Nummer 6 Buchstabe d der KI-Verordnung) und müssen alle einschlägigen Anforderungen und Pflichten gemäß KI-Verordnung erfüllen.

<sup>128</sup> Europäische Bankenaufsichtsbehörde, Leitlinien für die Kreditvergabe und Überwachung vom 29. Mai 2020, EBA/GL/2020/06.

### 5.1. Begründung und Ziele

- (186) In Erwägungsgrund 42 der KI-Verordnung werden der Hintergrund und die Begründung des Verbots in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung erläutert, nämlich dass natürliche Personen nach ihrem tatsächlichen Verhalten beurteilt werden sollten und nicht anhand von Verhalten, das von einer KI ausschließlich auf der Grundlage ihres Profiling, ihrer Persönlichkeitsmerkmale oder -eigenschaften vorhergesagt wird.

### 5.2. Die wichtigsten Konzepte und Komponenten des Verbots

***In Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung wird Folgendes bestimmt:***

Folgende Praktiken im KI-Bereich sind verboten:

d) das Inverkehrbringen, die Inbetriebnahme für diesen spezifischen Zweck oder die Verwendung eines KI-Systems zur Durchführung von Risikobewertungen in Bezug auf natürliche Personen, um das Risiko, dass eine natürliche Person eine Straftat begeht, ausschließlich auf der Grundlage des Profiling einer natürlichen Person oder der Bewertung ihrer persönlichen Merkmale und Eigenschaften zu bewerten oder vorherzusagen; dieses Verbot gilt nicht für KI-Systeme, die dazu verwendet werden, die durch Menschen durchgeführte Bewertung der Beteiligung einer Person an einer kriminellen Aktivität, die sich bereits auf objektive und überprüfbare Tatsachen stützt, die in unmittelbarem Zusammenhang mit einer kriminellen Aktivität stehen, zu unterstützen;

- (187) Damit das Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung gilt, müssen mehrere kumulative Bedingungen erfüllt sein:
- (i) Die Praxis muss das „Inverkehrbringen“, die „Inbetriebnahme für diesen spezifischen Zweck“ oder die „Verwendung“ eines KI-Systems darstellen.
  - (ii) Das KI-System muss Risikobewertungen vornehmen, die das Risiko bewertet oder vorhersagt, dass eine natürliche Person eine Straftat begeht.
  - (iii) Die Bewertung oder Vorhersage des Risikos darf sich ausschließlich auf eines oder beide der folgenden Elemente stützen:
    - (a) Profiling einer natürlichen Person,
    - (b) Bewertung der persönlichen Merkmale und Eigenschaften einer natürlichen Person.
- (188) Damit das Verbot Anwendung finden kann, müssen alle drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein. Die erste Bedingung, d. h. das Inverkehrbringen, die Inbetriebnahme oder die Verwendung des KI-Systems, wurde bereits in Abschnitt 2.3 analysiert. Das Verbot gilt daher sowohl für Anbieter als auch für Betreiber von KI-Systemen im Rahmen ihrer jeweiligen Verantwortung dafür, solche Systeme für diesen spezifischen Zweck nicht in Verkehr zu bringen, in Betrieb zu nehmen oder zu verwenden. Die beiden anderen Voraussetzungen für die Geltung des Verbots werden im Folgenden analysiert.

### 5.2.1. Bewertung des Risikos oder Vorhersage der Wahrscheinlichkeit, dass eine Person eine Straftat begeht

- (189) Risikobewertungen zur Bewertung oder Vorhersage des Risikos, dass eine Einzelperson eine Straftat begeht, werden häufig als individuelle „Verbrechensvorhersage“ oder „Kriminalitätsprognose“ bezeichnet. Zwar gibt es keine allgemein anerkannte Definition der Begriffe „Verbrechensvorhersage“ oder „Kriminalitätsprognose“<sup>129</sup>, doch beziehen sich diese Begriffe im Allgemeinen auf eine Vielzahl fortschrittlicher KI-Technologien und Analysemethoden, die auf große Mengen oft historischer Daten (einschließlich sozioökonomischer Daten, aber auch Kriminalakten usw.) angewendet werden und die in Verbindung mit kriminologischen Theorien zur Kriminalitätsprognose als informative Grundlage für Strategien und Maßnahmen im Rahmen der Polizei- und Strafverfolgungsarbeit zur Bekämpfung, Kontrolle und Verhütung von Straftaten dienen<sup>130</sup>.
- (190) KI-Systeme zur Verbrechensvorhersage ermitteln Muster innerhalb historischer Daten; dabei verknüpfen sie Indikatoren mit der Wahrscheinlichkeit des Eintretens einer Straftat, und erzeugen anschließend Risikowerte als Prognose-Outputs. Solche Systeme können beispielsweise für die Planung polizeilicher Einsatzgruppen, für die Überwachung von Hochrisikosituationen und für die Durchführung von Kontrollen bei Personen, für die vorhergesagt wurde, dass sie wahrscheinlich (erneut) Straftaten begehen, verwendet werden. Systeme dieser Art bieten den Strafverfolgungsbehörden, insbesondere jenen mit knappen Ressourcen, Chancen, die Effizienz zu steigern und einen proaktiven Ansatz für die Aufdeckung und Antizipation von Straftaten sowie der Abschreckung davor zu fördern<sup>131</sup>. Eine solche Verwendung historischer Daten über begangene Straftaten zum Zweck der Vorhersage des künftigen Verhaltens anderer Personen kann jedoch Verzerrungen verstetigen oder sogar verstärken und dazu führen, dass wesentliche individuelle Umstände „übersehen“ werden, wenn diese Umstände nicht Teil des Datensatzes sind oder in den Algorithmen, mit denen das betreffende KI-System arbeitet, nicht berücksichtigt werden. Darüber hinaus kann dies das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Strafverfolgung und das Justizsystem im Allgemeinen untergraben<sup>132</sup>.
- (191) Solche Risikobewertungen und Vorhersagen sind grundsätzlich zukunftsgerichtet und betreffen künftige (noch nicht begangene) Straftaten oder Straftaten, bei denen aktuell von der Gefahr ausgegangen wird, dass sie begangen werden, wobei dies auch Fälle von Versuchen oder vorbereitenden Tätigkeiten zur Begehung einer Straftat

<sup>129</sup> Siehe z. B. die im Handbuch der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte genannten Systeme, wie das Criminality Awareness System (CAS) in den Niederlanden und Precobs in Deutschland und der Schweiz, Handbuch, 2018, S. 138. [Unrechtmäßiges Profiling heute und in Zukunft vermeiden – ein Leitfaden](#), Handbuch, 2018, S. 138.

<sup>130</sup> Siehe Europol, AI and policing. The benefits and challenges of artificial intelligence for law enforcement, An Observatory Report from the Europol Innovation Lab, 23. September 2024. Siehe auch F. Yang, [Predictive Policing](#), in Oxford Research Encyclopedia, Criminology and Criminal Justice, Oxford University Press, 2019.

<sup>131</sup> Zum Beispiel: OxRec (Dutch Probation Office, „Reclassering Nederland“) [Prediction of violent reoffending in prisoners and individuals on probation: a Dutch validation study \(OxRec\) - PMC \(nih.gov\)](#).

<sup>132</sup> Siehe beispielsweise Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (8. Dezember 2022), Bias in algorithms – Artificial intelligence and discrimination | Agentur der Europäischen Union für Grundrechte.

einschließt<sup>133</sup>. Sie können in jeder Phase der Strafverfolgungsmaßnahmen erfolgen, z. B. bei der Verhütung und Aufdeckung von Straftaten, aber auch im Verlauf des Ermittlungs- oder Strafverfahrens und während der Vollstreckung strafrechtlicher Sanktionen (auch wenn die Justizbehörden das Risiko einer erneuten Straftat bewerten, z. B. im Zusammenhang mit Entscheidungen über die Verhängung von Untersuchungshaft) sowie als Teil des Plans zur Wiedereingliederung einer Einzelperson in die Gesellschaft nach Verbüßung einer Strafe<sup>134</sup>.

- (192) Durch das Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung werden Praktiken der Verbrechensvorhersage und der Risikobewertung als solche nicht ungesetzlich. Es gilt nur für KI-Systeme, die Risikobewertungen vornehmen, um das Risiko, dass eine natürliche Person eine Straftat begeht, zu bewerten oder vorherzusagen, sofern auch die vorstehend genannte dritte Bedingung erfüllt ist. Darüber hinaus gilt das Verbot, wie bereits erwähnt, nicht in den im letzten Satz von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung beschriebenen Situationen, die ausdrücklich ausgeschlossen sind.

#### **5.2.2. Ausschließlich auf der Grundlage des Profiling einer natürlichen Person oder der Beurteilung ihrer persönlichen Merkmale und Eigenschaften**

- (193) Die dritte Bedingung für die Geltung des Verbots in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung lautet, dass sich die Risikobewertung zur Bewertung oder Vorhersage des Risikos, dass eine natürliche Person eine Straftat begeht, ausschließlich auf a) das Profiling der Person oder b) auf die Beurteilung ihrer persönlichen Merkmale und Eigenschaften stützen darf.
- (194) Das Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung gilt unabhängig davon, ob das KI-System nur für eine natürliche Person oder für eine Gruppe natürlicher Personen gleichzeitig ein Profiling oder eine Bewertung der persönlichen Merkmale und Eigenschaften durchführt, da das Ziel des Verbots darin besteht, jede Einzelperson, für die das Risiko der Begehung einer Straftat vorhergesagt oder bewertet wird, zu schützen.

#### **a) Profiling einer natürlichen Person**

- (195) Anders als in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung wird in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d ausdrücklich der Begriff „Profiling“ verwendet. In Artikel 3 Nummer 52 der KI-Verordnung wird dieser Begriff unter Bezugnahme auf seine Definition in Artikel 4 Nummer 4 DSGVO definiert<sup>135</sup>. Der Begriff des Profiling

<sup>133</sup> Siehe hierzu Erwägungsgrund 42 der KI-Verordnung, in dem in diesem Zusammenhang darauf Bezug genommen wird, dass Risikobewertungen „bewerten, ob sie straffällig werden“ oder „eine tatsächliche oder mögliche Straftat“ vorhersagen und darauf hingewiesen wird, dass hier die Gegenwarts- und nicht die Vergangenheitsform verwendet wird.

<sup>134</sup> Beispielsweise müssen nach Artikel 24 Absatz 4 der Richtlinie 2011/93/EU zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie Personen, die sich in einem Strafverfahren befinden oder wegen Handlungen im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch von Kindern verurteilt wurden, einer Bewertung der von ihnen ausgehenden Gefahr eines Rückfalls unterzogen werden.

<sup>135</sup> In Artikel 3 Nummer 4 der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung, der für das Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung von Belang ist, wird Profiling in gleicher Weise wie in Artikel 4 Nummer 4 DSGVO definiert als „jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten,

umfasst das Ziel, „bestimmte persönliche Aspekte ... zu bewerten“ als eines seiner Kernelemente<sup>136</sup>. Im Zusammenhang mit Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung erfolgt das Profiling für die Zwecke der Bewertung oder Vorhersage des Risikos, dass eine Person eine Straftat begeht.

- (196) Der Begriff des sogenannten Gruppenprofiling<sup>137</sup> kann in diesem Zusammenhang ebenfalls von Belang sein. Dieser Begriff bezieht sich auf die Erstellung und Anwendung eines beschreibenden Profils für eine bestimmte Gruppe, beispielsweise eine Kategorie von Straftätern (z. B. Terroristen, Bandenmitglieder usw.), die auf historischen Daten über zuvor von anderen Personen begangene Straftaten beruhen. Diese Gruppenprofile können später verwendet werden, um das Risiko, dass andere Personen ähnliche Straftaten begehen, zu bewerten und vorherzusagen. Wenn ein KI-System Vorhersagen macht und ein solches (Gruppen-)Profil auf eine bestimmte Einzelperson anwendet, stellt dies ein Profiling der betreffenden Person dar und kann daher unter das Verbot des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung fallen.

**b) Bewertung der persönlichen Merkmale und Eigenschaften**

- (197) Das Verbot gilt auch, wenn die Risikobewertung zur Bewertung oder Vorhersage des Risikos, dass eine Person eine Straftat begeht, nur auf der Beurteilung der persönlichen Merkmale und Eigenschaften der betreffenden Person beruht. Eine solche Bewertung oder Vorhersage ist häufig Bestandteil des Profilingkonzepts, könnte aber auch als Alternative betrachtet werden, wenn ein Profiling im Sinne von Artikel 4 Absatz 4 DSGVO nicht festgestellt werden kann.
- (198) Wie in Abschnitt 4.2.1 Buchstabe c) erwähnt, stellen persönliche Merkmale und Eigenschaften eine weit gefasste Kategorie von Merkmalen dar, die sich auf eine bestimmte natürliche Person beziehen, für die es keine allgemein anerkannte Taxonomie gibt. Erwägungsgrund 42 der KI-Verordnung enthält Beispiele für Persönlichkeitsmerkmale und -eigenschaften, die zur Vorhersage des Risikos, dass eine Person eine Straftat begeht, bewertet werden können, beispielsweise „Staatsangehörigkeit, Geburtsort, Wohnort, Anzahl der Kinder, Schulden oder Art ihres Fahrzeugs“. Dies dient nur zur Veranschaulichung und ist nicht als erschöpfende Aufzählung zu verstehen.

**c) „Ausschließlich“**

- (199) Nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung sind Risikobewertungen, die unter diese Bestimmung fallen, nur dann verboten, wenn sie „ausschließlich“ auf dem Profiling einer Person oder auf der Bewertung ihrer persönlichen Merkmale und Eigenschaften beruhen. Aus Erwägungsgrund 42 der KI-Verordnung geht eindeutig

---

Aufenthaltort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen“. Dieselbe Definition findet sich auch in Artikel 3 Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/1725 über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39).

<sup>136</sup> Siehe auch Artikel-29-Datenschutzgruppe, Leitlinien zu automatisierten Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling für die Zwecke der Verordnung (EU) 2016/679, WP251rev.01, 6.2.2018, gebilligt vom EDSA, S. 7. Siehe auch Grundrechteagentur, Unrechtmäßiges Profiling heute und in Zukunft vermeiden – ein Leitfaden, Handbuch, 2018, S. 138.

<sup>137</sup> Informationen zum Gruppenprofiling finden sich beispielsweise in: Agentur für Grundrechte, Unrechtmäßiges Profiling heute und in Zukunft vermeiden – ein Leitfaden, Handbuch, 2018, S. 21.

hervor, dass „ausschließlich“ sowohl für das Profiling als auch für die Bewertung von persönlichen Merkmalen und Eigenschaften gelten soll.

- (200) Die Bedingung, dass die Risikobewertung „ausschließlich“ auf Profiling oder der Bewertung von persönlichen Merkmalen und Eigenschaften beruhen muss, kann in einer Reihe von Situationen nicht erfüllt sein.
- (201) Wie aus dem letzten Satz von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung hervorgeht, liegt eine solche Situation jedenfalls dann vor, wenn das KI-System dazu verwendet wird, um die durch Menschen durchgeführte Bewertung der Beteiligung einer Person an einer kriminellen Aktivität, die sich bereits auf objektive und überprüfbare Tatsachen stützt, die in unmittelbarem Zusammenhang mit einer kriminellen Aktivität stehen, zu unterstützen. Wie in Erwägungsgrund 42 klargestellt wird, sollte in diesem Zusammenhang insbesondere, aber nicht unbedingt ausschließlich, auf eine Situation abgestellt werden, in der bereits ein begründeter Verdacht hinsichtlich der betreffenden natürlichen Person besteht. Schließlich wird in solchen Fällen in der Regel eine menschliche Bewertung vorgenommen worden sein, die sich in der Regel auf relevante objektive und überprüfbare Tatsachen stützt.
- (202) Es können jedoch auch andere Situationen vorliegen, die immer einer Einzelfallprüfung zu unterziehen sind. Zum einen lässt die Verwendung des Begriffs „ausschließlich“ die Möglichkeit offen, bei der Risikobewertung verschiedene andere Elemente zu berücksichtigen, was dazu führt, dass sie nicht mehr allein auf Profiling oder der Bewertung von persönlichen Merkmalen und Eigenschaften beruht. Um andererseits jedoch eine Umgehung des Verbots zu verhindern und seine Wirksamkeit zu gewährleisten, müssen alle anderen Elemente real, erheblich und aussagekräftig sein, um die Schlussfolgerung rechtfertigen zu können, dass das Verbot keine Anwendung findet. Liest man das Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung in Verbindung mit dem im letzten Satz enthaltenen Ausschluss, ergibt sich, dass insbesondere das Vorliegen bestimmter vorab festgelegter, objektiver und überprüfbarer Tatsachen diese Schlussfolgerung rechtfertigen kann.

Beispiele:

- Eine Strafverfolgungsbehörde nutzt ein KI-System, um kriminelles Verhalten bei Straftaten wie Terrorismus ausschließlich auf der Grundlage des Alters, der Staatsangehörigkeit, der Anschrift, des Fahrzeugtyps und des Familienstands vorherzusagen. Bei diesem System wird davon ausgegangen, dass Einzelpersonen allein aufgrund ihrer persönlichen Merkmale künftig Straftaten begehen werden, die sie bisher noch nicht begangen haben. Es ist anzunehmen, dass ein solches System nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung verboten ist.
- Nationale Steuerbehörden nutzen ein KI-Prognoseinstrument, um die Steuererklärungen sämtlicher Steuerpflichtigen zu überprüfen und auf diese Weise potenzielle Steuerstraftaten vorauszusagen und um Fälle zu ermitteln, in denen weitere Prüfungen erforderlich sind. Dies geschieht ausschließlich auf der Grundlage des vom KI-System erstellten Profils, das für seine Bewertung persönliche Merkmale

wie doppelte Staatsangehörigkeit, Geburtsort, Anzahl der Kinder und undurchsichtige Variablen verwendet, insbesondere abgeleitete Informationen, die prädiktiv und daher nicht objektiv und schwer zu überprüfen sind. Ein solches System fällt in der Regel unter das Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung, da kein begründeter Verdacht auf die Beteiligung einer bestimmten Person an einer kriminellen Aktivität besteht und es keine anderen objektiven und überprüfbaren Tatsachen gibt, die mit dieser kriminellen Aktivität in Verbindung stehen. Dies ist auch ein Beispiel, das in den Anwendungsbereich der nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung verbotenen sozialen Bewertung fällt, die eine Benachteiligung auf der Grundlage von Daten aus damit nicht zusammenhängenden sozialen Kontexten beinhaltet.

- Eine Polizeidienststelle verwendet KI-gestützte Risikobewertungsinstrumente, um das Risiko zu bewerten, dass kleine Kinder und Jugendliche an „künftigen Gewalttaten und Eigentumsdelikten“ beteiligt sein werden. Das System bewertet Kinder auf der Grundlage ihrer Beziehungen zu anderen Menschen und deren vermeintlichen Risikoniveaus, d. h. es wird eventuell davon ausgegangen, dass bei Kindern ein höheres Risiko für die Begehung von Straftaten besteht, einfach weil sie mit einer anderen Person wie einem Geschwisterkind oder einem Freund verbunden sind, bei der eine hohe Risikobewertung vorliegt. Das Risikoniveau der Eltern kann sich ebenfalls auf das Risikoniveau eines Kindes auswirken. Die Risikobewertungen führen dazu, dass die Polizei diese Kinder in ihren Systemen „registriert“, sie mit zusätzlichen Kontrollen überwacht und an Dienste der „Jugendfürsorge“ verweist. Ein solches System fällt wahrscheinlich auch unter das Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung.

### **5.2.3. Ausschluss von KI-Systemen zur Unterstützung der durch Menschen durchgeführten Bewertung, die sich auf objektive und überprüfbare Tatsachen stützt, die in unmittelbarem Zusammenhang mit einer kriminellen Aktivität stehen**

- (203) In Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung wird bestimmt, dass dieses Verbot nicht für KI-Systeme gilt, die dazu verwendet werden, die durch Menschen durchgeführte Bewertung der Beteiligung einer Person an einer kriminellen Aktivität, die sich bereits auf objektive und überprüfbare Tatsachen stützt, die in unmittelbarem Zusammenhang mit einer kriminellen Aktivität stehen, zu unterstützen. Auch wenn, wie ausgeführt, der in diesem ausdrücklichen Ausschluss beschriebene Fall nicht notwendigerweise der einzige ist, in dem das Verbot nicht gilt, wobei dies die in dieser Bestimmung ausdrücklich genannte Situation einschließt, bietet der Ausschluss Rechtssicherheit, indem er den Anwendungsbereich des Verbots abgrenzt und klarstellt, dass das Verbot nicht in jedem Fall gilt.
- (204) Fällt das System in den Anwendungsbereich des Ausschlusses und ist es daher nicht verboten, wird es dann, wenn es durch Strafverfolgungsbehörden oder in deren Namen verwendet werden soll und daher den Anforderungen und Schutzvorkehrungen, einschließlich der menschlichen Aufsicht (Artikel 14 und 26 der KI-Verordnung),



unterliegt, als Hochrisiko-KI-System (gemäß Anhang III Nummer 6 Buchstabe d der KI-Verordnung) eingestuft. Zu diesen Anforderungen gehört, dass die menschliche Aufsicht Personen zugewiesen werden muss, die im Besitz der erforderlichen Kompetenz, Ausbildung und Befugnis sind und die in der Lage sein sollten, die Fähigkeiten und Grenzen des KI-Systems angemessen zu verstehen, seine Ausgaben (Outputs) korrekt zu interpretieren und dem Risiko von Automatisierungsbias entgegenzuwirken. Diese Personen sollten über klare Verfahrensanweisungen, Schulungen und die erforderliche Kompetenz und Befugnis verfügen, um die Ausgaben des KI-Systems sinnvoll bewerten zu können. In diesem besonderen Fall sollte ihre menschliche Bewertung sicherstellen, dass sich jede von einer KI vorgenommene Vorhersage oder Bewertung des Risikos, dass eine Person eine Straftat begeht, auf objektive und überprüfbare Tatsachen stützt, die im Zusammenhang mit einer kriminellen Aktivität stehen. Diese Personen sollten auch eingreifen, um negative Folgen oder Risiken zu vermeiden, oder das System anhalten, wenn es nicht wie beabsichtigt funktioniert.

- (205) Darüber hinaus war der Begriff „menschliches Eingreifen“ Gegenstand der Rechtsprechung des EuGH, insbesondere im Zusammenhang mit einer ausschließlich automatisierten Entscheidungsfindung, mit der die Gefahr einer Beteiligung von Fluggästen an schweren Straftaten vorhergesagt wurde. Diese Rechtsprechung kann auch für die Anwendung des Begriffs „durch Menschen durchgeführte Bewertung“ im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung relevant sein.

In der Rechtssache *Ligue des droits humains*<sup>138</sup> prüfte der EuGH die Rechtmäßigkeit der Verwendung eines fortschrittlichen KI-Systems für die systematische Verarbeitung von Fluggastdatensätzen (PNR-Daten) von Flugreisenden, um die Wahrscheinlichkeit, dass sie an Terrorismus und anderen schweren Straftaten beteiligt sind, zu bewerten.

Der EuGH legte die in der Richtlinie (EU) 2016/681 (PNR-Richtlinie) enthaltene Bestimmung aus, die nachteilige, ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden rechtlichen Entscheidungen verbietet und eine **individuelle menschliche Bewertung** und Überprüfung von Treffern durch nicht automatisierte Mittel vorschreibt, um falsch positive Ergebnisse zu ermitteln und diskriminierungsfreie Ergebnisse sicherzustellen.

Nach Auffassung des EuGH muss sich diese durch Menschen durchgeführte Bewertung, der Ergebnisse der automatisierten Verarbeitung von PNR-Daten unterzogen werden müssen, auf objektive Kriterien stützen, um zu beurteilen, ob ein Treffer eine Person betrifft, die in diesem konkreten Fall an terroristischen Straftaten oder schwerer Kriminalität beteiligt sein könnte, und um sicherzustellen, dass die automatisierte Verarbeitung nicht diskriminierend ist.

- (206) Was den Inhalt des Ausschlusses betrifft, so besteht eines seiner zentralen Elemente darin, dass das KI-System zur Unterstützung der von Menschen durchgeführten Bewertung verwendet wird, anstatt das KI-System selbst in die Durchführung der

<sup>138</sup>

Urteil des Gerichtshofs vom 21. Juni 2022, *Ligue des droits humains/Conseil des ministres*, C-817/19, ECLI:EU:C:2022:491.

Risikobewertung in den unter das Verbot fallenden Situationen einzubeziehen. Damit der Ausschluss Anwendung finden kann, muss diese menschliche Bewertung jedoch bereits auf objektiven und überprüfbaren Tatsachen beruhen, die im Zusammenhang mit einer kriminellen Aktivität stehen.

#### **5.2.4. Umfang, in dem die Tätigkeiten privater Akteure in den Anwendungsbereich fallen können**

- (207) Neben Strafverfolgungsbehörden, die im Prinzip die Hauptbetreiber von KI-Systemen zur Verbrechensvorhersage sind, können in einigen Fällen auch die Tätigkeiten privater Einrichtungen unter das Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung fallen. Dies ergibt sich daraus, dass das Verbot nach seinem Wortlaut nicht ausschließlich für Strafverfolgungsbehörden gilt. Darüber hinaus könnte das Verbot andernfalls leicht umgangen werden, was seine Wirksamkeit infrage stellen würde.
- (208) Unter diesen Umständen kann davon ausgegangen werden, dass das Verbot insbesondere dann gilt, wenn private Akteure gesetzlich mit der Ausübung öffentlicher Gewalt und hoheitlicher Befugnisse zur Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder zur Strafvollstreckung betraut wurden<sup>139</sup>. Private Akteure können auch von Fall zu Fall ausdrücklich aufgefordert werden, im Namen von Strafverfolgungsbehörden tätig zu werden und individuelle Vorhersagen des Kriminalitätsrisikos durchzuführen. In diesen Fällen könnten auch die Tätigkeiten dieser privaten Akteure in den Anwendungsbereich des Verbots fallen, wenn die geltenden Bedingungen erfüllt sind und der Ausschluss nicht gilt.

Beispielsweise kann ein privates Unternehmen, das fortschrittliche KI-gestützte Software für Kriminalitätsanalysen bereitstellt, von einer Strafverfolgungsbehörde aufgefordert werden, eine große Menge Daten aus verschiedenen Quellen und Datenbanken wie nationalen Registern, Banktransaktionen, Kommunikationsdaten, Geodaten usw. zu analysieren, um das Risiko, dass Personen potenziell Menschenhandelsdelikte begehen, zu bewerten und vorherzusagen. Wenn alle Kriterien für Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d erfüllt sind, könnte ein solcher Anwendungsfall verboten werden.

- (209) Darüber hinaus kann das Verbot für private Einrichtungen gelten, die das Risiko, dass eine Person eine Straftat begeht, bewerten oder vorhersagen, wenn dies objektiv erforderlich ist, um einer rechtlichen Verpflichtung nachzukommen, der dieser private Betreiber unterliegt, um das Risiko zu bewerten oder vorherzusagen, dass Personen bestimmte Straftaten begehen (z. B. im Falle der Bekämpfung von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung).

So ist beispielsweise ein Kreditinstitut nach den Rechtsvorschriften der Union zur Bekämpfung der Geldwäsche<sup>140</sup> verpflichtet, Kunden auf Geldwäschedelikte zu überprüfen und entsprechende Profile zu erstellen. Wenn die Bank zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen ein KI-System verwendet, sollte dies nur auf der Grundlage der in dem

<sup>139</sup> Siehe die Definition des Begriffs „Strafverfolgungsbehörden“ in Artikel 3 Nummer 45 der KI-Verordnung.  
<sup>140</sup> Verordnung (EU) 2024/1624 zur Bekämpfung der Geldwäsche vom 31. Mai 2024.

betreffenden Gesetz festgelegten Daten erfolgen, die objektiv und überprüfbar sind, um sicherzustellen, dass die als verdächtig ausgesonderten Personen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit Verstöße gegen die Bestimmungen zur Geldwäschebekämpfung begehen werden. Um die Richtigkeit und Angemessenheit solcher Bewertungen zu gewährleisten, müssen die Vorhersagen zudem im Einklang mit diesen Rechtsvorschriften<sup>141</sup> einer Bewertung und Überprüfung durch Menschen unterzogen werden. Durch die Einhaltung dieser Rechtsvorschriften wird sichergestellt, dass der Einsatz von KI-Systemen zur individuellen Verbrechensvorhersage zu Zwecken der Geldwäschebekämpfung nicht in den Anwendungsbereich des Verbots nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung fällt.

- (210) Angesichts dessen, dass, wie sich aus dem Wortlaut des Verbots sowie aus dem in Erwägungsgrund 42 erläuterten Zweck des Verbots ergibt, der Schwerpunkt auf Risikobewertungen liegt, die sich speziell und ausschließlich auf die Begehung von Straftaten beziehen, sollten die Tätigkeiten privater Einrichtungen jedoch nicht als unter das Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung fallend betrachtet werden, wenn eine private Einrichtung ein Profiling von Kunden hinsichtlich ihrer regulären Geschäftstätigkeiten und ihrer Sicherheit oder hinsichtlich des Schutzes ihrer finanziellen Interessen (z. B. Aufdeckung finanzieller Unregelmäßigkeiten) vornimmt, ohne das Risiko zu bewerten oder vorherzusagen, dass der Kunde eine bestimmte Straftat begehen wird.
- (211) Mit anderen Worten: Wenn privaten Parteien nicht kraft Gesetz bestimmte Strafverfolgungsaufgaben übertragen wurden, wenn sie nicht im Namen von Strafverfolgungsbehörden handeln oder bestimmten, vorstehend beschriebenen rechtlichen Verpflichtungen unterliegen, ist die Verwendung von KI-Systemen für die Erstellung von Risikobewertungen im Zusammenhang mit dem „gewöhnlichen Geschäftsbetrieb“ und mit dem Ziel des Schutzes ihrer eigenen privaten Interessen nicht als unter das Verbot fallend zu betrachten, wobei die Tatsache, dass sich diese Risikobewertungen auf das Risiko der Begehung von Straftaten beziehen können, nur einen rein zufälligen und sekundären Umstand darstellt.

### **5.3. Außerhalb des Anwendungsbereichs**

#### **5.3.1. Standortbezogene oder geodatenbasierte Vorhersagen oder ortsbezogene Verbrechensvorhersagen**

- (212) Standortbezogene oder geodatenbasierte oder ortsbezogene Vorhersagen von Straftaten beruhen auf dem Ort der Straftat oder der Wahrscheinlichkeit, dass in den betreffenden Gebieten eine Straftat begangen werden könnte. Grundsätzlich beinhaltet eine solche Polizeiarbeit keine Bewertung einer bestimmten Person. Die Vorhersagen fallen daher nicht in den Anwendungsbereich des Verbots.

Beispiele für standortbezogene oder geodatenbasierte Vorhersagen oder ortsbezogene Verbrechensvorhersagen:

<sup>141</sup> Artikel 20 der Verordnung (EU) 2024/1624.

- Ein KI-gestütztes System für vorausschauende Polizeiarbeit liefert eine Bewertung der Kriminalitätswahrscheinlichkeit in verschiedenen Gebieten einer Stadt und stützt sich dabei auf nach Gebieten aufgeschlüsselte frühere Kriminalitätsraten und andere unterstützende Informationen wie Straßenkarten, um ein erhöhtes Risiko bestimmter Arten von Kriminalität wie Einbrüche, Messerkriminalität usw. hervorzuheben und die Strafverfolgungsbehörden dabei zu unterstützen, zu bestimmen, wo weniger oder mehr Polizeistreifen eingesetzt werden können oder Polizeipräsenz gezeigt werden muss, um eine bürgernahe Polizeiarbeit zur Störung und Verhinderung von kriminellen Aktivitäten durchzuführen.
- Eine Zollbehörde verwendet KI-gestützte Instrumente zur Risikoanalyse, um beispielsweise auf der Grundlage bekannter Schmuggelrouten die Wahrscheinlichkeit vorherzusagen, dass an einem Standort Betäubungsmittel oder illegale Waren vorhanden sind.
- Eine Polizeidienststelle nutzt KI-gesteuerte Systeme, um in Echtzeit Schüsse zu erkennen und zu lokalisieren. Das System setzt in städtischen Gebieten akustische Sensoren ein, um die Geräusche von Schüssen zu ermitteln und ihren Standort zu triangulieren und damit den Beamten handlungsrelevante Daten zur Verfügung zu stellen, um die Aufdeckung und Untersuchung von Straftaten zu erleichtern.

(213) Es kann jedoch nicht immer klar auf der Hand liegen, wie standortbezogene Systeme zur Verbrechensvorhersage von individuellen Vorhersagesystemen zu unterscheiden sind, mit denen das Risiko bewertet wird, dass eine Person eine Straftat begeht. Soweit ein KI-System standortbezogene vorausschauende Polizeiarbeit durchführt und dann den Risikowert des Standorts als Aspekt beim Profiling einer Person berücksichtigt, sollte dieses System als personenbasiert betrachtet werden und grundsätzlich unter Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung fallen, auch wenn es aus anderen Gründen nicht in den Anwendungsbereich des Verbots fallen kann.

Wenn beispielsweise standort- oder geodatenbasierte Informationen oder ortsbezogene Informationen mit Informationen über eine Einzelperson (z. B. den Wohnort einer bestimmten Person) verknüpft werden und das KI-System das Risiko, dass diese Person wahrscheinlich eine Straftat begehen wird, ausschließlich auf der Grundlage des Profiling der betreffenden Person bewerten würde, unter anderem auf der Grundlage ihres Wohnsitzes, an dem die Kriminalität hoch ist, ist dieses System als personenbasiert zu betrachten.

### **5.3.2. KI-Systeme zur Unterstützung der durch Menschen durchgeführten Bewertung, die sich auf objektive und überprüfbare Tatsachen stützt, die in Zusammenhang mit einer kriminellen Aktivität stehen**

(214) In Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung wird bestimmt, dass dieses Verbot nicht für KI-Systeme gilt, die dazu verwendet werden, die durch Menschen durchgeführte Bewertung der Beteiligung einer Person an einer kriminellen Aktivität, die sich bereits auf objektive und überprüfbare Tatsachen stützt, die in unmittelbarem Zusammenhang mit einer kriminellen Aktivität stehen, zu unterstützen. In einem

solchen Fall würden die individuellen Bewertungen und Vorhersagen des Kriminalitätsrisikos nicht ausschließlich auf dem Profiling oder der Bewertung persönlicher Merkmale beruhen und daher nicht verboten.

Beispiele für KI-Systeme, die aus diesem Grund nicht in den Anwendungsbereich des Verbots fallen, sind:

- Die Verwendung eines KI-Systems zum Profiling und zur Kategorisierung tatsächlichen Verhaltens, wie beispielsweise gefährliches Verhalten in einer Menschenmenge, das im Hinblick auf die Vorbereitung und voraussichtliche Begehung einer Straftat hinreichend verdächtig ist, wenn eine aussagekräftige menschliche Bewertung der Einstufung durch die KI besteht. In diesem Fall beruht die durch Menschen mit Unterstützung von KI vorgenommene Risikobewertung nicht nur auf den persönlichen Merkmalen oder dem Profiling, sondern auf objektiven und überprüfbaren Tatsachen im Zusammenhang mit dem bedrohlichen kriminellen Verhalten dieser Person, die von einem Menschen überprüft wurde, bevor Maßnahmen ergriffen wurden.
- Die Polizei prüft die Gefahr eines möglichen bewaffneten Raubüberfalls und verdächtigt zwei Personen. Es liegen mehrere überprüfbare, objektive Tatsachen vor, auf denen dieser Verdacht beruht, z. B. die überprüfbare Beteiligung an Chat-Gruppen im Darknet und dort geführte Dialoge über den Erwerb von Waffen. Ein KI-System, das geodatenbasierte Prognosen oder ortsbezogene Informationen aus der Polizeiarbeit sowie Informationen aus der automatischen Nummernschilderregistrierung (*Automated Number Plate Registration*, ANPR) von Fahrzeugen der Verdächtigen kombiniert, unterstützt die menschliche Bewertung in der Ermittlungsarbeit auf der Grundlage überprüfbarer und objektiver Tatsachen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit einer kriminellen Aktivität stehen.
- Die Verwendung eines KI-Systems, mit dem im Zusammenhang mit der Frage, ob ein Häftling in den Genuss einer vorzeitigen Entlassung kommen sollte, das Risiko bewertet wird. Das KI-Profil der betroffenen Person oder die Bewertung ihrer persönlichen Merkmale und Eigenschaften unterstützen nur die von Menschen durchgeführte Bewertung objektiver und überprüfbarer Tatsachen im Zusammenhang mit früheren Straftaten und nachgewiesenem Verhalten, das für die Wiedereingliederung relevant ist.
- Ein Richter führt für eine Person, die einer schweren Straftat beschuldigt wird, eine Haftprüfung durch, um zu bewerten, ob Maßnahmen ohne Freiheitsentzug angewendet werden können. Die Entscheidung beruht auf einer Bewertung, ob stichhaltige Gründe für die Verhängung der Untersuchungshaft vorliegen, wie z. B. die Wahrscheinlichkeit, dass der Verdächtige oder Beschuldigte eine weitere Straftat begehen wird, wenn er nicht inhaftiert ist, oder dass er flüchtet oder die ordnungsgemäße Durchführung der Ermittlungen behindern wird. Zur Unterstützung dieses Vorgangs verwendet der Richter ein KI-Instrument zur Risikobewertung, das an Daten, einschließlich der Vorstrafen von Einzelpersonen in ähnlichen Fällen, sowie

an Faktoren wie Altersgruppe, Sozialverhalten, Einkommen und Beschäftigungsstatus trainiert wurde.

- Ein KI-System wird eingesetzt, um einen Beamten bei der Bewertung des Risikos zu unterstützen, ob eine Person, die eine nicht freiheitsentziehende Strafe verbüßt, die Auflagen für die vorzeitige Haftentlassung verletzt oder flüchtet; dabei stützt es sich auf früheres kriminelles Verhalten und objektive Sachverhalte, die Verdachtsmomente wie die Einhaltung der Auflagen für die vorzeitige Haftentlassung, die Ergebnisse psychologischer Begutachtungen sowie die Empfehlungen anderer ziviler Dienste, die die betreffende Person eventuell nutzt, begründen. Auf der Grundlage dieser Informationen entscheidet der Beamte, ob er den Status quo aufrechterhält oder die Bedingungen für die vorzeitige Haftentlassung ändert.
- KI-Systeme, die von Zollbehörden zur Bewertung des Risikos verwendet werden, dass Waren in die EU verbracht werden, die nicht den an der Grenze geltenden Rechtsvorschriften entsprechen (z. B. Einfuhrverbote für illegale Drogen, Verstöße gegen Ausfuhrsanktionen oder andere rechtswidrige Handlungen), um Situationen zu ermitteln, in denen Zollkontrollen durchgeführt werden sollten. Das KI-System bewertet objektive und überprüfbare Informationen, die dem Zoll im Zusammenhang mit den Waren und ihren Lieferketten zur Verfügung gestellt werden (z. B. Art und Wert der Waren, Containernummer, Transportmittel zur Tarnung anderer Waren, bereits vorhandene Kenntnisse in Bezug auf die Übereinstimmung von Waren einer bestimmten Bezeichnung und eines bestimmten Ursprungs mit den Anforderungen für deren Einfuhr in die oder Ausfuhr aus der Union). In bestimmten Fällen kann es auch Informationen über die frühere Beteiligung des Einführers oder Ausführers an Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Einfuhr von Waren, die Zugehörigkeit zu kriminellen Vereinigungen oder Vorstrafen wegen Drogenhandels verarbeiten. Systeme dieser Art fallen nicht in den Anwendungsbereich des Verbots, da die Vorhersage der Wahrscheinlichkeit, dass eine natürliche Person an der Ein- oder Ausfuhr illegaler Waren beteiligt ist, nicht nur auf Profiling, sondern auf objektiven und überprüfbaren Informationen über die Waren und die frühere Beteiligung des Einführers oder Ausführers an einer kriminellen Aktivität beruht und von Menschen darauf überprüft wird, ob die Situation eine zollamtliche Überwachung oder Maßnahmen zur Risikominderung erfordert.

### **5.3.3. KI-Systeme, die für Verbrechensvorhersagen und Bewertungen des Kriminalitätsrisikos in Bezug auf juristische Personen verwendet werden**

- (215) Das Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung gilt nur für individuelle Vorhersagen und Risikobewertungen für natürliche Personen, sodass in der Regel Systeme zur Verbrechensvorhersage ausgeschlossen sind, die Profiling juristischer Personen wie Unternehmen oder Nichtregierungsorganisationen vornehmen.

Beispiele:

- Eine Steuer- oder Zollbehörde nutzt ein KI-System zur Analyse großer Mengen an Daten über Transaktionen und Steuererklärungen sowie Zolldaten von Unternehmen, um das Risiko zu bewerten, dass ein Unternehmen Steuer- oder Zollbetrug begeht, was eine Straftat darstellt.
- KI-Systeme zur Unterstützung der Zollbehörden bei der Ermittlung von Situationen, in denen juristischen Personen eine Anweisung erteilt werden sollte, keine illegalen Waren in die EU zu versenden.

(216) Gleichzeitig kann es Grenzfälle geben, in denen eine natürliche Person über eine juristische Person als „Einzelunternehmer“ oder als Angehöriger der freien Berufe (z. B. Rechtsanwalt) handelt. Unter diesen Umständen kann das Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung gelten, sofern alle Bedingungen erfüllt sind, da das KI-System ein Profiling einer bestimmten natürlichen Person vornimmt und das Risiko, dass sie eine Straftat begeht, bewertet oder vorhersagt, auch wenn dies für Zwecke im Zusammenhang mit der von der natürlichen Person ausgeübten Geschäftstätigkeit erfolgt.

#### **5.3.4. KI-Systeme zur individuellen Vorhersage von Ordnungswidrigkeiten**

(217) Das Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung gilt nur für die Vorhersage von Straftaten und schließt damit Ordnungswidrigkeiten, deren Verfolgung grundsätzlich weniger in die Grundrechte und Grundfreiheiten der Menschen eingreift, aus seinem Anwendungsbereich aus.

So würde beispielsweise eine Behörde, die im Rahmen von Verwaltungsuntersuchungen KI zur Bewertung des Risikos nutzt, dass potenzielle Täter geringfügige Zuwiderhandlungen (z. B. Bagatelldelikte) oder Unregelmäßigkeiten in Steuer-, Beschaffungs- oder Ausgabenverfahren begehen, nicht in den Anwendungsbereich des Verbots in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung fallen, auch nicht in Fällen, in denen infolge der Verwaltungsuntersuchungen und -kontrollen Informationen im Hinblick auf eine mögliche Beteiligung der natürlichen Personen an Straftaten erfasst werden könnten.

(218) Ob eine Zuwiderhandlung verwaltungsrechtlicher oder strafrechtlicher Natur ist, kann vom Unionsrecht oder vom nationalen Recht abhängen. Bei Vergehen, die nicht unmittelbar durch das Unionsrecht geregelt sind, unterliegt die nationale Einstufung der Zuwiderhandlung der Kontrolle durch den EuGH, da es sich bei dem Begriff „Straftat“ um einen Begriff handelt, der im EU-Recht eine autonome Bedeutung hat und in allen Mitgliedstaaten einheitlich ausgelegt werden sollte. Der EuGH ist in einem anderen Zusammenhang zu dem Schluss gelangt, dass die Einstufung der Straftaten durch die Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht nicht entscheidend ist<sup>142</sup>. Einschlägige Kriterien für die Beurteilung der Art der Zuwiderhandlung (strafrechtlich oder nicht) finden sich in

<sup>142</sup> Siehe z. B. Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 14. November 2013 betreffend die Vollstreckung einer gegen Marián Baláz verhängten Geldbuße, Rechtssache C-60/12, ECLI-Kennung: ECLI:EU:C:2013:733.

der einschlägigen Rechtsprechung des EuGH und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR)<sup>143</sup>.

#### 5.4. Zusammenspiel mit anderen Rechtsakten der Union

- (219) Das Zusammenspiel des Verbots in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung mit der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung und der DSGVO ist für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten nach dem Datenschutzrecht der Union wie der DSGVO und der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung von Bedeutung. Insbesondere enthält Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung ein spezifisches Verbot, dass Strafverfolgungsbehörden, andere Behörden und private Einrichtungen, die in den Anwendungsbereich des Verbots fallen, das Risiko, dass eine natürliche Person eine Straftat begeht, ausschließlich auf der Grundlage des Profiling der natürlichen Person oder der Bewertung ihrer persönlichen Merkmale und Eigenschaften bewerten oder vorhersagen. In Bezug auf die Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung lässt Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung Artikel 11 Absatz 3 der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung unberührt, der das Profiling verbietet, das zu einer (direkten oder indirekten) Diskriminierung führt.
- (220) Das Zusammenspiel des Verbots in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung mit der Richtlinie (EU) 2016/343 über die Unschuldsvermutung ist ebenfalls relevant, da beide Rechtsakte – unmittelbar im Fall der Richtlinie und mittelbar im Fall der KI-Verordnung (siehe Erwägungsgrund 42) – mit dem Grundrecht zusammenhängen, als unschuldig zu gelten, bis die Schuld rechtsförmlich nachgewiesen wurde<sup>144</sup>. Während die Richtlinie ab dem Zeitpunkt gilt, an dem eine Person der Begehung einer Straftat verdächtigt oder beschuldigt wird<sup>145</sup>, hat die KI-Verordnung einen breiteren Anwendungsbereich und gilt bereits in der Phase der Vorhersage und Verhütung von Verbrechen, bevor förmliche strafrechtliche Ermittlungen gegen eine bestimmte Person eingeleitet werden, und selbst in Fällen, in denen solche Vorhersagen und Risikobewertungen von in den Anwendungsbereich von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung fallenden privaten Akteuren und nicht von zuständigen Strafverfolgungsbehörden, einschließlich Justizbehörden, vorgenommen werden.

<sup>143</sup> Nach der Rechtsprechung des EuGH ist es Sache der nationalen Gerichte, festzustellen, ob eine nicht strafrechtliche Sanktion im Hinblick auf die sogenannten „Engel-Kriterien“ als „strafrechtlich“ angesehen werden kann, siehe: EGMR, Urteil vom 8. Juni 1976, Engel u. a./Niederlande, Antrag Nr. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 und 5370/72, CE:ECHR:1976:0608JUD000510071, Rn. 82. Diese Kriterien, die ursprünglich vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) entwickelt und anschließend vom EuGH gebilligt wurden, sind alternative und nicht kumulative Kriterien. Bei der Prüfung, ob eine Sanktion strafrechtlicher Natur ist, sollte das zuständige nationale Gericht Folgendes prüfen: 1. die Einstufung der einschlägigen Bestimmungen nach innerstaatlichem Recht, 2. die Art der Zuwiderhandlung selbst und 3) die Schwere der Sanktion. Bei der Beurteilung der Art der Zuwiderhandlung wird u. a. berücksichtigt, ob das Verfahren von einer öffentlichen Stelle mit gesetzlicher Durchsetzungsbefugnis eingeleitet wird, ob die Rechtsvorschrift einen repressiven oder abschreckenden Zweck verfolgt, ob die Rechtsvorschrift darauf abzielt, die allgemeinen Interessen der Gesellschaft zu schützen, die üblicherweise durch das Strafrecht geschützt sind, und ob die Verhängung einer Sanktion von der Feststellung der Schuld abhängt. Was die Schwere der Sanktion betrifft, so ist die im nationalen Recht vorgesehene maximale potenzielle Sanktion maßgeblich. Diese Kriterien sind alternativ und nicht unbedingt kumulativ. Siehe Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights, Right to a fair trial (criminal limb), aktualisiert am 29. Februar 2024. Siehe auch EuGH, Urteil vom 5. Juni 2012, Bonda, Rechtssache C-489/10, ECLI:EU:C:2012:319, Rn. 37 ff.; Urteil vom 26. Februar 2013, Åkerberg/Fransson, C-617/10, ECLI:EU:C:2013:105, Rn. 35.

<sup>144</sup> Die Unschuldsvermutung ist ein Grundrecht, das in Artikel 48 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert ist.  
<sup>145</sup> Wie vom EuGH ausgeführt wird, ist es für die Anwendung der Richtlinie nicht erforderlich, dass diese Person von den zuständigen Behörden auf ihren Status als Verdächtige/Beschuldigte hingewiesen wird.



- (221) Selbst in Fällen, in denen das Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d der KI-Verordnung nicht gilt, muss betont werden, dass geltendes Unionsrecht und nationales Recht weiterhin uneingeschränkt anwendbar sind, insbesondere in Bezug auf Datenschutz, Strafprozess- und Polizeirecht und Schutzbestimmungen, die den Einsatz von KI-Systemen zur individuellen Verbrechensvorhersage weiter einschränken oder diesbezüglich zusätzliche Bedingungen vorschreiben können.

## **6. ARTIKEL 5 ABSATZ 1 BUCHSTABE E DER KI-VERORDNUNG – UNGEZIELTES AUSLESEN VON GESICHTSBILDERN**

- (222) Nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e der KI-Verordnung ist das Inverkehrbringen, die Inbetriebnahme für diesen spezifischen Zweck oder die Verwendung von KI-Systemen, die Datenbanken zur Gesichtserkennung durch das ungezielte Auslesen von Gesichtsbildern aus dem Internet oder von Überwachungsaufnahmen erstellen oder erweitern, verboten.

### **6.1. Begründung und Ziele**

- (223) Das ungezielte Auslesen von Gesichtsbildern aus dem Internet und aus Überwachungsaufnahmen beeinträchtigt die Rechte der betroffenen Personen auf den Schutz der Privatsphäre und Datenschutz erheblich und verweigert diesen Personen das Recht, anonym zu bleiben. Erwägungsgrund 43 der KI-Verordnung rechtfertigt daher das in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e der KI-Verordnung festgelegte Verbot auf der Grundlage des „Gefühl[s] der Massenüberwachung“ und der Gefahr von „schweren Verstößen gegen die Grundrechte, einschließlich des Rechts auf Privatsphäre“.

### **6.2. Die wichtigsten Konzepte und Komponenten des Verbots**

***In Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e der KI-Verordnung wird Folgendes bestimmt:***

Folgende Praktiken im KI-Bereich sind verboten:

e) das Inverkehrbringen, die Inbetriebnahme für diesen spezifischen Zweck oder die Verwendung von KI-Systemen, die Datenbanken zur Gesichtserkennung durch das ungezielte Auslesen von Gesichtsbildern aus dem Internet oder von Überwachungsaufnahmen erstellen oder erweitern;

- (224) Damit das Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e der KI-Verordnung gilt, müssen mehrere kumulative Bedingungen erfüllt sein:
- (i) Die Praxis muss das „Inverkehrbringen“, die „Inbetriebnahme für diesen spezifischen Zweck“ oder die „Verwendung“ eines KI-Systems darstellen;
  - (ii) für die Zwecke der Erstellung oder Erweiterung von Datenbanken zur Gesichtserkennung;
  - (iii) die Mittel zur Befüllung der Datenbank sind KI-Instrumente für ungezieltes Auslesen und
  - (iv) die Bildquellen sind entweder das Internet oder Überwachungsaufnahmen.

- (225) Damit das Verbot Anwendung finden kann, müssen alle vier Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein. Das erste Element, d. h. das Inverkehrbringen, die Inbetriebnahme oder die Verwendung des KI-Systems, wurde bereits in Abschnitt 2.3 analysiert. Das Verbot gilt daher sowohl für Anbieter als auch für Betreiber von KI-Systemen im Rahmen ihrer jeweiligen Verantwortung dafür, solche Systeme nicht in Verkehr zu bringen, in Betrieb zu nehmen oder zu verwenden. Die spezifischen Kriterien für das Verbot des ungezielten Auslesens werden im Folgenden näher beschrieben und analysiert. Das Verbot gilt für Ausleseinstrumente, die „für diesen spezifischen Zweck“ des ungezielten Auslesens von Gesichtsbildern aus dem Internet oder Überwachungsaufnahmen in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden. Dies bedeutet, dass das Verbot nicht für Ausleseinstrumente gilt, mit denen eine Datenbank zur Gesichtserkennung aufgebaut oder erweitert werden kann, sondern nur für Instrumente zum ungezielten Auslesen.

#### **6.2.1. Datenbanken zur Gesichtserkennung**

- (226) Das Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e der KI-Verordnung gilt für KI-Systeme, die zur Erstellung oder Erweiterung von Datenbanken zur Gesichtserkennung verwendet werden. Unter „Datenbank“ ist in diesem Zusammenhang jede Sammlung von Daten oder Informationen zu verstehen, die speziell für eine schnelle Suche und Abfrage durch einen Computer aufgebaut ist. Eine Datenbank zur Gesichtserkennung ist in der Lage, ein menschliches Gesicht von einem digitalen Bild oder einer Videoaufnahme mit einer Datenbank für Gesichter abzugleichen, es mit Bildern in der Datenbank zu vergleichen und festzustellen, ob zwischen beiden Gesichtern eine Übereinstimmung wahrscheinlich ist. Eine solche Datenbank zur Gesichtserkennung kann temporär, zentral oder dezentral sein. Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e schreibt nicht vor, dass der alleinige Zweck der Datenbank in der Nutzung für die Gesichtserkennung bestehen muss; es reicht aus, dass die Datenbank für die Gesichtserkennung genutzt werden kann.

#### **6.2.2. Durch ungezieltes Auslesen von Gesichtsbildern**

- (227) „Auslesen“ bezieht sich in der Regel auf die Verwendung von Webcrawlern, Bots oder anderen Mitteln zur automatischen Extrahierung von Daten oder Inhalten aus verschiedenen Quellen, einschließlich Überwachungsaufnahmen, Websites oder sozialen Medien. Bei diesen Instrumenten handelt es sich um Software, die dazu programmiert wurde, Datenbanken zu durchforsten, Informationen zu extrahieren und diese Informationen für einen anderen Zweck zu nutzen.
- (228) „Ungezielt“ bezieht sich auf eine Technik, die wie ein „Staubsauger“ funktioniert und so viele Daten und Informationen wie möglich aufnimmt, ohne auf speziell und individuell bestimmte Subjekte für das Auslesen abzielen. Durch das Auslesen werden Daten oder Inhalte wahllos „geerntet“. Somit bedeutet der Begriff „ungezielt“, dass kein besonderer Schwerpunkt auf bestimmte Einzelpersonen oder eine bestimmte Gruppe von Einzelpersonen gelegt wird. Die Befolgung von Internetprotokollen zur Verweigerung der Zustimmung wie robot.txt hat keinen Einfluss auf den ungezielten Charakter des Auslesens.

- (229) Wird ein Ausleseinstrument angewiesen, nur Bilder oder Videos zu sammeln, die menschliche Gesichter von bestimmten Personen oder einer vordefinierten Gruppe von Personen enthalten, dann erhält das Auslesen ein Ziel, beispielsweise einen bestimmten Straftäter zu finden oder eine Gruppe von Opfern zu identifizieren. Ein solches Auslesen fällt nicht unter das Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e der KI-Verordnung.
- (230) So fällt beispielsweise das gezielte Sammeln von Bildern mit Schwerpunkt auf einer bestimmten Kategorie von Opfern, indem Crawler zum Einsammeln von Bildern von Opfern verwendet werden, die von Menschenhändlern in Social-Media-Kanäle eingestellt wurden, nicht unter das Verbot. Ungezieltes Auslesen sollte so ausgelegt werden, dass eine Umgehung des Verbots nicht möglich ist. Aus Auslesen aus dem Internet oder von Überwachungsaufnahmen zur schrittweisen Erstellung einer Datenbank, wobei jeweils bestimmte Gruppen von Einzelpersonen oder andere Kriterien ausgewählt werden, sollte unter das Verbot des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe e der KI-Verordnung fallen, wenn das Endergebnis funktional das gleiche ist wie bei einer Vorgehensweise, bei der von Beginn an ungezielt ausgelesen wird.
- (231) Werden in Systemen gezielte Suchen nach Bildern oder Videos mit ungezielten Suchen kombiniert, ist das ungezielte Auslesen verboten.

### **6.2.3. Aus dem Internet und von Überwachungsaufnahmen**

- (232) Damit das Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e der KI-Verordnung gilt, kann die Quelle der Gesichtsbilder entweder das Internet oder Material aus Überwachungsaufnahmen sein. Was das Internet betrifft, so bedeutet der Umstand, dass eine Person Gesichtsbilder von sich selbst auf einer Plattform sozialer Medien veröffentlicht hat, nicht, dass sie der Aufnahme dieser Bilder in eine Datenbank zur Gesichtserkennung zugestimmt hat. Beispiele für das Auslesen von Gesichtsbildern aus Überwachungsaufnahmen sind Bilder, die von Überwachungskameras erfasst wurden, die an Orten wie Flughäfen, Straßen, Parks usw. betrieben werden.

#### **Beispiel:**

Ein Unternehmen für Gesichtserkennungssoftware sammelt Bilder von Gesichtern. Die im Besitz des Unternehmens befindlichen Fotos wurden mit einem „automatisierten Bildausleser“, der das Internet durchsucht und Bilder mit menschlichen Gesichtern erkennt, aus sozialen Medien (z. B. Facebook, YouTube, Twitter, Venmo) ausgelesen. Der Bildausleser sammelt diese Bilder mit allen damit verbundenen Informationen (wie der Quelle des Bildes (URL), der Geolokalisierung und manchmal den Namen der einzelnen Personen). Die Gesichtsmerkmale werden dann aus den Bildern extrahiert und in mathematische Darstellungen umgewandelt, die für die Indexierung und den künftigen Vergleich mit Hashtags versehen werden. Wenn ein Nutzer das Bild einer Person in das KI-System hochlädt, wird dieses System bestimmen, ob dieses Bild mit einem Gesicht in der Datenbank übereinstimmt. Das hochgeladene Bild wird dieselbe mathematische Umwandlung durchlaufen wie die ausgelesenen Bilder.

- (233) Erhält ein KI-System ein Bild einer Person und sucht das Gesicht im Internet, um Übereinstimmungen zu finden, d. h. es arbeitet als Bildsuchmaschine in Reverse-Engineering-Technologie, so gilt dies als gezieltes Auslesen. Darüber hinaus ist fraglich, ob die Übereinstimmungen in einer „Datenbank“ erscheinen würden.

### **6.3. Außerhalb des Anwendungsbereichs**

- (234) Das Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e der KI-Verordnung gilt nicht für das ungezielte Auslesen anderer biometrischer Daten als Gesichtsbilder (z. B. Proben menschlicher Stimmen). Das Verbot gilt auch nicht, wenn an der Auslesung keine KI-Systeme beteiligt sind. Gesichtsbilddatenbanken, die nicht für die Erkennung von Personen verwendet werden, fallen ebenfalls nicht in den Anwendungsbereich, beispielsweise Gesichtsbilddatenbanken, die für Trainings- oder Testzwecke von KI-Modellen verwendet werden, wenn die Personen nicht identifiziert sind.
- (235) Das Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e der KI-Verordnung gilt nicht für KI-Systeme, die große Mengen an Gesichtsbildern aus dem Internet sammeln, um KI-Modelle zur Erzeugung neuer Bilder fiktiver Personen zu entwickeln, da solche Systeme nicht zur Erkennung echter Personen führen würden. KI-Systeme dieser Art könnten unter die Transparenzanforderungen des Artikels 50 der KI-Verordnung fallen.
- (236) Das Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e der KI-Verordnung gilt für KI-Systeme, die zur Erstellung oder Erweiterung von Datenbanken zur Gesichtserkennung verwendet werden. Was bestehende Gesichtsdatenbanken betrifft, die vor dem Inkrafttreten des Verbots eingerichtet wurden und nicht durch KI-gestütztes ungezieltes Auslesen erweitert werden, so müssen diese Datenbanken und ihre Nutzung den geltenden Datenschutzvorschriften der Union entsprechen.
- (237) Das Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e der KI-Verordnung zielt auf die Erstellung oder Erweiterung von Datenbanken zur Gesichtserkennung ab. Der konkrete Vorgang der biometrischen Erkennung unterliegt besonderen Vorschriften der KI-Verordnung und anderer einschlägiger Rechtsvorschriften der Union.

### **6.4. Zusammenspiel mit anderen Rechtsakten der Union**

- (238) In Bezug auf das Datenschutzrecht der Union wäre das ungezielte Auslesen aus dem Internet oder aus Überwachungsaufnahmen für den Aufbau oder die Erweiterung von Datenbanken zur Gesichtserkennung, d. h. die Verarbeitung personenbezogener Daten (Erhebung von Daten und Nutzung von Datenbanken), rechtswidrig und die Berufung auf eine Rechtsgrundlage nach der DSGVO, der EU-DSVO und der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung wäre nicht möglich.

## **7. ARTIKEL 5 ABSATZ 1 BUCHSTABE F DER KI-VERORDNUNG ÜBER DIE EMOTIONSERKENNUNG**

- (239) Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f der KI-Verordnung verbietet, dass KI-Systeme Emotionen einer natürlichen Person am Arbeitsplatz und in Bildungseinrichtungen ableiten, es sei denn, die Verwendung des KI-Systems ist aus medizinischen Gründen oder Sicherheitsgründen vorgesehen. Emotionserkennungssysteme, die nicht unter das

Verbot fallen, gelten gemäß Anhang III Nummer 1 Buchstabe c der KI-Verordnung als Hochrisikosysteme. In Artikel 50 Absatz 3 der KI-Verordnung sind bestimmte Transparenzanforderungen für die Verwendung von Emotionserkennungssystemen festgelegt.

### 7.1.Begründung und Ziele

- (240) Die Emotionserkennungstechnologie entwickelt sich rasch und umfasst verschiedene Technologien und Verarbeitungsvorgänge zur Erkennung, Erfassung, Analyse und Kategorisierung von Emotionen, die Reaktion auf und Interaktion mit Emotionen und zum Erlernen von Emotionen von Personen. Diese Technologie wird auch als „Affective Computing“ bezeichnet. Emotionserkennung kann in zahlreichen Bereichen und Arbeitsgebieten für ein breites Spektrum von Anwendungen<sup>146</sup> genutzt werden, z. B. für die Analyse von Kundenverhalten<sup>147</sup>, für gezielte Werbung und für das Neuromarketing<sup>148</sup>; in der Unterhaltungsbranche, z. B. zur Abgabe personalisierter Empfehlungen oder zur Vorhersage von Reaktionen auf Filme; in Medizin und Gesundheitsversorgung, z. B. zur Erkennung von Depressionen, zur Suizidprävention oder zur Erkennung von Autismus; in der Bildung, z. B. zur Überwachung der Aufmerksamkeit oder des Engagements von Lernenden (Schüler und Studierende unterschiedlicher Altersgruppen); am Arbeitsplatz, z. B. zur Begleitung des Einstellungsverfahrens, zur Überwachung der Emotionen oder der Langeweile von Arbeitnehmern, aber auch für Anwendungen zur Förderung des Wohlbefindens für „zufriedenere Arbeitnehmer“<sup>149</sup>; für die Strafverfolgung und die öffentliche Sicherheit, z. B. mit Lügendetektoren oder Emotionsscreening bei Großveranstaltungen und für viele andere Zwecke.
- (241) Emotionserkennung wird hinsichtlich ihrer Wirksamkeit oder Genauigkeit häufig in Zweifel gezogen<sup>150</sup>. In Erwägungsgrund 44 der KI-Verordnung wird erläutert, dass „im Hinblick auf die wissenschaftliche Grundlage von KI-Systemen, die darauf abzielen, Emotionen zu erkennen oder abzuleiten, ...ernsthafte Bedenken [bestehen], insbesondere da sich Gefühlsausdrücke je nach Kultur oder Situation und selbst bei ein und derselben Person erheblich unterscheiden. Zu den größten Schwachstellen solcher Systeme gehört, dass sie beschränkt zuverlässig, nicht eindeutig und nur begrenzt verallgemeinerbar sind.“ Außerdem wird erläutert, dass Emotionserkennung „diskriminierende Ergebnisse hervorbringen und in die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen eingreifen“ kann, insbesondere in das Recht auf Privatsphäre,

<sup>146</sup> Die Nutzung von Emotionen zu wirtschaftlichen Zwecken wird auch als „Emotionomics“ bezeichnet.

<sup>147</sup> Siehe z. B. G. Mangano, A. Ferrari, C. Rafale, E. Vezzetti, F. Marcolin, „[Willingness of sharing facial data for emotion recognition: a case study in the insurance market](#)“ in AI & Society, London, Springer, 2023.

<sup>148</sup> Siehe N. Lee, A. J. Broderick, & L. Chamberlain, „[What is ‘neuromarketing’? A discussion and agenda for future research](#)“, International Journal of Psychophysiology, 63(2), 2007, S. 199-204; dort wird Neuromarketing als Forschungsgebiet und als Anwendung neurowissenschaftlicher Methoden zur Analyse und zum Verständnis menschlichen Verhaltens in Bezug auf Märkte und Vermarktungsbörsen definiert (S. 200).

<sup>149</sup> Siehe E. Ackerman & E. Strickland, „Are you Ready for Workplace Brain Scanning? Extracting and using brain data will make workers happier and more productive, backers say“, IEEE Spectrum, 19. November 2022, <https://spectrum.ieee.org/neurotech-workplace-innereye-emotiv>. Die Autoren erklären, dass Sensoren elektrische Aktivität in verschiedenen Hirnarealen erkennen und die Muster dieser Aktivität weitgehend mit unterschiedlichen Gefühlen oder physiologischen Reaktionen wie Stress, Fokus oder einer Reaktion auf externe Reize korrelieren können.

<sup>150</sup> Siehe z. B. J. Stanley, [Experts Say ‘Emotion Recognition’ Lacks Scientific Foundation](#), 18.7.2019, ACLU, wo auf eine Studie von L. Feldman Barrett u. a., „[Emotional Expressions Reconsidered: Challenges to Inferring Emotion From Human Facial Movements](#)“, Psychological Science in the Public Interest, 2019, S. iii-90 Bezug genommen wird.

Menschenwürde und Gedankenfreiheit. Dies spielt in asymmetrischen Beziehungen eine wichtige Rolle, insbesondere im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz und Einrichtungen der allgemeinen und beruflichen Bildung, wo sowohl Arbeitnehmer als auch Schüler und Studierende besonders schutzbedürftig sind. Gleichzeitig bietet die Emotionserkennung Vorteile in bestimmten Anwendungskontexten, z. B. der Sicherheit und der medizinischen Versorgung (z. B. medizinischer Behandlung und Diagnose)<sup>151</sup>.

## 7.2. Die wichtigsten Konzepte und Komponenten des Verbots

### **Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f der KI-Verordnung:**

Folgende Praktiken im KI-Bereich sind verboten:

f) das Inverkehrbringen, die Inbetriebnahme für diesen spezifischen Zweck oder die Verwendung von KI-Systemen zur Ableitung von Emotionen einer natürlichen Person am Arbeitsplatz und in Bildungseinrichtungen, es sei denn, die Verwendung des KI-Systems soll aus medizinischen Gründen oder Sicherheitsgründen eingeführt oder auf den Markt gebracht werden.

(242) Damit das Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f der KI-Verordnung gilt, müssen mehrere kumulative Bedingungen erfüllt sein:

- (i) Die Praxis muss das „Inverkehrbringen“, die „Inbetriebnahme für diesen spezifischen Zweck“ oder die „Verwendung“ eines KI-Systems darstellen;
- (ii) das KI-System dient zur Ableitung von Emotionen<sup>152</sup>;
- (iii) im Bereich des Arbeitsplatzes oder von Einrichtungen der allgemeinen und beruflichen Bildung und
- (iv) von dem Verbot ausgenommen sind KI-Systeme, die aus medizinischen Gründen oder Sicherheitsgründen eingeführt werden.

(243) Damit das Verbot Anwendung finden kann, müssen alle vier Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein. Das erste Element, d. h. das Inverkehrbringen, die Inbetriebnahme oder die Verwendung des KI-Systems, wurde bereits in Abschnitt 2.3 analysiert. Das Verbot gilt daher sowohl für Anbieter als auch für Betreiber von KI-Systemen im Rahmen ihrer jeweiligen Verantwortung dafür, solche Systeme nicht in Verkehr zu bringen, in Betrieb zu nehmen oder zu verwenden. Die übrigen Bedingungen für das Verbot werden im Folgenden näher beschrieben und analysiert.

### **7.2.1. KI-Systeme zur Ableitung von Emotionen**

#### **a) KI-Systeme zur Ableitung von Emotionen im Vergleich zu Emotionserkennungssystemen**

(244) In Artikel 3 Nummer 39 der KI-Verordnung werden „Emotionserkennungssysteme“ als KI-Systeme definiert, die dem Zweck dienen, Emotionen oder Absichten natürlicher

<sup>151</sup> Siehe z. B. R. El Kaliouby, R. Picard, S. Baron-Cohen, „[Affective Computing and Autism](#)“, Annals New York Academy of Sciences, 2007, S. 228-248.

<sup>152</sup> Oder die Technologie ist in der Lage, Emotionen abzuleiten (d. h. beim Inverkehrbringen).

Personen auf der Grundlage ihrer biometrischen Daten festzustellen oder daraus abzuleiten. Das Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f der KI-Verordnung bezieht sich nicht auf „Emotionserkennungssysteme“, sondern nur auf KI-Systeme „zur Ableitung von Emotionen einer natürlichen Person“. In Erwägungsgrund 44 wird ferner klargestellt, dass dieses Verbot für KI-Systeme gilt, „die darauf abzielen, Emotionen zu erkennen oder abzuleiten“.

- (245) Eine Ableitung schließt im Allgemeinen die Erkennung als Voraussetzung ein, sodass das Verbot so zu verstehen ist, dass es sowohl KI-Systeme einschließt, die Emotionen oder Absichten erkennen, als auch solche, die sie ableiten<sup>153</sup>. Aus Gründen der Kohärenz ist es auch wichtig, das Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f der KI-Verordnung so auszulegen, dass es einen ähnlichen Anwendungsbereich hat wie die Vorschriften für andere Emotionserkennungssysteme (Anhang III Nummer 1 Buchstabe c und Artikel 50 der KI-Verordnung) und es auf Ableitungen zu beschränken, die auf den biometrischen Daten einer Person beruhen. Die Definition von Emotionserkennungssystemen in Artikel 3 Nummer 39 der KI-Verordnung sollte daher in Bezug auf Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f der KI-Verordnung als relevant angesehen werden.

#### ***b) Erkennen und Ableitung von Emotionen oder Absichten***

- (246) „Erkennen“ findet statt, wenn es die Verarbeitung der biometrischen Daten (z. B. der Stimme oder eines Gesichtsausdrucks) einer natürlichen Person ermöglicht, eine Emotion direkt mit einer zuvor im Emotionserkennungssystem programmierten Emotion zu vergleichen und zu identifizieren. „Ableiten“ findet statt, wenn Informationen, die durch analytische und andere Prozesse des Systems selbst erzeugt wurden, hergeleitet werden. In einem solchen Fall beruhen die Informationen über die Emotion nicht allein auf Daten, die über die natürliche Person erhoben wurden, sondern werden aus anderen Daten abgeleitet; dies schließt Ansätze für maschinelles Lernen ein, wobei aus Daten gelernt wird, wie Emotionen erkannt werden können<sup>154</sup>.

#### ***c) Emotionen***

- (247) Für die Zwecke von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f der KI-Verordnung sollte der Begriff der Emotionen oder Absichten in einem weiten Sinn verstanden und nicht restriktiv ausgelegt werden. Erwägungsgrund 18 der KI-Verordnung enthält einige Einzelheiten und führt Emotionen „wie Glück, Trauer, Wut, Überraschung, Ekel, Verlegenheit, Aufregung, Scham, Verachtung, Zufriedenheit und Vergnügen“ auf. Diese Beispiele sind nicht erschöpfend.
- (248) Das Verbot sollte nicht mittels eines Verweises auf Einstellungen umgangen werden; es umfasst auch Fälle, in denen das KI-System auf der Grundlage der biometrischen Daten feststellt, dass eine Person beispielsweise eine feindselige Einstellung zeigt.

---

<sup>153</sup> Siehe auch Erwägungsgrund 18 der KI-Verordnung.

<sup>154</sup> Siehe Erwägungsgrund 12 der KI-Verordnung. Abgeleitete Daten sind daher häufig auch das Ergebnis auf Wahrscheinlichkeit basierender analytischer (Big Data) Prozesse, mit denen Korrelationen und Muster in Datensätzen gefunden werden sollen.

- (249) In Erwägungsgrund 18 der KI-Verordnung wird klargestellt, dass Emotionen oder Absichten „nicht physische Zustände wie Schmerz oder Ermüdung, einschließlich beispielsweise Systeme, die zur Erkennung des Zustands der Ermüdung von Berufspiloten oder -fahrern eingesetzt werden, um Unfälle zu verhindern“, umfassen. Außerdem wird dort klargestellt, dass Emotionserkennungssysteme nicht „die bloße Erkennung offensichtlicher Ausdrucksformen, Gesten und Bewegungen“ einschließen, „es sei denn, sie werden zum Erkennen oder Ableiten von Emotionen verwendet“, was so zu verstehen ist, dass auch Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f der KI-Verordnung gilt. Bei diesen Ausdrucksformen kann es sich um einfache Gesichtsausdrücke wie ein Stirnrunzeln oder ein Lächeln oder um Gesten wie Hand-, Arm- oder Kopfbewegungen oder um die Stimmerkmale einer Person handeln, wie eine erhobene Stimme oder ein Flüstern. Werden diese offensichtlichen Ausdrucksformen oder Gesten jedoch verwendet, um Emotionen oder Absichten zu erkennen oder abzuleiten, so fallen sie unter das Verbot.

Beispiele:

- Die Beobachtung, dass eine Person lächelt, ist keine Emotionserkennung.
- Die Feststellung, ob eine Person krank ist, ist keine Emotionserkennung.
- Verwendet ein Fernsehveranstalter ein Gerät, mit dessen Hilfe nachverfolgt werden kann, wie oft Nachrichtenmoderatoren in die Kamera lächeln, ist dies keine Emotionserkennung.
- Die Schlussfolgerung, dass eine Person glücklich ist, stellt Emotionserkennung dar. Ein KI-System, das beispielsweise aus Gesten, Stirnrunzeln oder fehlendem Lächeln ableitet, dass ein Mitarbeiter unglücklich, traurig oder gegenüber den Kunden wütend ist, stellt „Emotionserkennung“ dar.
- Systeme, die aus Stimmführung oder Körpersprache ableiten, dass ein Schüler zornig und im Begriff ist, gewalttätig zu werden, stellen „Emotionserkennung“ dar.
- Der Einsatz von KI-Erkennungssystemen, um auf die Ermüdung eines Berufspiloten oder -fahrers zu schließen, ihn zu warnen und ihm zu empfehlen, zur Vermeidung von Unfällen Pausen einzulegen, ist keine „Emotionserkennung“, da Emotionserkennung keine physischen Zustände wie Schmerzen oder Ermüdung einschließt.

#### **d) Auf der Grundlage ihrer biometrischen Daten**

- (250) Nach der Definition in Artikel 3 Nummer 39 der KI-Verordnung stellen nur KI-Systeme, die Emotionen oder Absichten auf der Grundlage von biometrischen Daten feststellen oder daraus ableiten, Emotionserkennungssysteme dar<sup>155</sup>.

<sup>155</sup>

In Artikel 3 Nummer 34 der KI-Verordnung werden „biometrische Daten“ definiert als „mit speziellen technischen Verfahren gewonnene personenbezogene Daten zu den physischen, physiologischen oder verhaltenstypischen Merkmalen einer natürlichen Person, wie etwa Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten“. Siehe auch Erwägungsgrund 18 der KI-Verordnung zu Emotionsableitungen aus Stimme und Sprache.



(251) Persönliche Merkmale, aus denen biometrische Daten extrahiert werden können, sind physische oder verhaltensbezogene Attribute. Physiologische biometrische Daten verwenden physische, strukturelle und relativ statische Attribute einer Person wie Fingerabdrücke, Irismuster, Gesichtskonturen oder die Geometrie von Venen in ihren Händen. Einige Modalitäten sind mikroskopischer Natur, weisen aber nach wie vor biologische und chemische Strukturen auf, die erfasst und identifiziert werden können, beispielsweise DNA und Geruch<sup>156</sup>. In der Verhaltensbiometrie werden die charakteristischen Merkmale von Bewegungen, Gesten und motorischen Fähigkeiten von Einzelpersonen bei der Ausführung einer Aufgabe oder einer Reihe von Aufgaben überwacht. Dies bedeutet, dass menschliche Bewegungen wie Gehen (Ganganalyse) oder der Fingerkontakt mit einer Tastatur (Tastenanschläge) erfasst und analysiert werden. Die Verhaltensbiometrie umfasst eine Vielzahl von Modalitäten, die sowohl absichtlich als auch unwillkürlich wiederholte Bewegungen und das damit verbundene rhythmische Timing bzw. die Anspannung von Körperregionen umfassen und von der Ausführung von Unterschriften, dem Gang, der Stimme oder Tastenanschlägen bis zur Verfolgung der Augenbewegungen und der Herzschläge<sup>157</sup>, Elektroenzephalografie (EEG)<sup>158</sup> oder Elektrokardiogrammen (EKG)<sup>159</sup> reichen. Der biometrische Input kann sich auf eine Modalität (z. B. Gesichtsbilder) oder mehrere Modalitäten (z. B. Gesichtsinformationen in Kombination mit einem Elektroenzephalogramm (EEG)) beziehen. In Erwägungsgrund 18 werden als Beispiele Gesichtsausdrücke, Gesten wie Handbewegungen oder die Stimmmerkmale einer Person genannt.

Beispiele:

- Ein KI-System, das aus schriftlichen Texten (Analysen von Inhalt und Stimmung) Emotionen ableitet, um den Stil oder den Ton eines bestimmten Artikels zu bestimmen, beruht nicht auf biometrischen Daten und fällt daher nicht in den Anwendungsbereich des Verbots.
- Ein KI-System, das Emotionen aus Tastenanschlägen (Art des Tippens), Gesichtsausdrücken, Körperhaltungen oder Bewegungen ableitet, beruht auf biometrischen Daten und fällt in den Anwendungsbereich des Verbots.

(252) Die Definition biometrischer Daten in der KI-Verordnung ist folglich weit gefasst und schließt sämtliche biometrischen Daten ein, die für die Emotionserkennung, die biometrische Kategorisierung oder für andere Zwecke verwendet werden<sup>160</sup>.

<sup>156</sup> [Physiological and Behavioural Biometrics – Biometrics Institute.](#)

<sup>157</sup> [Physiological and Behavioural Biometrics – Biometrics Institute.](#)

<sup>158</sup> Siehe EDSB, [TechDispatch 1/2024 – Neurodata](#), Neurodata, 3.6.2024, in dem die Nutzung von Hirndaten und damit zusammenhängender Technologie sowie die rechtlichen Auswirkungen, einschließlich des Vorschlags für neue „Neurorechte“, sowie die psychischen Privatsphäre und Integrität, erörtert werden. In S. O’Sullivan, H. Chneiweiss, A. Pierucci and K. Rommelfanger, [Neurotechnologies and Human Rights Framework: Do we need new Human Rights?](#), Bericht, OECD und CoE, 9.11.2021, S. 33, werden der „Stand der Technik“ und rechtliche Aspekte der Neurotechnologie erörtert.

<sup>159</sup> Siehe [Hasnul et al., 2021, Electrocardiogram-Based Emotion Recognition Systems and Their Applications in Healthcare.](#)

<sup>160</sup> In der KI-Verordnung ist in der Definition des Begriffs „biometrische Daten“ die Formulierung „die die eindeutige Identifizierung ... ermöglichen oder bestätigen“ (funktionale Verwendung biometrischer Daten) nicht enthalten; die DSGVO dagegen enthält diese Anforderung. Die Definition biometrischer Daten in der DSGVO gilt im Rahmen der Datenschutzvorschriften für die Verarbeitung personenbezogener Daten (und wenn beispielsweise Artikel 9 Absätze 1 und 2 DSGVO anwendbar wären).

### 7.2.2. Beschränkung des Verbots auf den Arbeitsplatz und Bildungseinrichtungen

- (253) Das Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f der KI-Verordnung ist auf Emotionserkennungssysteme „am Arbeitsplatz und in Bildungseinrichtungen“ beschränkt. Wie in Erwägungsgrund 44 der KI-Verordnung klargestellt wird, soll mit dieser Beschränkung dem Machtungleichgewicht in den Bereichen Arbeit und Bildung begegnet werden.

#### a) „Arbeitsplatz“

- (254) Der Begriff „Arbeitsplatz“ sollte weit ausgelegt werden. Dieser Begriff bezieht sich auf jeden besonderen physischen oder virtuellen Raum, in dem natürliche Personen Aufgaben und Verantwortlichkeiten wahrnehmen, die ihnen von ihrem Arbeitgeber oder der Organisation, der sie angeschlossen sind, zugewiesen wurden, z. B. im Falle einer selbstständigen Erwerbstätigkeit. Dies schließt sämtliche Umgebungen ein, in denen die Arbeit ausgeführt wird und die je nach Art der Tätigkeit stark variieren können, und zwar von Büroräumen, Fabriken und Lagern in Innenräumen bis hin zu öffentlich zugänglichen Räumen wie Geschäften, Stadien oder Museen und zu Freigeländen oder Kraftfahrzeugen sowie temporären oder mobilen Arbeitsstätten. Dies ist unabhängig vom Status als Arbeitnehmer, Auftragnehmer, Auszubildender, Freiwilliger usw.<sup>161</sup> Der Begriff „Arbeitsplatz“ in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f der KI-Verordnung sollte im Einklang mit anderen Bestimmungen der KI-Verordnung, die das Inverkehrbringen, die Inbetriebnahme oder die Verwendung von KI-Systemen in den Bereichen Beschäftigung, Personalmanagement und Zugang zur Selbstständigkeit betreffen, auch für Bewerber während des Auswahl- und Einstellungsverfahrens gelten, da ein Machtungleichgewicht besteht und die Emotionserkennung bereits in der Einstellungsphase in die Privatsphäre eingreifen kann.

#### Beispiele:

- Die Verwendung von Webcams und Stimmerkennungssystemen durch ein Call-Center zum Zweck der Nachverfolgung der Emotionen der Mitarbeiter, wie z. B. Wut, ist verboten<sup>162</sup>. Werden Emotionserkennungssysteme nur zu persönlichen Schulungszwecken eingesetzt, sind sie zulässig, sofern die Ergebnisse nicht Personen mit Personalverantwortung zur Verfügung gestellt werden, sofern sich die Ergebnisse nicht auf die Bewertung, Beförderung usw. der geschulten Person auswirken können und sofern das Verbot nicht umgangen wird und die Verwendung des Emotionserkennungssystems keine Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis hat.
- Die Verwendung von Stimmerkennungssystemen durch ein Call-Center zur Verfolgung von Emotionen ihrer Kunden wie Wut oder Ungeduld ist nach Artikel 5

<sup>161</sup> Siehe auch die Erwägungsgründe in Bezug auf Hochrisiko-KI-Systeme am Arbeitsplatz, wie Erwägungsgrund 56, in dem eine weite Auslegung angewendet wird. Siehe auch die Liste der Hochrisiko-KI-Systeme in Anhang III, in der unter Nummer 4 auf die Selbstständigkeit Bezug genommen wird. Die Selbstständigkeit wird auch durch das EU-Antidiskriminierungsrecht weitgehend abgedeckt.

<sup>162</sup> Beispiel aus Boyd et al., 2023, [Automated Emotion Recognition in the Workplace: How Proposed Technologies Reveal Potential Futures of Work](#).

Absatz 1 Buchstabe f der KI-Verordnung nicht verboten (z. B. um die Beschäftigten im Umgang mit bestimmten wütenden Kunden zu unterstützen).

- KI-Systeme, die den emotionalen Ton in hybriden Arbeitsteams überwachen, indem sie Emotionen aus Stimm- und Bildaufnahmen hybrider Videokonferenzen erkennen und ableiten, was in Regel der Förderung des sozialen Bewusstseins, des Managements emotionaler Dynamik und der Konfliktverhütung dienen würde, sind verboten.
- Die Verwendung von KI-Systemen zur Emotionserkennung während des Einstellungsverfahrens ist verboten.
- Die Verwendung von KI-Systemen zur Emotionserkennung während der Probezeit ist verboten.
- Die Verwendung von Kameras durch einen Supermarkt zur Verfolgung von Emotionen (beispielsweise Glück) seiner Mitarbeiter ist verboten.
- Die Verwendung von Kameras durch einen Supermarkt oder eine Bank, mit deren Hilfe verdächtige Kunden entdeckt werden sollen, damit beispielsweise Schlüsse gezogen werden können, ob jemand im Begriff ist, einen Raub zu begehen, ist nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f der KI-Verordnung nicht verboten, wenn sichergestellt ist, dass keine Mitarbeiter nachverfolgt werden und es ausreichende Schutzvorkehrungen gibt.

b) „Bildungseinrichtungen“

- (255) Die Bezugnahme auf **Bildungseinrichtungen** ist weit gefasst und ist so zu verstehen, dass sie sowohl öffentliche als auch private Einrichtungen umfasst. Es bestehen keine Einschränkungen hinsichtlich der Art oder des Alters der Schüler oder Studierenden oder hinsichtlich einer bestimmten Umgebung (online, Präsenz, integriertes Lernen (*Blended Learning*)<sup>163</sup> usw.). So fallen beispielsweise Einrichtungen der allgemeinen und beruflichen Bildung auf allen Ebenen in den Anwendungsbereich des Verbots nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f der KI-Verordnung, einschließlich Berufsschulen, d. h. Schulen, in denen Schülern handwerkliche Kompetenzen vermittelt werden<sup>164</sup> und in denen sie Weiterbildungsangeboten folgen<sup>165</sup>. Bildungseinrichtungen werden in der Regel von den zuständigen nationalen Bildungsbehörden oder gleichwertigen Behörden zugelassen oder genehmigt. Ein wesentliches Merkmal besteht darin, dass Bildungseinrichtungen Zertifikate ausstellen können (der Unterrichtsbesuch ist eine Voraussetzung für die Erlangung eines Zertifikats). Das Verbot ist so zu verstehen, dass

<sup>163</sup> Integriertes Lernen (*Blended Learning*) ist so zu verstehen, dass im Prozess der allgemeinen und beruflichen Bildung mehrere Ansätze verfolgt werden, bei denen unter anderem digitale (einschließlich Online-Lernen) und nicht digitale Instrumente miteinander verbunden werden.

<sup>164</sup> Siehe z. B. die Folgenabschätzung zum Vorschlag der Kommission, in der bestimmte KI-Verwendungen durch Berufsbildungseinrichtungen als intensive Eingriffe in ein breites Spektrum von Grundrechten erwähnt wurden, z. B. bei der Bewertung: Europäische Kommission, [Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, Folgenabschätzung, Anhänge, SWD\(2021\) 84 final, Teil 2/2](#), S. 43. Siehe auch I. Tuomi, *The use of Artificial Intelligence (AI) in education*, Europäisches Parlament, 2020, S. 9-10.

<sup>165</sup> Siehe Artikel 14 der Charta.

es während des Verfahrens zur Feststellung, ob ein Bewerber zugelassen werden kann, auch für diese gilt.

**Beispiele:**

- Eine KI-gestützte Anwendung mit Emotionserkennung für das Erlernen einer Sprache online außerhalb einer Bildungseinrichtung ist nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f der KI-Verordnung nicht verboten. Wenn eine Bildungseinrichtung die Studierenden hingegen verpflichtet, das Programm zu nutzen, ist die Verwendung eines solchen Emotionserkennungssystems verboten.
- Die durch eine Bildungseinrichtung erfolgende Verwendung einer KI-gestützten Software zur Verfolgung der Augenbewegungen bei Online-Prüfungen Studierender, um den Fixierungspunkt und die Bewegung der Augen zu verfolgen (um beispielsweise zu erkennen, ob unerlaubtes Material verwendet wird), ist nicht verboten, da das System Emotionen weder erkennt noch ableitet. Wird das System hingegen auch zur Erkennung von Emotionen wie Erregungs- und Angstzuständen genutzt, so fiele dies in den Anwendungsbereich des Verbots.
- Die Verwendung eines KI-Systems zur Emotionserkennung durch eine Bildungseinrichtung zum Zweck der Ableitung des Interesses und der Aufmerksamkeit der Schüler und Studierenden ist verboten. Hingegen sind Emotionserkennungssysteme zulässig, wenn sie nur zu Lernzwecken im Rahmen eines Rollenspiels (z. B. für die Ausbildung von Schauspielern oder Lehrkräften) eingesetzt werden und wenn die Ergebnisse keine Auswirkungen auf die Bewertung oder Zertifizierung der geschulten Person haben können.
- Die Verwendung eines KI-Systems zur Emotionserkennung durch eine Bildungseinrichtung bei Prüfungen zur Feststellung, ob neue Studierende zugelassen werden können, ist verboten.
- Die Verwendung eines KI-Systems durch eine Bildungseinrichtung, das dieser ermöglicht, Studierende, die während des Online-Unterrichts über ihre Telefone oder andere Kanäle miteinander sprechen, zu erfassen, ist nicht verboten, da es keine Emotionen ableitet. Wird das System hingegen auch zur Erkennung von Emotionen wie Erregungs- und Angstzuständen oder Interesse genutzt, so fiele dies in den Anwendungsbereich des Verbots.
- Der Einsatz eines KI-Systems zur Emotionserkennung sowohl bei Lehrkräften (Arbeitsplatz) als auch bei Studierenden (Bildung) durch eine Bildungseinrichtung ist verboten.

**7.2.3. Ausnahmen aus medizinischen Gründen und Sicherheitsgründen**

- (256) Das Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f der KI-Verordnung enthält eine ausdrückliche Ausnahme für Emotionserkennungssysteme, die am Arbeitsplatz und in Bildungseinrichtungen aus medizinischen Gründen oder Sicherheitsgründen eingesetzt

werden, beispielsweise Systeme für therapeutische Zwecke<sup>166</sup>. In Anbetracht des Ziels der KI-Verordnung, ein hohes Maß an Schutz der Grundrechte zu gewährleisten, sollte diese Ausnahme eng ausgelegt werden.

- (257) Unter therapeutischen Zwecken ist insbesondere die Verwendung von Medizinprodukten mit CE-Zeichen zu verstehen. Darüber hinaus umfasst diese Ausnahme nicht den Einsatz von Emotionserkennungssystemen zur Erkennung allgemeiner Aspekte des Wohlbefindens. Die allgemeine Überwachung des Stressniveaus am Arbeitsplatz ist unter Gesundheits- oder Sicherheitsaspekten nicht zulässig. So würde beispielsweise ein KI-System, das dazu bestimmt ist, Burnout oder Depressionen am Arbeitsplatz oder in Bildungseinrichtungen zu erkennen, nicht unter die Ausnahme fallen und weiterhin verboten bleiben.
- (258) Der Begriff „Sicherheitsgründe“ im Rahmen dieser Ausnahme ist so zu verstehen, dass er nur für den Schutz von Leben und Gesundheit gilt, nicht aber für den Schutz anderer Interessen, z. B. Schutz des Eigentums vor Diebstahl oder Betrug.
- (259) Aus dieser engen Auslegung der Ausnahme ergibt sich, dass jede Verwendung aus medizinischen Gründen und Sicherheitsgründen stets auf das absolut notwendige und verhältnismäßige Maß beschränkt bleiben sollte, einschließlich zeitlicher Begrenzungen, persönlicher Anwendungen und Umfang, und dass sie von ausreichenden Schutzvorkehrungen begleitet werden sollte. Solche Schutzvorkehrungen könnten beispielsweise ein vorheriges schriftliches und mit Gründen versehenes Sachverständigengutachten zum konkreten Anwendungsfall umfassen. Die Notwendigkeit sollte anhand des medizinischen und sicherheitsbezogenen Zwecks objektiv beurteilt werden und sich nicht auf die „Bedürfnisse“ des Arbeitgebers oder der Bildungseinrichtung beziehen. Bei dieser Bewertung sollte geprüft werden, ob es weniger stark eingreifende alternative Mittel gibt, die denselben Zweck erfüllen würden.
- (260) Arbeitgeber und Pädagogen sollten Emotionserkennungssysteme nur aus medizinischen Gründen und Sicherheitsgründen einführen, wenn eindeutig Bedarf dafür besteht<sup>167</sup>. Die in diesem Zusammenhang erhobenen und verarbeiteten Daten dürfen für keine anderen Zwecke verwendet werden. Dies ist besonders wichtig, da sich der Einsatz von KI-Managementsoftware am Arbeitsplatz nachweislich negativ auf die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer auswirkt. Eine kontinuierliche Überwachung mittels am Körper getragener Geräte (Wearables) kann beispielsweise zu einer Zunahme von Arbeitsstress führen und zugleich die Produktivität beeinträchtigen<sup>168</sup>.
- (261) Da in Erwägungsgrund 18 der KI-Verordnung physische Zustände wie Schmerz oder Ermüdung von der Definition des Begriffs „Emotionserkennungssysteme“

---

<sup>166</sup> Erwägungsgrund 44 der KI-Verordnung.

<sup>167</sup> Werden solche neuen Technologien eingeführt, so haben die Arbeitgeber im Einklang mit dem EU-Arbeitsrecht auch die Arbeitnehmer oder ihre Vertreter zu konsultieren und die nationalen Verfahren einzuhalten. Werden diese Verfahrensanforderungen nicht eingehalten, können solche Systeme nicht unter Bezugnahme auf die KI-Verordnung als solche eingeführt werden. Für solche Systeme ist unter dem Gesichtspunkt der weiterhin geltenden Datenschutz-Gesetzgebung auch eine Einwilligung erforderlich.

<sup>168</sup> Die Verknüpfung zwischen der KI-Verordnung und dem EU-Rechtsrahmen für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz – Global Workplace Law & Policy (kluwerlawonline.com).

ausgenommen sind, würde eine Reihe von aus Sicherheitsgründen verwendeten KI-Systemen bereits nicht unter diese Definition fallen, beispielsweise Systeme, die zur Erkennung des Ermüdungszustands von Berufspiloten oder -fahrern eingesetzt werden, um Unfälle zu verhindern.

- (262) Andere Gesetze, einschließlich Datenschutzvorschriften, gelten weiterhin für Emotionserkennungssysteme, die die Bedingungen der Ausnahme in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f der KI-Verordnung erfüllen<sup>169</sup>.
- (263) Emotionserkennungssysteme, die gemäß Artikel 6 Absatz 2 und Anhang III Absatz 1 Buchstabe c der KI-Verordnung als Hochrisikosysteme eingestuft werden, müssen die Hochrisikoranforderungen in Kapitel III Abschnitt 2 der KI-Verordnung und die Transparenzpflicht nach Artikel 50 Absatz 3 der KI-Verordnung erfüllen.

**Beispiele:**

Emotionserkennung kann aus medizinischen Gründen zur Unterstützung von Arbeitnehmern oder Studierenden mit Autismus und zur Verbesserung der Barrierefreiheit für blinde oder gehörlose Menschen eingesetzt werden<sup>170</sup>. Solche Verwendungen würden unter die Ausnahme aus medizinischen Gründen in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f der KI-Verordnung fallen.

Dagegen gilt die Emotionserkennung zur Bewertung des Wohlbefindens, des Motivationsniveaus und der Arbeits- oder Lernzufriedenheit von Studierenden oder Arbeitnehmern nicht als „Verwendung aus medizinischen Gründen“ und wäre verboten.

Einem Arbeitgeber wäre es untersagt, am Arbeitsplatz KI-gestützte Geräte oder digitale Assistenten einzusetzen, um auf der Grundlage gemessener Stresswerte Angstzustände oder Langeweile von Arbeitnehmern zu messen, es sei denn, der erhöhte Stresswert bzw. die mangelnde Konzentration würden beispielsweise beim Einsatz gefährlicher Maschinen oder Umgang mit gefährlichen Chemikalien eine besondere Gefahr darstellen. Im letzteren Fall darf der Arbeitgeber die Daten nicht für andere Zwecke wie beispielsweise Beurteilung der Arbeitsleistung des Arbeitnehmers verwenden.

### **7.3. Vorteilhafteres Recht der Mitgliedstaaten**

- (264) Artikel 2 Absatz 11 der KI-Verordnung sieht vor, dass die Union oder die Mitgliedstaaten „Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, ... die für die Arbeitnehmer im Hinblick auf den Schutz ihrer Rechte bei der Verwendung von KI-Systemen durch die Arbeitgeber vorteilhafter sind,“ beibehalten oder einführen können. Auch Kollektivvereinbarungen, die für die Arbeitnehmer vorteilhafter sind, können gefördert oder zugelassen werden.

<sup>169</sup> Ab Dezember 2026 wird die Richtlinie (EU) 2024/2831 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2024 zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit gelten.

<sup>170</sup> Systeme könnten sinnvoll eingesetzt werden, um Arbeitnehmern oder Studierenden/Schülern dabei zu helfen, die Emotionen von Kollegen zu verstehen usw.

Die Mitgliedstaaten können beispielsweise Rechtsvorschriften erlassen, mit denen bestimmt wird, dass Emotionserkennungssysteme im Bereich der Arbeit nicht für medizinische Zwecke verwendet werden dürfen.

#### **7.4. Außerhalb des Anwendungsbereichs**

(265) Wie bereits erwähnt, fallen folgende Systeme nicht in den Anwendungsbereich:

- KI-Systeme, die Emotionen und Stimmungen nicht auf der Grundlage biometrischer Daten ableiten,
- KI-Systeme, die physische Zustände wie Schmerz und Ermüdung ableiten.

(266) Emotionserkennungssysteme, die in allen anderen Bereichen außer den Bereichen Arbeitsplatz und Bildungseinrichtungen eingesetzt werden, fallen nicht unter das Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f der KI-Verordnung. Solche Systeme gelten jedoch als Hochrisiko-KI-Systeme<sup>171</sup>. Gleichzeitig können solche Systeme in bestimmten Fällen kraft Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der KI-Verordnung (schädliche Manipulation und Ausbeutung) oder aufgrund anderer Rechtsvorschriften der Union verboten sein. Für Systeme dieser Art gelten weiterhin alle anderen anwendbaren Rechtsvorschriften wie das Datenschutzrecht der Union, der Verbraucherschutz usw.

##### **Beispiele:**

Emotionserkennungssysteme, die in einem gewerblichen Kontext zur Kundenansprache verwendet werden, fallen unabhängig davon, ob sie sich auf biometrische Daten stützen, nicht unter das Verbot des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe f der KI-Verordnung. Daher fallen beispielsweise KI-Systeme, die eine Emotionserkennung auf der Grundlage von Tastenanschlägen oder Sprachnachrichten von Kunden ermöglichen (z. B. Chat-Nachrichten, Nutzung virtueller Sprachassistenten), und die im Online-Marketing für Anwendungen zur Anzeige personalisierter Botschaften und für Werbezwecke, auch in intelligenten Umgebungen („intelligente Werbetafeln“), verwendet werden, nicht unter das Verbot.

Solche Praktiken können jedoch unter das Verbot der schädlichen Manipulation und Ausbeutung in Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der KI-Verordnung<sup>172</sup> fallen, wenn alle Bedingungen für die Anwendung dieser Verbote erfüllt sind.

##### **a) Andere Systeme, die nicht in den Anwendungsbereich fallen**

(267) Der Begriff „Massenkontrolle“ bezieht sich im Allgemeinen auf die Kontrolle und Überwachung des Verhaltens von Gruppen zur Aufrechterhaltung der (öffentlichen) Ordnung und der Sicherheit von Veranstaltungen. Sie wird häufig mit Großveranstaltungen (z. B. Fußballspielen, Konzerten usw.) oder bestimmten Orten wie Flughäfen oder Zügen in Verbindung gebracht. Systeme zur Massenkontrolle können ohne die Ableitung der Emotionen einzelner Personen arbeiten, wenn sie

<sup>171</sup> Artikel 6 Absatz 2 der KI-Verordnung und Anhang III Nummer 1 Buchstabe c.

<sup>172</sup> Diese Situationen könnten auch nach anderen Vorschriften wie dem Datenschutz- oder Verbraucherschutzvorschriften verboten sein.

beispielsweise den allgemeinen Lärmpegel und das Niveau der allgemeinen Stimmung an einem bestimmten Ort messen. In diesem Fall würde das System nicht in den Anwendungsbereich von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f der KI-Verordnung fallen, da es keine Emotionen einer (konkreten) natürlichen Person ableitet.

- (268) Es kann jedoch Fälle geben, in denen solche Massenkontrollsysteme Emotionen von Einzelpersonen ableiten, beispielsweise, ob es viele zornige Gesichter gibt. Normalerweise würden solche KI-Systeme nicht unter das Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f der KI-Verordnung fallen, da sie in der Regel nicht am Arbeitsplatz oder in Bildungseinrichtungen verwendet werden.
- (269) Nicht in den Anwendungsbereich fallen auch Systeme, die im medizinischen Bereich eingesetzt werden, z. B. Pflegeroboter oder Emotionserkennungssysteme, die von Hausärzten an ihrem Arbeitsplatz bei Untersuchungen genutzt werden, sowie Stimmmonitore, die Notrufe analysieren.
- (270) Solche Systeme werden häufig Personen überprüfen, die sich in einem beruflichen Kontext befinden, z. B. das Sicherheitspersonal in einem Fußballstadion oder an einem wichtigen Bahnhof (wo diese Systeme zur Erkennung aggressiver Verhaltensweisen eingesetzt werden) oder Beschäftigte im medizinischen Bereich. In Fällen dieser Art müssen die Betreiber Schutzvorkehrungen treffen, um die Überprüfung von Arbeitnehmern zu vermeiden. Es lässt sich jedoch nicht vollständig vermeiden, dass solche Systeme auch die Emotionen dieser Arbeitnehmer ableiten. Da das Hauptziel des Systems nicht darin besteht, die Emotionen der Arbeitnehmer zu bewerten, sollten diese Systeme als nicht in den Anwendungsbereich des Verbots fallend betrachtet werden. Die Betreiber solcher Systeme bleiben dafür verantwortlich, dass die Arbeitnehmer durch die Verwendung der Systeme nicht beeinträchtigt werden.

## **8. ARTIKEL 5 ABSATZ 1 BUCHSTABE G DER KI-VERORDNUNG: BIOMETRISCHE KATEGORISIERUNG FÜR BESTIMMTE „SENSIBLE“ MERKMALE**

- (271) Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe g der KI-Verordnung verbietet Systeme zur biometrischen Kategorisierung, mit denen natürliche Personen individuell auf der Grundlage ihrer biometrischen Daten kategorisiert werden, um ihre Rasse, ihre politischen Einstellungen, ihre Gewerkschaftszugehörigkeit, ihre religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen, ihr Sexualleben oder ihre sexuelle Ausrichtung zu erschließen oder abzuleiten. Dieses Verbot gilt nicht für die Kennzeichnung, Filterung oder Kategorisierung biometrischer Datensätze, die im Einklang mit dem Unionsrecht oder dem nationalen Recht erworben wurden und beispielsweise im Bereich der Strafverfolgung verwendet werden können<sup>173</sup>.

### **8.1. Begründung und Ziele**

- (272) Aus biometrischen Informationen kann eine Vielzahl von Informationen, einschließlich „sensibler“ Informationen, extrahiert, erschlossen oder abgeleitet werden, um Personen

---

<sup>173</sup> Erwägungsgrund 30 der KI-Verordnung.



zu kategorisieren, wobei dies auch ohne Wissen der betroffenen Personen erfolgen kann. Dies kann zu einer unfairen und diskriminierenden Behandlung führen, z. B. wenn eine Dienstleistung verweigert wird, weil jemand als Angehöriger einer bestimmten Rasse angesehen wird. KI-gestützte Systeme zur biometrischen Kategorisierung, die dem Zweck der Zuordnung natürlicher Personen zu bestimmten Gruppen oder Kategorien dienen und die sich auf Aspekte wie sexuelle oder politische Ausrichtung oder Rasse beziehen, verletzen die Menschenwürde und bergen erhebliche Risiken für andere Grundrechte wie das Recht auf Privatsphäre und das Recht auf Nichtdiskriminierung. Sie sind daher nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe g der KI-Verordnung verboten.

## 8.2. Die wichtigsten Konzepte und Komponenten des Verbots

***In Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe g der KI-Verordnung wird Folgendes bestimmt:***

Folgende Praktiken im KI-Bereich sind verboten:

g) das Inverkehrbringen, die Inbetriebnahme für diesen spezifischen Zweck oder die Verwendung von Systemen zur biometrischen Kategorisierung, mit denen natürliche Personen individuell *auf der Grundlage ihrer biometrischen Daten* kategorisiert werden, um ihre Rasse, ihre politischen Einstellungen, ihre Gewerkschaftszugehörigkeit, ihre religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen, ihr Sexualleben oder ihre sexuelle Ausrichtung zu erschließen oder abzuleiten; dieses Verbot gilt nicht für die Kennzeichnung oder Filterung rechtmäßig erworbener biometrischer Datensätze, wie z. B. Bilder auf der Grundlage biometrischer Daten oder die Kategorisierung biometrischer Daten im Bereich der Strafverfolgung;

- (273) Damit das Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe g der KI-Verordnung gilt, müssen mehrere kumulative Bedingungen erfüllt sein:
- (i) Die Praxis muss das „Inverkehrbringen“, „die Inbetriebnahme für diesen spezifischen Zweck“ oder „die Verwendung“ eines KI-Systems darstellen.
  - (ii) Das System muss ein System zur biometrischen Kategorisierung sein;
  - (iii) es müssen einzelne Personen kategorisiert werden;
  - (iv) und zwar auf der Grundlage ihrer biometrischen Daten;
  - (v) um ihre Rasse, ihre politischen Einstellungen, ihre Gewerkschaftszugehörigkeit, ihre religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen, ihr Sexualleben oder ihre sexuelle Ausrichtung zu erschließen oder abzuleiten.
- (274) Damit das Verbot Anwendung finden kann, müssen alle fünf Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein. Die erste Bedingung, d. h. das Inverkehrbringen, die Inbetriebnahme oder die Verwendung des KI-Systems, wird in Abschnitt 2.3 analysiert. Das Verbot gilt daher sowohl für Anbieter als auch für Betreiber von KI-Systemen im Rahmen ihrer jeweiligen Verantwortung dafür, solche Systeme nicht in Verkehr zu bringen, in Betrieb

zu nehmen oder zu verwenden. Die übrigen Bedingungen für das Verbot<sup>174</sup> werden im Folgenden näher beschrieben und analysiert.

- (275) Das Verbot gilt nicht für die Kennzeichnung oder Filterung rechtmäßig erworbener biometrischer Datensätze, auch zu Strafverfolgungszwecken.

#### **8.2.1. System zur biometrischen Kategorisierung**

- (276) Die Kategorisierung einer Person durch ein biometrisches System ist in der Regel ein Verfahren, mit dem festgestellt wird, ob die biometrischen Daten einer einzelnen Person zu einer Gruppe mit einem bestimmten vordefinierten Merkmal gehören. „In diesem Fall kommt es nicht darauf an, die betreffende Person zu identifizieren oder zu verifizieren, sondern die Person automatisch einer bestimmten Kategorie zuzuweisen. Anschließend könnten beispielsweise auf einer Werbetafel je nach Alter oder Geschlecht des Betrachters unterschiedliche Werbungen angezeigt werden.“<sup>175</sup> Personen können auch einfach aus statistischen Gründen kategorisiert werden, ohne identifiziert zu werden und ohne das Ziel, sie zu identifizieren.
- (277) In Artikel 3 Nummer 40 der KI-Verordnung wird ein „System zur biometrischen Kategorisierung“ definiert als ein KI-System, das dem Zweck dient, natürliche Personen auf der Grundlage ihrer biometrischen Daten bestimmten Kategorien zuzuordnen, sofern es sich um eine Nebenfunktion eines anderen kommerziellen Dienstes handelt und aus objektiven technischen Gründen unbedingt erforderlich ist. Wie in Abschnitt 7.2.1 Buchstabe d erläutert, werden „biometrische Daten“ in Artikel 3 Nummer 34 der KI-Verordnung definiert. Biometrische Daten umfassen insbesondere Verhaltensmerkmale, die auf biometrischen Merkmalen beruhen. Der Anwendungsbereich der biometrischen Kategorisierung schließt eine Kategorisierung nach Kleidung oder Accessoires wie Halstüchern oder Kreuzen sowie Aktivitäten in den sozialen Medien aus.
- (278) Die biometrische Kategorisierung kann sich auf Kategorien physischer Merkmale (z. B. Merkmale und Form des Gesichts, Hautfarbe) stützen, auf deren Grundlage Personen bestimmten Kategorien zugeordnet werden. Einige dieser Kategorien können besonders „sensibler Art“ sein oder es kann sich um Merkmale handeln, die durch das Nichtdiskriminierungsrecht der Union geschützt sind, wie z. B. Rasse. Die biometrische Kategorisierung kann jedoch auch auf DNA- oder verhaltensbezogenen Aspekten beruhen, wie z. B. der Analyse von Tastenanschlägen oder des Gangs einer Person<sup>176</sup>.
- (279) Um nicht in den Anwendungsbereich der Definition der biometrischen Kategorisierung nach der KI-Verordnung zu fallen, müssen zwei Bedingungen – „eine Nebenfunktion eines anderen kommerziellen Dienstes ...und aus objektiven technischen Gründen unbedingt erforderlich“ – kumulativ erfüllt sein.

<sup>174</sup> Zum Kriterium „KI-System“, „Inverkehrbringen“, „Inbetriebnahme für diesen spezifischen Zweck“ oder Verwendung siehe oben.

<sup>175</sup> Siehe Artikel-29-Datenschutzgruppe, [Stellungnahme 3/2012 zur Entwicklung im Bereich biometrischer Technologien](#), WP 193, 27.4.2012, S. 6.

<sup>176</sup> Siehe z. B. Artikel-29-Datenschutzgruppe, [Stellungnahme 3/2012 zur Entwicklung im Bereich biometrischer Technologien](#), WP 193, 27.4.2012, S. 16. Die Gruppe bezieht sich hier auf „weiche Erkennungssysteme“ (S. 20), d. h. die „Erkennung von Verhaltensmerkmalen oder von spezifischen Bedürfnissen der betreffenden Personen“.

- (280) Nach Erwägungsgrund 16 der KI-Verordnung ist eine reine Nebenfunktion eine Funktion, die untrennbar mit einem anderen kommerziellen Dienst verbunden ist, d. h. die Funktion kann aus objektiven technischen Gründen nicht ohne den Hauptdienst verwendet werden und die Integration dieses Merkmals oder dieser Funktion dient nicht dazu, die Anwendbarkeit der Vorschriften der KI-Verordnung zu umgehen.

Beispielsweise sind die folgenden Verwendungen von KI nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe g der KI-Verordnung zulässig:

- Filter zur Kategorisierung von Gesichtszügen oder Körpermerkmalen, die auf Online-Marktplätzen verwendet werden, damit ein Verbraucher sehen kann, wie ein Produkt an seiner Person aussieht, könnten eine solche Nebenfunktion darstellen, da sie nur für den Hauptdienst verwendet werden können, der im Verkauf eines Produkts besteht.
- Filter, die in soziale Netzwerke integriert sind und Gesichtszüge oder Körpermerkmale kategorisieren, um es den Nutzern zu ermöglichen, Bilder oder Videos hinzuzufügen oder zu verändern, können ebenfalls als Nebenfunktion betrachtet werden, da ein solcher Filter nicht ohne den Hauptdienst sozialer Netzwerke verwendet werden kann, der in der Weitergabe von Online-Inhalten besteht.

Beispiele für verbotene Verwendungen sind dagegen:

- Ein KI-System, das Personen, die auf einer Plattform sozialer Medien aktiv sind, nach ihrer angenommenen politischen Ausrichtung kategorisiert, indem es die biometrischen Daten der von ihnen auf die Plattform hochgeladenen Fotos analysiert, um ihnen gezielte politische Nachrichten zu übermitteln. Ein solches System kann zwar nur eine Nebenfunktion zur politischen Werbung darstellen, wäre aber nicht „aus objektiven technischen Gründen unbedingt erforderlich“, weshalb die Bedingungen für den Ausschluss von der Definition der biometrischen Kategorisierung nicht erfüllt sind.
- Ein KI-System, das Personen, die auf einer Plattform sozialer Medien aktiv sind, nach ihrer angenommenen sexuellen Ausrichtung kategorisiert, indem es die biometrischen Daten von auf dieser Plattform ausgetauschten Fotos analysiert und den betreffenden Personen auf dieser Grundlage Werbung anbietet, würde biometrische Kategorisierung im Sinne der KI-Verordnung betreiben. Auch in diesem Fall ist diese „Nebendienstleistung“ nicht unbedingt erforderlich, sodass der Ausschluss vom Verbot nicht gilt.

### **8.2.2. Personen werden auf der Grundlage ihrer biometrischen Daten individuell kategorisiert**

- (281) Die Verwendung biometrischer Daten zur Kategorisierung natürlicher Personen ist ein wesentliches Element für die Geltung des Verbots (siehe Abschnitte 8.2.1 und 7.2.1 Buchstabe d).
- (282) Darüber hinaus müssen, damit das Verbot Anwendung finden kann, natürliche Personen „individuell“ kategorisiert werden. Ist dies nicht der Zweck oder das Ergebnis

der biometrischen Kategorisierung, gilt das Verbot nicht, beispielsweise, wenn eine ganze Gruppe ohne Betrachtung der Einzelpersonen kategorisiert wird.

Beispiele für eine individuelle Kategorisierung sind unter anderem:

- KI-Systeme, die auf der Grundlage von Körpermerkmalen wie Gesicht, Größe oder Haut-, Augen- und Haarfarbe (oder einer Kombination davon) „Attributbewertungen“ (Zahlendemografie) durchführen, z. B. „Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit“.
- KI-Systeme, die Einzelpersonen kategorisieren und auf der Grundlage eines bestimmten Merkmals (z. B. einer Narbe unter dem rechten Auge) oder weil sie eine Tätowierung auf ihrer rechten Hand haben, aussondern können.

Diese Anwendungsfälle sind Beispiele für die individuelle biometrische Kategorisierung. Damit diese Beispiele unter das Verbot des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe g der KI-Verordnung fallen, müssen alle Bedingungen dieser Bestimmung erfüllt sein.

### **8.2.3. Um ihre Rasse, ihre politischen Einstellungen, ihre Gewerkschaftszugehörigkeit, ihre religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen, ihr Sexualleben oder ihre sexuelle Ausrichtung zu erschließen oder abzuleiten**

- (283) Nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe g der KI-Verordnung sind nur Systeme zur biometrischen Kategorisierung verboten, mit denen eine begrenzte Anzahl sensibler Merkmale erschlossen oder abgeleitet werden soll: Rasse, politische Einstellungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, Sexualleben oder sexuelle Ausrichtung.

Zu den nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe g der KI-Verordnung verbotenen Systemen gehören beispielsweise:

- ein System zur biometrischen Kategorisierung, das für sich in Anspruch nimmt, die Rasse einer Person aus ihrer Stimme ableiten zu können (dies unterscheidet sich von einem System, das Personen nach Haut- oder Augenfarbe kategorisiert, oder einem System, das die DNA der Opfer von Straftaten im Hinblick auf ihre Herkunft analysiert. Diese Systeme wären nicht verboten).
- ein System zur biometrischen Kategorisierung, das für sich in Anspruch nimmt, die religiöse Ausrichtung einer Person aus ihren Tätowierungen oder ihrem Gesicht ableiten zu können.

### **8.3. Außerhalb des Anwendungsbereichs**

- (284) Das Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe g der KI-Verordnung gilt nicht für KI-Systeme, die mit der Kennzeichnung oder Filterung rechtmäßig erworbener

biometrischer Datensätze, auch zu Strafverfolgungszwecken, befasst sind. Dies wird in Erwägungsgrund 30 der KI-Verordnung näher erläutert<sup>177</sup>.

- (285) Die Kennzeichnung oder Filterung biometrischer Datensätze kann von Systemen zur biometrischen Kategorisierung genau zu dem Zweck vorgenommen werden, um zu gewährleisten, dass die Daten alle demografischen Gruppen gleichermaßen repräsentieren und nicht beispielsweise eine bestimmte Gruppe überrepräsentieren. Sind die für das Training eines Algorithmus verwendeten Daten gegenüber einer bestimmten Gruppe verzerrt (d. h. es bestehen aufgrund der Art und Weise, wie die Daten erhoben werden, systematische Unterschiede zwischen den Daten oder die Daten sind aus historischen Gründen verzerrt), kann der Algorithmus diese Verzerrung replizieren, was möglicherweise zu einer unrechtmäßigen Diskriminierung von Personen oder Gruppen von Personen führt<sup>178</sup>. Aus diesem Grund kann eine Kennzeichnung auf der Grundlage bestimmter geschützter sensibler Informationen für hochwertige Daten erforderlich sein, gerade um Diskriminierung zu verhindern. Die KI-Verordnung kann sogar vorschreiben, dass Kennzeichnungsvorgänge den Anforderungen der KI-Verordnung an Hochrisiko-KI-Systeme entsprechen müssen<sup>179</sup>. Eine solche Kennzeichnung oder Filterung biometrischer Daten ist daher ausdrücklich von dem Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe g der KI-Verordnung ausgenommen. Das Verbot gilt nur, wenn biometrische Daten kategorisiert werden, um Rasse, politische Einstellungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, Sexualleben oder sexuelle Ausrichtung abzuleiten.

Beispiele für zulässiges Kennzeichnen oder Filtern sind:

- die Kennzeichnung biometrischer Daten, um Fälle zu vermeiden, in denen ein Angehöriger einer ethnischen Gruppe eine geringere Chance hat, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, weil der Algorithmus auf der Grundlage von Daten „trainiert“ wurde, bei denen diese bestimmte Gruppe schlechter abschneidet, d. h. schlechtere Ergebnisse erzielt als andere Gruppen<sup>180</sup>.
- die Kategorisierung von Patienten, bei der Bilder nach ihrer Haut- oder Augenfarbe verwendet werden, kann für die medizinische Diagnose, z. B. Krebsdiagnosen, von Bedeutung sein.

- (286) In Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe g der KI-Verordnung wird ferner bestimmt, dass das in dieser Bestimmung enthaltene Verbot nicht für die Kennzeichnung oder Filterung rechtmäßig erworbener Datensätze im Bereich der Strafverfolgung gilt<sup>181</sup>.

Dies umfasst beispielsweise die Verwendung eines KI-Systems durch eine Strafverfolgungsbehörde, das die Kennzeichnung und Filterung eines Datensatzes

<sup>177</sup> Erwägungsgrund 30 der KI-Verordnung: „Dieses Verbot sollte nicht für die rechtmäßige Kennzeichnung, Filterung oder Kategorisierung biometrischer Datensätze gelten, die im Einklang mit dem Unionsrecht oder dem nationalen Recht anhand biometrischer Daten erworben wurden, wie das Sortieren von Bildern nach Haar- oder Augenfarbe, was beispielsweise im Bereich der Strafverfolgung verwendet werden kann.“

<sup>178</sup> Ebenda.

<sup>179</sup> Siehe z. B. Artikel 10 und 17 der KI-Verordnung.

<sup>180</sup> FRA, [# BigData. Discrimination in data supported decision making](#), Luxemburg, 2018, 14, S. 5.

<sup>181</sup> Bezüglich der Verwendung von Systemen zur biometrischen Kategorisierung für Zwecke der Strafverfolgung stützt sich die KI-Verordnung auf Artikel 16 AEUV. Siehe auch Erwägungsgrund 3 der KI-Verordnung.

ermöglicht, bei dem der Verdacht besteht, dass er Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs enthält. In einem ersten Schritt würde die Strafverfolgung die Unterstützung von KI-Systemen nutzen, um sensible Daten in Bildern zu erkennen und unkenntlich zu machen. Darüber hinaus könnten das Filtern und Kennzeichnen nach Geschlecht, Alter, biometrischen Daten wie Augen- und Haarfarbe, Narben und Hautzeichnungen helfen, die Opfer zu identifizieren oder Verbindungen zu anderen Fällen herzustellen. Ebenso ist das Filtern und Kennzeichnen der Hände der Täter auf der Grundlage spezifischer Merkmale wie der Länge der Finger oder etwaiger charakteristischer Hautzeichnungen oder Tätowierungen zur Identifizierung möglicher Verdächtiger zulässig.

#### **8.4. Zusammenspiel mit anderen Rechtsvorschriften der Union**

- (287) KI-Systeme, die bestimmungsgemäß für die biometrische Kategorisierung nach sensiblen, gemäß Artikel 9 Absatz 1 DSGVO geschützten Attributen oder Merkmalen auf der Grundlage biometrischer Daten verwendet werden sollen, sofern diese nicht nach dieser Verordnung verboten sind, werden nach dem der KI-Verordnung<sup>182</sup> als hochriskant<sup>183</sup> eingestuft.
- (288) Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe g der KI-Verordnung schränkt die Möglichkeiten einer rechtmäßigen Verarbeitung personenbezogener Daten nach dem Datenschutzrecht der Union wie der DSGVO, der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung und der EU-DSVO weiter ein. Insbesondere schließt Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe g der KI-Verordnung die Möglichkeit aus, natürliche Personen auf der Grundlage ihrer biometrischen Daten im Sinne der KI-Verordnung biometrisch zu kategorisieren, um ihre Rasse, ihre politischen Einstellungen, ihre Gewerkschaftszugehörigkeit, ihre religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen, ihr Sexualleben oder ihre sexuelle Ausrichtung abzuleiten, vorbehaltlich der vorstehend beschriebenen Ausnahme für die Kennzeichnung oder Filterung rechtmäßig erworbener biometrischer Datensätze, auch im Bereich der Strafverfolgung. Darüber hinaus steht das Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe g der KI-Verordnung im Einklang mit Artikel 11 Absatz 3 der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung, der ausdrücklich jegliches „Profiling“ verbietet, das zu einer Diskriminierung aufgrund besonderer Kategorien personenbezogener Daten wie Rasse, ethnische Herkunft, sexuelle Ausrichtung, politische Überzeugung oder religiöse Überzeugungen führt.

#### **9. ARTIKEL 5 ABSATZ 1 BUCHSTABE H DER KI-VERORDNUNG – BIOMETRISCHE ECHTZEIT-FERNIDENTIFIZIERUNGSSYSTEME ZU STRAFVERFOLGUNGSZWECKEN**

- (289) Nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h der KI-Verordnung ist die Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken vorbehaltlich begrenzter, in der KI-Verordnung abschließend festgelegter Ausnahmen verboten. Insbesondere sind in Artikel 5

<sup>182</sup> Erwägungsgrund 54 und Anhang III Nummer 1 Buchstabe b der KI-Verordnung.

<sup>183</sup> Erwägungsgrund 54 und Anhang III Nummer 1 Buchstabe b der KI-Verordnung.

Absatz 1 Buchstabe h Ziffern i bis iii der KI-Verordnung drei Situationen vorgesehen, in denen die Verwendung solcher Systeme zulässig sein kann, wenn dies nach nationalem Recht zulässig ist und die Bedingungen und Schutzvorkehrungen des Artikels 5 Absätze 2 bis 7 der KI-Verordnung erfüllt sind.

- (290) Nach Artikel 5 Absatz 5 der KI-Verordnung steht es den Mitgliedstaaten frei, zu entscheiden, ob und in welchen der drei Situationen die Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken in ihrem Hoheitsgebiet zulässig ist. Bestehen keine nationalen Rechtsvorschriften, die eine solche Verwendung erlauben und regeln, dürfen Strafverfolgungsbehörden und in ihrem Namen handelnde Stellen solche Systeme nicht zu Strafverfolgungszwecken einsetzen. Das Bestehen nationaler Rechtsvorschriften, die den einschlägigen Anforderungen der KI-Verordnung entsprechen, ist daher eine Voraussetzung für eine solche Verwendung.
- (291) Nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h der KI-Verordnung ist nur die Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken verboten, sodass nur Betreiber solcher Systeme von dieser Bestimmung betroffen sind. Das Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme solcher Systeme sowie die Verwendung anderer biometrischer Fernidentifizierungssysteme sind nicht verboten, unterliegen jedoch den Vorschriften für Hochrisiko-KI-Systeme gemäß Artikel 6 Absatz 2 und Anhang III Buchstabe a der KI-Verordnung<sup>184</sup>. Lässt ein Mitgliedstaat die Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken für eines der drei in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h der KI-Verordnung aufgeführten Ziele zu, gelten die Vorschriften für Hochrisiko-KI-Systeme auch für diese Verwendung.
- (292) Und schließlich gelten für die nachträgliche Verwendung biometrischer Fernidentifizierungssysteme zu Strafverfolgungszwecken besondere Vorschriften. Eine solche nicht in Echtzeit erfolgende Verwendung ist nicht verboten, unterliegt aber zusätzlichen Schutzvorkehrungen für den Einsatz von Hochrisiko-KI-Systemen (Artikel 26 Absatz 10 der KI-Verordnung).

### **9.1. Begründung und Ziele**

- (293) In Erwägungsgrund 32 der KI-Verordnung wird anerkannt, dass die biometrische Echtzeit-Fernidentifizierung in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken besonders in die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen eingreift, da sie die Privatsphäre eines großen Teils der Bevölkerung beeinträchtigt, ein Gefühl der ständigen Überwachung weckt und indirekt von der Ausübung der Versammlungsfreiheit und anderer Grundrechte abhalten kann. Technische Ungenauigkeiten von KI-Systemen, die für die biometrische Fernidentifizierung natürlicher Personen bestimmt sind, können zu verzerrten

---

<sup>184</sup> Darüber hinaus gelten für die nachträgliche Verwendung von biometrischen Fernidentifizierungssystemen zu Strafverfolgungszwecken (Artikel 26 Absatz 10 der KI-Verordnung) besondere Vorschriften.

Ergebnissen führen und eine diskriminierende Wirkung haben. Solche möglichen verzerrten Ergebnisse und eine solche diskriminierende Wirkung sind von besonderer Bedeutung, wenn es um das Alter, die ethnische Herkunft, die Rasse, das Geschlecht oder Behinderungen geht. Darüber hinaus bergen die Unmittelbarkeit der Auswirkungen und die begrenzten Möglichkeiten weiterer Kontrollen oder Korrekturen im Zusammenhang mit der Verwendung solcher in Echtzeit betriebener Systeme erhöhte Risiken für die Rechte und Freiheiten der betreffenden Personen, die im Zusammenhang mit Strafverfolgungsmaßnahmen stehen oder davon betroffen sind.

- (294) Ist die Verwendung solcher Systeme jedoch unbedingt erforderlich, um einem erheblichen öffentlichen Interesse zu dienen, und sind die Situationen, in denen eine solche Verwendung erfolgen kann, erschöpfend aufgeführt und eng abgegrenzt, so überwiegt diese Verwendung die Risiken für die Grundrechte (Erwägungsgrund 33 der KI-Verordnung). Um sicherzustellen, dass solche Systeme „verantwortungsvoll und verhältnismäßig“ genutzt werden, unterliegt deren Verwendung den Schutzvorkehrungen und den spezifischen Pflichten und Anforderungen in Artikel 5 Absätze 2 bis 7 der KI-Verordnung.

## **9.2. Die wichtigsten Konzepte und Komponenten des Verbots**

### **Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h der KI-Verordnung**

Folgende Praktiken im KI-Bereich sind verboten:

die Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken, außer wenn und insoweit dies im Hinblick auf eines der folgenden Ziele unbedingt erforderlich ist:

i) gezielte Suche nach bestimmten Opfern von Entführung, Menschenhandel oder sexueller Ausbeutung sowie die Suche nach vermissten Personen;

ii) Abwenden einer konkreten, erheblichen und unmittelbaren Gefahr für das Leben oder die körperliche Unversehrtheit natürlicher Personen oder einer tatsächlichen und bestehenden oder tatsächlichen und vorhersehbaren Gefahr eines Terroranschlags;

iii) Aufspüren oder Identifizieren einer Person, die der Begehung einer Straftat verdächtigt wird, zum Zwecke der Durchführung von strafrechtlichen Ermittlungen oder von Strafverfahren oder der Vollstreckung einer Strafe für die in Anhang II aufgeführten Straftaten, die in dem betreffenden Mitgliedstaat nach dessen Recht mit einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden Maßregel der Sicherung im Höchstmaß von mindestens vier Jahren bedroht ist.

Unterabsatz 1 Buchstabe h gilt unbeschadet des Artikels 9 der Verordnung (EU) 2016/679 für die Verarbeitung biometrischer Daten zu anderen Zwecken als der Strafverfolgung.

- (295) Damit das Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h der KI-Verordnung gilt, müssen mehrere kumulative Bedingungen erfüllt sein:

(i) Das KI-System muss ein biometrisches Echtzeit-Fernidentifizierungssystem sein,



- (ii) die Tätigkeit besteht in der „Verwendung“ dieses Systems,
  - (iii) in „Echtzeit“,
  - (iv) in öffentlich zugänglichen Räumen und
  - (v) zu Zwecken der Gefahrenabwehr und der Strafverfolgung.
- (296) Die zweite Bedingung, d. h. die „Verwendung“ des KI-Systems, wurde bereits in Abschnitt 2.3 dieser Leitlinien analysiert. Die übrigen vorstehend aufgeführten Bedingungen werden im Folgenden näher beschrieben und analysiert.

### **9.2.1. Der Begriff der biometrischen Fernidentifizierung**

- (297) Biometrische Erkennungstechnologien erkennen und erfassen messbare physikalische Merkmale (wie die Größe der Augen und ihre Entfernung voneinander, die Länge der Nase usw.) oder verhaltensbezogene Merkmale (z. B. Gang oder Stimme) und wandeln sie in maschinenlesbare biometrische Daten um (siehe Abschnitt 7.2.1.d). Diese Daten stehen in unterschiedlicher Form zur Verfügung: als Bilder oder Muster, bei denen es sich um eine mathematische Darstellung der hervorstechendsten Merkmale einer Person handelt und die zu Erkennungszwecken verwendet werden. Biometrische Erkennungstechnologien werden für Verifizierungs- und Identifizierungszwecke verwendet<sup>185</sup>.
- (298) Gemäß Artikel 3 Nummer 41 der KI-Verordnung ist ein biometrisches Fernidentifizierungssystem
- „ein KI-System, das dem Zweck dient, natürliche Personen ohne ihre aktive Einbeziehung und in der Regel aus der Ferne durch Abgleich der biometrischen Daten einer Person mit den in einer Referenzdatenbank gespeicherten biometrischen Daten zu identifizieren“.
- (299) Diese Definition deckt nur die Identifizierungsfunktion biometrischer Erkennungssysteme ab, was das Fehlen einer aktiven Einbeziehung der betroffenen Person beinhaltet (d. h. sie ist nicht aktiv beteiligt) und dazu führt, dass die Eigenschaften dieser Personen in der Regel aus der Ferne erfasst werden. Zur Identifizierungsleistung werden die erfassten biometrischen Daten mit biometrischen Daten verglichen, die bereits in einer Referenzdatenbank (z. B. einem Speicher, einer Kriminaldatenbank mit Gesichtsbildern oder Mustern von Verdächtigen) gespeichert sind.

#### **a) Nur zu Identifizierungszwecken**

- (300) Der Begriff „biometrische Identifizierung“ wird in Artikel 3 Nummer 35 der KI-Verordnung definiert als
- „die automatisierte Erkennung physischer, physiologischer, verhaltensbezogener oder psychologischer menschlicher Merkmale zum Zwecke der Feststellung der Identität einer natürlichen Person durch den

---

<sup>185</sup> Gemäß Definition der Biometrics Community in der Norm ISO/IEC 2382-37:2022 Informationstechnik – Begriffe – Biometrische Erkennung, Begriff 37.01.03.

Vergleich biometrischer Daten dieser Person mit biometrischen Daten von Personen, die in einer Datenbank gespeichert sind“.

- (301) In Erwägungsgrund 15 der KI-Verordnung wird ferner klargestellt, dass solche menschlichen Merkmale Folgendes umfassen können:

Gesicht, Augenbewegungen, Körperform, Stimme, Prosodie, Gang, Haltung, Herzfrequenz, Blutdruck, Geruch, charakteristischer Tastenanschlag.

- (302) KI-Systeme, die für die Verfolgung natürlicher Personen verwendet werden, um beispielsweise festzustellen, in welche Richtung ein Verdächtiger entflohen ist, können ebenfalls in die Definition der biometrischen Identifizierung aufgenommen werden. Dies lässt sich aus Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer iii der KI-Verordnung ableiten, der das Aufspüren von Tatverdächtigen ermöglicht. Aufspüren ist möglich, wenn eine Person verfolgt wird.

- (303) KI-Systeme, die bestimmungsgemäß für die biometrische Verifizierung verwendet werden sollen, fallen nicht in den Anwendungsbereich des Verbots nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h der KI-Verordnung<sup>186</sup>. Die biometrische Verifizierung (oder Authentifizierung) besteht darin, an einem Sensor angezeigte Daten mit einem anderen Satz an Daten, die zuvor auf einem Gerät wie einem Smartphone, einem Reisepass oder einem Personalausweis gespeichert wurden, zu vergleichen. Mit der biometrischen Verifizierung soll überprüft werden, ob eine bestimmte Person die Person ist, für die sie sich ausgibt.

Ein Beispiel für biometrische Verifizierung ist der Abgleich des Gesichts eines Reisenden, das an einem e-Gate gescannt wurde, mit dem Gesichtsbild in dessen Reisepass.

#### **b) Ferne**

- (304) Nach Artikel 3 Nummer 41 der KI-Verordnung beinhaltet Ferne, dass biometrische Systeme in der Lage sind, natürliche Personen ohne ihre aktive Einbeziehung und in der Regel aus der Ferne durch Abgleich der biometrischen Daten einer Person mit den in einer Referenzdatenbank gespeicherten biometrischen Daten zu identifizieren.

- (305) Die Verwendung biometrischer Systeme zur Bestätigung der Identität einer natürlichen Person zu dem alleinigen Zweck, Zugang zu einem Dienst zu erhalten, ein Gerät zu entriegeln oder Sicherheitszugang zu Räumlichkeiten zu erhalten, ist vom Begriff „Ferne“ ausgeschlossen (Erwägungsgrund 15 der KI-Verordnung). Diese Modalität wird beispielsweise bei der Zugangskontrolle verwendet<sup>187</sup>.

So wird beispielsweise ein Gesichtsidentifizierungssystem mittels Gesichtsscan-Technologie für den Zugang zu einem beschränkten Bereich (z. B. Kraftwerksgelände) eingesetzt; das System vergleicht das an der Eingangskamera

<sup>186</sup> Erwägungsgrund 17 der KI-Verordnung.

<sup>187</sup> Z. B. Ross A, Jain AK (2015), „Biometrics, Overview“, in Li S.Z. und Jain A.K. (Hrsg.), Encyclopedia of Biometrics (1. Auflage, Springer Science, New York), S. 289-294.

präsentierte Gesicht der Einzelperson mit einem Referenzbild, das in einer Referenzdatenbank der Personen, die das Gebäude betreten dürfen, enthalten ist.

- (306) In Erwägungsgrund 17 der KI-Verordnung wird klargestellt, dass dieser Ausschluss aus dem Anwendungsbereich des Verbots dadurch gerechtfertigt wird, dass diese Systeme im Vergleich zu biometrischen Fernidentifizierungssystemen, die zur Verarbeitung biometrischer Daten einer großen Anzahl von Personen ohne ihre aktive Einbeziehung verwendet werden können, geringfügige Auswirkungen auf die Grundrechte natürlicher Personen haben dürften. In diesem Erwägungsgrund wird ferner klargestellt, dass biometrische Fernidentifizierungssysteme in der Regel zur zeitgleichen Erkennung mehrerer Personen oder ihrer Verhaltensweisen verwendet werden, um die Identifizierung natürlicher Personen ohne ihre aktive Einbeziehung erheblich zu erleichtern. Für eine aktive Beteiligung reicht es nicht aus, dass Personen über das Vorhandensein von Kameras informiert werden, sondern sie müssen aktiv und bewusst vor eine Kamera treten, die so angebracht ist, dass sie eine aktive Beteiligung fördert.

Beispiele:

- biometrische Fernidentifizierungssysteme, die in Kameras an Wänden oder Decken von U-Bahn-Stationen zu Überwachungszwecken verwendet werden. Ein solches System erfüllt die Bedingung der Ferne.
- Systeme, die zur Gewährung des Zugangs zu einer U-Bahn-Station verwendet werden, wie z. B. biometrische U-Bahn-Tickets, bei denen Personen aktiv beteiligt sind und bewusst an den biometrischen Sensor herangehen, um Zugang zu erhalten, erfüllen diese Bedingung nicht.

- (307) Biometrische Erkennungssysteme, die (kontaktlos) Fingerabdrücke, Gang, Stimme, DNA, Tastenanschläge und andere (biometrische) verhaltensbezogene Signale verarbeiten, können ebenfalls biometrische Fernidentifizierungssysteme darstellen<sup>188</sup>.

Beispiele:

- Zur Identifizierung einer sprechenden Person kann ein biometrisches System zur Stimmerkennung eingesetzt werden. Das Mikrofon erfasst dann die biometrische Probe.
- Ein System zur Gangarterkennung kann mittels Überwachungsaufnahmen verwendet werden, wobei die Videoaufnahmen automatisch auf Übereinstimmungen mit zuvor erfassten Mustern überprüft werden.
- Biometrische Technologien zur Messung von Tastenanschlägen können dazu verwendet werden, die Person zu identifizieren, die eine betrügerische Nachricht eingibt.

<sup>188</sup> Gemeinsame Stellungnahme 5/2021 des EDSA und des EDSB, S. 11; Rat der Europäischen Union, Gutachten des Juristischen Dienstes, 12302/22, 12. September 2022, Rn. 33, und Erwägungsgrund 15 der KI-Verordnung.

Die Tatsache, dass diese Systeme als Beispiele für biometrische Fernidentifizierungssysteme angeführt werden, bedeutet nicht, dass sie nach Artikel 5 der KI-Verordnung verboten sind.

- (308) Bei Body-Cams, die zur biometrischen Fernidentifizierung geeignet sind und von einzelnen Strafverfolgungsbeamten verwendet werden, wird davon ausgegangen, dass das ungezielte Filmen beispielsweise bei einer Demonstration mit Hunderten von Teilnehmern die Bedingung der Ferne erfüllt.

**c) Referenzdatenbank**

- (309) Eine Identifizierung ist ohne eine Referenzdatenbank mit biometrischen Daten für Abgleichszwecke nicht möglich. Daher ist die Existenz einer Referenzdatenbank für die Durchführung des Vergleichs zu Identifizierungszwecken **unentbehrlich**<sup>189</sup>.

Beispielsweise könnte bei vermissten Personen die Datenbank des Schengener Informationssystems<sup>190</sup> als Referenzdatenbank für Gesichtserkennungszwecke genutzt werden (sobald sie betriebsbereit ist).

**9.2.2. Echtzeit**

- (310) Echtzeit bedeutet, dass das System biometrische Daten „zeitgleich, nahezu zeitgleich oder auf jeden Fall ohne erhebliche Verzögerung“ erfasst und weiterverarbeitet<sup>191</sup>. Sämtliche Verarbeitungsschritte, d. h. die Erfassung, der Abgleich und die Identifizierung biometrischer Daten, erfolgen zeitgleich oder nahezu zeitgleich, was eine „begrenzte kurze Verzögerung“ umfassen kann, um zu verhindern, dass das Verbot durch die nachträgliche Verwendung biometrischer Fernidentifizierungssysteme umgangen wird<sup>192</sup>. Der Begriff „ohne erhebliche Verzögerung“ wird in der KI-Verordnung nicht definiert; dies muss im Einzelfall geprüft werden. Da es sich bei den Geräten, die zur Echtzeit- oder nachträglichen Fernidentifizierung verwendet werden, zunehmend um die gleichen Geräte mit unterschiedlichen Funktionen handelt, ist die Unterscheidung zeitbezogen. Im Allgemeinen ist eine Verzögerung zumindest dann erheblich, wenn die Person den Ort, an dem die biometrischen Daten erfasst wurden, wahrscheinlich verlassen hat.
- (311) In der Regel werden Echtzeitsysteme an einem bestimmten Ort eingesetzt, um eine schnelle Reaktion zu erleichtern, nicht aber, um nachträglich Personen zu identifizieren. Sie bieten dem Verwender des Systems die Möglichkeit, die Bewegungen überwachter Personen zu verfolgen und zu beobachten.

a) Ein KI-System überprüft alle Besucher, die den Veranstaltungsort eines Konzerts betreten mittels Screening: biometrische Fernidentifizierung in Echtzeit

<sup>189</sup> Erwägungsgrund 34 der KI-Verordnung.

<sup>190</sup> Ausschreibungen von Vermissten (Artikel 32 SIS-II-Beschluss); Beschluss 2007/533/JI des Rates vom 12. Juni 2007 über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems der zweiten Generation (SIS II).

<sup>191</sup> Erwägungsgrund 17 der KI-Verordnung.

<sup>192</sup> Artikel 3 Nummer 42 der KI-Verordnung.

b) Ein System filmt alle eintreffenden Besucher eines Konzerts. Beim Konzert kommt es zu einem Zwischenfall. Nach dem Konzert wird das Identifizierungssystem bei dem Videomaterial eingesetzt, um den Täter zu identifizieren: nachträgliche Fernidentifizierung.

(312) Nimmt eine Strafverfolgungsbehörde mit einem mobilen Gerät verdeckt ein Bild einer Person auf und übermittelt sie dieses zur sofortigen Abfrage an eine Datenbank, kann dies abhängig von den jeweiligen Umständen unter das Verbot des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe h der KI-Verordnung fallen.

### 9.2.3. In öffentlich zugänglichen Räumen

(313) In Artikel 3 Nummer 44 der KI-Verordnung werden **öffentlich zugängliche Räume** wie folgt definiert:

ein einer unbestimmten Anzahl natürlicher Personen zugänglicher physischer Ort in privatem oder öffentlichem Eigentum, unabhängig davon, ob bestimmte Bedingungen für den Zugang gelten, und unabhängig von möglichen Kapazitätsbeschränkungen.

(314) In Erwägungsgrund 19 der KI-Verordnung sind mehrere Elemente aufgeführt, die solche Räume charakterisieren:

- Zugänglichkeit für eine unbestimmte Anzahl von Personen, unabhängig von möglichen Kapazitäts- oder Sicherheitsbeschränkungen wie dem Kauf eines Fahrscheins, der vorherigen Registrierung oder der Erfüllung eines Mindestalters. Die Möglichkeit, durch eine unversperrte Tür Zugang zu dem Raum zu erlangen, bedeutet nicht, dass der Ort öffentlich zugänglich ist, wenn aufgrund von Hinweisen oder Umständen das Gegenteil nahegelegt wird (etwa ein Schild, das den Zugang einschränkt). Darüber hinaus kann der Zugang zu einem Raum auf bestimmte Personen beschränkt werden, die in einem mit der öffentlichen Sicherheit zusammenhängenden Gesetz oder im Rahmen einer eindeutigen Willenserklärung der Person, die die entsprechende Befugnis über den Ort ausübt, bestimmt wurden.

Beispielsweise sind öffentlich zugängliche Räume grundsätzlich:

- Veranstaltungsorte für Konzerte, bei denen die Teilnehmer eine Eintrittsgebühr zahlen.
- Veranstaltungsorte, an denen eine Messe organisiert wird, die sich an Teilnehmer über 50 Jahre richtet.

Ein durch ein Tor geschlossener Raum gilt, auch wenn das Tor unversperrt ist, wie z. B. der Toreingang eines eingezäunten Wohngebiets mit mehreren Häusern, in der Regel nicht als öffentlich zugänglicher Raum. Dagegen stellt ein in einer eingezäunten Wohnanlage gelegener Park mit öffentlichen Öffnungszeiten ohne Zugangsbeschränkungen während dieser Zeiten in der Regel einen öffentlich zugänglichen Raum und außerhalb dieser Zeiten einen geschlossenen Raum dar.

- Irrelevant sind die Eigentumsverhältnisse, d. h. ein Raum muss sich nicht in öffentlichem Eigentum befinden, damit er als öffentlich zugänglicher Raum angesehen werden kann.

Beispielsweise kann der Raum Eigentum einer privaten Einrichtung, einer öffentlichen Einrichtung oder einer öffentlichen, von einer privaten Partei verwalteten Einrichtung sein, ohne dass dies Auswirkungen auf die Art des Raums hat.

- Keine spezifische Tätigkeit, für die der Raum genutzt wird; ein öffentlich zugänglicher Bereich ist nicht unbedingt ein Raum, der mit einer öffentlichen Dienstleistung zusammenhängt. Darüber hinaus kann ein mit einer öffentlichen Dienstleistung zusammenhängender Raum auch nicht öffentlich zugängliche Räume umfassen, d. h. die Büros der Beamten, die in einer Gemeinde tätig sind.

Öffentlich zugängliche Räume können beispielsweise für Gewerbe, etwa Geschäfte, Restaurants, Cafés, für Dienstleistungen, etwa Banken, freiberufliche Tätigkeiten (Arztpraxen, Wirtschaftsprüferbüros), Gastgewerbe (z. B. Hotel) usw., für Sport, etwa Schwimmbäder, Fitnessstudios, Stadien usw., für Verkehr, etwa Bus- und U-Bahn-Haltestellen, Bahnhöfe, Flughäfen, Transportmittel usw., für Unterhaltung, etwa Kinos, Theater, Museen, Konzert- und Konferenzsäle usw. oder für Freizeit oder Sonstiges, etwa öffentliche Straßen und Plätze, Parks, Wälder, Spielplätze genutzt werden<sup>193</sup>.

(315) Die folgenden Räume stellen keine öffentlich zugänglichen Räume im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe h der KI-Verordnung dar:

- Online-Räume, da sie keinen physischen Ort im Sinne von Artikel 3 Nummer 44 der KI-Verordnung darstellen.

Chatrooms, soziale Medien, Online-Plattformen usw. sind daher vom Anwendungsbereich des Verbots ausgenommen.

- Bestimmte Räume, die für den Zugang einer begrenzten Anzahl von Personen bestimmt sind, wie Fabriken, Unternehmen und Arbeitsplätze mit Zugangskontrolle oder Beschränkungen für die betreffenden Mitarbeiter oder Dienstleister, da sie nur für den Zugang durch die betreffenden Mitarbeiter und Dienstleister bestimmt sind<sup>194</sup>.

So gilt beispielsweise ein Arbeitsplatz, der mit einem Werksausweis zugänglich ist, grundsätzlich nicht als öffentlich zugänglicher Raum, während ein Büro ohne Zugangskontrollen eventuell öffentlich zugänglich sein kann.

<sup>193</sup> Erwägungsgrund 19 der KI-Verordnung.

<sup>194</sup> Erwägungsgrund 19 der KI-Verordnung.

- **Justizvollzugsanstalten und Grenzkontrollbereiche** sind keine öffentlich zugänglichen Räume<sup>195</sup>.
- (316) So ist beispielsweise eine Grenzübergangsstelle kein öffentlich zugänglicher Raum, während die Straße, die zu der Grenzübergangsstelle führt, oder ein Wald in der Nähe dies in der Regel ist.
- (317) Einige Räume können eine Doppelfunktion haben. So gilt beispielsweise ein Flughafen hinsichtlich seiner Gemeinschaftsflächen im Allgemeinen als öffentlich zugänglicher Raum, während der für Grenzkontrollen bestimmte Bereich (in dem die Zollbeamten stehen und Pass- oder Ausweiskontrollen stattfinden) vom Anwendungsbereich des Verbots ausgenommen ist.
- (318) Wie in Erwägungsgrund 19 der KI-Verordnung klargestellt wird, sollte die Bewertung, ob ein Raum für die Öffentlichkeit zugänglich ist, auf der Grundlage einer Einzelfallprüfung erfolgen.

#### **9.2.4. Zu Strafverfolgungszwecken**

- (319) Das Verbot in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h der KI-Verordnung gilt für die Verwendung von Systemen zur biometrischen Fernidentifizierung für Strafverfolgungszwecke, unabhängig davon, welche Einrichtung, Behörde oder Stelle die Strafverfolgungsmaßnahmen durchführt.
- (320) Strafverfolgung wird in Artikel 3 Nummer 46 der KI-Verordnung definiert als „Tätigkeiten der Strafverfolgungsbehörden oder in deren Auftrag zur Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder zur Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit“. Diese Zwecke sind mit den in Artikel 1 der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung aufgeführten Zwecken identisch<sup>196</sup>. Daher kann jede Auslegung dieser Zwecke im Zusammenhang mit der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung auch für die Auslegung des in der KI-Verordnung verwendeten Begriffs „Strafverfolgung“ maßgeblich sein.
- (321) Strafverfolgungszwecke umfassen die Ermittlung, Aufdeckung und Verfolgung von Straftaten. Sie umfassen außerdem Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Verhütung von Straftaten, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, bevor eine Straftat tatsächlich begangen wird. So kann die Polizei beispielsweise bei Demonstrationen, großen Sportveranstaltungen oder Ausschreitungen im Zusammenhang mit der Verbrechensverhütung Zwangsmittel einsetzen<sup>197</sup>. Und schließlich umfassen diese Tätigkeiten die Strafvollstreckung wie die Vollstreckung von Urteilen.

<sup>195</sup> Erwägungsgrund 19 der KI-Verordnung. In einem anderen Kontext wurde Grenzkontrolle definiert als die Tätigkeit, die an einer Grenze im Einklang mit und für die Zwecke der Verordnung (EU) 2016/399 (Schengener Grenzkodex) ausschließlich als Reaktion auf die Absicht, diese Grenze zu überschreiten, oder auf den Akt der Überschreitung dieser Grenze durchgeführt wird. Dies umfasst nicht das sogenannte Grenzgebiet, das sich auf beiden Seiten der Grenze auf höchstens 50 km erstrecken darf.

<sup>196</sup> Einige Tätigkeiten der Strafverfolgungsbehörden sind vom Anwendungsbereich der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung ausgenommen, z. B. wenn sie Verwaltungsaufgaben wahrnehmen (z. B. Personal); diese Tätigkeiten werden außerhalb des Strafverfolgungsrahmens durchgeführt. Sie fallen unter die DSGVO. Siehe Erwägungsgrund 19 DSGVO.

<sup>197</sup> Erwägungsgrund 12 der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung.

(322) Gemäß Artikel 3 Nummer 46 der KI-Verordnung können Strafverfolgungsmaßnahmen von Strafverfolgungsbehörden oder in deren Auftrag durchgeführt werden. Die Strafverfolgungsbehörden werden in Artikel 3 Nummer 45 der KI-Verordnung in derselben Weise wie die zuständigen nationalen Behörden in der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung definiert<sup>198</sup>. Diese Definition umfasst Strafverfolgungsbehörden und betraute Stellen oder Einrichtungen (bei denen es sich um private Parteien handeln kann):

- (a) „eine staatliche Stelle, die für die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder die Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, zuständig ist“, oder

Zu diesen Behörden gehören beispielsweise Polizeibehörden und Behörden der Strafgerichtsbarkeit (z. B. Staatsanwälte), wenn sie Strafverfolgungsaufgaben wahrnehmen.

- (b) „eine andere Stelle oder Einrichtung, der durch das Recht der Mitgliedstaaten die Ausübung öffentlicher Gewalt und hoheitlicher Befugnisse zur Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder zur Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, übertragen wurde.“

(323) Nach der KI-Verordnung können andere Einrichtungen, Stellen oder Personen Strafverfolgungstätigkeiten ausüben, nachdem sie durch Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten mit der ihnen für die vorstehend genannten Zwecke übertragenen öffentlichen Gewalt und hoheitlichen Befugnissen betraut wurden.

(324) „Im Namen von“ bedeutet, dass eine Strafverfolgungsbehörde die Durchführung einer Strafverfolgungsmaßnahme (oder eines Teils davon) einer anderen Stelle oder Person, einschließlich privater Parteien, übertragen oder in bestimmten Fällen eine andere Stelle oder Person aufgefordert hat, zur Unterstützung von Strafverfolgungsmaßnahmen tätig zu werden. In beiden Fällen müssen die Strafverfolgungsbehörden Anweisungen zu allen wesentlichen Aspekten erteilen und die andere Stelle beaufsichtigen, da diese Anforderung naturgemäß mit dem Begriff „im Namen“ einer Person verbunden ist.

Die Übertragung von Aufgaben auf andere Einrichtungen kann beispielsweise Folgendes umfassen:

- Öffentliche Verkehrsunternehmen, die von den Strafverfolgungsbehörden aufgefordert werden, die Sicherheit in den öffentlichen Verkehrsnetzen im Rahmen ihren Anweisungen und ihrer Aufsicht zu gewährleisten.

<sup>198</sup> Artikel 3 Nummer 7 der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung.



- Sportverbände, die von den Strafverfolgungsbehörden aufgefordert werden, im Rahmen ihrer Anweisungen und Aufsicht tätig zu werden, um bei Sportveranstaltungen die Sicherheit zu gewährleisten.
- Banken, die von Strafverfolgungsbehörden aufgefordert werden, bestimmte Maßnahmen zur „Bekämpfung bestimmter Straftaten in bestimmten Fällen“ im Rahmen der Anweisungen und Aufsicht der Strafverfolgungsbehörden durchzuführen.

Diese Tätigkeiten fallen unter die Definition des Begriffs „für die Zwecke der Strafverfolgung“, da diese Einrichtungen „im Namen“ von Strafverfolgungsbehörden handeln. Handeln diese Einrichtungen bei der Aufdeckung und Bekämpfung von Straftaten (wie Betrug und Geldwäsche) in ihrem „eigenen Namen“, fallen sie nicht unter das Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h der KI-Verordnung.

- (325) Nur wenn diese anderen Stellen oder Einrichtungen mit einer bestimmten Strafverfolgungsaufgabe betraut wurden, fallen ihre Tätigkeiten unter die Definition des Begriffs „Strafverfolgung“.

### **9.3. Ausnahmen vom Verbot**

- (326) Die KI-Verordnung sieht drei Ausnahmen vom allgemeinen Verbot der Nutzung von biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierung in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken vor. In Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffern i bis iii der KI-Verordnung werden drei Ziele erschöpfend aufgeführt, für die eine biometrische Echtzeit-Fernidentifizierung genehmigt werden kann, während in Artikel 5 Absätze 2 bis 7 der KI-Verordnung die Bedingungen und Schutzvorkehrungen für solche Genehmigungen festgelegt sind. Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffern i bis iii der KI-Verordnung stellt für sich genommen keine Rechtsgrundlage für die Echtzeitznutzung biometrischer Fernidentifizierungssysteme in öffentlich zugänglichen Räumen dar. Vielmehr kann gemäß Artikel 5 Absatz 2 der KI-Verordnung nur ein nationales Gesetz eines Mitgliedstaats, das insbesondere die Anforderungen des Artikels 5 Absätze 2 bis 7 der KI-Verordnung erfüllt, die Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierung erlauben. Bestehen auf der Ebene eines Mitgliedstaates keine Rechtsvorschriften, die die Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierung zu einem oder mehreren dieser Zwecke zulassen, ist demzufolge eine solche Verwendung ab dem 2. Februar 2025 verboten.

#### **9.3.1. Begründung und Ziele**

- (327) Die in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffern i bis iii der KI-Verordnung dargelegten Ziele dienen dem Zweck, den Einsatz bestimmter KI- und Ermittlungsinstrumente für Strafverfolgungszwecke zu ermöglichen. Diese Ziele bestehen darin,
- i) die gezielte Suche nach Opfern von drei spezifischen schweren Straftaten und vermissten Personen [Schutz],

ii) die Abwendung unmittelbarer Gefahren für das Leben oder die körperliche Unversehrtheit oder der tatsächlichen Gefahr von Terroranschlägen [Abwenden] und

iii) das Aufspüren oder Identifizieren von Verdächtigen und Straftätern im Zusammenhang mit bestimmten schweren Straftaten, laut Auflistung in Anhang II [Strafverfolgung/Ermittlung].

- (328) In diesen Szenarien hat der Unionsgesetzgeber die Sicherheitsbedürfnisse der Gesellschaft gegen das Risiko abgewogen, dass Systeme zur biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung für die Grundrechte der diesen Systemen ausgesetzten Personen darstellen. Nach Erwägungsgrund 33 der KI-Verordnung müssen die Ziele, für die die Nutzung von Systemen zur biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung zu Strafverfolgungszwecken in öffentlich zugänglichen Räumen zulässig ist, streng, erschöpfend und eng abgegrenzt sein und dann in Erscheinung treten, wenn dies „unbedingt erforderlich ist, um einem erheblichen öffentlichen Interesse zu dienen, dessen Bedeutung die Risiken“ für die Grundrechte „überwiegt“. Jede andere Verwendung von Systemen zur biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken, die nicht in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffern i bis iii der KI-Verordnung aufgeführt wird, ist verboten.

So ist beispielsweise die polizeiliche Verwendung von Systemen zur biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung zu dem Zweck, Ladendiebe zu identifizieren und ihre Gesichtsbilder mit Kriminaldatenbanken zu vergleichen, verboten, da sie nicht unter eines der in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffern i bis iii der KI-Verordnung aufgeführten Ziele fällt.

### **9.3.2. Gezielte Suche nach Opfern von drei schweren Straftaten sowie nach vermissten Personen**

- (329) Nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer i der KI-Verordnung ist die Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierung in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken für die gezielte Suche nach Opfern von Entführung, Menschenhandel oder sexueller Ausbeutung sowie die Suche nach vermissten Personen unter der Voraussetzung erlaubt, dass sie unbedingt erforderlich ist und die Bedingungen in Artikel 5 Absätze 2 bis 7 der KI-Verordnung erfüllt sind.

#### ***a) Gezielte Suche nach Opfern von drei Arten von Straftaten***

- (330) Mit dem in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer i der KI-Verordnung beschriebenen Szenario sollen Strafverfolgungsbehörden bei der Suche nach Opfern von drei schweren Straftaten unterstützt werden.
- (331) Eine gezielte Suche würde das Aufspüren und Identifizieren der Opfer beinhalten.

#### ***Drei Arten von Straftaten***

- (332) Die gezielte Suche nach bestimmten Opfern von drei schweren Straftaten fällt unter das in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer i der KI-Verordnung aufgeführte Szenario: Entführung, Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung von Menschen<sup>199</sup>.

Wenn beispielsweise ein Kind entführt wird und es konkrete Hinweise darauf gibt, dass der Entführer beabsichtigt, das Kind mit dem Auto von einem Ort zu einem anderen zu bringen, kann die Polizei für die gezielte Suche nach diesem Kind ein System zur biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung verwenden, muss jedoch einen Umkreis für den Einsatz und die Dauer der Verwendung für die Identifizierung des Kindes festlegen.

#### **b) Suche nach vermissten Personen**

- (333) Das erste Szenario umfasst auch die Suche nach einer vermissten Person<sup>200</sup>.
- (334) Zwischen vermissten Kindern und vermissten Erwachsenen kann eine Unterscheidung getroffen werden, da das freiwillige Verschwinden eines vermissten Erwachsenen nicht immer eine Suche auslöst. Bei den für vermisste Kinder geltenden Vorschriften bestehen erhebliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten<sup>201</sup>. In jedem Fall erlaubt Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer i der KI-Verordnung die Verwendung eines Systems zur biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung nur für die Suche nach vermissten Personen zu Strafverfolgungszwecken.
- (335) Das Verschwinden eines Erwachsenen führt nicht immer zu einer polizeilichen Suche, da Erwachsene das Recht auf Verschwinden haben. Eine Suche könnte mit dem rechtlichen Status der Person („unter Betreuung“), ihrem Gesundheitszustand (psychische Erkrankung), dem Vorliegen eines Abschiedsbriefes, aber auch mit der Abreise ohne persönliche Gegenstände verbunden sein. Geben die Umstände des Verschwindens Anlass zur Sorge, kann das Verschwinden bei der Polizei gemeldet werden, damit eine Suche beginnen kann.
- (336) In einigen Mitgliedstaaten kann die Suche nach einer vermissten Person im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens und nicht zu Strafverfolgungszwecken erfolgen. Wenn beispielsweise eine schutzbedürftige Person vermisst wird, aber kein Verdacht auf eine Straftat besteht oder ein anderer Strafverfolgungszweck vorliegt, würde die Verwendung von Systemen zur biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung für die Suche nach dieser Person nicht als Strafverfolgungszwecken dienend betrachtet und daher unter die Vorschriften für eine solche Verwendung gemäß der DSGVO fallen.

<sup>199</sup> Entführung, Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung sind drei Straftaten, die Anlass für einen europäischen Haftbefehl zur Festnahme und Überstellung eines mutmaßlichen Straftäters oder einer verurteilten Person in das Land, das den europäischen Haftbefehl ausgestellt hat, sein können. Die drei Straftaten betreffen überwiegend, aber nicht ausschließlich, Frauen und Kinder. Nach Angaben der GD Migration und Inneres der Europäischen Kommission sind fast 40 % der Opfer EU-Bürger, wobei die meisten von ihnen Frauen und Kinder sind, die zum Zweck der sexuellen Ausbeutung Opfer von Menschenhandel geworden sind. Die Zahl männlicher Opfer hat sich in zehn Jahren fast verdoppelt. Sie werden in Zwangsarbeit und Zwangsbettelei verkauft, während die meisten Frauen und Kinder zum Zweck der sexuellen Ausbeutung Opfer von Menschenhandel werden. [https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/organised-crime-and-human-trafficking/together-against-trafficking-human-beings\\_en](https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/organised-crime-and-human-trafficking/together-against-trafficking-human-beings_en).

<sup>200</sup> Auf EU-Ebene besteht keine Definition für „vermisste Person“. In den Schlussfolgerungen des Rates vom Dezember 2021 zur Intensivierung der grenzüberschreitenden polizeilichen Zusammenarbeit im Hinblick auf vermisste Personen bezieht sich der Rat jedoch sowohl auf die Definition des Begriffs „vermisste Person“ in der Empfehlung CM/Rec (2009) 12 des Europarats als auch auf die nationalen Vorschriften. Schlussfolgerungen des Rates (2021) 14808/21, Absatz 11, S. 4.

<sup>201</sup> Europäische Kommission, Europäisches Migrationsnetzwerk: „How do EU Member States treat cases of missing unaccompanied minors?“, EMN Inform, 2020.

### 9.3.3. Abwendung von unmittelbaren Gefahren für das Leben oder von Terroranschlägen

- (337) In Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer ii der KI-Verordnung ist das zweite Szenario aufgeführt, in dem die Verwendung von Systemen zur biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken unter dem Vorbehalt zulässig ist, dass sie unbedingt erforderlich ist und die Bedingungen in Artikel 5 Absätze 2 bis 7 der KI-Verordnung erfüllt sind:

„Abwenden einer konkreten, erheblichen und unmittelbaren Gefahr für das Leben oder die körperliche Unversehrtheit natürlicher Personen oder einer tatsächlichen und bestehenden oder tatsächlichen und vorhersehbaren Gefahr eines Terroranschlags.“

#### ***a) Konkrete, erhebliche und unmittelbare Gefahr für das Leben oder die körperliche Unversehrtheit natürlicher Personen***

- (338) Gemäß Artikel 2 der Charta, der das Recht auf Leben garantiert, müssen die Union und ihre Mitgliedstaaten das Leben des Einzelnen schützen und somit Schutzvorkehrungen treffen. Die in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer ii der KI-Verordnung in Bezug auf eine Gefahr für das Leben genannten Kriterien, die für die Zulässigkeit der Verwendung von Systemen zur biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken gelten, setzen voraus, dass eine 1. konkrete, 2. erhebliche und 3. unmittelbare Gefahr für das Leben oder die körperliche Unversehrtheit von 4. natürlichen Personen besteht. Die Gefahr muss sich nicht auf identifizierte Einzelpersonen oder Gruppen beschränken, da sie sich auf natürliche Personen im Allgemeinen bezieht.
- (339) In Erwägungsgrund 33 der KI-Verordnung wird klargestellt, dass eine unmittelbare Gefahr für das Leben oder die körperliche Unversehrtheit natürlicher Personen auch eine unmittelbare Gefahr für kritische Infrastrukturen<sup>202</sup> einschließt, „wenn die Störung oder Zerstörung einer solchen kritischen Infrastruktur zu einer unmittelbaren Gefahr für das Leben oder die körperliche Unversehrtheit einer Person führen würde, auch durch die schwerwiegende Beeinträchtigung der Bereitstellung der Grundversorgung für die Bevölkerung oder der Wahrnehmung der Kernfunktion des Staates.“

Beispiele<sup>203</sup>:

Eine schwerwiegende Störung und Zerstörung kritischer Infrastrukturen (z. B. eines Kraftwerks, eines Wasserversorgungssystems oder eines Krankenhauses) kann zu einer unmittelbaren Bedrohung des Lebens oder der körperlichen Unversehrtheit einer Person führen, wenn durch die Einstellung der Grundversorgung für die Bevölkerung eine schwere Beeinträchtigung entsteht (Entzug von Strom oder Trinkwasser über einen langen Zeitraum, bei besonders warmer oder kalter Witterung usw.).

<sup>202</sup> Im Sinne von Artikel 2 Absatz 4 der Richtlinie 2022/2557.  
<sup>203</sup> Erwägungsgrund 33 der KI-Verordnung.

- (340) Was eine unmittelbare Gefahr für das Leben oder die körperliche Unversehrtheit natürlicher Personen darstellt, wird letztlich auf Ebene der einzelnen Mitgliedstaaten auf der Grundlage ihrer nationalen Rechtsvorschriften und im Einklang mit dem EU-Recht festgelegt und bewertet, wobei insbesondere die wichtigsten Elemente und die Begründungen des Artikels 5 der KI-Verordnung zu berücksichtigen sind. Um von den Ausnahmen vom Verbot der Verwendung von Systemen zur biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung zu Strafverfolgungszwecken in öffentlich zugänglichen Räumen Gebrauch machen zu können, müssen die Mitgliedstaaten dies in von ihnen zu erlassenden Rechtsvorschriften festlegen bzw. darauf verweisen.
- (341) Eine **unmittelbare** Gefahr für das Leben oder die körperliche Unversehrtheit ist eine Bedrohung, die jederzeit auftreten kann und bedeutet, dass „**sofort gehandelt werden muss**“<sup>204</sup>. Eine **erhebliche** Gefahr für die körperliche Unversehrtheit bezieht sich auf schwere Körperverletzungen.
- (342) Unter einer spezifischen Bedrohung wird verstanden, dass die Bedrohung insofern klar definiert, individualisiert und konkret ist, als sie nicht hypothetisch ist oder sich auf bestimmte Gefahren im Allgemeinen bezieht.

Beispielsweise wird die Polizei darüber informiert, dass ein ehemaliger Studierender einen tödlichen Angriff an seiner ehemaligen Universität plant, weil er sich an mehreren ehemaligen Kommilitonen rächen will. Die Polizei erhält Informationen über die Unmittelbarkeit des Angriffs, die Fakultät, die sein Ziel ist, und die Waffen, die er zur Ausführung seiner Pläne einzusetzen beabsichtigt.

- (343) Eine spezifische (konkrete) Bedrohung muss nicht vorsätzlich sein. Auch Handlungen ohne Vorsatz können auch zu einer Gefahr für das Leben oder die körperliche Unversehrtheit führen.

***b) Eine tatsächliche und bestehende oder tatsächliche und vorhersehbare Gefahr eines Terroranschlags***

- (344) Dieser Teil des zweiten in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer ii der KI-Verordnung beschriebenen Szenarios besteht aus mehreren Elementen: das Vorliegen einer Gefahr eines Terroranschlags und die Merkmale der Gefahr, die tatsächlich und bestehend oder tatsächlich und vorhersehbar sein müssen.

*Gefahr eines Terroranschlags*

- (345) Die Bewertung des Bestehens und der Schwere der Gefahr erfolgt auf nationaler Ebene im Rahmen der Bewertung der tatsächlichen Umstände einer Maßnahme, die zum Schutz der nationalen Sicherheit, insbesondere im Falle eines Terroranschlags, zu treffen ist. Die **Einstufung der terroristischen Gefahr erfolgt auf nationaler Ebene** und unterscheidet sich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat. So haben die Niederlande

---

<sup>204</sup> Erwägungsgrund 37 der Verordnung (EU) 2023/1543.

beispielsweise fünf Gefahrenstufen festgelegt<sup>205</sup>, Belgien vier<sup>206</sup>, Frankreich drei<sup>207</sup> und Schweden fünf<sup>208</sup>. Der Begriff „tatsächliche und bestehende oder tatsächliche und vorhersehbare Gefahr“ im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer ii ist jedoch ein autonomer Begriff des Unionsrechts und sollte daher grundsätzlich unabhängig von nationalen Definitionen beurteilt werden. Die Gefahr bezieht sich nicht auf den Terrorismus im Allgemeinen, sondern konkret auf die Gefahr eines Terroranschlags.

*Merkmale der Gefahr: tatsächlich und bestehend oder tatsächlich und vorhersehbar*

- (346) Der Schwellenwert für die Schwere, den eine Gefahr erreichen muss, um die Verwendung von Systemen zur biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken zu ermöglichen, orientiert sich an der Rechtsprechung des EuGH zu Maßnahmen zur Vorratsdatenspeicherung und Fluggastdatensätzen zum Schutz der nationalen Sicherheit, insbesondere vor Terroranschlägen. Nach Auffassung des EuGH muss in diesen Kontexten „eine Bedrohung für die nationale Sicherheit real und aktuell, zumindest aber vorhersehbar sein, was das Eintreten hinreichend konkreter Umstände voraussetzt“<sup>209</sup>.

*Abwendung*

- (347) Anders als in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer i und Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer iii der KI-Verordnung wird in dem in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer ii beschriebenen Szenario nicht festgelegt, dass die Verwendung von Systemen zur biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung zum Aufspüren oder Identifizieren einer konkreten Person zulässig ist. Der Zweck des Szenarios besteht in der Abwendung einer bestimmten Gefahr. Dementsprechend kann das Szenario auch die Verwendung der biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung zur Erkennung und Verfolgung von „Terroristen in Bewegung“ umfassen, d. h. von mehreren Personen, die mit derselben Gefahr in Verbindung stehen, sofern es konkrete Hinweise darauf gibt, dass diese Personen die Begehung eines Terroranschlags planen, aber der Ort nicht klar ist.

Biometrische Echtzeit-Fernidentifizierung zur Abwendung eines Terroranschlags in einem Park

Die Polizei wird darüber informiert, dass eine Person in einem Park herumläuft und nach Menschen sucht, die sie mit einem Messer angreifen kann, während sie brutale extremistische Slogans schreit, die in der Regel mit Terroranschlägen und Terrorgruppen in Verbindung stehen. Hat der Mitgliedstaat die Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierung in dem in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h

<sup>205</sup> <https://www.government.nl/topics/counterterrorism-and-national-security/risk-of-an-attack-threat-level>.

<sup>206</sup> <https://cuta.belgium.be>, <https://crisiscenter.be/en/risks-belgium/security-risks/terrorism-and-extremism>.

<sup>207</sup> <https://www.sgdsn.gouv.fr/vigipirate#>, <https://www.sgdsn.gouv.fr/files/files/Vigipirate/20160130-np-sgdsn-pse-tackling-terrorism-together.pdf>.

<sup>208</sup> <https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/terrorism>.

<sup>209</sup> Urteil des Gerichtshofs vom 20. September 2022, SpaceNet, C-793/19 (verbundene Rechtssachen C-793/19, C-794/19), ECLI:EU:C:2022:702, Rn. 93.

Ziffer ii der KI-Verordnung beschriebenen Szenario zugelassen, können die Strafverfolgungsbehörden die biometrische Echtzeit-Fernidentifizierung nutzen, um die Person im Park und in dessen Umkreis zu identifizieren und aufzuspüren, um den Angriff abzuwenden, sofern die anderen Bedingungen des Artikels 5 Absätze 2 bis 7 der KI-Verordnung erfüllt sind.

#### **9.3.4. Aufspüren und Identifizieren von Verdächtigen im Zusammenhang mit bestimmten Straftaten**

- (348) Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer iii erlaubt die Verwendung von biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierung in öffentlich zugänglichen Räumen zum „Aufspüren oder Identifizieren einer Person, die der Begehung einer Straftat verdächtigt wird, zum Zwecke der Durchführung von strafrechtlichen Ermittlungen oder von Strafverfahren oder der Vollstreckung einer Strafe für die in Anhang II aufgeführten Straftaten, die in den betreffenden Mitgliedstaaten mit einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden Maßregel der Sicherung im Höchstmaß von mindestens vier Jahren bedroht ist“.

Anhang II der KI-Verordnung enthält eine erschöpfende Liste schwerer Straftaten, bei denen die Verwendung von biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierung für das vorstehend genannte Ziel genehmigt werden kann. Bei diesen Straftaten handelt es sich um:

- Terrorismus,
- Menschenhandel,
- sexuelle Ausbeutung von Kindern und Kinderpornografie,
- illegaler Handel mit Drogen oder psychotropen Stoffen,
- illegaler Handel mit Waffen, Munition oder Sprengstoffen,
- Mord, schwere Körperverletzung,
- illegaler Handel mit menschlichen Organen oder menschlichem Gewebe,
- illegaler Handel mit nuklearen oder radioaktiven Substanzen,
- Entführung, Freiheitsberaubung oder Geiselnahme,
- Verbrechen, die in die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs fallen,
- Flugzeug- oder Schiffsentführung,
- Vergewaltigung,
- Umweltkriminalität,
- organisierter oder bewaffneter Raub,
- Sabotage,
- Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, die an einer oder mehreren der oben genannten Straftaten beteiligt ist.

### **a) Aufspüren und Identifizieren**

- (349) Ein Mitgliedstaat kann die Verwendung von biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierung in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken genehmigen, um zur Durchführung strafrechtlicher Ermittlungen eine einer Straftat verdächtige Person aufzuspüren und zu identifizieren, diese Person in Bezug auf die begangene Straftat strafrechtlich zu verfolgen oder eine bestehende Strafe zu vollstrecken.

### **b) Verdächtige und Täter**

- (350) Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer iii der KI-Verordnung deckt zwei Kategorien von Einzelpersonen ab: Verdächtige und Täter. Ein Verdächtiger ist eine Person, bei der ernsthafte Gründe für die Annahme bestehen, dass sie eine Straftat begangen hat, und es wurden bereits hinreichende Beweise für ihre Beteiligung an der Straftat gesammelt. Ein Täter ist eine Person, die der Begehung einer Straftat beschuldigt oder diesbezüglich verurteilt wurde. Für das Aufspüren oder Identifizieren von Mittätern der in Anhang II der KI-Verordnung aufgeführten Straftaten gelten dieselben Bedingungen (Straftat wird in Anhang II der KI-Verordnung aufgeführt und Höchststrafe von mindestens vier Jahren).

### **c) Liste der schweren Straftaten**

- (351) Nur schwere Straftaten rechtfertigen die Verwendung von Systemen zur biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken.
- (352) Die ersten fünf Straftaten, die in Anhang II der KI-Verordnung aufgeführt werden, sind dieselben wie die in Artikel 83 AEUV aufgeführten Straftaten mit europäischer Dimension, während die anderen Straftaten Prioritäten für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung darstellen<sup>210</sup>. Einige dieser Straftaten (z. B. Entführungen, illegaler Handel mit nuklearen oder radioaktiven Substanzen) können mit Terrorismus in Verbindung gebracht werden<sup>211</sup>.
- (353) Obgleich alle in Anhang II aufgeführten Straftaten Anlass zur Ausstellung eines europäischen Haftbefehls gegen einen Verdächtigen oder Täter sein können, ist es für die Verwendung von biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierung zum Aufspüren und Identifizieren einer Person, die einer dieser schweren Straftaten verdächtigt wird, nicht erforderlich, dass ein europäischer Haftbefehl ausgestellt wurde.
- (354) Darüber hinaus ist es für die Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierung für diesen Zweck erforderlich, dass die betreffende Straftat in dem betreffenden Mitgliedstaat mit einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden Maßregel der Sicherung im Höchstmaß von mindestens vier Jahren bedroht ist.

Während eines gut besuchten Festivals in einer Stadt setzen die Polizeibehörden Live-Gesichtserkennungstechnik ein, um das Gebiet um das Festival herum zu überwachen und gesuchte Personen mit ausstehenden Haftbefehlen wegen illegalen

<sup>210</sup> Prioritäten von Europol.

<sup>211</sup> Siehe Erwägungsgrund 33 und Definition terroristischer Straftaten in Artikel 3 der Richtlinie (EU) 2017/541.



Drogenhandels und Sexualstraftaten zu identifizieren. An verschiedenen Eingängen zum Festivalgelände nutzt die Polizei Live-Videoaufnahmen von Personen, die an einer mobilen Kamera vorbeigehen, um ihre Gesichter mit einer Überwachungsliste mit Gesichtern gesuchter Personen zu vergleichen.

Zunächst kann hinsichtlich der Arten von Straftaten im Falle des illegalen Drogenhandels auf biometrische Echtzeit-Fernidentifizierung zurückgegriffen werden. Sexualstraftaten stehen jedoch nicht in der Liste der Straftaten, es sei denn, sie beziehen sich auf die sexuelle Ausbeutung von Kindern, Material über sexuellen Kindesmissbrauch oder Vergewaltigung. Der Polizei ist es nicht gestattet, Echtzeit-Gesichtserkennungstechniken umfassend und ungezielt in der Hoffnung einzusetzen, gesuchte Straftäter zu finden und aus dem Verkehr zu ziehen.

Anders verhält es sich, wenn die Polizei eine physische Beschreibung mit einem Foto einer gesuchten Person erhalten hat, gegen die ein Europäischer Haftbefehl wegen Drogenhandels ergangen ist, und sie Grund zu der Annahme hat, dass diese Person auf dem Festival anwesend sein wird. Unter diesen Umständen kann der Einsatz von Echtzeit-Gesichtserkennungstechniken zur Identifizierung einer Zielperson unter Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer iii der KI-Verordnung fallen.

Nach einem schweren Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten nutzt die Polizei Echtzeit-Gesichtserkennungstechniken, um den Täter zu identifizieren und festzustellen, wohin er flieht. In diesem Zusammenhang nutzen sie auch die Echtzeit-Gesichtserkennungstechnik des nahe gelegenen Bahnhofs und der Zielbahnhöfe der Züge, die kurz nach dem Angriff von dort abgehen. Im Fall eines Terroranschlags kann eine solche Verwendung nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer iii der KI-Verordnung zulässig sein.

- (355) Für Straftaten, die unter das in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer i der KI-Verordnung beschriebene Szenario fallen, kann eine Verbindung zwischen Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer i und Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer iii der KI-Verordnung hergestellt werden. Systeme zur biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung können zwar eingesetzt werden, um Opfer oder vermisste Personen zu finden, sie können aber auch dazu verwendet werden, Täter oder Verdächtige im Zusammenhang mit Menschenhandel, sexueller Ausbeutung, soweit sie Kinder betrifft (siehe Anhang II), und Entführung (soweit Entführung nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer i der KI-Verordnung als Entführung gemäß Anhang II der KI-Verordnung einzustufen ist) aufzuspüren und zu identifizieren. Auch zwischen Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffern ii und iii der KI-Verordnung kann eine Verbindung hergestellt werden: Biometrische Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme können zur Abwehr einer Gefahr verwendet werden, die in den Anwendungsbereich von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer ii fällt, und wenn diese Gefahr eintritt, können diese Systeme dazu genutzt werden, den Täter „in Bewegung“ zu identifizieren bzw. aufzuspüren.

## 10. SCHUTZVORKEHRUNGEN UND BEDINGUNGEN FÜR DIE AUSNAHMEN (ARTIKEL 5 ABSÄTZE 2 BIS 7 DER KI-VERORDNUNG)

### 10.1. Gezielte individuelle Maßnahmen und Schutzvorkehrungen (Artikel 5 Absatz 2 der KI-Verordnung)

***In Artikel 5 Absatz 2 der KI-Verordnung wird Folgendes bestimmt:***

„Die Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken im Hinblick auf die in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe h genannten Ziele darf für die in jenem Buchstaben genannten Zwecke nur zur Bestätigung der Identität der speziell betroffenen Person erfolgen, wobei folgende Elemente berücksichtigt werden:

- (a) die Art der Situation, die der möglichen Verwendung zugrunde liegt, insbesondere die Schwere, die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß des Schadens, der entstehen würde, wenn das System nicht eingesetzt würde;
- (b) die Folgen der Verwendung des Systems für die Rechte und Freiheiten aller betroffenen Personen, insbesondere die Schwere, die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß solcher Folgen.

Darüber hinaus sind bei der Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken im Hinblick auf die in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe h des vorliegenden Artikels genannten Ziele notwendige und verhältnismäßige Schutzvorkehrungen und Bedingungen für die Verwendung im Einklang mit nationalem Recht über die Ermächtigung ihrer Verwendung einzuhalten, insbesondere in Bezug auf die zeitlichen, geografischen und personenbezogenen Beschränkungen. Die Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in öffentlich zugänglichen Räumen ist nur dann zu gestatten, wenn die Strafverfolgungsbehörde eine Folgenabschätzung im Hinblick auf die Grundrechte gemäß Artikel 27 abgeschlossen und das System gemäß Artikel 49 in der EU-Datenbank registriert hat. In hinreichend begründeten dringenden Fällen kann jedoch mit der Verwendung solcher Systeme zunächst ohne Registrierung in der EU-Datenbank begonnen werden, sofern diese Registrierung unverzüglich erfolgt.“

- (356) Die Verwendung von Systemen zur biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung für eines der in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffern i bis iii der KI-Verordnung aufgeführten Ziele unterliegt bestimmten Schutzvorkehrungen und Bedingungen, die in Artikel 5 Absätze 2 bis 7 der KI-Verordnung aufgeführt sind.
- (357) Erstens ist die Verwendung von biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierungssystemen in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken nur „zur Bestätigung der Identität der speziell betroffenen Person zulässig“. Mit dieser ersten Bedingung wird das Ziel verfolgt, die Schwere der Situation und den Schaden, der sich aus der Nichtanwendung des Systems ergibt, gegen die Auswirkungen der Technik auf die

Rechte und Freiheiten des Einzelnen abzuwägen. Ziel ist es, eine Massenüberwachung dadurch zu vermeiden, dass eine Person gezielt für den Einsatz von biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierung ins Visier genommen wird. Daraus folgt, dass der Einsatz eines Systems zur biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken nur für speziell betroffene Personen genehmigt werden sollte.

- (358) Die Verwendung des Begriffs „Bestätigung der Identität“ im Gegensatz zu „Identifizierung“ ist als zusätzlicher Schutz der Grundrechte gedacht, der das Risiko einer willkürlichen Überwachung begrenzt und impliziert, dass die Identifizierung einer Person im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h der KI-Verordnung gezielt erfolgen muss. Dieser Ausdruck ist so zu verstehen, dass die Verwendung von biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierung nur eingeleitet werden darf, um nach bestimmten Personen zu suchen, bei denen die Strafverfolgungsbehörden Grund zu der Annahme haben oder über Informationen darüber verfügen, dass sie Opfer der in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer i der KI-Verordnung aufgeführten Straftaten sind oder an einem der in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer ii oder Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer iii der KI-Verordnung beschriebenen Szenarien beteiligt sind. In der Praxis bedeutet dies, dass die in Echtzeit erhobenen Daten mit denen in der Referenzdatenbank enthaltenen Daten verglichen werden. Was die Verwendung von biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierungssystemen in den in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer ii der KI-Verordnung beschriebenen Szenarien und die Verwendung zur Durchführung strafrechtlicher Ermittlungen im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer iii der KI-Verordnung betrifft, so müssen die Strafverfolgungsbehörden vor der Verwendung des Systems nicht unbedingt die Identität der Personen kennen, nach denen sie suchen. Liegen ihnen faktische Anhaltspunkte und Informationen über einen geplanten Terroranschlag einer terroristischen Vereinigung zu einem bestimmten Zeitpunkt und an einem bestimmten Ort vor (ohne zu wissen, wer den Plan durchführen wird), so kann das System zur biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung verwendet werden, um den Täter aus der terroristischen Vereinigung zu identifizieren, sofern die Strafverfolgungsbehörden eine Referenzdatenbank mit den biometrischen Daten der Personen, die Teil der terroristischen Vereinigung sind, eingerichtet haben. In allen drei in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffern i bis iii der KI-Verordnung beschriebenen Szenarien kann die „Bestätigung der Identität“ auch das Aufspüren der betreffenden Person umfassen.
- (359) Zweitens ist vor der Verwendung des Systems die Art der Situation, die zu einer möglichen Verwendung führt, insbesondere die Schwere, die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß des Schadens, für die natürlichen Personen, die Gesellschaft und die Strafverfolgungszwecke verursacht würde, wenn das System nicht genutzt würde, gegen die Folgen abzuwägen, die die Nutzung des Systems für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen hätte, insbesondere die Schwere, die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß dieser Folgen. Dabei sollte auch bewertet werden, ob den Strafverfolgungsbehörden oder den in ihrem Namen handelnden Stellen weniger stark eingreifende alternative Lösungen zur Verfügung stehen.

So ist es den Strafverfolgungsbehörden beispielsweise untersagt, aus Gründen der allgemeinen Sicherheit, der Verbrechensverhütung und wegen Bedenken im Hinblick auf Überfüllung Echtzeit-Gesichtserkennungssysteme auf der Straße zu verwenden, da dies die ständige Beobachtung und Überwachung aller Personen umfassen würde, nicht zeitlich begrenzt ist und daher nicht die Kriterien für die Ausnahme von dem Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h der KI-Verordnung erfüllen würde.

- (360) Das Kriterium der „**Schwere**“, das hier im Zusammenhang mit den möglichen Schäden und Folgen angewendet wird, impliziert unterschiedliche Grade des Eingriffs in die betreffenden Grundrechte, was mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zusammenhängt<sup>212</sup>. Was die Eingriffe in die Grundrechte betrifft, so werden einige Eingriffe als schwerwiegender angesehen als andere.
- (361) Das Kriterium des „**Ausmaßes**“ bezieht sich insbesondere auf die Zahl und die Kategorien der von dem Eingriff betroffenen Personen (einschließlich Kindern und schutzbedürftigen oder marginalisierten Personen).
- (362) Die „**Wahrscheinlichkeit**“ schließlich ist die Erwartbarkeit des Eintretens eines Ereignisses.
- (363) Die Bewertung der Schwere, des Ausmaßes und der Wahrscheinlichkeit des Schadens und der Folgen sollte Teil der Folgenabschätzung im Hinblick auf die Grundrechte sein, zu deren Durchführung die Strafverfolgungsbehörde verpflichtet ist (siehe unten). Diese Bewertung erfolgt auf Einzelfallbasis.
- (364) Drittens sollte die Echtzeit-Verwendung der biometrischen Fernidentifizierung hinsichtlich des geografischen Anwendungsbereichs, der Dauer und der betroffenen Person eindeutig begrenzt sein. Damit soll sichergestellt werden, dass das System zur biometrischen Fernidentifizierung nur genutzt wird, wenn dies unbedingt erforderlich ist.
- (365) Was die **geografische Beschränkung** betrifft, so kann sie auf der Grundlage „objektiver und nichtdiskriminierender Faktoren“ ein oder mehrere geografische Gebiete abdecken. Im Fall der biometrischen Identifizierung beinhaltet dies, dass die geografische Beschränkung für ein klar abgegrenztes Gebiet gilt, für das Hinweise auf das Eintreten des Ereignisses bestehen. Eine solche Abgrenzung sollte – unter normalen Umständen – nicht eine ganze Stadt oder ein ganzes Land umfassen, sondern zielgerichteter sein.
- (366) Eine weitere Sicherheitsvorkehrung bezieht sich auf den **persönlichen Anwendungsbereich** der Maßnahme, d. h. die Festlegung der **Kategorien betroffener Personen**. Dadurch würde die ungezielte, willkürliche Identifizierung von Personen ohne weitere Hinweise auf einen Vorfall ausgeschlossen werden.
- (367) Bei der **Frist** schließlich handelt es sich um einen Zeitraum, der auf die unbedingt erforderliche Dauer beschränkt ist, aber im Bedarfsfall im Einklang mit den geltenden

<sup>212</sup> Urteil des Gerichtshofs vom 2. Oktober 2018, Ministerio Fiscal, C-207/16, ECLI:EU:C:2018:788, Rn. 55, in dem der Gerichtshof feststellt, „dass der mit einer solchen Zugangsregelung verfolgte Zweck im Verhältnis zur Schwere des damit einhergehenden Eingriffs in die betreffenden Grundrechte stehen muss“.

Vorschriften verlängert werden kann. Die Verwendung von Systemen zur biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung kann daher nicht für einen unbestimmten oder vagen Zeitraum erfolgen. Der Zeitraum muss unter Berücksichtigung der konkreten Hinweise, die zur Verwendung von Systemen zur biometrischen Fernidentifizierung führen, festgelegt werden.

- (368) Viertens muss die Strafverfolgungsbehörde, die das System zur biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung einsetzt, vor deren Einsatz eine Folgenabschätzung im Hinblick auf die Grundrechte durchgeführt und das System in der EU-Datenbank registriert haben (außer in hinreichend begründeten Fällen).

#### **10.1.1. Folgenabschätzung im Hinblick auf die Grundrechte**

- (369) Grundrechte-Folgenabschätzungen, die in Anwendung von Artikel 5 Absatz 2 der KI-Verordnung durchgeführt werden, müssen die in Artikel 27 der KI-Verordnung festgelegten Bedingungen erfüllen. In dieser Bestimmung werden die für Hochrisiko-KI-Systeme geltenden Anforderungen an Grundrechte-Folgenabschätzungen dargelegt.
- (370) In dem Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt, ab dem die Verbote in Artikel 5 der KI-Verordnung (2. Februar 2025) in Kraft treten, die Bestimmungen über Hochrisiko-KI-Systeme jedoch noch nicht anwendbar sind (vor dem 2. August 2026), sollten Betreiber von biometrischen Echtzeit Fernidentifizierungssystemen, die die Bedingungen für die Inanspruchnahme einer oder mehrerer der Ausnahmen nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h der KI-Verordnung erfüllen, die in Artikel 27 der KI-Verordnung festgelegten Anforderungen an Grundrechte-Folgenabschätzungen umsetzen. Die folgenden vorläufigen Leitlinien beziehen sich nur auf die Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierung in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken für den Zeitraum, bevor die Pflichten in Bezug auf Hochrisiko-KI-Systeme in Kraft treten und die Kommission die Vorlage für Grundrechte-Folgenabschätzungen einführt und weitere Leitlinien für die Pflichten nach Artikel 27 der KI-Verordnung bereitstellt.
- (371) Bei der Grundrechte-Folgenabschätzung handelt es sich um eine neue Art von Folgenabschätzung, mit der ermittelt werden soll, welche Auswirkungen bestimmte Hochrisiko-KI-Systeme, einschließlich Systemen zur biometrischen Fernidentifizierung, auf die Grundrechte haben können. Eine Grundrechte-Folgenabschätzung ist ein Instrument der Rechenschaftslegung. Die Grundrechte-Folgenabschätzung ersetzt nicht die bestehende Datenschutz-Folgenabschätzung, die Verantwortliche (d. h. diejenigen, die für die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich sind) gemäß Artikel 27 der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung, Artikel 35 DSGVO oder Artikel 39 EU-DSVO durchführen müssen.

Beispielsweise muss eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt werden, wenn biometrische Daten mithilfe neuer Technologien (wie Videoüberwachung, KI-Gesichtserkennung oder am Körper getragener Kameras) verarbeitet werden, die ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen in öffentlich zugänglichen Räumen mit sich bringen können.

- (372) Während sich eine Datenschutz-Folgenabschätzung auf die Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen konzentriert, die sich aus der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten ergeben, deckt eine Grundrechte-Folgenabschätzung die möglichen Auswirkungen von KI-Systemen auf die Grundrechte des Einzelnen im allgemeineren Sinn ab. Der Anwendungsbereich einer Grundrechte-Folgenabschätzung ist daher im Hinblick auf die in die Bewertung einbezogenen Tätigkeiten und Grundrechte weiter gefasst. Verarbeitet das KI-System personenbezogene Daten (was bei Systemen zur biometrischen Fernidentifizierung der Fall ist), sollte die Grundrechte-Folgenabschätzung die vom Betreiber als für die Verarbeitung Verantwortlichem durchgeführte Datenschutz-Folgenabschätzung ergänzen<sup>213</sup>; dabei sollten keine bereits in der Datenschutz-Folgenabschätzung behandelten Aspekte abgedeckt werden und Überschneidungen sind zu vermeiden. Die Analyse der Grundrechte-Folgenabschätzung in diesen Leitlinien beschränkt sich auf die zugelassene Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierung und soll als vorläufige Orientierungshilfe für Betreiber in dieser Übergangszeit dienen, bevor das Büro für künstliche Intelligenz eine Vorlage bereitstellt<sup>214</sup>.
- (373) Die Verpflichtung zur Durchführung der Grundrechte-Folgenabschätzung nach Artikel 5 Absatz 2 der KI-Verordnung wird den Betreibern des biometrischen Fernidentifizierungssystems auferlegt, nicht aber Einrichtungen, Stellen oder Anderen, die in ihrem Namen handeln. Handeln andere Akteure im Namen des Betreibers/der Strafverfolgungsbehörde, müssen sie mit allen relevanten Informationen zur Vorbereitung der Grundrechte-Folgenabschätzung beitragen, um sicherzustellen, dass diese ordnungsgemäß durchgeführt wird.
- (374) Die Grundrechte-Folgenabschätzung muss vor dem Einsatz eines zugelassenen Systems zur biometrischen Echtzeit- Fernidentifizierung durchgeführt werden.
- (375) Nach Artikel 27 der KI-Verordnung sollte eine Grundrechte-Folgenabschätzung folgende Informationen enthalten:
- Eine Beschreibung der Verwendung der biometrischen Fernidentifizierung und der Verfahren des Betreibers für die Verwendung sowie die Zweckbestimmung.

Dabei sind anzugeben:

- der Name des Betreibers;
- die Strafverfolgungszwecke, für die das System zur biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung verwendet wird;
- die Beschreibung der Referenzdatenbank, mit der die biometrische Identifizierung verglichen wird, einschließlich der Quellen der verwendeten biometrischen Daten (Gesichtsbilder, Proben menschlicher Stimmen usw.);

<sup>213</sup> Artikel 27 Absatz 4 der KI-Verordnung.

<sup>214</sup> Daher deckt die Analyse nicht den Fall von Hochrisiko-KI-Systemen im Allgemeinen ab.

- die Beschreibung der dem System zugrunde liegenden Technologie zum Zweck der Erläuterung seiner Funktionsweise (mittels Verweis auf die vom Anbieter bereitgestellte verfügbare Dokumentation und den Namen)<sup>215</sup>;
- die Rechtsgrundlage für den Einsatz der biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung.

- Nutzungsdauer und -häufigkeit

Jede einzelne Verwendung eines biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierungssystems für eine der zulässigen Ausnahmen muss gemäß Artikel 5 Absatz 3 der KI-Verordnung vor dem Einsatz durch eine Justizbehörde oder eine andere unabhängige Behörde genehmigt werden. Für die Grundrechte-Folgenabschätzung hingegen müssen die Betreiber einen allgemeinen Hinweis auf die beabsichtigte Nutzungsdauer und die erwartete Häufigkeit geben.

- Kategorien von Personen und Gruppen von Personen, die von dem System betroffen sind

Für die Zwecke der Ausnahme in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h der KI-Verordnung sollte in der Grundrechte-Folgenabschätzung zwischen Folgendem unterschieden werden:

- der betroffenen Person, die Opfer einer Straftat, ein Täter oder ein Verdächtiger sein kann,
- den Personen, deren biometrische Daten in der Referenzdatenbank enthalten sind, und
- den Kategorien von Personen, die sich in der Umgebung des Bereichs aufhalten, in dem das System zur biometrischen Fernidentifizierung eingesetzt wird.

Die Verwendung von Systemen zur biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung wirkt sich nicht nur auf die Grundrechte der betroffenen Person aus. Auch die Rechte anderer Einzelpersonen, deren biometrische Daten für Vergleichszwecke herangezogen werden, sowie die Rechte von Passanten und Personen, die sich zufällig im Suchbereich aufhalten, sind ebenfalls betroffen. Die Beschreibung des geografischen Umfangs der vom System zur biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung abgedeckten Suchgebiete hat Auswirkungen auf die Anzahl der von dem System betroffenen Personen.

- Die spezifischen Schadensrisiken für die betroffenen Personen.

(376) Zu den Grundrechten, die von der Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierung in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken betroffen sein können, gehören insbesondere:

- das Recht auf Privat- und Familienleben, einschließlich der berechtigten Erwartung von Anonymität im öffentlichen Raum;
- das Recht auf Datenschutz, da sich biometrische Fernidentifizierungssysteme auf die Verarbeitung biometrischer Daten und anderer personenbezogener Daten (z. B.

<sup>215</sup> Sobald die Vorschriften für Hochrisiko-KI-Systeme in Kraft treten, kann dies mittels Verweis auf die Registrierungsnummer des Systems in der EU-Datenbank und die dort enthaltenen, verfügbaren Informationen für das System geschehen.

Namen, ID-Nummern sowie sensible Daten wie ethnische Zugehörigkeit) stützen, um bestimmte Einzelpersonen zu identifizieren;

- Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit und Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit in den durchsuchten öffentlichen Räumen, hinsichtlich derer die Verwendung von biometrischen Fernidentifizierungssystemen eine abschreckende Wirkung haben und Einzelpersonen daran hindern könnten, ihre Rechte und Freiheiten in vollem Umfang wahrzunehmen, da Einzelpersonen, wenn sie wissen, dass sie überwacht werden, ihr Verhalten ändern oder sogar davon abgehalten werden könnten, sich in einer bestimmten Weise zu verhalten;
- das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht;
- das Recht auf Nichtdiskriminierung, wenn in das System Verzerrungen (wie geschlechtsspezifische, ethnische oder rassische Verzerrungen) eingebettet sind und dies zur falschen Identifizierung eines Verdächtigen oder Täters führt;
- das Recht auf Menschenwürde durch das Gefühl, auf einen Gegenstand des Systems reduziert zu werden;
- die Unschuldsvermutung und die Verteidigungsrechte, da keine Entscheidung mit nachteiligen Wirkungen für eine Einzelperson allein auf der Grundlage der Ausgabe des Systems zur biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung getroffen werden darf;
- die Rechte des Kindes, wenn das Opfer, die vermisste Person oder der Verdächtige minderjährig ist;
- die Rechte älterer Menschen bei Vermisstenfällen.

Zur Bewertung der spezifischen Schadensrisiken, bei denen die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie sich auf die identifizierten Personen oder Gruppen von Personen auswirken, müssen in der Grundrechte-Folgenabschätzung die Grundrechte dieser Personen ermittelt und die Auswirkungen auf ihre Grundrechte bewertet werden, wobei dies die Schwere der Auswirkungen und ihres Ausmaßes, unter Berücksichtigung der potenziell betroffenen Personen einschließt.

In diesem Teil der Grundrechte-Folgenabschätzung sollte auch bewertet werden, ob die Nutzung eines Systems zur biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung angesichts der Ziele und Umstände, unter denen es verwendet werden soll, notwendig und verhältnismäßig ist, wobei dies auch beinhaltet, ob es weniger stark eingreifende Alternativen gibt oder nicht. Im Rahmen der Grundrechte-Folgenabschätzung sollten die Leistung und die Genauigkeit des Systems auf der Grundlage der technischen Dokumentation und, sofern verfügbar, der Trainingsdaten beschrieben werden, anhand derer die Technologie getestet und entwickelt wurde, um Verzerrungen und Diskriminierungen zu verhindern.

In der Grundrechte-Folgenabschätzung sollten auch die Auswirkungen der Verwendung eines biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierungssystems auf die Grundrechte aller potenziell betroffenen Personen ermittelt werden, insbesondere des



Verdächtigen oder Täters, des gesuchten Opfers sowie anderer Personen, die sich in den öffentlich zugänglichen Räumen, die Gegenstand der Suche sind, befinden. Soweit das System die biometrischen Daten dieser Einzelpersonen verarbeitet, werden ihre Rechte auf Privat- und Familienleben und Datenschutz beeinträchtigt, was im Rahmen der Datenschutz-Folgenabschätzung bewertet wird, insoweit es die Datenverarbeitung betrifft. Bei anderen Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Verwendung von biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierungssystemen und den Auswirkungen auf andere Grundrechte wird die Datenschutz-Folgenabschätzung durch die Grundrechte-Folgenabschätzung ergänzt. Je nach Kontext des Einsatzes können andere Grundrechte der Personen beeinträchtigt werden, wie ihr Recht auf Menschenwürde, Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, Versammlungs- oder Meinungsfreiheit, das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht, die Unschuldsvermutung und das Recht auf Verteidigung sowie die Rechte des Kindes.

Die Bewertung im Rahmen der Grundrechte-Folgenabschätzung sollte auf abstrakter Ebene erfolgen, bevor das KI-System erstmals in Betrieb genommen wird. Spezifische kontextabhängige Erwägungen, die die Auswirkungen der Verwendung in jedem einzelnen Fall, in dem ein biometrisches Echtzeit Fernidentifizierungssystem verwendet wird, bestimmen, sollten in den individuellen Anträgen auf Genehmigung jeder einzelnen Verwendung des biometrischen Fernidentifizierungssystems durch eine Justizbehörde oder eine andere unabhängige Verwaltungsbehörde näher ausgeführt werden (siehe Abschnitt 10.23.8.3.).

- Maßnahmen der menschlichen Aufsicht

Nach Artikel 5 Absatz 3 der KI-Verordnung darf keine Entscheidung, die sich nachteilig auf eine Person auswirken würde, ausschließlich auf der Grundlage der Ausgabe des biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierungssystems getroffen werden. Folglich sollten in der Grundrechte-Folgenabschätzung die Verfahren beschrieben werden, die während des Betriebs des Systems befolgt werden, und wie die Ausgaben im Kontext des Entscheidungsprozesses interpretiert werden. Die Verfahren sollten Anweisungen für den Einsatz des biometrischen Echtzeit- Fernidentifizierungssystems enthalten, die Rolle menschlicher Akteure bei der Überprüfung und Interpretation der Ausgabe klarstellen und Schulungen für den Betrieb des Systems anbieten. Die für die menschliche Aufsicht zuständige Person sollte über ausreichende „KI-Kompetenz, Schulung und Befugnis“<sup>216</sup> verfügen, um zu verstehen, wie das System funktioniert und wann es unterdurchschnittlich funktioniert oder Fehlfunktionen aufweist.

Andere Erwägungen bezüglich der menschlichen Aufsicht und Überwachung nach den Artikeln 14 und 26 der KI-Verordnung sind ebenfalls maßgeblich und sollten beschrieben werden.

- Risikominderungsmaßnahmen

---

<sup>216</sup> Erwägungsgrund 91 der KI-Verordnung.

Über die Umsetzung von Maßnahmen der menschlichen Aufsicht (auch zur Vermeidung diskriminierender Maßnahmen) hinaus sollte der Betreiber Abhilfemaßnahmen für den Fall beschreiben, dass ein Risiko eintritt, einschließlich der Governance-Verfahren und der Beschwerdemechanismen (z. B. im Falle einer falschen Identifizierung).

#### 10.1.2. Registrierung der zugelassenen Systeme zur biometrischen Fernidentifizierung

- (377) Nach Artikel 5 Absatz 2 der KI-Verordnung ist der Betreiber eines biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierungssystems, das in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken verwendet wird, auch zur Registrierung des Systems in der in Artikel 49 der KI-Verordnung vorgesehenen EU-Datenbank verpflichtet. In hinreichend begründeten Notfällen (z. B. einer unmittelbaren Bedrohung) kann der Einsatz jedoch auch vor der Registrierung beginnen, sofern die Strafverfolgungsbehörde das System unverzüglich registriert. Unter „unverzüglich“ ist – unter Berücksichtigung der Umstände des Notfalls, die die Registrierung des Systems vor seiner Verwendung verhindern – „so bald wie möglich“ zu verstehen. Ob die Registrierung dieses Kriterium erfüllt, muss von Fall zu Fall eingeschätzt werden. Es kann nicht a priori mit einer genauen Frist definiert werden. Die Verzögerung darf nicht durch eine vorsätzliche Handlung verursacht werden. Nach Artikel 49 Absatz 4 der KI-Verordnung werden biometrische Fernidentifizierungssysteme, die für Strafverfolgungszwecke verwendet werden, in einem sicheren nicht öffentlichen Teil der Datenbank mit begrenzten Informationen und begrenztem Zugang zu diesen Informationen registriert.

Beispielsweise könnte die Beantragung der Registrierung des biometrischen Fernidentifizierungssystems bei Strafverfolgungsbehörden innerhalb von 24 Stunden nach der Verwendung als angemessene Verzögerung angesehen werden, wenn das System in einer unmittelbar lebensbedrohlichen Situation eingesetzt wurde, wie etwa im Szenario einer Person, die aktiv von einer Schusswaffe Gebrauch macht.

#### 10.2. Erfordernis einer vorherigen Genehmigung

- (378) In Artikel 5 Absatz 3 der KI-Verordnung wird für jede Verwendung eines biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierungssystems in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken eine **vorherige Genehmigung** vorgeschrieben und eine automatisierte Entscheidungsfindung, die **ausschließlich auf der Ausgabe eines solchen Systems** beruht, aus der sich eine nachteilige Rechtsfolge für eine Person ergibt, verboten.

##### In Artikel 5 Absatz 3 der KI-Verordnung wird Folgendes bestimmt:

Für die Zwecke des Absatzes 1 Unterabsatz 1 Buchstabe h und des Absatzes 2 ist für jede Verwendung eines biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierungssystems in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken eine vorherige

Genehmigung erforderlich, die von einer Justizbehörde oder einer unabhängigen Verwaltungsbehörde des Mitgliedstaats, in dem die Verwendung erfolgen soll, auf begründeten Antrag und gemäß den in Absatz 5 genannten detaillierten nationalen Rechtsvorschriften erteilt wird, wobei deren Entscheidung bindend ist. In hinreichend begründeten dringenden Fällen kann jedoch mit der Verwendung eines solchen Systems zunächst ohne Genehmigung begonnen werden, sofern eine solche Genehmigung unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 24 Stunden beantragt wird. Wird eine solche Genehmigung abgelehnt, so wird die Verwendung mit sofortiger Wirkung eingestellt und werden alle Daten sowie die Ergebnisse und Ausgaben dieser Verwendung unverzüglich verworfen und gelöscht.

Die zuständige Justizbehörde oder eine unabhängige Verwaltungsbehörde, deren Entscheidung bindend ist, erteilt die Genehmigung nur dann, wenn sie auf der Grundlage objektiver Nachweise oder eindeutiger Hinweise, die ihr vorgelegt werden, davon überzeugt ist, dass die Verwendung des betreffenden biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierungssystems für das Erreichen eines der in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe h genannten Ziele – wie im Antrag angegeben – notwendig und verhältnismäßig ist und insbesondere auf das in Bezug auf den Zeitraum sowie den geografischen und persönlichen Anwendungsbereich unbedingt erforderliche Maß beschränkt bleibt. Bei ihrer Entscheidung über den Antrag berücksichtigt diese Behörde die in Absatz 2 genannten Elemente. Eine Entscheidung, aus der sich eine nachteilige Rechtsfolge für eine Person ergibt, darf nicht ausschließlich auf der Grundlage der Ausgabe des biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierungssystems getroffen werden.

#### **10.2.1. Ziel**

- (379) Ziel der Anforderung, für jede Verwendung eines biometrischen „Echtzeit“-Fernidentifizierungssystems in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken eine vorherige Genehmigung („Ex-ante-Genehmigung“) zu beantragen, ist die Notwendigkeit einer Bewertung und einer Entscheidung darüber, ob eine geplante Verwendung eines solchen Systems für solche Zwecke
- erforderlich und verhältnismäßig ist, um eines der in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffern i bis iii aufgeführten Ziele zu erreichen, d. h. für die gezielte Suche nach bestimmten Opfern, das Abwenden konkreter Gefahren oder das Aufspüren und Identifizieren von Straftätern, und
  - auf das in Bezug auf den Zeitraum sowie den geografischen und persönlichen Anwendungsbereich unbedingt erforderliche Maß beschränkt ist.
- (380) Diese Anforderungen haben zur Folge, dass vor dem Einsatz eines biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierungssystems in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken eine doppelte Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit erfolgen sollte. Erstens sollte der Nutzer bei der Durchführung einer Grundrechte-Folgenabschätzung nach Artikel 5 Absatz 2 der KI-Verordnung eine Bewertung vornehmen. Zweitens muss gemäß Artikel 5 Absatz 3 der KI-Verordnung

eine Justiz- oder unabhängige Verwaltungsbehörde ebenfalls die Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Verwendung eines solchen Systems innerhalb der Grenzen des nationalen Rechts, das die Rechtsgrundlage für eine solche Verwendung bildet, bewerten und dabei die Charta und andere Rechtsvorschriften der Union berücksichtigen. Folglich darf ein solches System nur verwendet werden, wenn 1. eine Grundrechte-Folgenabschätzung erfolgt ist und 2. die zuständige nationale Behörde eine solche Verwendung genehmigt hat.

- (381) Artikel 5 Absatz 3 der KI-Verordnung ist in Verbindung mit Artikel 5 Absatz 5 der KI-Verordnung zu lesen und zu verstehen: damit die Verwendung eines biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierungssystems genehmigt werden kann, muss es in den betreffenden Mitgliedstaaten eine nationale Rechtsvorschrift geben, die eine solche Verwendung zulässt<sup>217</sup>. Einige Mitgliedstaaten verfügen bereits über ein System der vorherigen Genehmigung der Verwendung biometrischer Systeme im Rahmen anderer Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, wie z. B. des Datenschutzrechts.

#### **10.2.2. Der Hauptgrundsatz: Vorherige Genehmigung durch eine Justizbehörde oder eine unabhängige Verwaltungsbehörde**

- (382) Biometrische Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme, mit denen eines der in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffern i bis iii der KI-Verordnung aufgeführten Ziele verfolgt wird und deren Verwendung im nationalen Recht der betreffenden Mitgliedstaaten vorgesehen ist, müssen **vor ihrer Verwendung** von einer Justizbehörde oder einer unabhängigen Verwaltungsbehörde genehmigt werden. Dies ist der Hauptgrundsatz.
- (383) In dringenden Fällen gibt es jedoch eine Ausnahme. Diese ist **hinreichend zu begründen**<sup>218</sup>. Dringlichkeit **wird beschrieben als** „Situationen, in denen es wegen der Notwendigkeit der Verwendung der betreffenden Systeme **tatsächlich und objektiv unmöglich ist, vor dem Beginn** der Verwendung des KI-Systems **eine Genehmigung einzuholen**“<sup>219</sup>. In solchen dringenden Fällen sollte die Verwendung des KI-Systems auf das **absolut notwendige Mindestmaß** beschränkt werden und **angemessenen Schutzvorkehrungen und Bedingungen unterliegen**, die im nationalen Recht festgelegt sind und im Zusammenhang mit jedem einzelnen dringenden Anwendungsfall von der Strafverfolgungsbehörde selbst präzisiert werden.

##### **10.2.2.1. Vorheriger, begründeter Antrag gemäß den nationalen Verfahrensvorschriften**

###### **a) Antrag von wem?**

- (384) Auch wenn dies nicht konkret angegeben wird, ist davon auszugehen, dass der Antrag in der Regel vom Betreiber, d. h. **von der zuständigen (Strafverfolgungs-)Behörde**, eingeleitet wird. Laut der Definition einer Strafverfolgungsbehörde nach Artikel 3

<sup>217</sup> Siehe auch Artikel 5 Absatz 2 der KI-Verordnung: „(...) im Einklang mit nationalem Recht über die Ermächtigung ihrer Verwendung. (...)“.

<sup>218</sup> Dies bedeutet, dass „die Strafverfolgungsbehörde in solchen Fällen eine solche Genehmigung beantragen und die Gründe dafür angeben [sollte], warum sie sie nicht früher, unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 24 Stunden beantragen konnte“.

(Erwägungsgrund 35 der KI-Verordnung).

<sup>219</sup> Erwägungsgrund 35 der KI-Verordnung.

Nummer 45 Buchstabe b der KI-Verordnung gilt jede „andere Stelle oder Einrichtung, der durch nationales Recht die Ausübung öffentlicher Gewalt und hoheitlicher Befugnisse zur Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder zur Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, übertragen wurde“, als Strafverfolgungsbehörde und könnte auch als „zuständige Behörde“ für die Einreichung des Antrags auf vorherige Genehmigung zuständig sein.

- (385) Die Verwendung eines biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierungssystems für Tätigkeiten, die nicht in den Anwendungsbereich der KI-Verordnung fallen, muss nicht gemäß Artikel 5 Absatz 3 der KI-Verordnung genehmigt werden. Wird ein solches System anschließend für Strafverfolgungszwecke verwendet, würde die Verwendung in den Anwendungsbereich der KI-Verordnung fallen und es wäre eine Genehmigung erforderlich, sofern die Anforderungen des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe h der KI-Verordnung erfüllt sind.

**b) Antrag für welche Verwendung?**

- (386) Für die Verwendung von biometrischen „Echtzeit“-Fernidentifizierungssystemen in öffentlich zugänglichen Räumen **zu Strafverfolgungszwecken** ist eine vorherige Genehmigung erforderlich, auch wenn die Systeme im Namen von Strafverfolgungsbehörden von anderen Parteien, z. B. Sportvereinen oder Einkaufszentren, betrieben werden.

**Beispiele:**

- Eine Organisation, der Mittel für die Suche nach vermissten Kindern anvertraut wurden, beschließt, ein biometrisches Echtzeit-Fernidentifizierungssystem zu nutzen. Sie hat kein Mandat zur Ausübung öffentlicher Gewalt und hoheitlicher Befugnisse zur Verhütung von Straftaten und ist nicht mit Aufgaben zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit betraut. Eine solche Verwendung fällt nicht unter das Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h der KI-Verordnung, da sie nicht zu Strafverfolgungszwecken erfolgt. Dieses System wird jedoch als „Hochrisiko-System“ eingestuft (Anhang III Nummer 1 Buchstabe a), und gemäß Artikel 36 DSGVO kann eine vorherige Konsultation der Datenschutzaufsichtsbehörde erforderlich sein. Je nachdem, welches nationale Recht anwendbar ist und ob eine der Ausnahmen von Artikel 9 Absatz 1 DSGVO Anwendung findet, kann für eine solche Verarbeitung ebenfalls eine vorherige Genehmigung erforderlich sein. Würde hingegen dieselbe Organisation von Strafverfolgungsbehörden aufgefordert, in ihrem Namen für die Suche nach vermissten Kindern in einem Strafverfolgungskontext und unter der Aufsicht und den Anweisungen der zuständigen Strafverfolgungsbehörden tätig zu werden, wäre eine vorherige Genehmigung gemäß Artikel 5 Absatz 3 der KI-Verordnung erforderlich.
- Eine private Einrichtung, die mit der Bereitstellung von Mitteln für Personen betraut ist, die Gefahr laufen, Opfer einer Naturkatastrophe<sup>220</sup> zu werden, beschließt, zu

<sup>220</sup>

Zu Naturkatastrophen zählen Überschwemmungen von Flüssen oder Feuer mit natürlicher Ursache.

diesem Zweck ein biometrisches Echtzeit-Fernidentifizierungssystem zu verwenden. Eine solche Verwendung fällt nicht unter das Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h der KI-Verordnung, da sie nicht zu Strafverfolgungszwecken erfolgt. Dieses System wird jedoch als „Hochrisiko-System“ eingestuft (Anhang III Nummer 1 Buchstabe a), und gemäß Artikel 36 DSGVO kann eine vorherige Konsultation der Datenschutzaufsichtsbehörde erforderlich sein. Je nachdem, welches nationale Recht anwendbar ist und ob eine der Ausnahmen von Artikel 9 Absatz 1 DSGVO Anwendung findet, kann für eine solche Verarbeitung ebenfalls eine vorherige Genehmigung erforderlich sein.

**c) Wann? „Jede Verwendung“**

- (387) Gemäß Artikel 5 Absatz 3 der KI-Verordnung ist für „jede Verwendung“ eine vorherige Genehmigung erforderlich. Dies beinhaltet, dass der entscheidende Zeitpunkt für die Erteilung einer solchen Genehmigung nicht der Zeitpunkt vor der Installation von biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierungssystemen ist, sondern jede konkrete Nutzung dieser Systeme.

**Beispiele:**

- die Polizei installiert am Hauptbahnhof einer Stadt für Biometrie geeignete Videoüberwachungskameras (es ist keine Genehmigung nach der KI-Verordnung erforderlich, das biometrische System muss jedoch die Anforderungen an Hochrisikosysteme erfüllen, vor der ersten Verwendung muss eine Grundrechte-Folgenabschätzung erstellt werden und vor jeder einzelnen Verwendung des Systems ist eine individuelle Genehmigung durch eine Justiz- oder unabhängige Verwaltungsbehörde erforderlich).

Die Polizei hat konkrete Hinweise darauf, dass ein Terrorist mit dem Zug in der Stadt ankommen wird (für die Echtzeit-Identifizierung ist eine vorherige Genehmigung erforderlich).

**d) Begründeter Antrag**

- (388) Nach Artikel 5 Absatz 3 der KI-Verordnung muss jeder einzelne Antrag auf Verwendung von biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierung „begründet“ und somit dokumentiert und mit Gründen versehen sein.
- (389) Einige Mitgliedstaaten lassen die Online-Einreichung solcher Anträge zu<sup>221</sup>. Im Einklang mit Artikel 5 Absatz 5 der KI-Verordnung sollten in den nationalen Rechtsvorschriften Anforderungen an den genauen Inhalt des Antrags festgelegt werden, wobei die oben dargelegten Anforderungen in vollem Umfang zu berücksichtigen sind, einschließlich ausreichender Nachweise zur Feststellung der absoluten Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierung sowie anderer maßgeblicher Aspekte, die den Ausnahmecharakter der Genehmigung einer solchen Verwendung widerspiegeln.

<sup>221</sup>

Siehe z. B. die Anträge auf Genehmigung bei der französischen Datenschutzhbehörde CNIL.

#### 10.2.2.2. Genehmigung durch eine Justizbehörde oder eine unabhängige Verwaltungsbehörde

(390) Die Genehmigung kann nur von einer Justizbehörde oder einer unabhängigen Verwaltungsbehörde erteilt werden, deren Entscheidung bindend ist.

##### *a) Unabhängige Behörde*

(391) Der EuGH hat den Begriff „Unabhängigkeit“ in unterschiedlichen Zusammenhängen ausgelegt. In der Rechtssache HK/Prokuratuur hat der EuGH beispielsweise erläutert, dass Unabhängigkeit bedeutet, dass die Behörde „eine Position der Neutralität“ einnimmt<sup>222</sup>. Der EuGH stellte fest, dass eine an vorherigen Ermittlungen beteiligte Behörde, in diesem Fall der Staatsanwalt, keine solche Unabhängigkeit besitzt. Ähnliche Erwägungen können in Bezug auf die in Artikel 5 Absatz 3 der KI-Verordnung geforderte Unabhängigkeit gelten, was bedeutet, dass die Genehmigungsbehörde von der Behörde, die das biometrische Echtzeit-Fernidentifizierungssystem verwendet, unabhängig sein muss. Dies würde nicht nur für die Polizei gelten, sondern auch für Ermittlungsrichter oder Staatsanwälte, die die Arbeit der Polizei und den Einsatz biometrischer Fernidentifizierung, für die eine Genehmigung beantragt wird, überwachen.

(392) In der Rechtssache Kommission/Polen, in der es um die Frage ging, wann eine Stelle im Zusammenhang mit der Eisenbahnsicherheit als unabhängig angesehen werden kann, stellte der EuGH Folgendes fest: „In Bezug auf öffentliche Stellen bezeichnet der Begriff der Unabhängigkeit in der Regel eine Stellung, die garantiert, dass die betreffende Stelle völlig frei von Weisungen und Druck der Einrichtungen handeln kann, denen gegenüber ihre Unabhängigkeit zu wahren ist“<sup>223</sup>. Ähnliche Angaben können auch im Zusammenhang mit Artikel 5 Absatz 3 der KI-Verordnung gelten.

(393) Die Justizbehörden in einer demokratischen Gesellschaft sind im Allgemeinen ebenfalls unabhängige Behörden. Die Justiz spielt eine wichtige Rolle, wenn sie von der/den Exekutivregierung(en) und dem Gesetzgeber unabhängig ist und die Anwendung der Rechtsvorschriften sowie der Grundrechte und Grundfreiheiten eigenständig und unabhängig erfasst und überprüft. Die Unabhängigkeit der Justiz zählt zu den wesentlichen Aspekten der Rechtsstaatlichkeit und wird durch Artikel 47 (Charta) und Artikel 6 Absatz 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention garantiert<sup>224</sup>.

##### *b) Behörde des Ortes, an dem die Verwendung stattfinden wird*

(394) Die Genehmigung ist an die nach nationalem Recht zuständige Behörde zu richten<sup>225</sup>.

<sup>222</sup> Urteil des Gerichtshofs vom 2. März 2021, Prokuratuur, C-746/18, ECLI:EU:C:2021:152, Rn. 54.

<sup>223</sup> Urteil des Gerichtshofs vom 13. Juni 2018, Kommission/Polen, C-530/16, ECLI:EU:C:2018:430, Rn. 67.

<sup>224</sup> Siehe R. Manko, *Judicial independence in the case law of the European Court of Human Rights*, Briefing, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPDR), 2022, S. 12; X, *ECJ case law on judicial independence. A Chronological overview*, Briefing, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPDR), 2023, S. 12.

<sup>225</sup> Siehe Urteil des Gerichtshofs vom 6. Oktober 2015, Schrems, C-362/14, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CJ0362>, ECLI:EU:C:2015:650, Rn. 44.

**c) Genehmigung nur dann, wenn sie „erforderlich und verhältnismäßig“ ist, um eines der in den Ausnahmen genannten Ziele zu erreichen**

- (395) Bei jeder Genehmigung der Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierung in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken muss bewertet werden, ob die Anforderungen des Artikels 5 Absatz 3 der KI-Verordnung erfüllt sind.

*Stark eingreifend*

- (396) Im Zusammenhang mit dem Datenschutz wurde die Verwendung biometrischer Daten, insbesondere der Gesichtserkennungstechnik, sowohl vom Europäischen Datenschutzausschuss (EDSA) in seinen Leitlinien 5/2022 als auch vom Europäischen Datenschutzbeauftragten (EDSB) als mehrere Grundrechte und Grundfreiheiten beeinträchtigend eingestuft. Diese Auffassung wird von der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte und vom Europarat geteilt<sup>226</sup>. Sowohl der EuGH<sup>227</sup> als auch der EGMR<sup>228</sup> haben den sensiblen Charakter der Verarbeitung biometrischer Daten bestätigt.

- (397) Jeder Eingriff **in Grundrechte und Grundfreiheiten muss stets den Wesensgehalt der Rechte und Freiheiten achten**. Dies ergibt sich aus Artikel 52 Absatz 1 der Charta.

- (398) Der Begriff „Wesensgehalt“ der Grundrechte und Grundfreiheiten wurde in der Rechtsprechung des EuGH entwickelt und ist ein eigenständiger Wert in der Rechtsordnung der Union. Wird der Wesensgehalt eines Grundrechts oder einer Grundfreiheit nicht geachtet, bedeutet dies, dass ein Recht oder eine Freiheit durch eine Maßnahme zu Unrecht berührt wird, sodass im Voraus kein Eingriff zulässig ist.

*Nur „wenn erforderlich und verhältnismäßig“*

- (399) Jeder Eingriff in die Grundrechte und Grundfreiheiten erfordert ein „Gesetz“, das grundsätzlich die Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit gemäß Artikel 52 der Charta wahren sollte. (Siehe Artikel 5 Absatz 5 der KI-Verordnung.) Nach Artikel 5 Absatz 3 der KI-Verordnung muss im nationalen Recht, das die Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierung in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken gestattet, vorgesehen sein, dass eine Genehmigung für eine solche Verwendung nur zulässig ist, „wenn sie [die Behörde] ... davon überzeugt ist, dass die Verwendung ... für das Erreichen eines der in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe h genannten Ziele ... notwendig und verhältnismäßig ist“. Die nationalen Behörden müssen überprüfen, ob die biometrische Identifizierung unbedingt erforderlich ist<sup>229</sup>. Diese Bewertung sollte sich auf die Grundrechte-Folgenabschätzung stützen, die bereits eine allgemeine Bewertung der Erforderlichkeit und

<sup>226</sup> Beratender Ausschuss des Übereinkommens zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten (SEV Nr. 108), Guidelines on Facial Recognition, 2021.

<sup>227</sup> Urteil des Gerichtshofs vom 26. Januar 2023, Ministerstvo na vatrešnite raboti, C-205/21, ECLI:EU:C:2023:49, Rn. 60 bis 76 und 116 bis 134.

<sup>228</sup> Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 4. Juli 2023, Glukhin/Russland, Beschwerde Nr. 11519/20, ECLI:CE:ECHR:2023:0704JUD001151920, Rn. 88 und 90 (im Folgenden „Urteil Glukhin/Russland“).

<sup>229</sup> Siehe auch hinsichtlich der Datenerhebung: Urteil des Gerichtshofs vom 28. November 2024, Ministerstvo na vatrešnite raboti, C-80/23, ECLI:EU:C:2024:991.



Verhältnismäßigkeit umfassen sollte, bevor die Genehmigung für jede einzelne Verwendung unter den jeweiligen besonderen Umständen beantragt wird.

#### **10.2.2.3. Ausnahme vom Erfordernis der vorherigen Genehmigung: Antrag innerhalb von 24 Stunden und Folgen bei Ablehnung**

- (400) In dringenden Fällen kann ein Nutzer innerhalb von 24 Stunden ab dem Zeitpunkt, zu dem das biometrische Echtzeit-Fernidentifizierungssystem verwendet wird, einen Genehmigungsantrag stellen. In der Praxis wird dies in der Regel der Zeitpunkt sein, an dem die für Biometrie geeigneten oder fähigen Kameras eingeschaltet und eingesetzt werden und mit dem System der erste biometrische Abgleich durchgeführt wird. Zur Begründung der Aktualität des Antrags sind der Behörde die Aufzeichnungen der Verarbeitungstätigkeiten zur Verfügung zu stellen<sup>230</sup>.
- (401) In einem solchen Fall sollte im Antrag begründet werden, warum vor dem Beginn der Verwendung des Systems kein Antrag gestellt wurde.

#### **10.2.2.4. Sofortige Einstellung bei Ablehnung des Genehmigungsantrags und Löschung der Daten**

- (402) In Artikel 5 Absatz 3 der KI-Verordnung wird ferner bestimmt, dass im Falle der Ablehnung eines in einem dringenden Fall gestellten Genehmigungsantrags die Verwendung des biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierungssystems mit sofortiger Wirkung einzustellen ist. In solchen Fällen müssen alle Daten, einschließlich der Ergebnisse und Ausgaben dieser Verwendung, unverzüglich verworfen und gelöscht werden<sup>231</sup>. Artikel 5 Absatz 3 der KI-Verordnung ist in dieser Hinsicht eindeutig und ohne Ausnahmen. Der Betreiber verfügt über
- a) eine Referenzdatenbank, die die biometrischen Informationen (z. B. Gesichtsbilder, Ausschnitte von Proben menschlicher Stimmen usw.) und gegebenenfalls damit zusammenhängende Identifizierungsdaten enthält, mit denen
  - b) die erfassten biometrischen Informationen von Personen, die sich im öffentlich zugänglichen Raum befinden, verglichen werden, um diese Personen zu identifizieren und herauszugreifen.
  - c) Dieser Vergleich führt zum Vergleichsergebnis.
- (403) Die Anforderung, die erhobenen und verarbeiteten Daten zu verwerfen und zu löschen, bedeutet auch, dass die für die nicht genehmigte biometrische Identifizierung verwendete(n) Referenzdatenbank(en) entfernt und gelöscht werden muss/müssen, wenn sie speziell für die beanstandete Abfrage erstellt wurde. Nur wenn die Strafverfolgungsbehörden die zur Identifizierung verwendete Datenbank *in rechtmäßiger Weise* für andere legitime Zwecke *als* die nicht genehmigte Verwendung

<sup>230</sup> Für Hochrisiko-KI-Systeme müssen die automatisch generierten Datenprotokolle mindestens sechs Monate lang aufbewahrt werden und für die in Anhang III Nummer 1 Buchstabe a genannten Hochrisikosysteme müssen sie für jede Verwendung die Anfangs- und Enddaten und die Uhrzeit enthalten. Siehe Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe a und Artikel 19 der KI-Verordnung.

<sup>231</sup> Die Aufsichtsbehörden sollten auch befugt sein, dies nach einer Sachverhaltsprüfung und Kontrolle zu tun. Siehe Artikel 5 Absatz 5 der KI-Verordnung.

biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierung aufgebaut und verwaltet hatten, darf die Datenbank aufrechterhalten werden.

- (404) Neben der Löschung (rechtswidriger) Datenbanken mit biometrischen Informationen müssen auch alle erfassten Bilder und sonstigen personenbezogenen Daten, einschließlich der Metadaten, der technischen Verarbeitungsdaten, einschließlich der Muster und anderer personenbezogener Daten, sowie anderer Abgleich- und Ausgabedaten, die bei der unrechtmäßigen Verwendung des biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierungssystems erlangt wurden, gelöscht werden.
- (405) Erhebt die Strafverfolgungsbehörde Einwände gegen die Ablehnung, so können die Daten von einem Treuhänder aufbewahrt werden, bis eine endgültige Entscheidung über den Antrag getroffen worden ist. Während dieses Zeitraums sollten diese Daten in der Regel der Strafverfolgungsbehörde nicht zur Verfügung gestellt werden.<sup>310</sup>

#### **10.2.2.5. Keine Entscheidungsfindung ausschließlich auf der Grundlage der Ausgabe des biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierungssystems**

- (406) Gemäß Artikel 5 Absatz 3 der KI-Verordnung darf selbst dann, wenn der Betreiber eines biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierungssystems eine Genehmigung erhält, keine Entscheidung, die eine nachteilige Rechtswirkung für eine Person hat, ausschließlich auf der Grundlage der Ausgabe des biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierungssystems getroffen werden.

##### **Beispiele:**

- Eine Person wird wegen einer schweren Straftat ausschließlich auf der Grundlage der Identifizierung durch ein Gesichtserkennungssystem ohne weitere Kontrollen festgenommen und inhaftiert. Dies ist zusätzlich zu der Anforderung nach Artikel 14 der KI-Verordnung an die menschliche Aufsicht erforderlich. Überprüfungen könnten sich beispielsweise auf die Frage beziehen, ob sich eine bestimmte Person an einem anderen Ort befand oder auch, ob es andere Gründe dafür gibt, dass die Person nicht die gesuchte Person sein kann.

##### *Anforderungen des Artikels 14 der KI-Verordnung an die menschliche Aufsicht*

- (407) Die Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierung, die zulässig ist, weil sie eines der in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h aufgeführten Ziele verfolgt und mit Artikel 5 Absätze 2 bis 6 der KI-Verordnung im Einklang steht, fällt dennoch unter die Vorschriften für Hochrisikosysteme. Nach Artikel 14 der KI-Verordnung werden Hochrisiko-KI-Systeme „so konzipiert und entwickelt, dass sie während der Dauer ihrer Verwendung – auch mit geeigneten Instrumenten einer Mensch-Maschine-Schnittstelle – von natürlichen Personen wirksam beaufsichtigt werden können“. Nach Artikel 14 Absatz 5 der KI-Verordnung darf der Betreiber keine Maßnahme oder Entscheidung auf der Grundlage der sich aus dem System ergebenden Identifizierung treffen, „solange diese Identifizierung nicht von mindestens zwei natürlichen Personen, die die notwendige Kompetenz, Ausbildung und Befugnis besitzen, getrennt überprüft und bestätigt wurde“ oder „wenn die Anwendung dieser Anforderung nach Unionsrecht

oder nationalem Recht unverhältnismäßig wäre“. Artikel 4 der KI-Verordnung schreibt für Anbieter und Verwender von KI-Systemen Maßnahmen zum Aufbau von KI-Kompetenzen vor, um „sicherzustellen, dass ihr Personal und andere Personen, die in ihrem Auftrag mit dem Betrieb und der Nutzung von KI-Systemen befasst sind, über ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz verfügen“, wobei die Personen, bei denen die Systeme eingesetzt werden sollen, zu berücksichtigen sind.

- (408) Wie der EDSA im Datenschutzkontext festgestellt hat, ist es für eine wirksame menschliche Aufsicht „von entscheidender Bedeutung, dafür zu sorgen, dass die Person das Gesichtserkennungssystem und seine Grenzen versteht und die Ergebnisse des Systems richtig auslegen kann. Es ist auch erforderlich, dafür zu sorgen, dass Arbeitsumfeld und -organisation der Maschinengläubigkeit und ihren Auswirkungen entgegenwirken, indem man Faktoren, die eine unkritische Übernahme der Ergebnisse begünstigen (z. B. Zeitdruck, umständliche Verfahren, etwaige Karrierenachteile usw.) vermeidet“<sup>232</sup>. Ähnliche Überlegungen können im Zusammenhang mit der KI-Verordnung gelten.

### **10.3. Benachrichtigung der Behörden über jede Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken**

#### **In Artikel 5 Absatz 4 der KI-Verordnung wird Folgendes bestimmt:**

Unbeschadet des Absatzes 3 wird jede Verwendung eines biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierungssystems in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken der zuständigen Marktüberwachungsbehörde und der nationalen Datenschutzbehörde gemäß den in Absatz 5 genannten nationalen Vorschriften mitgeteilt. Die Mitteilung muss mindestens die in Absatz 6 genannten Angaben enthalten und darf keine sensiblen operativen Daten enthalten.

- (409) Jede Verwendung eines biometrischen Fernidentifizierungssystems mit einem der in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffern i bis iii der KI-Verordnung aufgeführten Ziele, muss der zuständigen Marktüberwachungsbehörde und der nationalen Datenschutzbehörde mitgeteilt werden. Die Mitteilung muss nach jeder Verwendung erfolgen, um über die Anzahl der Genehmigungen und deren Ergebnisse berichten zu können. Die Mitteilung muss keine sensiblen operativen Daten enthalten. Nach Artikel 3 Absatz 38 der KI-Verordnung sind unter dem Begriff „sensible operative Daten“ operative Daten im Zusammenhang mit Tätigkeiten zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten, deren Offenlegung die Integrität von Strafverfahren gefährden könnte, zu verstehen.
- (410) Einzelheiten zur Meldepflicht sind Abschnitt 10.6 zu entnehmen.

### **10.4. Erfordernis nationaler Rechtsvorschriften innerhalb der Grenzen der Ausnahmen der KI-Verordnung**

<sup>232</sup> EDSA, Leitlinien 05/2022 über den Einsatz von Gesichtserkennungstechnik im Bereich der Strafverfolgung, Version 2.0, 26. April 2023, S. 22.

**10.4.1. Grundsatz: Es sind nationale Rechtsvorschriften erforderlich, die die Rechtsgrundlage der Genehmigung für alle oder einige der Ausnahmen bilden müssen.**

- (411) Für die praktische Umsetzung der Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken sind nationale Rechtsvorschriften erforderlich. Gleichzeitig sieht Artikel 5 Absatz 5 der KI-Verordnung vor, dass es den Mitgliedstaaten weiterhin freisteht, zu entscheiden, ob sie solche nationalen Rechtsvorschriften erlassen. Für den Fall, dass ein nationales Gesetz angenommen wird, das zur Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierung ermächtigt, präzisiert die KI-Verordnung die wesentlichen Elemente, die die nationalen Rechtsvorschriften enthalten müssen, damit die Anforderungen der KI-Verordnung erfüllt werden.

**Artikel 5 Absatz 5 der KI-Verordnung**

Ein Mitgliedstaat kann die Möglichkeit einer vollständigen oder teilweisen Ermächtigung zur Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken innerhalb der in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe h sowie Absätze 2 und 3 aufgeführten Grenzen und unter den dort genannten Bedingungen vorsehen. Die betreffenden Mitgliedstaaten legen in ihrem nationalen Recht die erforderlichen detaillierten Vorschriften für die Beantragung, Erteilung und Ausübung der in Absatz 3 genannten Genehmigungen sowie für die entsprechende Beaufsichtigung und Berichterstattung fest. In diesen Vorschriften wird auch festgelegt, im Hinblick auf welche der in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe h aufgeführten Ziele und welche der unter Buchstabe h Ziffer iii genannten Straftaten die zuständigen Behörden ermächtigt werden können, diese Systeme zu Strafverfolgungszwecken zu verwenden. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Vorschriften spätestens 30 Tage nach ihrem Erlass mit. Die Mitgliedstaaten können im Einklang mit dem Unionsrecht strengere Rechtsvorschriften für die Verwendung biometrischer Fernidentifizierungssysteme erlassen.

**10.4.2. Das nationale Recht muss die Grenzen und Bedingungen des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe h der KI-Verordnung einhalten**

- (412) Da die Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken als Eingriff in die Grundrechte betrachtet wird, sieht Artikel 5 Absatz 5 der KI-Verordnung vor, dass eine solche Verwendung durch nationales Recht der Mitgliedstaaten festgelegt wird. Diese nationalen Rechtsvorschriften bilden die Rechtsgrundlage für die Verwendung solcher Systeme.
- (413) Die nationalen Rechtsvorschriften dürfen die in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h der KI-Verordnung festgelegten Grenzen nicht überschreiten und müssen allen weiteren damit zusammenhängenden Bedingungen der KI-Verordnung entsprechen. Dies beinhaltet, dass die Mitgliedstaaten die Ziele, für die biometrische Echtzeit-Fernidentifizierung in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken genutzt werden darf,

nicht über die in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffern i bis iii der KI-Verordnung aufgeführten Ziele hinaus ausweiten dürfen<sup>233</sup>.

- (414) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission ihre nationalen Rechtsvorschriften spätestens 30 Tage nach ihrem Erlass mit. Eine solche Mitteilung begründet keine Konformitätsvermutung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten mit der KI-Verordnung. Das Büro für Künstliche Intelligenz übermittelt nach Erhalt der Benachrichtigung eine Empfangsbestätigung. Die Mitgliedstaaten werden darüber hinaus aufgefordert, dem Büro für Künstliche Intelligenz eine vorläufige Fassung des nationalen (oder regionalen) Gesetzes zu übermitteln, bevor dieses erlassen wird. In jedem Fall kann die Nichtmitteilung an das Büro für Künstliche Intelligenz innerhalb der gesetzlichen Frist von 30 Tagen nach dem Erlass gemäß Artikel 5 Absatz 5 bedeuten, dass das nationale Recht in Gerichtsverfahren nicht durchsetzbar ist, wie in verschiedenen Zusammenhängen festgestellt wurde<sup>234</sup>. Die Kommission veröffentlicht die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten auf einer öffentlichen Website.
- (415) Die Mitgliedstaaten können im Einklang mit dem Unionsrecht strengere Rechtsvorschriften erlassen, d. h. Rechtsvorschriften mit schärferen Anforderungen als die in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h und Absätze 2 bis 7 der KI-Verordnung festgelegten Anforderungen.

#### **10.4.3. Detaillierte nationale Rechtsvorschriften für die Beantragung, Erteilung und Ausübung von Genehmigungen**

- (416) Was die detaillierten Vorschriften für die Beantragung, Erteilung und Ausübung der Genehmigung betrifft, so sind diese nach nationalem Recht festzulegen. Jeder Mitgliedstaat, der die Verwendung der in Rede stehenden Systeme zulassen möchte, muss in seinen nationalen Rechtsvorschriften entsprechende Vorschriften festlegen, deren Zweck darin besteht, der Genehmigungsbehörde einschlägige, vollständige Informationen über die Nutzung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme zur Verfügung zu stellen, damit diese über die absolute Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit einer solchen Verwendung entscheiden kann.

Das nationale Recht, das die Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme zulässt, kann beispielsweise Folgendes regeln:

- welche die zuständigen, Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h der KI-Verordnung unterliegenden Behörden sind und welche unabhängigen Behörden des Mitgliedstaats für die Erteilung (oder Verweigerung) einer Genehmigung zuständig sind;
- den genauen Umfang der Ziele, für die biometrische Echtzeit-Fernidentifizierung in öffentlich zugänglichen Räumen für Strafverfolgungszwecke genutzt werden darf (ohne über die in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffern i bis iii genannten Ziele hinauszugehen, sie aber möglicherweise weiter einzuschränken);

<sup>233</sup> Siehe Urteil des Gerichtshofs vom 5. April 2022, *Commissioner of An Garda Síochána*, C-140/20, ECLI:EU:C:2022:258, Rn. 54: „Um dem Erfordernis der Verhältnismäßigkeit zu genügen, müssen nationale Rechtsvorschriften klare und präzise Regeln für die Tragweite und die Anwendung der betreffenden Maßnahme vorsehen und Mindestanforderungen aufstellen“.

<sup>234</sup> Vgl. entsprechend das Urteil des Gerichtshofs vom 19. Dezember 2019, *Airbnb Ireland*, C-390/18, ECLI:EU:C:2019:1112, Rn. 96 bis 97.

- die Bestimmung, dass die Anträge schriftlich erfolgen und eine ausführliche Erläuterung der konkreten Verwendung und der Zweckbestimmung zur Verwendung für eine bestimmte Straftat/Situation enthalten müssen, die ihre Verwendung rechtfertigt;
- das Erfordernis der Begründung und der Vorlage von Beweisen (und gegebenenfalls der Notwendigkeit einer Übersetzung) zur Rechtfertigung der Verwendung des Systems zur Verfolgung der in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffern i bis iii der KI-Verordnung aufgeführten Ziele, insbesondere bezüglich des Ortes, des Zeitraums und des persönlichen Geltungsbereichs und zur Rechtfertigung der absoluten Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit, einschließlich der Relevanz, Hinlänglichkeit und Effizienz der Verwendung des Systems und des Fehlens weniger stark eingreifender Mittel;
- die Beschreibung der eingesetzten Technologie und der Orte, an denen die Daten erhoben werden;
- der Mindestwert für die Zuverlässigkeit, die verwendeten Schwellenwerte und die Trefferquoten der verwendeten Systeme;
- die Möglichkeit, die übermittelten Informationen, einschließlich der technischen Einzelheiten und der Genauigkeitskriterien, jederzeit ex ante und ex post durch die Genehmigungsbehörde zu prüfen;
- die Angabe der verwendeten Referenzdatenbanken;
- die Dauer der Speicherung der erfassten Daten und aller anderen verwendeten damit zusammenhängenden personenbezogenen Daten;
- die Sicherheitsmaßnahmen, auch gegen unrechtmäßigen Zugriff auf die Daten;
- sonstige Schutzvorkehrungen (falls zutreffend);
- die Beschreibung der Zusammenarbeit mit privaten oder öffentlichen Stellen, auch in anderen Ländern, sowie der Datenübertragung und des Datenaustauschs;
- die Rückverfolgbarkeit des Verfahrens;
- die Namen der verantwortlichen Personen der Betreiber;

#### Für die Genehmigungserteilung in Bezug auf andere formale Elemente

- die Möglichkeit eines schriftlichen Verfahrens, das durch eine mündliche Verhandlung ergänzt wird;
- die Ablehnungsgründe;
- die Rechte der Personen, nach denen gesucht wird, die Rechte der Personen, deren Daten erfasst werden, und die möglichen Rechte Dritter<sup>235</sup>;
- die Wartezeiten, innerhalb derer die Behörden ihre Entscheidung treffen müssen;

<sup>235</sup>

Siehe z. B. EDSA, Leitlinien 05/2022 über den Einsatz von Gesichtserkennungstechnologie im Bereich der Strafverfolgung, Version 2.0, 26. April 2023, S. 24 ff.

- die Notwendigkeit förmlicher Mitteilungen bei Erteilung bzw. Verweigerung der Genehmigung;
- Sanktionen bei Nichteinhaltung von (formalen und wesentlichen) Anforderungen;
- das Recht, gegen eine verweigerte Genehmigung Beschwerde einzulegen;

#### Für die Ausübung

- die Registrierung der Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in einem zentralen Register mit einer Zusammenfassung der wesentlichen Elemente;
- mögliche weitere Berichtspflichten;
- Verfahren zur Verlängerung oder Änderung der Genehmigung.

#### **10.4.4. Detaillierte nationale Rechtsvorschriften über die Aufsicht und die Berichterstattung im Zusammenhang mit der Genehmigung**

- (417) Nach Artikel 70 der KI-Verordnung müssen die Mitgliedstaaten „mindestens eine notifizierende Behörde und mindestens eine Marktüberwachungsbehörde ... einrichten“. In Artikel 74 Absatz 8 der KI-Verordnung wird bestimmt, dass „die Mitgliedstaaten für die Zwecke dieser Verordnung als Marktüberwachungsbehörden entweder die nach der Verordnung (EU) 2016/679 oder der Richtlinie (EU) 2016/680 für den Datenschutz zuständigen Aufsichtsbehörden oder jede andere gemäß denselben Bedingungen wie den in den Artikeln 41 bis 44 der Richtlinie (EU) 2016/680 festgelegten benannte Behörde“ benennen.
- (418) Dies kommt zu der Benennung der Genehmigungsbehörde hinzu, die der Mitgliedstaat einrichten muss, bevor er die Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme für eines der in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h Ziffern i bis iii der KI-Verordnung aufgeführten Ziele genehmigen kann.

#### **10.5. Jahresberichte der nationalen Marktüberwachungsbehörden und der nationalen Datenschutzbehörden der Mitgliedstaaten**

##### **In Artikel 5 Absatz 6 der KI-Verordnung wird Folgendes bestimmt**

Die nationalen Marktüberwachungsbehörden und die nationalen Datenschutzbehörden der Mitgliedstaaten, denen gemäß Absatz 4 die Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken mitgeteilt wurden, legen der Kommission Jahresberichte über diese Verwendung vor. Zu diesem Zweck stellt die Kommission den Mitgliedstaaten und den nationalen Marktüberwachungs- und Datenschutzbehörden eine Vorlage zur Verfügung, die Angaben über die Anzahl der Entscheidungen der zuständigen Justizbehörden oder einer unabhängigen Verwaltungsbehörde, deren Entscheidung über Genehmigungsanträge gemäß Absatz 3 bindend ist, und deren Ergebnis enthält.

- (419) Die nationalen Marktüberwachungsbehörden und die nationalen Datenschutzbehörden der Mitgliedstaaten, die von den Betreibern über die Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken informiert wurden (siehe Artikel 5 Absatz 4), müssen der Kommission Jahresberichte über diese Verwendung vorlegen. Diese Berichte werden anhand einer von der Kommission bereitgestellten Vorlage erstellt. Diese Vorlage wird zu gegebener Zeit erstellt.
- (420) Handelt es sich bei dem Betreiber um ein Organ, eine Einrichtung oder eine sonstige Stelle der EU, so ist der EDSB verpflichtet, die Kommission jährlich über die in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken verwendeten biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme zu unterrichten.
- (421) Nur der Bericht der nationalen Datenschutzbehörde wird den Zeitraum vom 2. Februar 2025 bis zum 2. August 2025 abdecken, da die Mitgliedstaaten nach der KI-Verordnung nicht verpflichtet sind, vor dem zuletzt genannten Datum eine nationale Marktüberwachungsbehörde zu benennen.
- (422) Die nationalen Marktüberwachungsbehörden und die nationalen Datenschutzbehörden können frei entscheiden, ob sie Einzelberichte oder einen gemeinsamen Bericht pro Mitgliedstaat vorlegen wollen.

#### **10.6. Jahresberichte der Kommission**

##### **In Artikel 5 Absatz 7 der KI-Verordnung wird Folgendes bestimmt:**

Die Kommission veröffentlicht Jahresberichte über die Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken, die auf aggregierten Daten aus den Mitgliedstaaten auf der Grundlage der in Absatz 6 genannten Jahresberichte beruhen. Diese Jahresberichte dürfen keine sensiblen operativen Daten im Zusammenhang mit den damit verbundenen Strafverfolgungsmaßnahmen enthalten.

- (423) Nach der KI-Verordnung muss die Kommission auf der Grundlage aggregierter Daten Jahresberichte über die Verwendungen biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken in den Mitgliedstaaten und durch die öffentlichen Stellen und Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Union veröffentlichen. Diese Berichte werden sich auf die von den nationalen Behörden gemäß Artikel 5 Absatz 6 der KI-Verordnung übermittelten Informationen stützen.
- (424) Der Jahresbericht der Kommission enthält keine sensiblen operativen Daten. „Sensible operative Daten“ sind „operative Daten im Zusammenhang mit Tätigkeiten zur Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung von Straftaten, deren Offenlegung die Integrität von Strafverfahren gefährden könnte“<sup>236</sup>. Dies könnte bedeuten, dass bestimmte Einzelheiten, aus denen laufende oder frühere

<sup>236</sup> Artikel 3 Nummer 38 der KI-Verordnung.



Untersuchungen hervorgehen, wie z. B. Standorte oder verwendete Kameras, nicht veröffentlicht werden dürfen.

#### 10.7. Außerhalb des Anwendungsbereichs

- (425) Alle anderen Verwendungen biometrischer Fernidentifizierungssysteme, die nicht unter das Verbot nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h der KI-Verordnung fallen, werden durch die Kategorie der Hochrisiko-KI-Systeme im Sinne des Artikels 6 abgedeckt und sind in Anhang III Nummer 1 Buchstabe a der KI-Verordnung aufgeführt, sofern sie in den Anwendungsbereich der KI-Verordnung fallen.
- (426) Biometrische Fernidentifizierungssysteme, die nicht in den Anwendungsbereich des Verbots nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h der KI-Verordnung fallen, umfassen biometrische Verifizierungs-/Authentifizierungssysteme und die nachträgliche Verwendung biometrischer Fernidentifizierungssysteme in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken. Beispielsweise könnten Polizeibehörden nach nationalem Recht befugt sein, eine nachträgliche Gesichtserkennung durchzuführen, um Bilder von Verdächtigen mit in einer Kriminaldatenbank gespeicherten Gesichtsbildern zu vergleichen<sup>237</sup>. Eine weitere Verwendung, die nicht in den Anwendungsbereich des Verbots fällt, ist die Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierungssysteme zu Strafverfolgungszwecken entweder in einem privaten Raum (z. B. der Wohnung einer Person) oder in einem Online-Raum (z. B. die Nutzung eines Chatrooms oder eines Online-Spiels zur Identifizierung einer Person, die der Verbreitung von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs verdächtigt wird). Schließlich fällt der Einsatz biometrischer Fernidentifizierungssysteme durch private Akteure sowohl in Echtzeit als auch nachträglich nicht unter das Verbot (beispielsweise der Einsatz von Techniken zur Live-Gesichtserkennung durch einen Supermarkt zur Identifizierung bekannter Ladendiebe, der Einsatz von Techniken zur Live-Gesichtserkennung durch ein Stadion zur Identifizierung von Personen, denen der Zugang zum Stadion untersagt ist, oder der Einsatz von Live-Gesichtserkennungstechniken in Schulen zu Sicherheitszwecken und zur Überprüfung des Schulbesuchs).
- (427) Zusätzlich zu den Vorschriften, die für Hochrisiko-KI-Systeme im Allgemeinen gelten, unterliegt die **nachträgliche Verwendung biometrischer Fernidentifizierungssysteme** zu Strafverfolgungszwecken zusätzlichen Bedingungen und Schutzvorkehrungen gemäß Artikel 26 Absatz 10 der KI-Verordnung (ab 2. August 2026 anwendbar)<sup>238</sup>.
- (428) Verwendungen **zu anderen Zwecken als Strafverfolgungszwecken** müssen in jedem Fall den **Datenschutzvorschriften** entsprechen. Die folgenden Fallbeispiele veranschaulichen die Auslegung von Artikel 9 Absatz 2 DSGVO in Fällen einer solchen Verwendung und die Ausnahmen für die Verarbeitung biometrischer Daten.

<sup>237</sup> Zum Beispiel die Datenbank „Traitement des Antécédents Judiciaires“ in Frankreich, die durch das Décret n. 2012-652 du 4 mai 2012 relatif au traitement des antécédents judiciaires (Dekret 2012-652) eingerichtet wurde.

<sup>238</sup> Artikel 26 Absatz 10 und Erwägungsgrund 94 der KI-Verordnung.

Beispiele:

- Ein französisches Verwaltungsgericht stellte fest, dass die Erprobung von Live-Gesichtserkennungstechnik in zwei öffentlichen Schulen zu Zwecken der Zugangskontrolle und der Sicherheit weder notwendig noch verhältnismäßig war (nach den Datenschutzvorschriften). Es standen alternative, für die Schüler weniger einschneidende Lösungen zur Verfügung, z. B. die Verwendung von Zugangsausweisen. Darüber hinaus wurden die Bedingungen der ausdrücklichen Zustimmung nicht erfüllt. Daher konnte die Einwilligung nicht als gültige Rechtsgrundlage für die Erprobung von Gesichtserkennungstechnik in weiterführenden Schulen verwendet werden<sup>239</sup>.
- In den Niederlanden war es einem Supermarkt nicht gestattet, Live-Gesichtserkennungstechnik zu verwenden, um Ladendiebstahl zu verhindern. Ohne die ausdrückliche Einwilligung des Kunden oder eine Rechtsgrundlage, die die Verarbeitung für ein erhebliches öffentliches Interesse (z. B. Sicherheitszwecke) zulässt, konnte der Supermarkt keine biometrischen Daten verarbeiten und somit keine Gesichtserkennungstechnik einsetzen<sup>240</sup>.
- Der Einsatz von Live-Gesichtserkennungstechnik am Eingang eines Fußballstadions zur Identifizierung von Fans wurde in Frankreich untersagt<sup>241</sup> und ihr Einsatz zur Gewährleistung der Sicherheit der Zuschauer wurde in Spanien<sup>242</sup> verboten.

#### 10.8. Anwendungsbeispiele:

Die Polizei installiert an einem Polizeiwagen in der Nähe des Haupteingangs eines Fußballstadions, in dem ein Europameisterschaftsspiel stattfindet, mobile, mit KI-gestützte Gesichtserkennungstechnik ausgestattete Videoüberwachungskameras, um diesen Bereich zu sichern und Personen zu identifizieren, deren Gesichter in einer Datenbank mit einer Ad-hoc-Überwachungsliste gesuchter Personen erfasst sind. Diese Überwachungsliste enthält Personen, die verdächtigt werden, eine Straftat begangen zu haben (von schweren Straftaten über Betrug bis hin zu Einbrüchen), Personen von möglichem Interesse für nachrichtendienstliche Zwecke und schutzbedürftige Personen mit psychischen Problemen. Der Einsatz von Live-Gesichtserkennungstechniken durch die Polizei hängt nicht mit Informationen über die Anwesenheit einer bestimmten Person bei der Veranstaltung zusammen. Obwohl auf der Überwachungsliste wahrscheinlich Personen stehen, bei denen die Verwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierung zulässig wäre, ist diese Liste zu unspezifisch und steht nicht mit dem Ereignis des Fußballspiels in Verbindung. Eine solche Verwendung wäre daher verboten.

<sup>239</sup> TA Marseille (Verwaltungsgericht Marseille), 27. Februar 2020, Nr. 1901249.

<sup>240</sup> <https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/current/dutch-dpa-issues-formal-warning-to-supermarket-for-use-of-facial-recognition-technology>.

<sup>241</sup> <https://www.cnil.fr/fr/reconnaissance-faciale-et-interdiction-commerciale-de-stade-la-cnil-adresse-un-avertissement-un-club>.

<sup>242</sup> <https://www.biometricupdate.com/202401/spanish-data-authority-opposes-facial-recognition-for-football-stadium-access>.

Mit einem biometrischen Identifizierungssystem (kein Fernsystem) wird überprüft, ob Menschen Zugang zu einem Kernkraftwerk haben. Wenn sich Personen vor der (offen erkennbaren) Kamera zeigen und das System den Zugang verweigert, versucht dieses anschließend festzustellen, ob die Person auf einer Überwachungsliste von Terroristen steht. Bei dem System handelt es sich nicht um ein Fernsystem. Personen nahmen aktiv an der Überprüfung teil, um Zutritt zum Kraftwerk zu erhalten. Der Anwendungsfall fällt nicht unter das Verbot in Artikel 5 der KI-Verordnung.

Die Polizeibehörden einer belebten Stadt setzen KI-gestützte Videoüberwachungskameras ein, die Live-Gesichtserkennungstechniken leisten können. Möglicherweise werden zusätzlich zur Gesichtserkennung verschiedene Funktionen hinzugefügt, beispielsweise Objekterkennung und Bewegung von Menschenmengen.

Sie stellen diese Kameras an mehreren Orten auf, darunter Gebetsstätten, Orte, die von der LGBT+- Gemeinschaft frequentiert werden, Arztpraxen, Apotheken und verschiedene Restaurants und Bars. Die Installation Biometrie geeigneter Kameras an sich ist nach der KI-Verordnung nicht verboten. Bestimmte Verwendungen, unter anderem die unbestimmte, willkürliche Identifizierung natürlicher Personen, sind jedoch verboten.

Während der Sommerferien kam es in einem Wohnviertel zu mehreren Einbrüchen. Die Polizei holt bei Augenzeugen, die den Verdächtigen zu unterschiedlichen Zeitpunkten jeweils vor den Einbrüchen in der Nachbarschaft gesehen haben, eine Beschreibung ein. Um den Verdächtigen zu identifizieren und festzunehmen, setzt die Polizei an verschiedenen Orten in der Nachbarschaft an einem Wochenende Live-Gesichtserkennungstechnik ein. Auf der Grundlage der Augenzeugenhinweise erstellte die Polizei ein Phantombild des Verdächtigen und extrahierte mehrere Bilder von Personen, die dem Phantombild ähneln, aus einer Haftdatenbank. Selbst wenn die Polizei Techniken zur Live-Gesichtserkennung gegen einen vorab bestimmten Verdächtigen einsetzt und Umfang und Nutzungsdauer festgelegt hat, ist die Verwendung bei einer Straftat, die nicht in Anhang II der KI-Verordnung aufgeführt ist, nicht zulässig.

Die Polizei führt mit einem biometrischen Erkennungssystem ein Screening der Emotionen der Fans in einem Fußballstadion durch. Das System erkennt eine mögliche Aggression und setzt in dem betreffenden Teil des Stadions unverzüglich biometrische Echtzeit-Fernidentifizierung ein, um Hooligans zu identifizieren, die in der Vergangenheit gewalttätig waren. Das Screening von Emotionen im Stadion ist nach der KI-Verordnung nicht verboten (sie fällt jedoch in die Hochrisikokategorie der KI-Verordnung). Die Anwendung biometrischer Echtzeit-Fernidentifizierung wäre jedoch nach der KI-Verordnung verboten, insbesondere dann, wenn es das biometrische System ist, das

Entscheidungen über die Notwendigkeit der Identifizierung der Personen zu Strafverfolgungszwecken fällt.

Die Polizei stützt sich auf ein in der Stadt und der U-Bahn installiertes Videoüberwachungsnetz, um einen politischen Demonstranten zu identifizieren, der eine Demonstration auf den Straßen organisiert hat. In dem betreffenden Mitgliedstaat müssen die Organisatoren von Demonstrationen, die auf öffentlichen Wegen und Plätzen wie beispielsweise Straßen stattfinden, die Gemeindebehörden drei Tage im Voraus über einen geplanten Protest informieren, um Störungen der öffentlichen Ordnung und Gewalt zu verhindern. Die Nichtmitteilung ist eine Straftat, die mit einer Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten und einer Geldstrafe von höchstens 8 000 EUR geahndet werden kann. Zur Identifizierung des Demonstranten extrahiert die Polizei die Videozuspielungen der an den Straßen installierten Videoüberwachungskameras und nimmt eine nachträgliche Gesichtserkennung vor, indem sie die extrahierten Bilder mit Fotos in sozialen Medien vergleicht.

Die **nachträgliche Verwendung von Gesichtserkennungstechnik** ist nach der KI-Verordnung nicht verboten. Diese Verwendung gilt als hochriskant und sollte den Anforderungen der KI-Verordnung für solche Systeme entsprechen<sup>243</sup>.

Weitere Beispiele für NICHT verbotene Praktiken:

- Hotels, die biometrische Echtzeit-Fernidentifizierung zur Erkennung von VIP-Gästen verwenden. Dies ist keine Strafverfolgung.
- Einkaufszentren die biometrische Echtzeit-Fernidentifizierung verwenden, um Ladendiebe zu finden. Dies ist keine Strafverfolgung.

Verboten:

Ein von der Polizei damit betrautes Einkaufszentrum verwendet biometrische Echtzeit-Fernidentifizierung, um Ladendiebe zu finden. Das System wird zu Strafverfolgungszwecken in einem öffentlich zugänglichen Raum eingesetzt. Die Verwendung ist verboten, da die Suche nach Ladendieben nicht unter eine der Ausnahmen nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe h der KI-Verordnung fällt.

## 11. ANWENDUNGSBEGINN

(429) Gemäß Artikel 113 der KI-Verordnung gilt Artikel 5 der KI-Verordnung ab dem 2. Februar 2025. Die Verbote in dieser Bestimmung gelten grundsätzlich für alle KI-

<sup>243</sup> Die Verarbeitung biometrischer Daten zu Strafverfolgungszwecken unterliegt weiterhin Artikel 10 der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung, die auf nationaler Ebene umgesetzt werden muss. Ihre Verarbeitung zum Zweck einer nachträglichen Verwendung von Gesichtserkennungstechnik sollte nur zulässig sein, wenn dies unbedingt erforderlich ist; ferner sollte sie angemessenen Schutzvorkehrungen unterliegen. Es ist fraglich, ob die nachträgliche Verwendung von Gesichtserkennungstechnik zur Identifizierung des Demonstranten unbedingt erforderlich ist. In dem Urteil Glukhin/Russland, das als Grundlage für dieses Szenario dient, entschied der EGMR, dass die Aufdeckung von Straftaten zwar ein legitimes Ziel sein kann, dass aber die Verwendung von Gesichtserkennungstechnik sowohl nachträglich als auch live unverhältnismäßig ist, da keine Gefahr für die öffentliche Ordnung oder die Verkehrssicherheit bestand. Der Gerichtshof hat den „stark eingreifenden“ Charakter der Gesichtserkennungstechnik hervorgehoben. In dieser Rechtssache gelangte der Gerichtshof zu dem Schluss, dass die Verwendung von Gesichtserkennungstechnik weder einem dringenden gesellschaftlichen Bedürfnis entsprach noch in einer demokratischen Gesellschaft erforderlich war.

Systeme, unabhängig davon, ob sie vor oder nach diesem Datum in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen wurden<sup>244</sup>.

- (430) Gleichzeitig werden die Kapitel über Governance und Sanktionen am 2. August 2025 in Kraft treten. Folglich gelten die Bestimmungen über Sanktionen bei Nichteinhaltung der Verbote in Artikel 5 der KI-Verordnung nicht vor dem 2. August 2025. In dieser Übergangszeit wird es auch keine Marktüberwachungsbehörden geben, die die ordnungsgemäße Einhaltung der Verbote überwachen.
- (431) Gleichwohl sind die Verbote auch in dieser Übergangszeit für Anbieter und Betreiber von KI-Systemen uneingeschränkt anwendbar und verbindlich. Diese Akteure sollten daher die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass sie keine KI-Systeme in Verkehr bringen, in Betrieb nehmen oder verwenden, die nach Artikel 5 der KI-Verordnung verbotene Praktiken darstellen könnten. Auch wenn die Bestimmungen bezüglich der Überwachung und der Geldbußen erst zu einem späteren Zeitpunkt gelten, haben die Verbote selbst unmittelbare Wirkung und ermöglichen es den Betroffenen somit, sie vor nationalen Gerichten durchzusetzen und einstweilige Verfügungen gegen die verbotenen Praktiken zu beantragen.

## **12. ÜBERPRÜFUNG UND AKTUALISIERUNG DER LEITLINIEN DER KOMMISSION**

- (432) Diese Leitlinien stellen eine erste Auslegung mit praktischen Beispielen für die Verbote in Artikel 5 der KI-Verordnung dar. Die Kommission wird Betreiber und Behörden zusätzliche Unterstützung zum Verständnis der Verbote leisten und fortlaufend weitere praktische Anwendungsfälle mit Beiträgen von Anbietern und Betreibern von KI-Systemen, dem KI-Gremium und anderen einschlägigen Interessenträgern sammeln.

---

<sup>244</sup> Siehe Artikel 111 Absätze 1 und 2 der KI-Verordnung, in denen festgelegt ist, dass die Bestandsschutzklausel die Anwendung des Artikels 5 der KI-Verordnung gemäß Artikel 113 Absatz 3 Buchstabe a der KI-Verordnung unberührt lässt.

- (433) Die Kommission wird diese Leitlinien überprüfen, sobald dies angesichts der praktischen Erfahrungen bei der Umsetzung der Verbote und des Tempos der technologischen, gesellschaftlichen und regulatorischen Entwicklungen in diesem Bereich erforderlich ist. Dies schließt auch alle einschlägigen Erfahrungen mit Durchsetzungsmaßnahmen im Bereich der Marktüberwachung und Auslegungen der in diesen Leitlinien geprüften Verbote und anderen Bestimmungen der KI-Verordnung durch den EuGH ein. Im Verlauf einer solchen Überprüfung kann die Kommission beschließen, diese Leitlinien zurückzuziehen oder zu ändern. Die Kommission ermutigt Anbieter und Betreiber von KI-Systemen, nationale Marktüberwachungsbehörden über das KI-Gremium, das KI-Beratungsforum, die Forschungsgemeinschaft und Organisationen der Zivilgesellschaft, zu diesem Prozess beizutragen, indem sie auf künftige Aufforderungen zur öffentlichen Konsultation reagieren.

